SAMEDI 29 MAI 2004 / 136e ANNÉE / No 124

ISSN 0373-0425 – CPPAP 0108 B 05088

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

JOURNAL OFFICIEL

LOIS ET DÉCRETS

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Sommaire analytique page suivante

Présidence de la République 9506

DÉCRETS, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES

Textes généraux 9507
Mesures nominatives 9616
Conventions collectives 9625

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 9631

Informations parlementaires 9631

Informations relatives au Conseil économique et social 9637

AVIS ET COMMUNICATIONS

Avis de concours et de vacance d'emplois 9638
Avis divers 9640

INFORMATIONS DIVERSES 9645

JOURNAUX OFFICIELS

Avis : la librairie et la salle de consultation
de la Direction des Journaux officiels sont ouvertes du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 15 sans interruption (fermeture le samedi).

Avis : Le *Journal officiel* de ce jour comprend deux cahiers

SOMMAIRE ANALYTIQUE

Présidence de la République

❑ ordre national du mérite

Décret du 26 mai 2004 portant nomination 9506
Décret du 26 mai 2004 portant nomination 9506

Décrets, arrêtés, circulaires

❑ textes généraux

Premier ministre

Décret n° 2004-453 du 28 mai 2004 relatif à la composition et à l'organisation du Conseil d'orientation des retraites 9507

ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (secrétariat général permanent du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne) 9508
Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (trésorerie générale des créances spéciales du Trésor) 9508
Arrêté du 7 mai 2004 portant suppression d'une régie d'avances 9508
Arrêté du 10 mai 2004 portant transfert de crédits 9509
Arrêté du 13 mai 2004 portant transfert de crédits 9510
Arrêté du 18 mai 2004 portant report de crédits 9510
Arrêté du 18 mai 2004 portant report de crédits 9517
Arrêté du 18 mai 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un concours réservé, organisé en commun, pour l'accès d'agents non titulaires appartenant ou ayant appartenu au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou à la Caisse des dépôts et consignations au corps de secrétaires administratifs d'administration centrale 9527
Modification provisoire du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Jeu Télévisé Loto » 9527

ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 17 mai 2004 répartissant les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur en deux groupes 9528
Arrêté du 17 mai 2004 fixant les modalités d'organisation et le déroulement du concours pour l'accès au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de l'éducation nationale 9528
Arrêté du 17 mai 2004 relatif au programme de culture générale de seconde année des classes préparatoires économiques et commerciales pour l'année 2004-2005 9528

Arrêté du 17 mai 2004 modifiant l'arrêté du 28 avril 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture de concours externes, de concours internes et de troisièmes concours pour le recrutement d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens de recherche et de formation 9529

Arrêté du 24 mai 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un examen professionnel réservé d'accès au corps d'adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 9529

ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Décret n° 2004-454 du 27 mai 2004 portant modification de la liste des communes où est autorisée l'utilisation de machines à voter annexée à la partie Réglementaire du code électoral 9529

Décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique 9530

Décret n° 2004-456 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale 9531

Décret n° 2004-457 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale 9532

Décret n° 2004-458 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale 9532

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration de la police nationale) 9533

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration de la police nationale) 9534

Arrêté du 27 mai 2004 modifiant l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat 9534

Arrêté du 27 mai 2004 modifiant l'arrêté du 29 avril 2003 fixant le montant de l'indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale 9535

Arrêté du 27 mai 2004 fixant les montants de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique 9535

Arrêté du 27 mai 2004 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale 9535

ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction des affaires financières et de l'administration générale) 9536

Arrêté du 6 mai 2004 portant habilitation d'un organisme chargé de procéder aux examens CE de type de certaines machines 9536

Arrêté du 6 mai 2004 portant retrait d'habilitation d'un organisme chargé de procéder aux examens CE de type de certaines machines 9537

Arrêté 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en génie climatique 9537

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de dessinateur(trice) en construction métallique 9538

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) métreur(se) dessinateur(trice) en métallerie-serrurerie 9539

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises 9540

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie 9541

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de couturier(ère) d'ameublement 9542

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) en automatismes du bâtiment 9543

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de ferronnier 9544

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de responsable d'établissement touristique 9545

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de responsable de restaurant 9546

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) commercial(e) 9547

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en construction métallique 9547

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) de bureau d'études en électricité 9548

Arrêté du 17 mai 2004 fixant les contingents annuels d'heures indemnisables prévus par les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte 9549

Arrêté du 18 mai 2004 relatif à l'agrément d'un organisme de formation en travail social 9550

Arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé 9550
Arrêté du 28 mai 2004 portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage 9564
Arrêté du 28 mai 2004 portant agrément des accords d'application numérotés de 1 à 10 et 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage 9579
Arrêté du 28 avril 2004 portant application du décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi (rectificatif).. 9582

ministère de la justice

Décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au *Journal officiel* de la République française 9583

ministère de la défense

Arrêté du 23 avril 2004 relatif à la notation des fonctionnaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale 9583
Arrêté du 14 mai 2004 modifiant l'arrêté du 11 février 1997 portant création de la médaille commémorative française avec agrafe « Haïti » 9586

ministère de la santé et de la protection sociale

Décret n° 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 9587
Décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales 9590
Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du personnel et du budget) 9596
Arrêté du 10 mai 2004 portant création du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 9596
Arrêté du 18 mai 2004 portant création du comité de pilotage chargé de la refonte du carnet et des certificats de santé de l'enfant 9597
Arrêté du 25 mai 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale (femmes et hommes) 9597
Arrêté du 27 mai 2004 fixant pour l'année 2004 le barème du versement prévu à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale 9597

ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction du transport maritime, des ports et du littoral) 9601
Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction du transport maritime, des ports et du littoral) 9602
Arrêté du 7 mai 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 9602
Arrêté du 17 mai 2004 portant désignation des personnes responsables des marchés au service technique de la navigation aérienne 9608
Arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur 9608

ministère de l'écologie et du développement durable

Décret n° 2004-462 du 28 mai 2004 relatif aux statuts des associations communales de chasse agréées, à la chasse au vol et modifiant le code de l'environnement 9609
Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction du personnel, des services et de la modernisation) 9610
Arrêté du 28 mai 2004 fixant les dates de la chasse au vol des oiseaux sédentaires 9611

ministère de la culture et de la communication

Arrêté du 25 mai 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication (femmes et hommes) 9612
Arrêté du 25 mai 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un concours réservé pour le recrutement de secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication (femmes et hommes) 9612

ministère de la famille et de l'enfance

Décret n° 2004-463 du 28 mai 2004 relatif à l'allocation de logement sociale et de logement familiale (troisième partie : Décrets) 9612

Décret n° 2004-464 du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement 9613

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du personnel et du budget) 9613

Arrêté du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation des aides au logement 9614

ministère de l'outre-mer

Décret n° 2004-465 du 28 mai 2004 portant actualisation du plafond des dépenses électorales en Polynésie française 9616

❑ mesures nominatives

Premier ministre

Arrêté du 23 mars 2004 portant admission à la retraite (administrateurs civils) (rectificatif) 9616

ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Arrêté du 12 mai 2004 portant nomination de sous-régisseurs à la sous-régie de recettes instituée auprès de l'Ecole nationale du Trésor public, établissement des cadres B, à Lyon 9617

Arrêté du 14 mai 2004 portant nomination au conseil d'administration du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 9617

Arrêté du 19 mai 2004 portant détachement (administrateurs civils) 9617

Arrêtés du 19 mai 2004 portant détachement (administrateurs civils) 9617

Arrêté du 19 mai 2004 portant mise en disponibilité (Cour des comptes) 9617

Arrêtés du 19 mai 2004 portant mise à disposition (Cour des comptes) 9617

Arrêté du 19 mai 2004 portant détachement (Cour des comptes) 9618

Arrêté du 19 mai 2004 portant nomination au Conseil de la concurrence 9618

❑ industrie

Arrêté du 14 mai 2004 portant nomination à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures .. 9618

ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 7 mai 2004 portant nomination des présidents des jurys du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion 9618

Arrêté du 17 mai 2004 portant nomination au comité des travaux historiques et scientifiques 9619

Arrêté du 18 mai 2004 fixant la liste des candidats admis au premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur ouvert pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, en sciences économiques 9619

ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Arrêté du 6 mai 2004 portant nomination à la commission intergouvernementale de contrôle du tunnel routier du Somport 9619

Arrêté du 6 mai 2004 portant nomination au comité de sécurité du tunnel routier du Somport 9619

❑ intérieur

Arrêté du 12 mai 2004 portant nomination au conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée 9619

ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Arrêté du 3 mai 2004 portant réintégration et admission à la retraite (inspection du travail) 9620

Arrêté du 3 mai 2004 portant admission à la retraite (inspection du travail) 9620

Arrêtés du 11 mai 2004 portant nomination (inspection du travail) 9620

Arrêté du 17 mai 2004 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques 9620

Arrêté du 17 mai 2004 portant admission à la retraite (inspection du travail) 9620

ministère de la justice

Arrêté du 13 mai 2004 portant cessation de fonctions et nomination (régisseurs d'avances et de recettes).. 9620
Arrêté du 13 mai 2004 portant nomination (régisseurs d'avances et de recettes)..... 9621

ministère de la défense

Arrêté du 12 mai 2004 portant maintien à un emploi d'officier servant sous contrat au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires..... 9621
Arrêtés du 13 mai 2004 conférant un grade d'officier de réserve au titre de l'article 9 de la loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense..... 9621
Arrêté du 17 mai 2004 portant désignation des membres du jury de diplôme de l'Ecole militaire interarmes 9621
Arrêté du 17 mai 2004 portant désignation des membres du jury de diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr..... 9621

ministère des affaires étrangères

Arrêté du 19 mai 2004 relatif à une situation administrative (agents diplomatiques et consulaires)..... 9622

❑ affaires européennes

Arrêté du 12 mai 2004 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée..... 9622

ministère de la santé et de la protection sociale

Arrêtés du 23 avril 2004 portant nomination (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) 9622
Arrêté du 17 mai 2004 portant autorisation d'exercice de la médecine en France en application de l'article 60-I (9e alinéa) de la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle..... 9622

ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Arrêté du 3 mai 2004 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2002 fixant la liste des coordinateurs pédagogiques de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière..... 9623
Arrêté du 19 mai 2004 portant détachement (administrateurs civils)..... 9623

ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Arrêté du 27 avril 2004 portant admission à la retraite (ingénieurs des travaux ruraux)..... 9623
Arrêté du 4 mai 2004 portant admission à la retraite (inspection générale de l'agriculture)..... 9623
Arrêté du 4 mai 2004 portant admission à la retraite (ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles)..... 9623
Arrêté du 5 mai 2004 portant admission à la retraite (génie rural, eaux et forêts)..... 9623
Arrêté du 10 mai 2004 portant admission à la retraite (génie rural, eaux et forêts)..... 9623
Arrêté du 11 mai 2004 portant admission à la retraite (services vétérinaires)..... 9623
Arrêté du 11 mai 2004 portant admission à la retraite (ingénieurs des travaux agricoles)..... 9623
Arrêtés du 12 mai 2004 portant admission à la retraite (génie rural, eaux et forêts)..... 9624
Arrêté du 12 mai 2004 portant admission à la retraite (ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles)..... 9624

ministère de l'écologie et du développement durable

Arrêté du 28 mai 2004 portant nomination du directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie..... 9624

ministère de la culture et de la communication

Décret du 26 mai 2004 portant nomination du président de l'Etablissement public du musée d'Orsay 9624
Décret du 26 mai 2004 portant nomination du président de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet..... 9624
Décret du 28 mai 2004 portant nomination au conseil d'administration de la Société nationale de programme Radio France internationale (RFI)..... 9624
Arrêté du 19 mai 2004 portant détachement (administrateurs civils)..... 9624

❑ conventions collectives

ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Arrêté du 17 mai 2004 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques (n° 454) 9625
Arrêté du 17 mai 2004 portant extension d'avenants à la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées (n° 1059) 9625
Arrêté du 18 mai 2004 portant extension de trois avenants à la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts (n° 1404) 9626
Arrêté du 18 mai 2004 portant extension d'accords nationaux dans le secteur du bâtiment et des travaux publics 9626
Arrêté du 18 mai 2004 portant extension d'accords régionaux (Bourgogne) conclus dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) (n° 1596) 9627
Arrêté du 19 mai 2004 portant extension d'un avenant à un accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) 9627
Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers 9627
Avis relatifs à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers 9628
Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés 9628
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 9628
Avis relatifs à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de l'animation 9628
Avis relatifs à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires 9629
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles 9629
Avis relatif à l'extension d'accords régionaux (Midi-Pyrénées) conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) 9630
Avis relatif à l'extension d'un accord régional (Nord - Pas-de-Calais) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) 9630
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe et dépendances 9630
Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe et dépendances 9630

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Décisions du 17 mai 2004 portant agrément d'associations de financement d'un parti ou d'une organisation politique 9631
Décision du 17 mai 2004 portant retrait d'agrément d'une association de financement d'un parti ou d'une organisation politique 9631

Informations parlementaires

❑ Assemblée nationale

ORDRE DU JOUR 9631
BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 9632
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 9632
COMMISSIONS 9632
DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES 9633
DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 9634

❑ Sénat

ORDRE DU JOUR 9634
DOCUMENTS LÉGISLATIFS 9635
COMMISSIONS 9635
AVIS ADMINISTRATIFS 9635

❑ commissions mixtes paritaires

RÉUNION 9636

❑ Offices parlementaires

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES (OPECST) 9636
OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ 9637

Informations relatives au Conseil économique et social

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 9637
SECTIONS 9637

Avis et communications

❑ avis de concours et de vacance d'emplois

Premier ministre

Avis de vacance d'emplois offerts au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications 9638

ministère de la défense

Avis de vacance d'un emploi au projet AGORH@, service des ressources humaines, de la direction générale de la gendarmerie nationale 9639

ministère de la culture et de la communication

Avis de vacance d'un emploi de directeur régional des affaires culturelles 9639
Avis de vacance de postes de chef du département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, du département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes et du département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) de l'Etablissement public du musée du Louvre 9640

❑ avis divers

ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Avis relatif aux résultats d'une offre publique d'échange 9640
Avis relatif à l'indice mensuel des prix à la consommation 9640
Résultats des tirages du Keno du jeudi 27 mai 2004 9641
Résultats de l'événement Cote & Match n° 65 du jeudi 27 mai 2004 9641

❑ industrie

Avis de déclaration d'exploiter des installations de production d'électricité 9641
Avis de déclaration d'exploiter des installations de production d'électricité 9642
Avis de déclaration d'exploiter des installations de production d'électricité 9642

ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

❑ recherche

Avis relatif à une décision portant approbation d'un avenant à une convention constitutive d'un groupement d'intérêt public 9643

ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Avis relatif au renouvellement d'une licence d'agence de mannequins 9643
Avis relatif au renouvellement d'agrément d'une agence de mannequins engageant des enfants 9643

ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Avis de mise en consultation de demandes d'enregistrement d'appellations d'origine protégées 9643

Informations diverses

❑ liste de cours indicatifs

Cours indicatifs du 28 mai 2004 9645

❑ extraits des sommaires du *Journal officiel de l'Union européenne*

Parutions du 19 au 24 mai 2004 9646

Annonces 9647

Présidence de la République

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Décret du 26 mai 2004 portant nomination

NOR : *INTA0400076D*

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Par décret du Président de la République en date du 26 mai 2004, pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et visé pour son exécution par le chancelier de l'ordre national du Mérite, vu la déclaration du conseil de l'ordre en date du 12 mars 2004 portant que la présente nomination est faite en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, et notamment de l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire rendu applicable à l'ordre national du Mérite en vertu de l'article 23 du décret du 3 décembre 1963, est nommé, avec effet du 5 janvier 2004 :

Au grade de chevalier

M. Charra (Raymond), sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Saint-Agrève (Ardèche) ; 27 ans de services civils. Grièvement blessé alors qu'il intervenait dans un accident de circulation.

Décret du 26 mai 2004 portant nomination

NOR : *INTA0400099D*

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Par décret du Président de la République en date du 26 mai 2004, pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et visé pour son exécution par le chancelier de l'ordre national du Mérite, vu la déclaration du conseil de l'ordre en date du 30 mars 2004 portant que la présente nomination est faite en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, et notamment de l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire rendu applicable à l'ordre national du Mérite en vertu de l'article 23 du décret du 3 décembre 1963, est nommé, avec effet du 9 février 2004 :

Au grade de chevalier

M. Ployet (Jean-Michel), sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Surzur (Morbihan) ; 21 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires. Décédé en service alors qu'il participait au renfort pour un feu de garage.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2004-453 du 28 mai 2004 relatif à la composition et à l'organisation du Conseil d'orientation des retraites

NOR : *PRMX0407369D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-2 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 5,

Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« *Section 4*

« ***Conseil d'orientation des retraites***

« *Art. D. 114-4-0-1.* – Le Conseil d'orientation des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il remet un rapport au Premier ministre au moins une fois tous les deux ans. Préalablement à l'élaboration des rapports prévus au II et au IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le Conseil d'orientation des retraites remet un rapport d'ensemble analysant la situation des régimes de retraite. Ces rapports sont communiqués au Parlement et rendus publics.

« *Art. D. 114-4-0-2.* – Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de trente-huit membres répartis comme suit :

« 1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :

« *a)* Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

« *b)* Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

« *c)* Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

« *d)* Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

« *e)* Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

« *f)* Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

« *g)* Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

« *h)* Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

« *i)* Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

« *j)* Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

« *k)* Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

« *l)* Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

« 3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;

« 4° Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ou son représentant ;

« 5° Six représentants de l'Etat :

« *a)* Le commissaire au Plan ;

« *b)* Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

« *c)* Le directeur de la sécurité sociale ;

« *d)* Le directeur du budget ;

« *e)* Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

« *f)* Le directeur de la prévision ;

« 6° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

« Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 2° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Celui-ci désigne parmi les membres mentionnés au 6° celui qui assure la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.

« Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur.

« Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil. Les membres mentionnés aux 2° et 6° sont, dans ce cas, remplacés par une personne désignée pour la durée du mandat restant à courir. En outre, les désignations prévues au 1° sont renouvelées après chaque élection générale à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

« *Art. D. 114-4-0-3.* – Le Conseil d'orientation des retraites se réunit sur convocation de son président.

« *Art. D. 114-4-0-4.* – Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure sous l'autorité du président l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses avis prévus au 4° de l'article L. 114-2. »

Art. 2. – Les membres du Conseil d'orientation des retraites nommés en application du décret n° 2000-393 du 10 mai 2000 portant création du Conseil d'orientation des retraites sont en fonction jusqu'au premier jour du mois suivant la publication au *Journal officiel* de l'arrêté pris pour l'application de l'article D. 114-4-0-2 du code de la sécurité sociale.

Art. 3. – Le décret n° 2000-393 du 10 mai 2000 portant création du Conseil d'orientation des retraites est abrogé.

Art. 4. – Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (secrétariat général permanent du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne)

NOR : *ECOP0400459D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 48-1029 du 25 juin 1948 portant création du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne ;

Vu le décret n° 54-727 du 10 juillet 1954 relatif au secrétariat général permanent du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne ;

Vu le décret n° 2002-893 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret du 23 mai 2002 portant nomination de la secrétaire générale du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne ;

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret du 10 mai 2004 portant délégation de signature (secrétariat général permanent du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne),

Décrète :

Art. 1er. – L'article 2 du décret du 10 mai 2004 susvisé est ainsi rédigé :

« *Art. 2.* – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale Andréani, secrétaire générale du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, MM. Raymond Cointe, Serge Guillon, Patrick Delage, secrétaires généraux adjoints, M. Jean Maïa, maître des requêtes au Conseil d'Etat, M. Jean-Michel Thivel, chef de mission, et Mme Martine Dugrenier, receveuse-perceptrice des finances, reçoivent délégation à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tous documents, ordres de mission, états de frais et certifications de service fait établis dans la limite des attributions du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne. »

Art. 2. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (trésorerie générale des créances spéciales du Trésor)

NOR : *ECOR0403029D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret n° 92-1256 du 2 décembre 1992 relatif à la création de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2002-893 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2004-341 du 21 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Décrète :

Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Albert Souchon, trésorier-payeur général affecté à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor, à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les décisions relatives aux demandes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse présentées par les comptables publics et les régisseurs lorsque la responsabilité personnelle et pécuniaire de ces derniers a été mise en cause à la suite d'encaissement de fausse monnaie et de monnaie détériorée.

Art. 2. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Albert Souchon, la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus est dévolue dans les mêmes conditions à M. Pascal Bardin, directeur départemental du Trésor public, et à M. Pierre-Yves Le Corre, attaché d'administration centrale.

Art. 3. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Arrêté du 7 mai 2004 portant suppression d'une régie d'avances

NOR : *ECOD0420025A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire en date du 7 mai 2004, la régie d'avances auprès de la direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France (BSA Dugny) est supprimée.

Arrêté du 10 mai 2004 portant transfert de crédits

NOR : *ECOB0430013A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 14 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2004,

Arrête :

Art. 1er. – Sont annulés sur 2004 une autorisation de programme de 674 748 € et un crédit de paiement de 1 734 009 € applicables au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau A annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Sont ouverts sur 2004 une autorisation de programme de 674 748 € et un crédit de paiement de 1 734 009 € applicables aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur civil,
F. Guin

TABLEAU A

SERVICE	CHAPITRES	AUTORISATION de programme annulée (en euros)	CRÉDIT de paiement annulé (en euros)
ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE			
TITRE III			
Moyens de fonctionnement des services	34-98	»	55 000
TITRE V			
Equipements administratifs et techniques	57-90	674 748	1 679 009
Totaux pour le tableau A		674 748	1 734 009

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	AUTORISATION de programme accordée (en euros)	CRÉDIT de paiement ouvert (en euros)
ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER			
I. – SERVICES COMMUNS			
TITRE V			
Opérations concertées d'aménagement et de construction d'intérêt public conduites par l'Etat	57-92	539 622	539 622
INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES			
TITRE V			
Equipement immobilier	57-40	135 126	135 126
SERVICES DU PREMIER MINISTRE			
I. – SERVICES GÉNÉRAUX			
TITRE V			
Cités administratives. – Acquisitions, constructions et aménagement d'immeubles	57-07	»	1 004 261
DÉFENSE			
TITRE III			
SGA. – DGSE. – DPSD. – PPE. – DSN. – DICOD. – CGA. – AP. – Entretien et achats de matériels. – Fonctionnement et entretien immobilier	34-01	»	55 000
Totaux pour le tableau B		674 748	1 734 009

Arrêté du 13 mai 2004 portant transfert de crédits

NOR : *ECOB0450028A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 14 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2004,

Arrête :

Art. 1er. – Est annulé sur 2004 un crédit de 70 914 € applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau A annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Est ouvert sur 2004 un crédit de 70 914 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl

TABLEAU A

SERVICE	CHAPITRE	CRÉDIT annulé (en euros)
ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER		
I. – SERVICES COMMUNS		
TITRE III		
Information, réalisation et diffusion de publications	34-60	70 914

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT ouvert (en euros)
AFFAIRES ÉTRANGÈRES		
TITRE IV		
Coopération internationale et développement	42-15	30 000
SERVICES DU PREMIER MINISTRE		
I. – SERVICES GÉNÉRAUX		
TITRE III		
Actions d'information	37-10	40 914
Total pour le tableau B		70 914

Arrêté du 18 mai 2004 portant report de crédits

NOR : *ECOB0410031A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2003 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2004,

Arrête :

Art. 1er. – Est annulé sur 2003 un crédit de 347 399 765 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau A annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Est ouvert sur 2004 un crédit de 347 399 765 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
P.-M. Duhamel

TABLEAU A

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT annulé sur 2003 (en euros)
AFFAIRES ÉTRANGÈRES		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	109 110
Subventions aux établissements publics	36-30	133 343

TABLEAU A

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT annulé sur 2003 (en euros)
TITRE IV		
Appui à des initiatives privées ou décentralisées	42-13	828 733
Coopération internationale et développement	42-15	11 709 241
Participation de la France à des dépenses internationales (contributions volontaires)	42-32	895 335
Frais de rapatriement	46-91	22 809
Assistance aux Français à l'étranger et aux réfugiés étrangers en France	46-94	332 225
Total pour les affaires étrangères		14 030 796
AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	88 105
Enseignement agricole	36-20	43 765
Subventions de fonctionnement à divers établissements publics	36-22	41 493
TITRE IV		
Enseignement et formation agricoles. – Bourses et ramassage scolaire	43-21	900 562
Enseignement et formation agricoles privés. – Rémunérations et subventions de fonctionnement	43-22	1 406 400
Actions de formation, actions éducatives, actions de développement agricole et rural et soutien aux organisations syndicales d'exploitants agricoles	43-23	83 468
Action sociale en agriculture	46-32	6 772
Total pour l'agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales		2 570 565
ANCIENS COMBATTANTS		
TITRE IV		
Remboursements à diverses compagnies de transports	46-03	4 189
Fonds de solidarité pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine	46-10	684 124
Soins médicaux gratuits et suivi sanitaire des anciens militaires	46-27	8 606 036
Appareillage des mutilés	46-28	394 275
Total pour les anciens combattants		9 688 624
CHARGES COMMUNES		
TITRE IV		
Majoration de rentes	46-93	289 475
CULTURE ET COMMUNICATION		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	119 590
Subventions aux établissements publics	36-60	3 421 925
TITRE IV		
Interventions culturelles d'intérêt national	43-20	2 347 632
Interventions culturelles déconcentrées	43-30	777 434
Total pour la culture et communication		6 666 581
ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	16 666
TITRE IV		
Protection de la nature et de l'environnement	44-10	2 893 567
Total pour l'écologie et développement durable		2 910 233
ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	985 587
Subventions de fonctionnement	36-10	472 006
TITRE IV		
Interventions en faveur du commerce, de l'artisanat et des services	44-03	907 914
Subventions à différents organismes et aux actions concourant à l'amélioration de l'environnement et de la compétitivité des entreprises	44-80	1 285 679
Normes qualité	44-93	13 409
Total pour l'économie, finances et industrie		3 664 595

TABLEAU A

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT annulé sur 2003 (en euros)
ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER		
I. – SERVICES COMMUNS		
TITRE III		
Autres dépenses d'aide sociale	33-92	1 456 388
II. – URBANISME ET LOGEMENT		
TITRE IV		
Interventions en faveur du logement, de l'habitat et de l'urbanisme	44-30	116 020
Contribution de l'Etat au financement des aides à la personne	46-40	107 000 000
Total pour l'urbanisme et logement		107 116 020
III. – TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE		
TITRE IV		
Actions de promotion dans le domaine des transports	43-10	107 429
Interventions dans le domaine des transports et de la sécurité routière	44-20	1 498 643
Total pour les transports		1 606 072
IV. – MER		
TITRE III		
Autres dépenses d'aide sociale	33-92	20 060
TITRE IV		
Gens de mer. – Formation professionnelle maritime	43-37	44 782
Subventions dans le domaine maritime	46-32	136 560
Total pour la mer		201 402
V. – TOURISME		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	14 025
INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	2 017 942
Participation de l'Etat aux dépenses des services de police et d'incendie de la ville de Paris	36-51	550 183
TITRE IV		
Subventions pour les dépenses des services d'incendie et de secours	41-31	103 292
Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales	41-51	91
Financement des partis et groupements politiques (lois n° 88-227 du 11 mars 1988 et n° 90-55 du 15 janvier 1990)	41-61	20 146
Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques	46-91	16 475
Pensions, prestations rattachées et indemnités aux victimes d'accidents (sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive)	46-92	793
Total pour l'intérieur, sécurité intérieure et libertés locales		2 708 922
JEUNESSE, ÉDUCATION NATIONALE ET RECHERCHE		
I. – JEUNESSE ET ENSEIGNEMENT SCOLAIRE		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	1 984 253
Etablissements publics	36-10	67 886
Lycées et collèges. – Participation de l'Etat aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension	36-60	342 616
Etablissements scolaires et de formation. – Dépenses pédagogiques et subventions de fonctionnement	36-71	1 615 163
Formation professionnelle et actions de promotion	36-80	616 882
TITRE IV		
Etablissements d'enseignement privés sous contrat. – Rémunérations des personnels enseignants	43-01	8 739 683
Etablissements d'enseignement privés : contribution de l'Etat au fonctionnement et subventions	43-02	33 640 481
Contribution de l'Etat aux dépenses de transports des élèves	43-35	1 576 852
Bourses et secours d'études	43-71	10 595 004
Interventions diverses	43-80	667 824
Jeunesse et vie associative	43-90	65 884
Total pour la jeunesse et enseignement scolaire		59 912 528

TABLEAU A

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT annulé sur 2003 (en euros)
II. – ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR		
TITRE III		
Enseignement supérieur et recherche. – Subventions de fonctionnement	36-11	151 341
Œuvres en faveur des étudiants. – Subventions de fonctionnement	36-14	10 000 000
TITRE IV		
Enseignements supérieurs. – Encouragements divers	43-11	363 698
Bourses, secours d'études et contribution de l'Etat aux transports collectifs parisiens	43-71	1 223 881
Total pour l'enseignement supérieur		11 738 920
III. – RECHERCHE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES		
TITRE IV		
Formation à et par la recherche	43-80	144 959
JUSTICE		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	28 245
OUTRE-MER		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	58
TITRE IV		
Subventions de caractère facultatif aux collectivités locales des départements d'outre-mer, aux budgets locaux des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et à divers organismes	41-91	738 594
Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (FEDOM) et autres actions relatives à l'emploi, la formation et le dialogue social	44-03	37 061 085
Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques	46-93	5 915
Action sociale, culturelle et de coopération régionale	46-94	1 452 682
Total pour l'outre-mer		39 258 334
SERVICES DU PREMIER MINISTRE		
I. – SERVICES GÉNÉRAUX		
TITRE IV		
Remboursement des exonérations de redevance audiovisuelle	46-01	14 319 000
SPORTS		
TITRE III		
Subventions aux établissements publics	36-91	37 917
TITRE IV		
Sport de haut niveau, développement de la pratique sportive et formation	43-91	443 712
Total pour les sports		481 629
TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ		
I. – TRAVAIL		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	399 294
TITRE IV		
Dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage	43-06	100
Formation professionnelle des adultes	43-71	751 395
Total pour le travail		1 150 789
II. – SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	158 119
TITRE IV		
Interventions en faveur des droits des femmes	43-02	339 716
Professions sociales. – Formation, enseignement et bourses	43-33	112 235

TABLEAU A

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT annulé sur 2003 (en euros)
Interventions en faveur de la famille et de l'enfance	46-34	35 295 992
Interventions en faveur des personnes handicapées	46-35	6 985 595
Développement social	46-36	8 227 843
Action sociale d'intégration et de lutte contre l'exclusion	46-81	10 098 745
Programmes et dispositifs de santé publique	47-11	6 223 418
Total pour la santé, famille, personnes handicapées et solidarité		67 441 663
Total pour le tableau A		347 399 765

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT ouvert sur 2004 (en euros)
AFFAIRES ÉTRANGÈRES		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	109 110
Subventions aux établissements publics	36-30	133 343
TITRE IV		
Appui à des initiatives privées ou décentralisées	42-13	828 733
Coopération internationale et développement	42-15	11 709 241
Participation de la France à des dépenses internationales (contributions volontaires)	42-32	895 335
Frais de rapatriement	46-91	22 809
Assistance aux Français à l'étranger et aux réfugiés étrangers en France	46-94	332 225
Total pour les affaires étrangères		14 030 796
AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	88 105
Subventions de fonctionnement à divers établissements publics	36-22	41 493
Programme « formation, recherche et développement »	39-01	2 434 195
TITRE IV		
Action sociale en agriculture	46-32	6 772
Total pour l'agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales		2 570 565
ANCIENS COMBATTANTS		
TITRE IV		
Remboursements à diverses compagnies de transports	46-03	4 189
Fonds de solidarité pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine	46-10	684 124
Soins médicaux gratuits et suivi sanitaire des anciens militaires	46-27	8 606 036
Appareillage des mutilés	46-28	394 275
Total pour les anciens combattants		9 688 624
CHARGES COMMUNES		
TITRE IV		
Majoration de rentes	46-93	289 475
CULTURE ET COMMUNICATION		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	119 590
Subventions aux établissements publics	36-60	3 421 925
TITRE IV		
Interventions culturelles d'intérêt national	43-20	2 347 632
Interventions culturelles déconcentrées	43-30	777 434
Total pour la culture et communication		6 666 581
ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	16 666

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT ouvert sur 2004 (en euros)
TITRE IV		
Protection de la nature et de l'environnement	44-10	2 893 567
Total pour l'écologie et développement durable		2 910 233
ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	985 587
Subventions de fonctionnement	36-10	472 006
TITRE IV		
Interventions en faveur du commerce, de l'artisanat et des services	44-03	907 914
Subventions à différents organismes et aux actions concourant à l'amélioration de l'environnement et de la compétivité des entreprises	44-80	1 285 679
Normes qualité	44-93	13 409
Total pour l'économie, finances et industrie		3 664 595
ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER		
I. – SERVICES COMMUNS		
TITRE III		
Autres dépenses d'aide sociale	33-92	1 456 388
II. – URBANISME ET LOGEMENT		
TITRE IV		
Interventions en faveur du logement, de l'habitat et de l'urbanisme	44-30	116 020
Contribution de l'Etat au financement des aides à la personne	46-40	107 000 000
Total pour l'urbanisme et logement		107 116 020
III. – TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE		
TITRE IV		
Actions de promotion dans le domaine des transports	43-10	107 429
Interventions dans le domaine des transports et de la sécurité routière	44-20	1 498 643
Total pour les transports		1 606 072
IV. – MER		
TITRE III		
Autres dépenses d'aide sociale	33-92	20 060
TITRE IV		
Gens de mer. – Formation professionnelle maritime	43-37	44 782
Subventions dans le domaine maritime	46-32	136 560
Total pour la mer		201 402
V. – TOURISME		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	14 025
INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	2 017 942
Participation de l'Etat aux dépenses des services de police et d'incendie de la ville de Paris	36-51	550 183
TITRE IV		
Subventions pour les dépenses des services d'incendie et de secours	41-31	103 292
Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales	41-51	91
Financement des partis et groupements politiques (lois n° 88-227 du 11 mars 1988 et n° 90-55 du 15 janvier 1990)	41-61	20 146
Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques	46-91	16 475
Pensions, prestations rattachées et indemnités aux victimes d'accidents (sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive)	46-92	793
Total pour l'intérieur, sécurité intérieure et libertés locales		2 708 922
JEUNESSE, ÉDUCATION NATIONALE ET RECHERCHE		
I. – JEUNESSE ET ENSEIGNEMENT SCOLAIRE		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	1 984 253
Etablissements publics	36-10	67 886

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT ouvert sur 2004 (en euros)
Lycées et collèges. – Participation de l'Etat aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension	36-60	342 616
Formation professionnelle et actions de promotion	36-80	616 882
Maîtres d'internat et surveillants d'externat, assistants d'éducation, emplois jeunes et dépenses pédagogiques	37-81	1 615 163
TITRE IV		
Etablissements d'enseignement privés sous contrat. – Rémunérations des personnels enseignants	43-01	8 739 683
Etablissements d'enseignement privés : contribution de l'Etat au fonctionnement et subventions	43-02	33 640 481
Contribution de l'Etat aux dépenses de transports des élèves	43-35	1 576 852
Bourses et secours d'études	43-71	10 595 004
Interventions diverses	43-80	667 824
Jeunesse et vie associative	43-90	65 884
Total pour la jeunesse et enseignement scolaire		59 912 528
II. – ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR		
TITRE III		
Enseignement supérieur et recherche. – Subventions de fonctionnement	36-11	151 341
Œuvres en faveur des étudiants. – Subventions de fonctionnement	36-14	10 000 000
TITRE IV		
Enseignements supérieurs. – Encouragements divers	43-11	363 698
Bourses, secours d'études et contribution de l'Etat aux transports collectifs parisiens	43-71	1 223 881
Total pour l'enseignement supérieur		11 738 920
III. – RECHERCHE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES		
TITRE IV		
Formation à et par la recherche	43-80	144 959
JUSTICE		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	28 245
OUTRE-MER		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	58
TITRE IV		
Subventions de caractère facultatif aux collectivités locales des départements d'outre-mer, aux budgets locaux des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et à divers organismes	41-91	738 594
Actions en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion professionnelle et du dialogue social outre-mer	44-03	37 061 085
Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques	46-93	5 915
Action sociale, culturelle et de coopération régionale	46-94	1 452 682
Total pour l'outre-mer		39 258 334
SERVICES DU PREMIER MINISTRE		
I. – SERVICES GÉNÉRAUX		
TITRE IV		
Remboursement des exonérations de redevance audiovisuelle	46-01	14 319 000
SPORTS		
TITRE III		
Subventions aux établissements publics	36-91	37 917
TITRE IV		
Sport de haut niveau, développement de la pratique sportive et formation	43-91	443 712
Total pour les sports		481 629
TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ		
I. – TRAVAIL		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	399 294

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT ouvert sur 2004 (en euros)
TITRE IV		
Dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle, à l'apprentissage et à l'insertion des jeunes dans la vie sociale	43-06	100
Formation professionnelle des adultes	43-71	751 395
Total pour le travail		1 150 789
II. – SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ		
TITRE III		
Autres dépenses d'action sociale	33-92	158 119
Programme « santé publique-prévention »	39-01	6 223 418
TITRE IV		
Interventions en faveur des droits des femmes	43-02	339 716
Professions sociales. – Formation, enseignement et bourses	43-33	112 235
Interventions en faveur de la famille et de l'enfance	46-34	35 295 992
Interventions en faveur des personnes handicapées	46-35	6 985 595
Développement social	46-36	8 227 843
Action sociale d'intégration et de lutte contre l'exclusion	46-81	10 098 745
Total pour la santé, famille, personnes handicapées et solidarité		67 441 663
Total pour le tableau B		347 399 765

Arrêté du 18 mai 2004 portant report de crédits

NOR : *ECOB0410032A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2003 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2004, notamment son état H,

Arrête :

Art. 1er. – Est annulé sur 2003 un crédit de 2 063 356 201 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau A annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Est ouvert sur 2004 un crédit de paiement de 2 063 356 201 € applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
P.-M. DUHAMEL

TABLEAU A

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT annulé sur 2003 (en euros)
AFFAIRES ÉTRANGÈRES		
TITRE III		
Frais de réceptions courantes et de déplacements ministériels	37-88	442 090
Frais de réceptions et de voyages exceptionnels	37-89	9 245 299
Moyens généraux des services	37-90	13 204 335
Etablissements culturels, de coopération et de recherche à l'étranger	37-95	163 436
TITRE IV		
Concours financiers	41-43	5 383 075
Transports et dépenses diverses au titre de l'aide alimentaire	42-26	1 538 022
Coopération militaire et de défense	42-29	1 882 597
Participation de la France à des dépenses internationales (contributions obligatoires)	42-31	1 950 601
Autres interventions de politique internationale	42-37	5 209 344
Total pour les affaires étrangères		39 018 799
AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-97	7 641 987

TABLEAU A

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT annulé sur 2003 (en euros)
Forêts : travaux d'entretien	35-92	83 244
Dépenses diverses	37-11	3 533 506
Statistiques	37-14	1 191 352
TITRE IV		
Pêches maritimes et aquaculture. – Subventions et apurement FEOGA	44-36	15 752 250
Amélioration des structures agricoles	44-41	7 326
Aide alimentaire et autres actions de coopération technique	44-43	1 109 592
Interventions en faveur de l'orientation et de la valorisation de la production agricole	44-53	10 361 330
Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes	44-55	17 814
Promotion et contrôle de la qualité	44-70	6 987 026
Amélioration du cadre de vie et aménagement de l'espace rural	44-80	5 263 675
Fonds forestier national et Office national des forêts	44-92	21 297 454
Total pour l'agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales		73 246 556
ANCIENS COMBATTANTS		
TITRE IV		
Subventions, indemnités et pécules	46-04	2 852
CHARGES COMMUNES		
TITRE III		
Remboursement au titre de services rendus à diverses administrations	37-07	10 000
Indemnités des représentants français au Parlement européen	37-92	1 814
TITRE IV		
Indemnisation des préjudices subis dans le secteur du tourisme suite au naufrage de l'*Erika*	44-93	1 347 673
Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale	46-90	24 591 360
Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l'Etat	46-91	22 305 164
Total pour les charges communes		48 256 011
CULTURE ET COMMUNICATION		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés	34-97	15 186 425
Moyens de fonctionnement des services à compétence nationale et des Archives nationales	34-98	2 624 659
Patrimoine monumental et bâtiments. – Entretien et réparations	35-20	1 210 355
TITRE IV		
Commandes artistiques et achats d'œuvres d'art	43-92	6 601 150
Total pour la culture et communication		25 622 589
ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	5 191 856
TITRE IV		
Subventions à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire	44-40	10 770 000
Total pour l'écologie et développement durable		15 961 856
ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE		
TITRE III		
Juridictions financières. – Moyens de fonctionnement	34-97	3 865 291
Moyens de fonctionnement des services	34-98	128 354 531
Rémunérations pour services rendus	37-01	42 817 390
Conseil de la concurrence	37-05	830 828
Autorité de régulation des télécommunications	37-06	1 752 632
Réseau économique extérieur : dépenses diverses	37-07	13 550 341
Commission de régulation de l'électricité	37-08	1 370 784
Dépenses diverses	37-10	160 376
Expérimentations locales : dotations globalisées	37-30	3 263 846
Direction générale des impôts : dépenses diverses	37-50	59 488 581
Révision et actualisation des évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties	37-53	34 553 000
Dépenses et remboursements supportés par la France au titre de l'infrastructure pétrolière	37-61	2 022 317
Directions régionales de l'industrie, de la recheche et de l'environnement. – Dépenses diverses	37-70	1 870 162
Travaux de recensement, enquêtes statistiques et études économiques	37-75	11 956 420
Formation	37-90	3 268 336
Réforme. – Modernisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie	37-92	36 682 000
Actions de modernisation budgétaire et comptable	37-93	10 384 288

TABLEAU A

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT annulé sur 2003 (en euros)
TITRE IV		
Subventions à des organismes publics et internationaux	41-10	2 736 386
Interventions diverses	44-42	14 969 855
Subventions pour le développement des relations économiques extérieures	44-84	13 773 000
Indemnisations liées aux sinistres de « l'après-mines » et prestations à certains retraités des mines et des industries électriques et gazières	46-93	16 572 384
Total pour l'économie, finances et industrie		404 242 748
ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER		
I. – SERVICES COMMUNS		
TITRE III		
Information, réalisation et diffusion de publications	34-60	228 617
Dépenses informatiques et télématiques	34-96	2 776 648
Moyens de fonctionnement des services déconcentrés	34-97	12 420 971
Moyens de fonctionnement des services centraux et d'intérêt commun	34-98	4 221 777
Dépenses relatives aux activités du délégué interministériel à la sécurité routière	37-06	699 410
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires	37-10	68 498
Expérimentation locale : dotations globalisées	37-30	556 018
Formation à la conduite automobile et contrôle d'aptitude	37-45	717 708
Total pour les services communs		21 689 647
II. – URBANISME ET LOGEMENT		
TITRE III		
Moyens spécifiques de fonctionnement et d'information	34-30	201 464
Lutte contre le saturnisme et l'insalubrité	37-40	6 092 421
TITRE IV		
Participation de l'Etat aux fonds de solidarité pour le logement et aux fonds d'aide aux accédants en difficulté. – Subventions aux associations logeant des personnes défavorisées.	46-50	6 362 279
Total pour l'urbanisme et logement		12 656 164
III. – TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE		
TITRE III		
Routes. – Sécurité et circulation routières. – Entretien, maintenance et fonctionnement	35-42	5 043 512
Services techniques et actions internationales dans le domaine routier	37-46	1 277 346
TITRE IV		
Interventions dans le domaine des transports combinés	45-41	12 251 139
Total pour les transports		18 571 997
IV. – MER		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services déconcentrés et d'intérêt commun. – Entretien et exploitation	34-98	1 530 128
Protection et aménagement du littoral. – Entretien et exploitation	35-33	127 891
Ports maritimes. – Entretien et exploitation	35-34	1 845 016
TITRE IV		
Flotte de commerce. – Subventions	45-35	4 189 211
Gens de mer et professions de la filière portuaire. – Allocations compensatrices	46-37	8 969 465
Total pour la mer		16 661 711
V. – TOURISME		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	235 956
TITRE IV		
Développement de l'économie touristique	44-01	572 105
Total pour le tourisme		808 061
INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES		
TITRE III		
Administration centrale et services communs. – Moyens de fonctionnement	34-01	1 381 485
Frais de réception et de voyages exceptionnels	34-03	793 996

TABLEAU A

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT annulé sur 2003 (en euros)
Défense et sécurité civiles. – Moyens de fonctionnement	34-31	6 487 364
Police nationale. – Moyens de fonctionnement	34-41	77 865 007
Dépenses d'informatique et de télématique	34-82	32 641 330
Administration préfectorale. – Dépenses diverses	37-10	13 906 343
Dotations globalisées de préfectures	37-30	4 640 872
Instituts d'études et autres organismes	37-50	725 187
Dépenses relatives aux élections	37-61	20 780 483
TITRE IV		
Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers organismes	41-52	1 274 152
Dotation générale de décentralisation	41-56	113 373 911
Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse	41-57	11 706
Total pour l'intérieur, sécurité intérieure et libertés locales		273 881 836
JEUNESSE, ÉDUCATION NATIONALE ET RECHERCHE		
I. – JEUNESSE ET ENSEIGNEMENT SCOLAIRE		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	16 646 266
Formation des personnels	37-20	4 707 973
Examens et concours	37-82	132 681
Actions pédagogiques dans l'enseignement primaire et plan d'accès à l'autonomie des élèves handicapés	37-83	10 397 362
Insertion professionnelle	37-84	5 715 500
Total pour la jeunesse et enseignement scolaire		37 599 782
II. – ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	419 448
Examens et concours	37-82	72 917
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel	37-94	1 454
Total pour l'enseignement supérieur		493 819
III. – RECHERCHE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	901 025
Comité national d'évaluation de la recherche	37-02	73 842
TITRE IV		
Actions d'incitation, d'information et de communication	43-01	994 007
Total pour la recherche et nouvelles technologies		1 968 874
JUSTICE		
TITRE III		
Dépenses d'informatique et de télématique	34-05	14 985 608
Services de la protection judiciaire de la jeunesse. – Moyens de fonctionnement et de formation	34-34	2 649 959
Conseil d'Etat. – Cours administratives d'appel d'appel et tribunaux administratifs. – Dépenses de fonctionnement	34-51	1 001 160
Administration générale. – Moyens de fonctionnement et de formation	34-98	2 725 978
Services pénitentiaires. – Dépenses de santé des détenus	37-23	2 715 776
Services de la protection judiciaire de la jeunesse. – Prestations effectuées par le secteur habilité ou conventionné	37-33	4 527 173
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. – Dépenses relatives aux élections	37-61	307 567
Servcices judiciaires. – Moyens de fonctionnement et de formation	37-92	9 468 044
Commission nationale de l'informatique et des libertés. – Dépenses de fonctionnement	37-96	28 337
Services pénitentiaires. – Moyens de fonctionnement et de formation	37-98	14 671 994
TITRE IV		
Subventions en faveur des collectivités	41-11	723 655
Subventions et interventions diverses	46-01	403 892
Total pour la justice		54 209 143
OUTRE-MER		
TITRE III		
Frais de réceptions et de voyages exceptionnels	34-03	973 040
Service militaire adapté. – Alimentation	34-42	439
Fonctionnement des services	34-96	1 829 535
Total pour l'outre-mer		2 803 014

TABLEAU A

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT annulé sur 2003 (en euros)
SERVICES DU PREMIER MINISTRE		
I. – SERVICES GÉNÉRAUX		
TITRE III		
Actions de formation, de perfectionnement, d'insertion et de modernisation dans la fonction publique	34-94	1 935 290
Abonnements souscrits par les administrations au service d'informations générales de l'Agence France-Presse	34-95	37
Moyens de fonctionnement des services	34-98	10 423 160
Etudes et communication sur la gestion publique	37-04	1 145 905
Actions en faveur des droits de l'homme et du développement de la citoyenneté	37-06	3 011 261
Dépenses diverses liées aux réimplantations d'administrations	37-07	1 858 304
Fonds pour la réforme de l'Etat	37-08	1 906 884
Actions d'information	37-10	1 599 196
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité	37-11	35 987
Conseil supérieur de l'audiovisuel. – Dépenses de fonctionnement	37-12	7 034 574
Commission consultative du secret de la défense nationale	37-13	119 021
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage	37-14	69 477
Commission nationale du débat public	37-17	1 396 372
Total pour les services généraux du Premier ministre		30 535 468
II. – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE NATIONALE		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	736 093
Rémunérations pour services rendus dans le cadre du programme « Rimbaud »	37-01	7 436
Dépenses de personnel et action sociale	37-10	209 592
Total pour le secrétariat général de la défense nationale		953 121
IV. – PLAN		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	780 511
V. – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	2 170 204
TITRE IV		
Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux	44-10	11 349 862
Total pour l'aménagement du territoire		13 520 066
SPORTS		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	1 110 002
TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ		
I. – TRAVAIL		
TITRE III		
Statistiques et études générales	34-94	3 067 812
Administration centrale. – Moyens de fonctionnement	34-98	23 198 752
Subventions aux établissements publics et autres organismes	36-61	224 200
Services déconcentrés. – Moyens de fonctionnement	34-61	15 711 025
Elections prud'homales	37-62	2 165 272
Dotation globalisée expérimentale de la région Centre	34-63	1 042 891
TITRE IV		
Financement de la formation professionnelle	43-70	191 143 961
Programme « nouveaux services - nouveaux emplois »	44-01	48 418 726
Dispositifs d'insertion des publics en difficutlé	44-70	278 796 485
Reclassement des travailleurs handicapés	44-71	53 712 149
Relations du travail et amélioration des conditions de travail	44-73	4 236 056
Compensation de l'exonération des cotisations sociales	44-77	2 967 466
Promotion de l'emploi et adaptations économiques	44-79	150 249 739
Dotation globalisée expérimentale de la région Centre	44-80	4 562 051
Total pour le travail		779 496 585
II. – SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ		
TITRE III		
Statistiques et études générales	34-94	4 893 595
Moyens de fonctionnement des services	34-98	52 788 883

TABLEAU A

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT annulé sur 2003 (en euros)
Service national des objecteurs de conscience	37-01	306 000
Remboursement des dépenses de personnel	37-12	1 479 187
TITRE IV		
Coopération internationale des secteurs de la santé, de la solidarité et du travail	42-01	2 867 650
Professions médicales et paramédicales. – Formation, recyclage et bourses	43-32	22 863 697
Remboursement aux organismes de sécurité sociale des dépenses afférentes à l'interruption volontaire de grossesse	46-22	107
Actions en faveur des rapatriés	46-32	29 523 766
Couverture maladie universelle et aide médicale	46-82	15 836 264
Sécurité sanitaire	47-12	2 675 580
Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie	47-16	848 130
Organisation du système de soins	47-19	17 439 940
Subventions à divers régimes de protection sociale	47-23	14 868 329
Total pour la santé, famille, personnes handicapées et solidarité		166 391 128
III. – VILLE ET RÉNOVATION URBAINE		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services en charge de la politique de la ville	37-60	2 866 511
TITRE IV		
Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain	46-60	20 007 350
Total pour la ville et rénovation urbaine		22 873 861
Total pour le tableau A		2 063 356 201

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT de paiement ouvert sur 2004 (en euros)
AFFAIRES ÉTRANGÈRES		
TITRE III		
Frais de réceptions courantes et de déplacements ministériels	37-88	442 090
Frais de réceptions et de voyages exceptionnels	37-89	9 245 299
Moyens généraux des services	37-90	13 204 335
Etablissements culturels, de coopération et de recherche à l'étranger	37-95	163 436
TITRE IV		
Concours financiers	41-43	5 383 075
Transport et dépenses diverses au titre de l'aide alimentaire	42-26	1 538 022
Coopération militaire et de défense	42-29	1 882 597
Participation de la France à des dépenses internationales (contributions obligatoires)	42-31	1 950 601
Autres interventions de politique internationale	42-37	5 209 344
Total pour les affaires étrangères		39 018 799
AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-97	7 515 661
Forêts : travaux d'entretien	35-92	83 244
Dépenses diverses	37-11	3 533 506
Statistiques	37-14	1 191 352
TITRE IV		
Pêches maritimes et aquaculture. – Subventions et apurement FEOGA	44-36	15 752 250
Agri-environnement et amélioration des structures agricoles	44-41	7 326
Aide alimentaire et autres actions de coopération technique	44-43	1 109 592
Interventions en faveur de l'orientation et de la valorisation de la production agricole	44-53	10 361 330
Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes	44-55	17 814
Promotion et contrôle de la qualité	44-70	7 113 352
Amélioration du cadre de vie et aménagement de l'espace rural	44-80	5 263 675
Fonds forestier national et Office national des forêts	44-92	21 297 454
Total pour l'agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales		73 246 556
ANCIENS COMBATTANTS		
TITRE IV		
Subventions, indemnités et pécules	46-04	2 852

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT de paiement ouvert sur 2004 (en euros)
CHARGES COMMUNES		
TITRE III		
Remboursement au titre de services rendus à diverses administrations	37-07	10 000
Indemnités des représentants français au Parlement européen	37-92	1 814
TITRE IV		
Indemnisation des préjudices subis dans le secteur du tourisme suite au naufrage de l'*Erika*	44-93	1 347 673
Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale	46-90	24 591 360
Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l'Etat	46-91	22 305 164
Total pour les charges communes		48 256 011
CULTURE ET COMMUNICATION		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés	34-97	15 186 425
Moyens de fonctionnement des services à compétence nationale et des Archives nationales	34-98	2 624 659
Patrimoine monumental et bâtiments. – Entretien et réparations	35-20	1 210 355
TITRE IV		
Commandes artistiques et achats d'œuvres d'art	43-92	6 601 150
Total pour la culture et communication		25 622 589
ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	5 191 856
TITRE IV		
Subventions à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire	44-40	10 770 000
Total pour l'écologie et développement durable		15 961 856
ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE		
TITRE III		
Juridictions financières. – Moyens de fonctionnement	34-97	3 865 291
Moyens de fonctionnement des services	34-98	43 021 618
Rémunérations pour services rendus	37-01	42 817 390
Conseil de la concurrence	37-05	830 828
Autorité de régulation des télécommunications	37-06	1 752 632
Réseau économique extérieur : dépenses diverses	37-07	13 550 341
Commission de régulation de l'énergie	37-08	1 370 784
Dépenses diverses	37-10	160 376
Expérimentations locales : dotations globalisées (hors INSEE)	37-30	6 032 014
Expérimentations locales : dotations globalisées de l'INSEE	37-31	62 780
Direction générale des impôts et Trésor public : dépenses diverses	37-50	141 936 101
Dépenses et remboursements supportés par la France au titre de l'infrastructure pétrolière	37-61	2 022 317
Directions régionales de l'industrie, de la recheche et de l'environnement. – Dépenses diverses	37-70	1 870 162
Travaux de recensement, enquêtes statistiques et études économiques	37-75	11 940 865
Formation	37-90	3 338 336
Modernisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie	37-92	36 682 000
Actions de modernisation budgétaire et comptable	37-93	10 384 288
TITRE IV		
Subventions à des collectivités territoriales et organismes publics et internationaux	44-10	2 736 386
Interventions diverses	44-42	14 969 855
Subventions pour le développement des relations économiques extérieures	44-84	13 773 000
Indemnisations liées aux sinistres de « l'après-mines » et prestations à certains retraités des mines et des industries électriques et gazières	46-93	16 572 384
TITRE V		
Equipements informatiques	57-92	34 553 000
Total pour l'économie, finances et industrie		404 242 748
ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER		
I. – SERVICES COMMUNS		
TITRE III		
Information, réalisation et diffusion de publications	34-60	228 617
Dépenses informatiques et télématiques	34-96	2 776 648

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT de paiement ouvert sur 2004 (en euros)
Moyens de fonctionnement des services déconcentrés	34-97	12 420 971
Moyens de fonctionnement des services centraux et d'intérêt commun	34-98	4 221 777
Dépenses relatives aux activités du délégué interministériel à la sécurité routière	37-06	699 410
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires	37-10	68 498
Expérimentation locale : dotations globalisées	37-30	556 018
Formation à la conduite automobile et contrôle d'aptitude	37-45	717 708
Total pour les services communs		21 689 647
II. – URBANISME ET LOGEMENT		
TITRE III		
Moyens spécifiques de fonctionnement et d'information	34-30	201 464
Lutte contre le saturnisme et l'insalubrité	37-40	6 092 421
TITRE IV		
Participation de l'Etat aux fonds de solidarité pour le logement et aux fonds d'aide aux accédants en difficulté. – Subventions aux associations logeant des personnes défavorisées.	46-50	6 362 279
Total pour l'urbanisme et logement		12 656 164
III. – TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE		
TITRE III		
Routes. – Sécurité et circulation routières. – Entretien, maintenance et fonctionnement	35-42	5 043 512
Services techniques et actions internationales dans le domaine routier	37-46	1 277 346
TITRE IV		
Interventions dans le domaine des transports combinés	45-41	12 251 139
Total pour les transports		18 571 997
IV. – MER		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services déconcentrés et d'intérêt commun. – Entretien et exploitation	34-98	1 530 128
Protection et aménagement du littoral. – Entretien et exploitation	35 33	127 891
Ports maritimes. – Entretien et exploitation	35-34	1 845 016
TITRE IV		
Flotte de commerce. – Subventions	45-35	4 189 211
Gens de mer et professions de la filière portuaire. – Allocations compensatrices	46-37	8 969 465
Total pour la mer		16 661 711
V. – TOURISME		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	235 956
TITRE IV		
Développement de l'économie touristique	44-01	572 105
Total pour le tourisme		808 061
INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES		
TITRE III		
Administration centrale et services communs. – Moyens de fonctionnement	34-01	1 381 485
Frais de réception et de voyages exceptionnels	34-03	793 996
Défense et sécurité civiles. – Moyens de fonctionnement	34-31	6 487 364
Police nationale. – Moyens de fonctionnement	34-41	77 865 007
Dépenses d'informatique et de télématique	34-82	32 641 330
Administration préfectorale. – Dépenses diverses	37-10	11 525 919
Dotations globalisées de préfectures	37-30	7 021 296
Institut d'études et autres organismes	37-50	725 187
Dépenses relatives aux élections	37-61	20 780 483
TITRE IV		
Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers organismes	41-52	1 274 152
Dotation générale de décentralisation	41-56	113 373 911
Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse	41-57	11 706
Total pour l'intérieur, sécurité intérieure et libertés locales		273 881 836

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT de paiement ouvert sur 2004 (en euros)
JEUNESSE, ÉDUCATION NATIONALE ET RECHERCHE		
I. – JEUNESSE ET ENSEIGNEMENT SCOLAIRE		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	16 646 266
Formation des personnels	37-20	4 707 973
Examens et concours	37-82	132 681
Actions pédagogiques dans l'enseignement primaire et plan d'accès à l'autonomie des élèves handicapés	37-83	10 397 362
Insertion professionnelle	37-84	5 715 500
Total pour la jeunesse et enseignement scolaire		37 599 782
II. – ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	419 448
Examens et concours	37-82	72 917
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel	37-94	1 454
Total pour l'enseignement supérieur		493 819
III. – RECHERCHE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	901 025
Comité national d'évaluation de la recherche	37-02	73 842
TITRE IV		
Actions d'incitation, d'information et de communication	43-01	994 007
Total pour la recherche et nouvelles technologies		1 968 874
JUSTICE		
TITRE III		
Dépenses d'informatiques et de télématiques	34-05	14 985 608
Services de la protection judiciaire de la jeunesse. – Moyens de fonctionnement et de formation	34-34	2 649 959
Conseil d'Etat. – Cours administratives d'apel d'appel et tribunaux administratifs. – Dépenses de fonctionnement	34-51	1 001 160
Administration générale. – Moyens de fonctionnement et de formation	34-98	2 725 978
Services pénitentiaires. – Dépenses de santé des détenus	37-23	2 715 776
Expérimentations locales : dotations globalisées	37-30	98 496
Services de la protection judiciaire de la jeunesse. – Prestations effectuées par le secteur habilité ou conventionné	37-33	4 527 173
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. – Dépenses relatives aux élections	37-61	307 567
Services judiciaires. – Moyens de fonctionnement et de formation	37-92	9 438 373
Commission nationale de l'informatique et des libertés. – Dépenses de fonctionnement	37-96	28 337
Services pénitentiaires. – Moyens de fonctionnement et de formation	37-98	14 603 169
TITRE IV		
Subventions en faveur des collectivités	41-11	723 655
Subventions et interventions diverses	46-01	403 892
Total pour la justice		54 209 143
OUTRE-MER		
TITRE III		
Frais de réceptions et de voyages exceptionnels	34-03	973 040
Service militaire adapté. – Alimentation	34-42	439
Fonctionnement des services	34-96	1 829 535
Total pour l'outre-mer		2 803 014
SERVICES DU PREMIER MINISTRE		
I. – SERVICES GÉNÉRAUX		
TITRE III		
Actions de formation, de perfectionnement, d'insertion et de modernisation dans la fonction publique	34-94	1 935 290
Abonnements souscrits par les administrations au service d'informations générales de l'Agence France-presse	34-95	37

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT de paiement ouvert sur 2004 (en euros)
Moyens de fonctionnement des services	34-98	10 423 160
Etudes et communication sur la gestion publique	37-04	1 145 905
Actions en faveur des droits de l'homme et du développement de la citoyenneté	37-06	3 011 261
Dépenses diverses liées aux réimplantations d'administrations	37-07	1 858 304
Fonds pour la réforme de l'Etat et de la modernisation @	37-08	1 906 884
Actions d'information	37-10	1 599 196
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité	37-11	35 987
Conseil supérieur de l'audiovisuel. – Dépenses de fonctionnement	37-12	7 034 574
Commission consultative du secret de la défense nationale	37-13	119 021
Total pour les services généraux du Premier ministre		29 069 619
II. – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE NATIONALE		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	736 093
Rémunérations pour services rendus dans le cadre du programme « Rimbaud »	37-01	4 436
Dépenses de personnel et action sociales	37-10	209 592
Total pour le secrétariat général de la défense nationale		953 121
IV. – PLAN		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	780 511
V. – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	2 170 204
TITRE IV		
Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux	44-10	11 349 862
Total pour l'aménagement du territoire		13 520 066
SPORTS		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services	34-98	1 110 002
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage	37-10	669 477
Total pour les sports		1 179 479
TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ		
I. – TRAVAIL		
TITRE III		
Statistiques et études générales	34-94	3 043 837
Administration centrale. – Moyens de fonctionnement	34-98	23 222 727
Subventions aux établissements publics et autres organismes	36-61	224 200
Services déconcentrés. – Moyens de fonctionnement	37-61	15 658 194
Elections prud'homales	37-62	2 165 272
Dotation globalisée expérimentale de la région Centre	37-63	1 042 891
TITRE IV		
Financement de la formation professionnelle	43-70	191 143 961
Fonds social européen (FSE)	43-72	52 831
Programme « nouveaux services - nouveaux emplois »	44-01	48 418 726
Dispositifs d'insertion des publics en difficulté	44-70	278 796 485
Reclassement des travailleurs handicapés	44-71	53 712 149
Relations du travail et amélioration des conditions de travail	44-73	4 236 056
Compensation de l'exonération des cotisations sociales	44-77	2 967 466
Promotion de l'emploi et adaptations économiques	44-79	150 249 739
Dotation globalisée expérimentale de la région Centre	44-80	4 562 051
Total pour le travail		779 496 585
II. – SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ		
TITRE III		
Statistiques et études générales	34-94	4 893 595
Moyens de fonctionnement des services	34-98	52 788 883
Service national des objecteurs de conscience	37-01	306 000
Dépenses relatives à l'activité du défenseur des enfants	37-03	1 396 372
Remboursement des dépenses de personnel	37-12	1 479 187

TABLEAU B

SERVICES	CHAPITRES	CRÉDIT de paiement ouvert sur 2004 (en euros)
TITRE IV		
Coopération internationale des secteurs de la santé, de la solidarité et du travail	42-01	2 867 650
Professions médicales et paramédicales. – Formation, recyclage et bourses	43-32	22 863 697
Remboursement aux organismes de sécurité sociale des dépenses afférentes à l'interruption volontaire de grossesse	46-22	107
Actions en faveur des rapatriés	46-32	29 523 766
Couverture maladie universelle et aide médicale	46-82	15 836 264
Sécurité sanitaire	47-12	2 675 580
Action interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie	47-16	848 130
Organisation du système de soins	47-19	17 439 940
Subventions à divers régimes de protection sociale	47-23	14 868 329
Total pour la santé, famille, personnes handicapées et solidarité		167 787 500
III. – VILLE ET RÉNOVATION URBAINE		
TITRE III		
Moyens de fonctionnement des services en charge de la politique de la ville	37-60	2 866 511
TITRE IV		
Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain	46-60	20 007 350
Total pour la ville et rénovation urbaine		22 873 861
Total pour le tableau B		2 063 356 201

Arrêté du 18 mai 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un concours réservé, organisé en commun, pour l'accès d'agents non titulaires appartenant ou ayant appartenu au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou à la Caisse des dépôts et consignations au corps de secrétaires administratifs d'administration centrale

NOR : *ECOP0400299A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 mai 2004, est autorisée au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un concours réservé, organisé en commun, pour l'accès d'agents non titulaires appartenant ou ayant appartenu au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou à la Caisse des dépôts et consignations au corps de secrétaires administratifs d'administration centrale.

Le nombre de postes offerts à ce concours sera fixé ultérieurement par arrêté interministériel qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Le concours consiste en une épreuve orale d'admission. L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : 30 minutes ; durée de l'exposé : 10 minutes maximum ; durée de l'entretien : 20 minutes minimum).

Les inscriptions se feront par téléprocédure sur internet à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, rubrique « infos pratiques », menu déroulant « métiers-concours », « inscrivez-vous à un concours », « formulaire d'inscription aux concours ou examens organisés par la DPMA », « accès à l'inscription ».

Les candidats s'inscriront au concours de l'administration (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou Caisse des dépôts et consignations) dont ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat.

La date limite de préinscription est fixée au 2 juillet 2004, avant 18 heures, délai de rigueur.

La date limite de confirmation de la préinscription est fixée au 16 juillet 2004, avant 18 heures, délai de rigueur.

Les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale, un *curriculum vitae* de deux pages maximum. Ce *curriculum vitae* devra être retourné au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie au plus tard le 16 juillet 2004.

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s'adresser au bureau des concours de l'administration dont ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat.

Bureau des concours du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 4C, pièce 7215 R, bâtiment Necker, 120, rue de Bercy, 75012 Paris (téléphone : 01-53-18-75-02).

Mél : concours.minefi@dpma.finances.gouv.fr.

Service des concours SDRHE 1 de la Caisse des dépôts et consignations, pièce 323, 51, rue de Lille, 75356 Paris 07 SP (téléphone : 01-58-50-39-82). Internet : www.caissedesdepots.fr, rubrique « services », sous-rubrique « emplois-concours ».

Modification provisoire du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Jeu Télévisé Loto »

NOR : *ECOZ0499185X*

Article 1er

Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Jeu Télévisé Loto » fait le 28 décembre 2001 et modifié le 26 mars 2002, le 12 juillet 2002, le 21 janvier 2003, le 25 mars 2003, le 25 avril 2003, le 26 juin 2003, le 31 juillet 2003 et le 5 avril 2004, avec publication au *Journal officiel* de la République française et au *Journal officiel* de la Polynésie française, est modifié comme suit :

Il est ajouté provisoirement le sous-article 11.3 suivant, qui sera caduc le 6 juin 2004 :

« 11.3. Pour le tirage du Jeu Télévisé Loto 5 juin 2004, les dispositions du sous-article 11.1 sont suspendues : tout joueur participant au tirage du Jeu Télévisé Loto, qui est titulaire d'un reçu de jeu de Loto conforme aux dispositions du sous-article 7.3, voit la valeur de son lot obtenu en application de l'article 10 multipliée par 5. »

Article 2

Les présentes dispositions seront publiées au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 2004.

Le président de La Pacifique des jeux,
R. DE VILLEPIN

Le président-directeur général de La Française des jeux,
C. BLANCHARD-DIGNAC

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 17 mai 2004 répartissant les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur en deux groupes

NOR : *MENF0400958A*

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, notamment son article 1er (1°),

Arrête :

Art. 1er. – Relèvent du groupe I les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur implantés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants : université Aix-Marseille-I, université Aix-Marseille-II, université Aix-Marseille-III, université d'Amiens, université de Besançon, université Bordeaux-I, université de Brest, université de Caen, université Clermont-Ferrand-II, université de Dijon, université Grenoble-I, université Lille-I, université Lille-II, université Lyon-I, université Lyon-II, université de Metz, université Montpellier-I, université Montpellier-II, université Nancy-I, université de Nantes, université de Nice - Sophia-Antipolis, université d'Orléans, université Paris-I, université Paris-V, université Paris-VI, université Paris-VII, université Paris-X, université Paris-XI, université Paris-XII, université Paris-XIII, université de Poitiers, université de Reims, université Rennes-I, université de Rouen, université Strasbourg-I, université Toulouse-II, université Toulouse-III, université de Tours, Conservatoire national des arts et métiers, Muséum national d'histoire naturelle.

Art. 2. – Relèvent du groupe II les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur implantés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux énumérés à l'article 1er ci-dessus.

Art. 3. – L'arrêté du 19 novembre 2002 répartissant les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur en deux groupes est abrogé.

Art. 4. – Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2004 et sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. DELLACASAGRANDE

Arrêté du 17 mai 2004 fixant les modalités d'organisation et le déroulement du concours pour l'accès au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de l'éducation nationale

NOR : *MENA0401035A*

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 99-1180 du 21 décembre 1999,

Arrête :

Art. 1er. – Sont admis à se présenter au concours pour l'accès au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de l'éducation nationale les secrétaires de documentation de l'éducation nationale appartenant à ce corps et remplissant, au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ledit concours, les conditions fixées au *a* du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les candidats remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des candidats autorisés à se présenter au concours est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 2. – Le concours mentionné à l'article 1er comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes, notée de 0 à 20.

Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes environ, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire de documentation.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes environ, destiné à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles.

Cet entretien comporte en outre des questions portant sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Art. 3. – Le jury est composé d'au moins cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Il compte au moins un(e) chargé(e) d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale et un(e) secrétaire de documentation de classe exceptionnelle de l'éducation nationale.

Art. 4. – Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.

Cette liste est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.

Art. 5. – Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la modernisation et de l'administration,
D. ANTOINE

Arrêté du 17 mai 2004 relatif au programme de culture générale de seconde année des classes préparatoires économiques et commerciales pour l'année 2004-2005

NOR : *MENS0400998A*

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu les arrêtés du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et les programmes des classes préparatoires économiques et commerciales ;

Vu l'avis de la ministre de la défense en date du 14 avril 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mars 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mars 2004,

Arrête :

Art. 1er. – Durant l'année scolaire 2004-2005, le programme de culture générale des classes préparatoires de seconde année économiques et commerciales, options scientifique, économique et technologique, porte sur l'étude du thème suivant : « La passion ».

Art. 2. – Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. MONTEIL

Arrêté du 17 mai 2004 modifiant l'arrêté du 28 avril 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture de concours externes, de concours internes et de troisièmes concours pour le recrutement d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens de recherche et de formation

NOR : *MENA0401055A*

Par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 17 mai 2004, la modification suivante est apportée à l'arrêté du 28 avril 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture de concours externes, de concours internes et de troisièmes concours pour le recrutement d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens de recherche et de formation :

Supprimer :

BAP	CORPS	EMPLOIS TYPES	NATURE	CODE du centre organisateur
I	Ingénieur de recherche de 2e classe.	Responsable de la gestion des ressources humaines.	Externe	PO

Arrêté du 24 mai 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un examen professionnel réservé d'accès au corps d'adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

NOR : *MENA0401111A*

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 mai 2004, est autorisée au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un examen professionnel réservé d'accès au corps d'adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En application de l'arrêté du 14 mars 2002, les examens professionnels réservés d'accès au corps d'adjoints administratifs comportent une épreuve orale d'admission.

La date de l'épreuve et la composition du jury feront l'objet d'arrêtés du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les inscriptions seront reçues par le bureau des concours du lundi 7 juin au vendredi 9 juillet 2004. Les demandes d'inscription seront obligatoirement présentées sur les formulaires établis par la direction des personnels, de la modernisation et de l'administration, tenus à la disposition des candidats à partir du lundi 7 juin 2004 et jusqu'au vendredi 2 juillet 2004, à 17 heures.

Elles devront être :

- soit déposées au bureau des concours au plus tard le vendredi 9 juillet 2004, à 17 heures, à l'adresse suivante : 142, rue du Bac, 75007 Paris (5e étage, pièce 531) ;
- soit confiées aux services postaux en temps utile pour que l'enveloppe d'expédition soit oblitérée le vendredi 9 juillet 2004, à minuit au plus tard (le cachet de la poste faisant foi), à l'adresse suivante : ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction des personnels, de la modernisation et de l'administration (service des personnels des services déconcentrés et des établissements publics, sous-direction des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé, des bibliothèques et des musées, bureau des concours [DPMA B7]), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris SP 07.

Aucun dossier déposé ou posté hors délai ne pourra être pris en considération.

Nota. – Pour tous renseignements complémentaires, les candidats doivent s'adresser au bureau des concours du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES

Décret n° 2004-454 du 27 mai 2004 portant modification de la liste des communes où est autorisée l'utilisation de machines à voter annexée à la partie Réglementaire du code électoral

NOR : *INTA0400135D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 57-1 et R. 53 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L'annexe à la partie Réglementaire du code électoral intitulée « Liste de communes où est autorisée l'utilisation de machines à voter » est ainsi rédigée :

Ain

Bourg-en-Bresse.

Alpes-Maritimes

Cannes, Nice, Villeneuve-Loubet.

Bouches-du-Rhône

Gémenos, Marseille.

Charente-Maritime

Royan.

Cher

Bourges.

Corrèze

Brive-la-Gaillarde.

Côte-d'Or

Dijon.

Drôme

Bourg-de-Péage.

Finistère

Brest.

Haute-Garonne

Castanet-Tolosan, Toulouse.

Gironde

Mérignac.

Hérault

Juvignac.

Ille-et-Vilaine

Rennes, Saint-Malo.

Isère

Grenoble, Meylan.

Loiret

La Ferté-Saint-Aubin.

Marne

Châlons-en-Champagne.

Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy.

Morbihan

Lorient, Questembert.

Nord

Dunkerque.

Oise

Beauvais.

Pyrénées-Orientales

Perpignan.

Haut-Rhin

Colmar, Mulhouse.

Rhône

Chazay-d'Azergues, Sainte-Foy-lès-Lyon.

Seine-Maritime

Le Havre.

Deux-Sèvres

Niort.

Var

Six-Fours-les-Plages.

Vaucluse

Orange.

Vendée

Les Herbiers.

Vienne

Vouneuil-sous-Biard.

Vosges

Rambervillers.

Essonne

Bures-sur-Yvette, Evry, Juvisy-sur-Orge, Linas, Orsay, Villebon-sur-Yvette.

Hauts-de-Seine

Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Suresnes.

Seine-Saint-Denis

Aulnay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois.

Val-de-Marne

Marolles-en-Brie, Saint-Maur-des-Fossés.

Yvelines

Versailles.

Art. 2. – Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique

NOR : *INTC0400118D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment ses articles 19, 24 et 25 ;

Vu le décret n° 47-596 du 4 avril 1947 modifié relatif aux indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;

Vu le décret n° 47-2134 du 10 novembre 1947 modifié portant attribution de vacations aux fonctionnaires de la sûreté nationale chargés de l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les hippodromes et les cynodromes ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes qui l'ont modifié et complété, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance des langues étrangères ;

Vu le décret n° 74-1065 du 13 décembre 1974 portant création d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels relevant de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

Vu le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage aux personnels démineurs du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 modifié portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,

Décrète :

Art. 1er. – En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une allocation de service aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion des élèves, et aux commandants de police nommés par arrêté chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique.

Les fonctionnaires affectés à l'étranger et bénéficiant du régime fixé par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 décembre 1992 susvisés ne sont pas éligibles au bénéfice de l'allocation de service.

Il en est de même des fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité représentative de l'activité du déminage prévue par le décret du 28 novembre 1994 susvisé ou de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens prévue par le décret du 6 décembre 1994 susvisé.

Art. 2. – L'allocation de service est versée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice :

- des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;
- des vacations d'hippodromes et de cynodromes ;
- des primes informatiques ;
- de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;
- de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;
- de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
- de la prime de commandement ;
- de l'indemnité pour services supplémentaires ;
- de l'indemnité d'astreinte ;
- de l'indemnité spécifique.

Art. 3. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent les montants moyens mensuels de l'allocation de service en fonction des grades et des emplois des bénéficiaires.

Le montant des attributions individuelles de l'allocation de service tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions et peut être versé dans la limite de 110 % des montants moyens.

Art. 4. – La liste des postes de chef de service ou d'unité organique détenus par les commandants de police est fixée par arrêté ministériel visé par le contrôleur financier.

Art. 5. – Le décret n° 96-247 du 25 mars 1996 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique est abrogé.

Art. 6. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
RENAUD DUTREIL

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
DOMINIQUE BUSSEREAU

Décret n° 2004-456 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale

NOR : *INTC0400119D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique,

Décrète :

Art. 1er. – L'article 2 du décret du 27 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 2.* – La prime de commandement est versée mensuellement après service fait.

Elle est exclusive du bénéfice :

- de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;
- de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
- de l'allocation de service. »

Art. 2. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la

sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
RENAUD DUTREIL

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
DOMINIQUE BUSSEREAU

Décret n° 2004-457 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale

NOR : *INTC0400120D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris ;

Vu le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 7 novembre 2003,

Décrète :

Art. 1er. – Le premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 susvisé est modifié comme suit :

« La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires bénéficiaires de l'allocation de service ni aux agents bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à ceux dont les fonctions sont énumérées dans l'annexe du décret du 23 novembre 2000 susvisé. »

Art. 2. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
RENAUD DUTREIL

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
DOMINIQUE BUSSEREAU

Décret n° 2004-458 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale

NOR : *INTC0400121D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,

Décrète :

Art. 1er. – L'article 3 du décret du 29 avril 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 3.* – L'indemnité spécifique est versée aux fonctionnaires visés à l'article 2 sous forme d'un forfait.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixera le nombre de jours indemnisés et le taux d'indemnisation de ce jour. »

Art. 2. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
RENAUD DUTREIL

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
DOMINIQUE BUSSEREAU

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration de la police nationale)

NOR : *INTC0400131D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret du 27 septembre 1996 portant délégation de pouvoir au chef du service central des compagnies républicaines de sécurité ;

Vu le décret du 10 mai 2001 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu les arrêtés du 30 mars 1995 modifiés relatifs à l'organisation de la direction de l'administration de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1996 portant délégation pour prononcer les sanctions de l'avertissement et du blâme à l'encontre des fonctionnaires affectés dans les compagnies républicaines de sécurité ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration de la police nationale),

Décrète :

Art. 1er. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude Baland, directeur de l'administration de la police nationale, M. Didier Martin, sous-préfet hors cadre, chargé des fonctions de sous-directeur des ressources humaines, a délégation pour signer les arrêtés et décisions se rapportant aux fonctionnaires du corps de conception et de direction, à l'exception des nominations et des sanctions disciplinaires.

Art. 2. – Sauf pour les matières qui ont fait l'objet d'une délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur par le décret du 6 novembre 1995 susvisé et l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé, le décret du 27 septembre 1996 susvisé et l'arrêté du 30 décembre 1996 susvisé, délégation permanente est donnée à M. Didier Martin, sous-préfet hors cadre, pour signer, dans la limite des attributions de la sous-direction des ressources humaines :

1° Les arrêtés portant nomination, titularisation, promotion, mutation, détachement, suspension, sanction disciplinaire, acceptation de démission, licenciements, radiation des cadres, mise en disponibilité, réintégration et mise à la retraite des personnels des services actifs et des services administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale désignés ci-après :

a) Commandants de police, capitaines de police et lieutenants de police ;

b) Brigadiers-majors de police, brigadiers de police et gardiens de la paix ;

c) Attachés, secrétaires administratifs, adjoints administratifs et agents administratifs de la police nationale ;

d) Infirmières, agents des services techniques et ouvriers de la police nationale ;

e) Ingénieurs, techniciens et aides techniques de laboratoire ;

2° Tous arrêtés, instructions, contrats et avenants concernant les personnels contractuels et les adjoints de sécurité ;

3° Les arrêtés portant révision de situation administrative de tous les fonctionnaires titulaires, auxiliaires et contractuels de la police nationale ;

4° Les arrêtés accordant à tous les fonctionnaires de la police nationale des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et leur renouvellement par application des lois et réglements en vigueur et portant réintégration ;

5° Les décisions de reconnaissance d'imputabilité au service des maladies et accidents survenus aux fonctionnaires titulaires, auxiliaires et contractuels de la police nationale ;

6° Les arrêtés portant commissionnement des gradés et gardiens des formations routières motocyclistes de la police nationale ;

7° Les décisions de nomination en qualité d'élève ainsi que les décisions nécessitant l'avis de la commission administrative paritaire, pour l'ensemble des élèves, à l'exception des commissaires de police ;

8° Les arrêtés, décisions et documents portant sur l'organisation des concours.

Art. 3. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Martin, sous-préfet hors cadre, Mme Marie-France Monéger-Guyomarc'h, contrôleur général de la police nationale, chef du bureau des commissaires de police, directement placée sous l'autorité de M. Didier Martin, a délégation pour signer les arrêtés et décisions se rapportant aux fonctionnaires du corps de conception et de direction, à l'exception des nominations et des sanctions disciplinaires.

Art. 4. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Martin, sous-préfet hors cadre, M. Géraud d'Humières, administrateur civil, chef du bureau des officiers de police, Mme Sylvie Houspic, administratrice civile, chef du bureau des gradés et gardiens de la paix, M. Jean-Marie Huftier, administrateur civil, chef du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques de police, et Mme Jocelyne Roux, attachée principale d'administration centrale, chef du bureau des relations sociales, directement placés sous l'autorité de M. Didier Martin, sont habilités à signer, dans la limite de leurs attributions respectives, les arrêtés et décisions visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Martin, sous-préfet hors cadre, M. Christian Bomy, attaché principal d'administration centrale, chef du bureau des affaires disciplinaires, directement placé sous l'autorité de M. Didier Martin, est habilité à signer, dans la limite de ses attributions, les arrêtés, décisions et instructions s'appliquant aux sanctions disciplinaires, visées à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Martin, sous-préfet hors cadre, M. Michel André, attaché principal d'administration centrale, chef du bureau du recrutement, directement placé sous l'autorité de M. Didier Martin, est habilité à signer, dans la limite de ses attributions, les décisions et documents s'appliquant aux procédures de recrutement.

Art. 7. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Martin, sous-préfet hors cadre, Mme Marguerite Versaveau, attachée de la police nationale, chargée de mission, directement placée sous l'autorité de M. Didier Martin, est habilitée à signer, dans la limite de ses attributions, les décisions et documents s'appliquant à la gestion des adjoints de sécurité.

Art. 8. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Géraud d'Humières, administrateur civil, chef du bureau des officiers de police, la délégation de signature qui lui est attribuée est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. José Ambrosino, commissaire divionnaire de police, directement placé sous l'autorité de M. Géraud d'Humières.

Art. 9. – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie Houspic, administratrice civile, chef du bureau des gradés et gardiens de la paix, la délégation de signature qui lui est attribuée est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Anne Houix, attachée de la police nationale, directement placée sous l'autorité de Mme Sylvie Houspic.

Art. 10. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie Huftier, administrateur civil, chef du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques de police, la délégation de signature qui lui est attribuée est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mlle Nathalie Pisko, attachée de la police nationale, directement placée sous l'autorité de M. Jean-Marie Huftier.

Art. 11. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel André, attaché principal d'administration centrale, chef du

bureau du recrutement, la délégation de signature qui lui est attribuée est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Jean-Pierre Bergerot, commandant de police emploi fonctionnel, directement placé sous l'autorité de M. Michel André.

Art. 12. – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Jocelyne Roux, attachée principale d'administration centrale, chef du bureau des relations sociales, la délégation de signature qui lui est attribuée est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Michèle Litvak, attachée d'administration centrale, directement placée sous l'autorité de Mme Jocelyne Roux.

Art. 13. – Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration de la police nationale)

NOR : *INTC0400132D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret du 27 septembre 1996 portant délégation de pouvoir au chef du service central des compagnies républicaines de sécurité ;

Vu le décret du 10 mai 2001 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu les arrêtés du 30 mars 1995 modifiés relatifs à l'organisation de la direction de l'administration de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1996 portant délégation pour prononcer les sanctions de l'avertissement et du blâme à l'encontre des fonctionnaires affectés dans les compagnies républicaines de sécurité ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration de la police nationale),

Décrète :

Art. 1er. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude Baland, directeur de l'administration de la police nationale, M. Bernard Deleplancque, administrateur civil, directement placé sous l'autorité de M. Claude Baland, a délégation pour signer, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de ses attributions dans le domaine social.

Art. 2. – Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Arrêté du 27 mai 2004 modifiant l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat

NOR : *INTC0400355A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 21 janvier 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. – L'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 6.* – En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de jours de congés dans les conditions suivantes :

– congés annuels : 25 jours ;

– jours ARTT : 20 jours.

Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel.

En administration centrale et à la préfecture de police

Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service.

Les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs.

Les sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs et les chefs de bureau.

Les inspecteurs généraux de la police nationale, les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

Les commandants de police chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Le médecin-chef de la police nationale, son adjoint, ainsi que les médecins inspecteurs régionaux de la police nationale.

Le responsable du service de soutien psychologique opérationnel.

Dans les services territoriaux

1° Les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

2° Les fonctionnaires, autres que ceux cités au 1° ci-dessus et qui occupent l'un des emplois suivants :

Dans les directions et services actifs de la police nationale autres que la sécurité publique : les commandants de police chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ;

En sécurité publique : les commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, d'une part, ainsi que les chefs de service de gestion opérationnelle et les chefs de secrétariat des officiers du ministère public appartenant au corps des attachés de la police nationale, d'autre part ;

En police judiciaire : les directeurs et chefs de service de laboratoire de la police scientifique ;

A la direction de la formation de la police nationale : les adjoints aux directeur d'école, dès lors qu'ils appartiennent au corps des attachés de la police nationale. »

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2003.

Art. 3. – Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
RENAUD DUTREIL

Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
DOMINIQUE BUSSEREAU

Arrêté du 27 mai 2004 modifiant l'arrêté du 29 avril 2003 fixant le montant de l'indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale

NOR : *INTC0400357A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 modifié portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,

Arrêtent :

Art. 1er. – L'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 1er.* – Le montant annuel de l'indemnité spécifique prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 2003 susvisé est calculé sous la forme d'un forfait égal à huit fois le taux journalier fixé à 85 €. Ce forfait est versé mensuellement. »

Art. 2. – Le directeur général de la police nationale, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
RENAUD DUTREIL

Arrêté du 27 mai 2004 fixant les montants de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique

NOR : *INTC0400354A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale), et notamment ses articles 3 et 112-2,

Arrêtent :

Art. 1er. – Les montants mensuels moyens de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique en application du décret du 27 mai 2004 susvisé sont fixés comme suit :

– commissaire divisionnaire placé en position de service détaché sur un emploi de directeur ou d'inspecteur général	1 664 €
– commissaire divisionnaire placé en position de service détaché sur un emploi de contrôle	1 438 €
– commissaire divisionnaire 4e et 5e échelon	1 260 €
– commissaire divisionnaire 1er, 2e et 3e échelon	1 083 €
– commissaire principale	937 €
– commissaire	743 €
– commissaire stagiaire	192 €
– commandant chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique	743 €

Art. 2. – L'arrêté du 23 octobre 2002 fixant les montants de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique est abrogé.

Art. 3. – Le directeur général de la police nationale, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2003 et sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
RENAUD DUTREIL

Arrêté du 27 mai 2004 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale

NOR : *INTC0400356A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 modifié portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale,

Arrêtent :

Art. 1er. – Les montants de base mensuels de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, en application du décret du 27 février 1998 susvisé, sont fixés comme suit :

Commandant emploi fonctionnel et commandant : 317,33 € ;
Capitaine : 290,65 € ;
Lieutenant : 263,97 € ;
Lieutenant stagiaire : 119,14 €.

Art. 2. – Les montants de base de la prime de commandement fixés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être majorés dans la limite de 20 % pour les personnels affectés dans un des services de cycle non soumis à un régime de travail hebdomadaire.

Art. 3. – L'arrêté du 17 janvier 2002 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale est abrogé.

Art. 4. – Le directeur général de la police nationale, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
RENAUD DUTREIL

MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction des affaires financières et de l'administration générale)

NOR : *SOCC0410836D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du secrétaire d'Etat au logement,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004-318 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Vu le décret n° 2004-320 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret du 21 juillet 2003 portant nomination du directeur des affaires financières et de l'administration générale ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 modifié portant organisation de la direction des affaires financières et de l'administration générale ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1999 portant organisation des sous-directions de la direction des affaires financières et de l'administration générale en bureaux,

Décrète :

Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Christian Serradji, directeur des affaires financières et de l'administration générale au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, tous actes, arrêtés et décisions relatifs à l'exécution de la section budgétaire « urbanisme et logement », à l'exception des décrets et des réponses aux référés de la Cour des comptes.

Cette délégation s'applique notamment à toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation, tous ordres de paiement, ordres de recettes et toutes pièces justificatives de dépenses et de recettes.

Art. 2. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian Serradji, directeur des affaires financières et de l'administration générale, la délégation prévue à l'article 1er est dévolue dans les mêmes conditions à M. François Cazottes, chef de service à la direction des affaires financières et de l'administration générale.

Art. 3. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian Serradji, directeur des affaires financières et de l'administration générale, et de M. François Cazottes, chef de service, la délégation prévue à l'article 1er est dévolue dans les mêmes conditions à Mme Marie-Thérèse Hansmannel, sous-directrice à la direction des affaires financières et de l'administration générale.

Art. 4. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian Serradji, directeur des affaires financières et de l'administration générale, de M. François Cazottes, chef de service, et de Mme Marie-Thérèse Hansmannel, sous-directrice, M. Gérard Chataigner, administrateur civil, M. Gilles Courtemanche, inspecteur principal des affaires maritimes, M. Michel Tamain, trésorier principal du Trésor public, et Mme Thérèse Delrieu, ingénieure des travaux publics de l'Etat, placés sous l'autorité de Mme Marie-Thérèse Hansmannel, ont délégation pour signer, au nom du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, tous arrêtés, décisions, ordonnances de paiement, de virement ou de délégation, ordres de paiement, ordres de recettes, pièces justificatives de dépenses et de recettes et autres pièces comptables et budgétaires, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, en ce qui concerne la section budgétaire « urbanisme et logement ».

Art. 5. – Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Le secrétaire d'Etat au logement,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE

Arrêté du 6 mai 2004 portant habilitation d'un organisme chargé de procéder aux examens CE de type de certaines machines

NOR : *SOCT0411033A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 233-5, les articles R. 233-51 à R. 233-65 et les articles R. 233-86 et R. 233-88-1 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens CE de type de certaines machines ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Art. 1er. – Du fait de la fusion intervenue au 1er janvier 2004 entre les organismes APAVE lyonnaise et APAVE Sud au sein de l'organisme APAVE Sudeurope, l'habilitation accordée à l'APAVE lyonnaise par arrêté du 31 décembre 1996, pour procéder aux examens de type définis à l'article R. 233-54 du code du travail et délivrer les documents prévus par les procédures simplifiées définies par les articles R. 233-64 et R. 233-65 du code du travail pour les machines de moulage des matières plastiques et caoutchouc mentionnées aux points 12 et 13 de l'article R. 233-86 du code du travail demeure valide et concerne, à partir du 1er janvier 2004, l'organisme APAVE Sudeurope, identifié par la Commission européenne sous le numéro 82.

Art. 2. – Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de

l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2004.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. DEDINGER

Arrêté du 6 mai 2004 portant retrait d'habilitation d'un organisme chargé de procéder aux examens CE de type de certaines machines

NOR : *SOCT0411034A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 233-5 et les articles R. 233-51 à R. 233-65 et R. 233-86 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens CE de type de certaines machines et de certains composants de sécurité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Art. 1er. – A sa demande, l'habilitation du Laboratoire national d'essais (LNE) (organisme identifié auprès de la Commission européenne sous le numéro 0071) est retirée dans le domaine suivant :

– machines pour le travail du bois et des matières similaires mentionnées aux points 1 à 7 de l'article R. 233-86 du code du travail.

Art. 2. – Le LNE devra conserver les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais effectués dans le cadre de la mission à laquelle met fin le présent arrêté durant une période de dix ans. A l'expiration de cette période, si l'organisme décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail.

A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande. Une copie certifiée conforme de ceux-ci sera transmise à tout détenteur de l'attestation correspondante d'examen CE de type, sur simple demande de celui-ci.

Art. 3. – Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2004.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. DEDINGER

Arrêté 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en génie climatique

NOR : *SOCF0410985A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret nº 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret nº 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en génie climatique ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en génie climatique ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 25 novembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en génie climatique est créé.

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau III de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 227 n (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de quatre années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en génie climatique sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en génie climatique est composé de trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Réaliser des études de génie climatique en logement individuel ;

2. Réaliser des études d'exécution de génie climatique sur un bâtiment neuf ;

3. Réaliser des études de conception de génie climatique sur un bâtiment neuf.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 5. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. BARBAROUX

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en génie climatique.

Niveau : III.

Code NSF : 227 n.

Résumé du référentiel d'emploi

Le (la) technicien(ne) supérieur(e) d'études en génie climatique réalise des études techniques de chauffage, de climatisation, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire et de distribution. Il (elle) détermine les équipements répondant aux besoins de confort

thermique et sanitaire dans des bâtiments destinés au logement, aux activités tertiaires ou industrielles (hors process). Il (elle) peut être amené(e) à suivre, sur le plan technique, l'exécution de l'installation étudiée.

La phase de conception est réalisée dans un bureau. Toutefois des déplacements sont à prévoir pour réaliser des relevés lorsque le chantier concerne des locaux existants ainsi que pour le suivi de conformité des travaux. La phase d'exécution nécessite des déplacements sur site pour le suivi et l'assistance technique pendant les travaux.

Ces activités impliquent de nombreux contacts avec les autres employés et la direction de l'entreprise, mais aussi avec les partenaires extérieurs.

L'emploi nécessite une bonne connaissance de la réglementation et la maîtrise de l'outil informatique ainsi qu'une bonne culture du bâtiment et des bases solides en dessin technique du bâtiment et lecture de plans.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Réaliser des études de génie climatique en logement individuel*

Déterminer les déperditions d'un bâtiment.

Réaliser l'étude du chauffage à eau chaude et de la production d'eau chaude sanitaire d'un pavillon.

Réaliser l'étude de la distribution et de l'évacuation d'une installation sanitaire pavillonnaire.

Réaliser l'étude d'une installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC) pavillonnaire.

Réaliser l'étude d'une installation de climatisation individuelle.

Suivre le chantier d'une installation pavillonnaire de chauffage, de sanitaire et de ventilation mécanique contrôlée.

2. *Réaliser des études d'exécution de génie climatique sur un bâtiment neuf*

Répondre à un dossier d'appel d'offres du lot génie climatique pour tout type de bâtiment neuf.

Monter le dossier d'exécution de tout type d'installation courante de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire pour un bâtiment neuf.

Monter le dossier d'exécution des réseaux de sanitaire (distribution et évacuation) pour un bâtiment neuf.

Monter le dossier d'exécution d'une installation de climatisation par air pour un bâtiment neuf.

Monter le dossier d'exécution d'une installation de climatisation par ventilo-convecteur pour un bâtiment neuf.

Monter le dossier d'exécution d'une installation de ventilation mécanique contrôlée pour un bâtiment neuf.

Assister le chargé d'affaires et le chef de chantier concernant les aléas d'exécution technique d'un chantier de génie climatique.

3. *Réaliser des études de conception de génie climatique sur un bâtiment neuf*

Déterminer la (ou les) solution(s) technique(s) adaptée(s) au confort thermique et sanitaire d'un bâtiment neuf.

Vérifier la conformité d'un bâtiment vis-à-vis de la réglementation thermique RT2000.

Déterminer les déperditions et les charges thermiques d'un bâtiment neuf.

Rédiger les pièces techniques d'un dossier d'appel d'offres pour une installation courante de génie climatique.

Déterminer les pertes de charge d'un réseau hydraulique de génie climatique.

Déterminer les pertes de charge d'un réseau aéraulique de génie climatique.

Suivre la conformité des travaux d'une installation de génie climatique.

Rédiger les pièces techniques d'un dossier d'appel d'offres pour une technique peu courante ou connexe de génie climatique.

Secteurs d'activités ou types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

Entreprises de petite, moyenne et grosse importance en chauffage et sanitaire.

Petits et gros bureaux d'études ou cabinets d'ingénieurs-conseils.

Les entreprises d'intérim.

Les entreprises de maintenance en génie climatique pour répondre aux besoins de réhabilitation de leur clientèle.

Code ROME :

61223 - Charge d'études techniques du bâtiment et travaux publics.

Réglementation de l'activité :

Réglementation thermique RT 2000.

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de dessinateur(trice) en construction métallique

NOR : *SOCF0410986A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret nº 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret nº 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de dessinateur(trice) en construction métallique ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de dessinateur(trice) en construction métallique ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 17 décembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de dessinateur(trice) en construction métallique est créé (ancien intitulé : dessinateur en constructions métalliques).

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 254 n (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de dessinateur(trice) en construction métallique sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de dessinateur(trice) en construction métallique est composé de deux unités constitutives dont la liste suit :

1. Mettre en forme des plans de construction métallique à la planche et en dessin assisté par ordinateur ;

2. Réaliser des plans d'exécution de construction métallique.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 5. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel de dessinateur(trice) en construction métallique.

Niveau : IV.

Code NSF : 254 n.

Résumé du référentiel d'emploi

Le (la) dessinateur(trice) en construction métallique réalise des plans de bâtiments et d'ouvrages à structure métallique, généralement à l'aide de logiciels spécifiques, et parfois à la planche à dessin. Il (elle) travaille à partir de croquis et des directives du responsable de projet. Il (elle) effectue des mises au net de plans et complète le travail du projeteur en réalisant des éléments du dossier de production. Il (elle) calcule les assemblages simples, dessine le plan de fabrication de chaque élément et répartit les éléments de couverture et de bardage. Enfin, il (elle) établit la nomenclature des matériaux utilisés.

Le (la) dessinateur(trice) en construction métallique exerce en bureaux d'études d'entreprises, en bureaux d'études indépendants agissant pour plusieurs entreprises, ou au sein de cabinets d'ingénierie du bâtiment et des travaux publics. En fonction de la taille du projet, il (elle) peut travailler seul(e) ou en équipe, sous la responsabilité d'un chef de projet. L'emploi est principalement sédentaire. Du fait de l'informatisation du dessin, la station debout n'est plus prépondérante.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Mettre en forme des plans de construction métallique à la planche et en dessin assisté par ordinateur*

Dessiner des détails techniques de construction métallique en utilisant des logiciels de dessin et à la planche à dessin.

Transposer des croquis ou schémas en plans de construction métallique, en utilisant des logiciels de dessin et à la planche à dessin.

2. *Réaliser des plans d'exécution de construction métallique*

Reporter sur des plans des produits de l'enveloppe du bâtiment industriel et des ouvrages de métallerie-serrurerie.

Réaliser des calculs simples d'attaches et d'ossatures secondaires de construction métallique.

Dessiner des détails d'exécution de construction métallique à partir de notes de calculs simples, à la planche à dessin et/ou avec des logiciels de dessin.

Secteurs d'activités ou types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

Bureaux d'études d'entreprises ou indépendants intervenant dans le domaine de la construction métallique.

Code ROME :

61221 - Dessinateur(trice) du bâtiment et des travaux publics.

Réglementation de l'activité :

Néant.

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) métreur(se) dessinateur(trice) en métallerie-serrurerie

NOR : *SOCF0410987A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret nº 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret nº 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de technicien(ne) métreur(se) dessinateur(trice) en métallerie-serrurerie ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) métreur(se) dessinateur(trice) en métallerie-serrurerie ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 17 décembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de technicien(ne) métreur(se) dessinateur(trice) en métallerie-serrurerie est créé.

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 254 p (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) métreur(se) dessinateur(trice) en métallerie-serrurerie sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de technicien(ne) métreur(se) dessinateur(trice) en métallerie-serrurerie est composé de trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Etablir un devis en métallerie-serrurerie ;
2. Etudier et réaliser des plans de fabrication d'ouvrages de métallerie-serrurerie ;
3. Réaliser le suivi économique d'une affaire en métallerie-serrurerie.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 5. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. BARBAROUX

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES.

Intitulé :

Titre professionnel de technicien(ne) métreur(se) dessinateur(trice) en métallerie-serrurerie.

Niveau : IV.

Code NSF : 254 p.

Résumé du référentiel d'emploi

Le (la) technicien(ne) métreur(se) dessinateur(trice) en métallerie-serrurerie étudie les dossiers d'appels d'offres ou les demandes de clients afin d'identifier les types d'ouvrages à réaliser et de déterminer les éléments quantitatifs nécessaires. A partir des choix technico-économiques qui lui sont transmis, il (elle) effectue les études de prix et rédige un devis estimatif. Il (elle) dessine les plans d'exécution des ouvrages à réaliser, en utilisant, soit la planche à dessin, soit des logiciels de dessin assisté par ordinateur ou des logiciels de conception et fabrication assistées par ordinateur.

Les ouvrages réalisés sont principalement destinés au bâtiment : portes, portails, grilles, menuiseries métalliques, éléments d'agencement et de décoration mais également à destination de l'industrie : charpentes en acier, constructions métalliques. Le matériau utilisé est essentiellement l'acier, mais également l'aluminium, l'acier inoxydable, le laiton et le polychlorure de vinyle (PVC).

Le (la) technicien(ne) exerce ses activités essentiellement en bureau d'études. Il (elle) peut également se déplacer sur chantier pour relever des cotes ou bien, dans de petites entreprises, pour assister aux réunions de chantier ou de coordination avec les autres corps d'état.

Le (la) technicien(ne) travaille généralement seul(e), sous la responsabilité du chef d'entreprise ou du responsable du bureau d'études. Cependant, pour des études importantes, il (elle) peut être

amené(e) à travailler en équipe. Dans les petites entreprises de moins de dix salariés, l'emploi nécessite souvent une polyvalence des connaissances et des compétences et une grande autonomie dans l'exécution du travail.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Etablir un devis en métallerie-serrurerie*

Analyser un dossier de consultation des entreprises.

Effectuer un quantitatif d'ouvrages en métallerie-serrurerie.

Etudier des solutions technico-économiques en métallerie-serrurerie.

Réaliser des études de prix en métallerie-serrurerie.

Etablir un devis quantitatif estimatif d'ouvrage en métallerie-serrurerie.

2. *Etudier et réaliser des plans de fabrication d'ouvrages de métallerie-serrurerie*

Effectuer un relevé de cote et de situation sur un chantier de métallerie-serrurerie.

Etudier et réaliser des plans de fabrication d'ouvrage de défense : grille, portail.

Etudier et réaliser des plans de fabrication d'ouvrage de l'enveloppe du bâtiment : châssis en menuiserie acier, aluminium.

Etudier et réaliser des plans de fabrication d'ouvrage d'accès : escalier, garde-corps.

Etudier et réaliser des plans de fabrication d'ouvrages de construction métallique : plancher.

3. *Réaliser le suivi économique d'une affaire en métallerie-serrurerie*

Effectuer des facturations d'après des états d'avancement en métallerie-serrurerie.

Effectuer l'actualisation ou la révision d'un prix en métallerie-serrurerie.

Participer à l'analyse des résultats d'une affaire en métallerie-serrurerie.

Secteurs d'activités ou types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

Grandes, moyennes et petites entreprises de métallerie-serrurerie.

Codes ROME :

61223 - Chargé(e) d'études techniques du bâtiment et travaux publics.

61221 - Dessinateur(trice) du bâtiment et travaux publics.

Réglementation de l'activité :

Néant.

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises

NOR : *SOCF0410988A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 16 octobre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises est créé (ancien intitulé : technicien(ne) du transport de la logistique).

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 311 t (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises est composé de quatre unités constitutives dont la liste suit :

1. Prendre, rechercher et traiter les commandes de transport de marchandises ;

2. Planifier et affecter les ressources humaines et matérielles en transport de marchandises ;

3. Assurer le suivi de l'ordonnancement des opérations de transport de marchandises et remédier aux aléas ;

4. Prévenir et traiter les litiges relatifs au transport de marchandises dans la limite de sa délégation.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 5. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. BARBAROUX

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises.

Niveau : IV.

Code NSF : 311 t.

Résumé du référentiel d'emploi

Le (la) technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises assure, à partir des moyens matériels et humains qui sont mis à sa disposition, le bon déroulement des opérations de transport et connexes commandées par les clients.

A cette fin, il (elle) suscite ou enregistre les commandes de transport, affecte les moyens nécessaires, prépare les dossiers administratifs. Il (elle) suit les opérations en cours, en assurant si nécessaire une assistance à distance aux différents intervenants (opérateurs et clients) et remédie aux dysfonctionnements éventuels. Il (elle) s'assure de la bonne fin des opérations, valide et clôt chaque dossier avant transmission pour facturation, et traite des litiges, le cas échéant.

L'emploi de technicien(ne) d'exploitation en transports de marchandises requiert de l'autonomie dans l'organisation de son travail et de la réactivité aux aléas. Il (elle) travaille seul(e) ou en équipe. L'usage de l'anglais professionnel est souvent nécessaire.

L'emploi s'exerce principalement en bureau avec de fréquentes interventions extérieures, sur le quai ou sur les zones d'entreposage, où il peut être soumis à des niveaux sonores importants ou à des basses températures.

Les horaires de travail sont réguliers et peuvent dans certains cas supposer un travail posté (en 3 × 8), de nuit et en fin de semaine.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Prendre, rechercher et traiter les commandes de transport de marchandises*

Réceptionner et sélectionner une commande de transport de marchandises qui peut être rédigée en anglais.

Rechercher, sélectionner et remettre du fret.

Négocier, en anglais si nécessaire, les conditions de réalisation du transport dans la limite de sa délégation.

2. *Planifier et affecter les ressources humaines et matérielles en transport de marchandises*

Rechercher et choisir une solution de transport appropriée.

Affecter les moyens et rassembler les documents nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.

Transmettre, en anglais si nécessaire, les instructions aux opérateurs et les informations aux clients, autres prestataires et sous-traitants.

Mettre à jour, contrôler et adapter les plannings d'exploitation des transports.

Animer une équipe d'opérateurs : conducteurs, agents de quai.

3. *Assurer le suivi de l'ordonnancement des opérations de transport de marchandises et remédier aux aléas*

Assurer le suivi des différentes phases du transport de marchandises.

S'assurer du respect de la réglementation et du contrat de transport de marchandises.

Remédier aux incidents des opérations de transport de marchandises.

Constituer, alimenter et clore le dossier de transport de marchandises.

Assurer l'appui et le suivi des conducteurs.

4. *Prévenir et traiter les litiges relatifs au transport de marchandises, dans la limite de sa délégation*

Mettre en œuvre les procédures destinées à la prévention des litiges et des réclamations.

Constituer, alimenter et clore un dossier litige relatif au transport de marchandises.

Apporter des solutions à un litige relatif au transport de marchandises, dans la limite de sa délégation.

Informer, en anglais quand c'est nécessaire, les parties concernées par le contrat de transport et transmettre des instructions aux opérateurs.

Secteurs d'activités ou types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

L'emploi s'exerce au sein d'entreprises de transport pour compte d'autrui, ou d'entreprises industrielles ou commerciales réalisant les transports de marchandises pour compte propre.

Codes ROME :

43333 - Litigeur transport.

43332 - Affréteur.

43331 - Personnel administratif de la circulation internationale des marchandises.

Réglementation de l'activité :

Néant.

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie

NOR : *SOCF0410989A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret nº 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret nº 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 16 octobre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie est créé. Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 334 t (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie est composé de deux unités constitutives dont la liste suit :

1. Effectuer les opérations d'entretien au service des étages d'un établissement hôtelier ou para-hôtelier ;

2. Effectuer le service des petits déjeuners d'un établissement hôtelier ou para-hôtelier.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – Le titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie peut être complété par l'unité de spécialisation suivante :

Entretenir les locaux communs en milieu hôtelier et en établissement para-hôtelier.

Elle est sanctionnée par un certificat complémentaire de spécialisation (CCS) dans les conditions prévues à l'article 3, du deuxième alinéa, et à l'article 6, du premier alinéa, du décret du 2 août 2002 précité.

Art. 5. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 6. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

ANNEXE

INFORMATION REQUISE POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie.

Niveau : V.

Code NSF : 334 t.

Résumé du référentiel d'emploi

L'agent(e) d'hôtellerie effectue les tâches d'entretien quotidien au service d'étage des clients d'un établissement hôtelier ou para-hôtelier : entretien des chambres, prise en charge de l'entretien du linge. Il (elle) prépare et sert également les petits déjeuners en salle et à l'étage.

L'agent(e) d'hôtellerie reçoit des indications écrites ou orales de sa hiérarchie et doit les respecter. Il (elle) est tenu(e) de suivre des consignes de sécurité, d'hygiène et d'organisation du travail rigoureuses.

Appelé(e) à entrer en contact avec la clientèle pour l'exercice de ses activités, il est requis de sa part une présentation et un comportement adaptés, notamment de discrétion. Il (elle) peut également avoir à s'exprimer dans un anglais professionnel très simple lors des contacts avec la clientèle étrangère.

Il (elle) travaille seul(e) ou en équipe, selon la capacité de l'établissement ou la catégorie de l'hôtel. Il (elle) utilise du matériel et des produits professionnels.

Le travail requiert une bonne condition physique.

Les horaires de travail sont souvent concentrés sur la matinée et s'effectuent par roulement les fins de semaine et les jours fériés.

Le contrat de travail peut être un emploi saisonnier.

L'agent(e) d'hôtellerie peut être spécialisé(e) en outre sur l'entretien des locaux communs en établissement hôtelier ou para-hôtelier.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Effectuer les opérations d'entretien au service des étages d'un établissement hôtelier ou para-hôtelier*

Entretenir les chambres et les sanitaires en milieu hôtelier.

Prendre en charge l'entretien courant du linge à l'hôtel.

Répondre aux demandes des clients, le cas échéant en anglais, en milieu hôtelier.

2. *Effectuer le service des petits déjeuners d'un établissement hôtelier ou para-hôtelier*

Entretenir les locaux, mobiliers et matériels mis à disposition pour le service des petits déjeuners.

Mettre en place la salle, le buffet et les petits déjeuners à l'étage.

Prendre la commande et servir le petit déjeuner en chambre et en salle.

Vérifier, présenter et encaisser la note de petit déjeuner des clients.

Certificat complémentaire de spécialisation

Entretenir les locaux communs en établissement hôtelier ou para-hôtelier.

Entretenir quotidiennement les locaux communs et les bureaux.

Effectuer avec des moyens mécanisés l'entretien approfondi des locaux communs et des bureaux.

Secteur d'activité ou type d'emploi accessible par le détenteur du titre

L'agent(e) d'hôtellerie est plus communément appelé(e) valet, femme de chambre, lingère ou équipier(ère).

L'emploi s'exerce principalement en hôtellerie traditionnelle dans des établissements de toutes catégories (0 à 4 étoiles luxe), dans des résidences de tourisme (villages de vacances, résidences hôtelières...). Il peut également s'exercer dans des établissements para-hôteliers (maisons de retraite, maisons de repos...).

Code ROME :

13111 - Employé(e) d'étage.

Réglementation de l'activité :

Néant.

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de couturier(ère) d'ameublement

NOR : *SOCF0410990A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de couturier(ère) d'ameublement ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de couturier(ère) d'ameublement ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 25 novembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de couturier(ère) d'ameublement est créé (ancien intitulé : tapissier d'ameublement option garnisseur, option couture décor).

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 242 v (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de couturier(ère) d'ameublement sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de couturier(ère) d'ameublement est composé de trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Confectionner des décors de fenêtre classiques et contemporains ;
2. Confectionner des décors de literie classiques et contemporains ;
3. Confectionner des décors d'intérieur classiques et contemporains.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – Le titre professionnel de couturier(ère) d'ameublement peut être complété par les unités de spécialisation suivantes :

1. Confectionner et poser des décors drapés ;
2. Installer des décors d'intérieur.

Elles sont sanctionnées par des certificats complémentaires de spécialisation (CCS) dans les conditions prévues à l'article 3, deuxième alinéa, et à l'article 6, alinéa premier, du décret du 2 août 2002 précité.

Art. 5. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 6. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel de couturier(ère) d'ameublement.

Niveau : V.

Code NSF : 242 v.

Résumé du référentiel d'emploi

Le (la) couturier(ère) d'ameublement confectionne tous types de décors pour contribuer à l'agencement d'intérieurs dans le cadre de travaux neufs ou de transformation et réaménagements. Il (elle) réalise ses ouvrages en couture manuelle ou mécanique.

Pour cela, il (elle) évalue la faisabilité du projet (coût, délai, matériaux), sélectionne les différents outils et matériaux nécessaires (quantité, qualité) et prépare la production (calibrage, découpe, couture, piquage, etc.). Il (elle) confectionne les décors, assure les finitions et éventuellement la pose chez le client.

Le (la) couturier(ère) d'ameublement exerce généralement en atelier. Toutefois, l'étude des projets de décoration et la pose des divers éléments peuvent entraîner des déplacements chez les clients. Sa connaissance des principaux styles en ameublement lui permet, le cas échéant, de conseiller la clientèle.

Quelle que soit la taille de l'entreprise, il (elle) peut intervenir sur l'ensemble des prestations à réaliser ou uniquement sur une phase précise et travaille rarement en équipe.

Il (elle) exécute les travaux courants de sa spécialité, à partir de directives générales du chef d'atelier et sous contrôle ponctuel. Il (elle) dispose d'une certaine initiative dans le choix des moyens lui permettant d'exécuter les commandes qui lui sont confiées. Il (elle) doit respecter les règles de sécurité relatives au travail en atelier, notamment dans l'utilisation des appareils électriques et pneumatiques.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Confectionner des décors de fenêtre classiques et contemporains*

Confectionner des vitrages et des voilages.
Confectionner des rideaux, des sous-rideaux.
Confectionner des stores d'intérieur.
Confectionner des lambrequins, bandeaux et cantonnières.
Confectionner des embrasses.

2. *Confectionner des décors de literie classiques et contemporains*

Confectionner des jetés de lit.
Confectionner des dessus-de-lit.
Confectionner des housses d'accessoires : traversin, oreiller.
Confectionner des housses de tête de lit.

3. *Confectionner des décors d'intérieur classiques et contemporains*

Confectionner des tapis de table.
Confectionner des housses de sièges.
Confectionner des housses de coussins.
Confectionner des coussins à cloisons.

Certificats complémentaires de spécialisation

1. *Confectionner et poser des décors drapés*

Confectionner différents festons : en plein, en creux, boiteux...
Confectionner différentes formes de chutes : régulières, irrégulières...
Confectionner différentes formes de godets : simples, doubles...
Confectionner un relevé à l'italienne.

2. *Installer des décors d'intérieur*

Poser différents types de tringles : chemin de fer, garnitures...
Poser des accessoires : supports d'embrasses, tableaux, glaces...
Installer une boîte à rideaux.

Secteurs d'activités ou types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

Les ateliers de tapisserie d'ameublement.
Code ROME :
47214 - Tapissier(ère)-décorateur(trice) en ameublement.
Réglementation de l'activité :
Néant.
Autorité responsable de la certification :
Ministère chargé de l'emploi.
Bases légales et réglementaires :
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) en automatismes du bâtiment

NOR : *SOCF0410991A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de technicien(ne) en automatismes du bâtiment ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) en automatismes du bâtiment ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 17 décembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de technicien(ne) en automatismes du bâtiment est créé.

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 255 s (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) en automatismes du bâtiment sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de technicien(ne) en automatismes du bâtiment est composé de trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Réaliser l'équipement électrique de base pour des locaux à usage domestique ;

2. Réaliser l'installation et la maintenance des automatismes pour bâtiments à usage domestique ;

3. Réaliser l'installation et la maintenance des automatismes pour bâtiments à usage tertiaire.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 5. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel de technicien(ne) en automatismes du bâtiment.

Niveau : IV.

Code NSF : 255 s.

Résumé du référentiel d'emploi

Le (la) technicien(ne) en automatismes du bâtiment est spécialisé(e) dans la pose, le raccordement, le paramétrage et la maintenance des matériels composant différentes sortes d'automatismes : les systèmes d'alarme, de contrôle d'accès, de surveillance et les installations téléphoniques ou de sonorisation. Il (elle) intervient selon les indications du client ou du dossier d'exécution fourni par le bureau d'études. Il (elle) paramètre les centrales de surveillance ou de détection, effectue les vérifications préalables et met en service l'installation. Il (elle) informe le client des modalités de fonctionnement de l'installation et des procédures d'entretien. Il (elle) assure la maintenance selon les contrats signés avec le client.

Le (la) technicien(ne) exerce ses activités en toutes saisons, sur des chantiers de construction ou de rénovation de bâtiments à usage domestique et tertiaire. Les déplacements sont fréquents. Il (elle) travaille en liaison avec d'autres corps de métier, dans des locaux vides ou occupés par des clients ou des usagers.

Dans certains cas, le (la) technicien(ne) en automatismes du bâtiment est affecté(e) en permanence sur un site où il (elle) réalise des

travaux de maintenance et de modification des installations. Il (elle) utilise fréquemment des outils portatifs (perceuse, outils de creusement de saignée, pistolets de scellement) dans le respect des règles de sécurité. Il (elle) peut avoir à réaliser des travaux en hauteur.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Réaliser l'équipement électrique de base pour des locaux à usage domestique*

Réaliser les circuits d'éclairage d'une installation électrique domestique.

Réaliser les circuits de prises de courant d'une installation électrique domestique.

Réaliser la distribution générale d'une installation électrique domestique.

Réaliser les circuits de mise à la terre d'une installation électrique domestique.

Mettre en service une installation électrique domestique.

2. *Réaliser l'installation et la maintenance des automatismes pour bâtiments à usage domestique*

Installer des systèmes de gestion de l'énergie dans des locaux à usage domestique.

Installer des systèmes de communication et de sécurité dans des locaux à usage domestique.

Installer des systèmes de surveillance dans des locaux à usage domestique.

Installer des systèmes de gestion centralisée des automatismes dans des locaux à usage domestique.

3. *Réaliser l'installation et la maintenance des automatismes pour bâtiments à usage tertiaire*

Installer des systèmes de gestion de l'énergie dans des locaux à usage tertiaire.

Installer des systèmes de sécurité dans des locaux à usage tertiaire.

Installer des systèmes de surveillance dans des locaux à usage tertiaire.

Installer des systèmes de communication dans des locaux à usage tertiaire.

Installer des systèmes de gestion centralisée des automatismes dans des locaux à usage tertiaire.

Assurer la maintenance des automatismes pour bâtiments à usage tertiaire.

Secteurs d'activités ou types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

Petites, moyennes et grosses entreprises d'installations électriques.

Services techniques de collectivités (hôtels, hôpitaux...).

Sociétés d'intérim.

Codes ROME :

42211 - Electricien(ne) du bâtiment et des travaux publics.

52311 - Technicien(ne) d'installation d'équipements industriels et professionnels.

52333 - Maintenicien(ne) en électronique.

Réglementation de l'activité :

Habilitation pour les travaux électriques (norme C18-510).

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 ;

Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de ferronnier

NOR : *SOCF0410992A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de ferronnier ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de ferronnier ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 17 décembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de ferronnier est créé.

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 254 v (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de ferronnier sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de ferronnier est composé de trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Fabriquer les ouvrages de protection des biens et des personnes : grilles, garde-corps ;

2. Fabriquer des ouvrages mixtes de métallerie-ferronnerie ;

3. Fabriquer des ouvrages de ferronnerie.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 5. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel de ferronnier.

Niveau : V.

Code NSF : 254 v.

Résumé du référentiel d'emploi

Le ferronnier fabrique tous les éléments métalliques forgés du bâtiment, tels que les ouvrages d'accès (porte, portail...), les ouvrages décoratifs (panneaux de volutes, garde-corps, rampes...), les ouvrages défensifs (grilles...), les outils utilisés par les corps d'état du bâtiment (burins...). Il réalise également la quincaillerie utilisée en menuiserie tels les gonds, loquets, targettes.

Le ferronnier travaille à l'atelier, principalement dans de petites entreprises. Les horaires sont réguliers.

Le ferronnier travaille souvent seul. Toutefois, les plus expérimentés travaillent avec une petite équipe qui peut être composée d'apprentis, d'ouvriers spécialisés.

Il exécute les travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel du chef d'entreprise. Il dispose d'une certaine autonomie dans le choix des moyens de production. L'exercice des activités nécessite le maintien prolongé dans la station debout et le port de charges lourdes, mais le travail en hauteur est peu fréquent. Dans tous les cas, il doit appliquer strictement les consignes de sécurité.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Fabriquer les ouvrages de protection des biens et des personnes : grilles, garde-corps*

Débiter des barres en métallerie-serrurerie.

Conformer manuellement des barres en métallerie-serrurerie.

Usiner des barres en métallerie-serrurerie.
Souder au chalumeau en métallerie-serrurerie.
Souder à l'électrode enrobée et au metal inert gas/metal activ gas (MIG/MAG) en métallerie-serrurerie.
Monter et assembler des ouvrages plans simples de métallerie-serrurerie.

2. *Fabriquer des ouvrages mixtes de métallerie-ferronnerie*

Transformer des sections par forgeage : trancher, étirer, refouler...
Conformer des barres par forgeage.
Forger et rebattre des outils utilisés dans le bâtiment.
Tracer et forger des volutes avec noyaux par forgeage.

3. *Fabriquer des ouvrages de ferronnerie*

Réaliser des éléments décoratifs de ferronnerie : corne de bélier, graine.
Réaliser des assemblages de ferronnerie : collier, tenon, embrèvement.
Fabriquer des ouvrages plans courants de ferronnerie par montage assemblage d'éléments forgés.

Secteurs d'activités ou types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

Entreprises, à dominante artisanale, du secteur du bâtiment : métallerie, serrurerie, décoration.
Entreprises de travail intérimaire.
Code ROME :
47311 - Métallier(ère) artisanal(e).
Réglementation de l'activité :
Néant.
Autorité responsable de la certification :
Ministère chargé de l'emploi.
Bases légales et réglementaires :
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de responsable d'établissement touristique

NOR : *SOCF0410993A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de responsable d'établissement touristique ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel de responsable d'établissement touristique ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 16 octobre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de responsable d'établissement touristique est créé.
Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.
Il est classé au niveau III de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 336 t (code NSF).
Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de responsable d'établissement touristique sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de responsable d'établissement touristique est composé de quatre unités constitutives dont la liste suit :

1. Définir la politique produit et assurer la mise en marché d'un établissement touristique ;
2. Gérer le budget de fonctionnement et d'investissements d'un établissement touristique ;
3. Organiser, animer et gérer les ressources humaines d'un établissement touristique ;
4. Mettre en place, piloter et contrôler les différents services d'un établissement touristique.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 5. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :
Titre professionnel de responsable d'établissement touristique.
Niveau : III.
Code NSF : 336 t.

Résumé du référentiel d'emploi

Le (la) responsable d'établissement touristique dirige un hébergement comportant des services complémentaires de restauration et de loisirs. Il (elle) organise et met en marché les services de l'établissement. Il (elle) organise, anime et gère une équipe, de personnel permanent et saisonnier. Il (elle) gère le budget de l'établissement, de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les moyens en personnel et en matériel. Il (elle) organise les prestations fournies à la clientèle, en fonction des attentes de celle-ci. Dans le cadre des actions commerciales et de la relation directe avec une clientèle étrangère, il (elle) peut être amené(e) à s'exprimer en anglais.
Le (la) responsable d'établissement touristique assume, le plus souvent seul(e), la responsabilité globale de gestion de l'établissement dans le cadre d'objectifs négociés avec la direction générale et sur la base des moyens qui lui sont dévolus ; il (elle) rend compte des résultats.
La présence du public nécessite un souci constant de la sécurité et une grande réactivité aux aléas ; il (elle) est responsable pénalement et civilement de ses actes et de ceux de ses subordonnées qui enfreindraient les lois et règlements liés à la sécurité des personnes des établissements recevant du public (ERP). Il (elle) peut être également amené(e) à représenter l'employeur dans le cadre de litiges prud'homaux.
Pendant la saison touristique, ses horaires sont irréguliers, avec une amplitude quotidienne importante ; les dimanches et jours fériés sont ouvrés. Le travail peut être saisonnier. L'activité peut générer des déplacements, notamment pour les actions de promotion et de commercialisation.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Définir la politique produit et assurer la mise en marché d'un établissement touristique*

Définir une stratégie marketing adaptée et fixer les objectifs de l'offre de prestations à partir de l'analyse du produit touristique.
Mettre en œuvre et piloter un ensemble d'outils et d'actions cohérents pour atteindre les objectifs auprès du marché cible.
Optimiser le remplissage de l'établissement par des actions de prospection et de vente, le cas échéant, en anglais auprès de la clientèle étrangère.

2. *Gérer le budget de fonctionnement et d'investissements d'un établissement touristique*

Elaborer des outils de gestion prévisionnelle en tenant compte de l'activité de l'établissement.

Procéder à la régulation de l'utilisation des ressources après interprétation des résultats de gestion.

Rédiger ou participer à la rédaction d'un cahier des charges de travaux d'aménagement et suivre le déroulement du programme jusqu'à bonne fin.

Planifier les moyens affectés à l'entretien des équipements et du patrimoine bâti et en assurer le suivi.

3. *Organiser, animer et gérer les ressources humaines d'un établissement touristique*

Définir les moyens en personnel permettant d'assurer la qualité de la prestation et la rentabilité économique de l'établissement.

Recruter une équipe de travail en tenant compte des contraintes d'environnement interne et externe.

Organiser, animer et contrôler le personnel dans le respect du cadre réglementaire et dans le souci de la motivation des salariés et de la satisfaction des clients.

4. *Mettre en place, piloter et contrôler les différents services d'un établissement touristique*

Mettre en place les différentes prestations de l'établissement en assurant la coordination des équipes de travail.

Assurer le contrôle qualité des prestations et réagir aux aléas techniques et aux litiges avec la clientèle, le cas échéant, en anglais pour la clientèle étrangère.

Secteur d'activité ou type d'emploi accessible par le détenteur du titre

L'emploi s'exerce dans des établissements (clubs et villages de vacances, hôtels clubs, résidences de tourisme ou hôtels de plein air) dont la capacité d'hébergement est significative.

Les emplois accessibles sont : directeur de village de vacances, directeur de club de vacances, directeur de résidence de tourisme, directeur d'hôtellerie de plein air, chef de village, et, lorsque l'établissement a une capacité d'hébergement très importante, assistant ou adjoint de direction.

Code ROME :

13134 - Directeur d'hébergement.

Réglementation de l'activité :

Néant.

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de responsable de restaurant

NOR : *SOCF0410994A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de responsable de restaurant ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de responsable de restaurant ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 16 octobre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de responsable de restaurant est créé.

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 334 p (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de responsable de restaurant sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de responsable de restaurant est composé de deux unités constitutives dont la liste suit :

1. En restauration, assurer l'accueil de la clientèle, y compris étrangère, et veiller au bon déroulement de l'exécution du service (bar, salles de restaurant, room-service) par l'équipe de service dont il a la charge ;

2. Préparer l'activité courante de restauration, négocier et mettre en œuvre une prestation spécifique, assurer le suivi de gestion.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 5. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. BARBAROUX

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel de responsable de restaurant.
Niveau : IV.
Code NSF : 334 p.

Résumé du référentiel d'emploi

Le (la) responsable de restaurant organise et coordonne les différents services de restauration fournis par un restaurant ou un hôtel. Il (elle) supervise la préparation et la réalisation quotidienne du service par l'équipe dont il (elle) a la charge afin de garantir la satisfaction des clients. Chargé(e) de développer l'activité du restaurant, il (elle) participe à l'élaboration des menus et de la carte, assure le suivi budgétaire des ressources et participe à la commercialisation des services de l'établissement.

Il (elle) coordonne une équipe d'une dizaine de personnes servant en salle de restaurant, et, dans certains cas, au bar et au service à l'étage. Il (elle) est disponible pour assurer en permanence la meilleure prestation possible auprès des clients et réagir à tout aléa. Il (elle) fait respecter la législation en vigueur concernant les conditions d'hygiène et de sécurité, dans le cadre d'une démarche qualité de type HACCP. Il (elle) effectue le suivi de gestion et prend des mesures correctives en cas de dérives par rapport aux prévisions. Lorsque l'établissement reçoit une clientèle étrangère, il (elle) communique avec aisance en anglais ou dans la langue européenne la plus fréquemment parlée par les clients.

Le service impose souvent des horaires de travail quotidiens discontinus, avec une présence en soirée, et peut conduire à exercer à l'extérieur de l'établissement (pour la réalisation de buffets, banquets...). Le travail en fin de semaine et les jours fériés est fréquent.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. En restauration, assurer l'accueil de la clientèle, y compris étrangère, et veiller au bon déroulement de l'exécution du service (bar, salles de restaurant, room-service) par l'équipe de service dont il a la charge.

Etre à l'écoute des clients et répondre à leur attente, y compris dans une langue étrangère.

Organiser la réalisation du service en salle en prenant en compte la législation en vigueur et être attentif au bon déroulement du service.

Contrôler la facturation et l'encaissement en restauration.

Gérer un conflit qui survient dans l'équipe ou avec la clientèle.

2. Préparer l'activité courante de restauration, négocier et mettre en œuvre une prestation spécifique, assurer le suivi de gestion.

Définir l'offre courante de service en restauration (menus, cartes des mets et des boissons).

Négocier et organiser des prestations spécifiques (buffets, banquets, séminaires...) et, dans certains cas, démarcher des clients potentiels.

Gérer l'équipe de serveurs dont il a la charge, notamment en participant à leur recrutement et en facilitant leur intégration au sein de l'entreprise.

Réaliser le suivi de gestion de l'activité de restauration, interpréter les résultats et proposer des mesures correctives si nécessaire.

Secteur d'activité ou type d'emploi accessible par le détenteur du titre

L'activité peut être réalisée dans tous types d'établissements de restauration commerciale (restauration à thème, établissements hôteliers, hôtels saisonniers...).

Code ROME :

13234 - Directeur de restaurant.

Réglementation de l'activité :

Néant.

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) commercial(e)

NOR : *SOCF0410995A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret nº 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret nº 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) commercial(e) ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) commercial(e) ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 16 octobre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) commercial(e) est créé.

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau III de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 312 t (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) commercial(e) sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) commercial(e) est composé de deux unités constitutives dont la liste suit :

1. Présenter une solution technique et négocier la proposition commerciale ;

2. Elaborer une stratégie de gestion de secteur et mettre en œuvre les actions commerciales.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 5. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) commercial(e).

Niveau : III.

Code NSF : 312 t.

Résumé du référentiel d'emploi

Le (la) technicien(ne) supérieur(e) commercial(e) établit, dans le cadre d'objectifs fixés par son entreprise, la stratégie commerciale du secteur dont il (elle) a la charge afin d'en développer les ventes et de fidéliser les clients.

Il (elle) mène à bien chacune des affaires des ses prospects/clients : il (elle) conçoit la solution technique adaptée aux besoins repérés ; il (elle) conçoit et négocie la proposition commerciale et conclut le contrat.

Le secteur dont il (elle) a la charge correspond à un marché de produits ou de services spécifiques et à une zone géographique déterminée (au plan national, régional ou local).

Il (elle) dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son travail et la gestion de son secteur mais, concernant les offres commerciales, il (elle) en réfère à sa hiérarchie qui se détermine sur l'opportunité d'y répondre. Il (elle) élabore les solutions proposées en collaboration avec les services techniques de son entreprise (production, études, financier et juridique) et négocie les prix en fonction de la stratégie de l'entreprise.

Le (la) technicien(ne) supérieur(e) commercial(e) effectue des déplacements fréquents auprès des clients/prospects de son secteur. Lorsque la zone qu'il (elle) couvre est étendue, ses déplacements peuvent le (la) tenir éloigné(e) de son domicile pendant plusieurs jours.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Présenter une solution technique et négocier la proposition commerciale*

Construire une solution technique à partir de l'identification des besoins et/ou du projet du prospect.

Rédiger et négocier la proposition commerciale pour conclure le contrat.

Mettre en œuvre des actions de suivi pour fidéliser le client.

2. *Elaborer une stratégie de gestion de secteur et mettre en œuvre les actions commerciales*

Analyser son marché pour contribuer à l'évolution de l'offre commerciale et développer les ventes.

Organiser son plan d'actions commerciales en fonction de ses objectifs, des affaires en cours et du potentiel de prospection de son secteur.

Analyser le résultat d'une affaire, évaluer ses performances commerciales et rendre compte.

Secteurs d'activités ou types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

Tous secteurs d'activité.

Code ROME :

53311 - Cadre technico-commercial.

Réglementation de l'activité :

Néant.

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en construction métallique

NOR : *SOCF0410996A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret nº 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret nº 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en construction métallique ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en construction métallique ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 17 décembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en construction métallique est créé (ancien intitulé : technicien supérieur d'études en constructions métalliques).

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau III de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 254 n (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en construction métallique sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en construction métallique est composé de trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Concevoir, en avant-projet, des ouvrages de construction métallique ;
2. Réaliser des plans de construction métallique ;
3. Réaliser le dossier d'exécution d'une construction métallique.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 5. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d'études en construction métallique.

Niveau : III.

Code NSF : 254 n.

Résumé du référentiel d'emploi

Le (la) technicien(ne) supérieur(e) d'études en construction métallique effectue des études de conception d'ouvrages à ossature métallique. Il (elle) réalise ou accompagne la réalisation des plans d'exécution et constitue l'ensemble du dossier de production qu'il (elle) transmet à l'atelier de fabrication. Lors de l'étude d'avant-projet, à partir d'un dossier comprenant les plans et les pièces écrites concernant l'ouvrage à réaliser, il (elle) définit un état quantitatif et fait un relevé descriptif des travaux, conforme aux normes et réglementations. Lors de l'étude d'exécution, à partir du dossier d'avant-projet, il (elle) participe à la réalisation des notes de calculs. Il (elle) établit ou fait établir tous les documents permettant de fabriquer et de monter des structures métalliques.

Ce (cette) technicien(ne) supérieur(e) travaille sous la responsabilité d'un chef de service, généralement un ingénieur structure. Il (elle) peut, selon la taille des projets, encadrer une équipe de dessinateurs. Il (elle) exerce son emploi en bureaux d'études d'entreprises, en bureaux d'études indépendants agissant pour plusieurs entreprises ou au sein de cabinets d'ingénierie du BTP. L'emploi est principalement sédentaire. La station debout n'est plus prépondérante du fait de l'informatisation du dessin. Des déplacements ponctuels sont possibles à l'atelier de production ou sur le chantier, pour des réunions ou des relevés de cotes.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Concevoir, en avant-projet, des ouvrages de construction métallique*

Déterminer des solutions de construction métallique, à partir d'un cahier des charges et en respectant la réglementation.

Effectuer des croquis et des détails techniques de construction métallique.

Réaliser des notes de calculs d'ossatures principales de construction métallique en avant-projet.

2. *Réaliser des plans de construction métallique*

Adapter des produits de l'enveloppe du bâtiment industriel et des ouvrages de métallerie-serrurerie.

Dessiner à la planche ou en dessin assisté par ordinateur des plans d'exécution de constructions métalliques en se référant à des notes de calculs.

Effectuer des relevés de cotes sur un chantier.

Déterminer les profils métalliques et les systèmes de liaison d'une ossature principale en construction métallique, à partir de notes de calculs.

3. *Réaliser le dossier d'exécution d'une construction métallique*

Réaliser des notes de calculs d'ossatures principales en construction métallique suivant les directives de l'ingénieur structure.

Déterminer les profils métalliques et les systèmes de liaison d'une ossature principale en construction métallique, à partir de notes de calculs.

Réaliser des documents de fabrication des éléments de construction métallique.

Secteurs d'activités ou types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

Bureaux d'études d'entreprises ou indépendants intervenant dans le domaine de la construction métallique.

Code ROME :

61221 - Dessinateur(trice) du bâtiment et des travaux publics.

Réglementation de l'activité :

Néant.

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel de technicien(ne) de bureau d'études en électricité

NOR : *SOCF0410997A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret nº 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret nº 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de technicien(ne) de bureau d'études en électricité ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) de bureau d'études en électricité ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 17 décembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le titre professionnel de technicien(ne) de bureau d'études en électricité est créé.

Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Il est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 255 n (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années.

Art. 2. – Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de technicien(ne) de bureau d'études en électricité sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Art. 3. – Le titre professionnel de technicien(ne) de bureau d'études en électricité est composé de trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Saisir ou mettre à jour en dessin assisté par ordinateur des dossiers d'équipement électrique ;
2. Elaborer des dossiers d'étude d'installation électrique de locaux ;
3. Elaborer des dossiers d'étude d'installation d'équipements électriques industriels.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Art. 4. – L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. 5. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. BARBAROUX

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé :

Titre professionnel de technicien(ne) de bureau d'études en électricité.

Niveau : IV.

Code NSF : 255 n.

Résumé du référentiel d'emploi

Le (la) technicien(ne) de bureau d'études en électricité réalise et met en forme les plans et dossiers d'équipement électrique de tous types de bâtiments (logements, bureaux, locaux industriels...), et d'installations industrielles automatisées.

Au lancement d'un projet ou d'une affaire, il (elle) établit les notes de calcul destinées à la détermination technique des matériels (câbles, appareillages de protection, moteurs, armoires et équipements électriques...). A partir des données relevées et calculées, il (elle) saisit ou modifie les plans d'ensemble et de détail, ainsi que les schémas de câblage et de raccordement en utilisant un logiciel de DAO (dessin assisté par ordinateur). Il (elle) détermine ensuite la liste du matériel, puis finalise les dossiers en y intégrant les études d'autres cabinets d'ingénierie, notamment en automatismes. Il (elle) s'occupe de la reprographie des dossiers et de leur diffusion aux équipes de montage et au client.

Ce (cette) technicien(ne) travaille en bureau d'études suivant des horaires essentiellement fixes.

Des déplacements occasionnels dans les ateliers ou sur les chantiers sont parfois demandés.

Il (elle) utilise la majeure partie de son temps l'outil informatique.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. *Saisir ou mettre à jour en dessin assisté par ordinateur des dossiers d'équipement électrique*

Saisir le dossier d'une installation électrique en dessin assisté par ordinateur.

Donner les consignes permettant de réaliser des relevés sur site en vue de compléter les dossiers d'une installation électrique.

Mettre à jour le dossier d'une installation électrique en dessin assisté par ordinateur.

Mettre à jour le dossier d'une installation électrique à la planche à dessin.

Structurer et compléter un dossier d'installation électrique à l'aide de logiciels bureautiques.

Editer et diffuser les dossiers d'une installation électrique.

2. *Elaborer les dossiers d'étude d'installation électrique de locaux*

Réaliser les calculs de distribution d'une installation électrique.

Réaliser l'étude d'installation électrique d'un local d'habitation.

Réaliser l'étude d'installation électrique de locaux à usages tertiaire et industriel.

Réaliser l'étude d'installation de l'éclairage de sécurité.

Compléter le dossier d'exécution de l'installation d'un système de protection incendie.

Intégrer le dossier d'automatismes du bâtiment à l'étude d'installation électrique.

Donner les consignes permettant de réaliser des relevés sur site en vue de compléter les dossiers d'une installation électrique.

3. *Elaborer les dossiers d'étude d'installation d'équipements électriques industriels*

Réaliser l'étude d'installation d'équipements électriques industriels.

Intégrer le dossier d'automatisme à l'étude d'une installation électrique industrielle.

Donner les consignes permettant de réaliser des relevés sur site en vue de compléter les dossiers d'une installation électrique.

Rédiger les notices techniques d'installations industrielles.

Secteurs d'activités ou types d'emploi accessibles par le détenteur du titre

Grandes, moyennes et petites entreprises d'équipement électrique.

Cabinets spécialisés et bureaux d'études, d'ingénierie et d'automatismes.

Bureaux d'études, bureaux de méthodes ou services travaux neufs (d'usines, de collectivités comme les hôpitaux, ou les municipalités...).

Entreprises de travail intérimaire, parfois spécialisées en bureau d'études.

Code ROME :

52133 - Dessinateur(trice) en électricité et électronique.

Réglementation de l'activité :

Habilitation au risque électrique recommandée (prescriptions de sécurité UTE C18-510).

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l'emploi.

Bases légales et réglementaires :

– loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
– décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 ;
– arrêté du 25 novembre 2002.

Arrêté du 17 mai 2004 fixant les contingents annuels d'heures indemnisables prévus par les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte

NOR : *SOCF0411019A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 327-10 et R. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte,

Arrête :

Art. 1er. – Le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu au troisième alinéa de l'article R. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte est fixé à 600 heures pour l'ensemble des branches professionnelles.

Art. 2. – Le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi attribuée au motif de la modernisation des bâtiments et des installations de l'entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article R. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte est fixé à 100 heures pour l'ensemble des branches professionnelles.

Art. 3. – Le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de fermeture temporaire d'un établissement ne peut être supérieur à quatre fois la durée légale hebdomadaire du travail applicable à Mayotte.

Art. 4. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. BARBAROUX

Arrêté du 18 mai 2004 relatif à l'agrément d'un organisme de formation en travail social

NOR : *SOCA0421757A*

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment l'annexe, titre II, 2, décisions administratives individuelles prises par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1973 relatif aux établissements habilités à dispenser la préparation au diplôme de conseiller en économie sociale et familiale,

Arrêtent :

Art. 1er. – L'Association régionale pour le travail social (ARTS), sise 4 B, rue Léonard-de-Vinci, BP 2107, à Besançon Cedex (25051), est agréée pour mener la formation préparant au diplôme de conseiller en économie sociale et familiale organisée dans son établissement dénommé Institut régional du travail social de Franche-Comté, sis 4 B, rue Léonard-de-Vinci, BP 2107, à Besançon Cedex (25051).

Art. 2. – Le directeur général de l'action sociale et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. MONTEIL

Arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé

NOR : *SOCF0411082A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifiée par les avenants n° 2 et n° 3 à cette convention, et le règlement qui lui est annexé, modifié par l'avenant n° 1 à ce règlement ;

Vu la demande d'agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement qui lui est annexé, présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;

Vu la demande d'agrément des avenants n° 2 et n° 3 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de l'avenant n° 1 au règlement qui lui est annexé, présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis paru au *Journal officiel* du 12 mai 2004 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consulté le 24 mai 2004,

Arrête :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les stipulations de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage modifiée par les avenants n° 2 et n° 3 à cette convention et les stipulations du règlement qui lui est annexé, modifié par l'avenant n° 1 à ce règlement, à l'exception de l'alinéa 2 de l'article 10 et de l'article 10-1 de ladite convention.

Art. 2. – L'agrément des effets et des sanctions de la convention et du règlement annexé visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité de ladite convention et du règlement qui lui est annexé.

Art. 3. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française ainsi que les textes agréés.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. BARBAROUX

CONVENTION DU 1er JANVIER 2004

RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

sont convenus du préambule suivant relatif à la « Convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ».

Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif paritaire d'indemnisation des salariés privés d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l'adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.

Ils réaffirment la nécessité de promouvoir un dispositif incitatif à la reprise d'emploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.

Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l'assurance chômage, considèrent qu'ils sont compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l'emploi.

Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.

Les partenaires sociaux considèrent qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance chômage en conciliant la priorité de retour à l'emploi et l'évolution des conditions d'indemnisation.

Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la convention d'aide au retour à l'emploi définissant les engagements réciproques du système d'indemnisation et des demandeurs d'emploi.

Les dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.

Les partenaires sociaux proposent que les relations soient renforcées par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite des démarches pour l'emploi.

En conséquence, considérant :

– l'arrivée à l'échéance le 31 décembre 2003 de la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

– l'évolution de la situation financière du régime d'assurance chômage, la nécessité de rétablir l'équilibre financier de ce régime et de prendre en conséquence des mesures exceptionnelles de redressement ;
– la nécessité d'agir pour améliorer la situation de l'emploi et ainsi réduire le taux de chômage en France, et notamment de faire baisser durablement le chômage structurel ;
– la nécessité d'apporter une aide personnalisée aux demandeurs d'emploi et l'utilité de contractualiser les engagements du demandeur d'emploi et du régime d'indemnisation ;
– l'urgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
– la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent l'être dans le cadre des dispositifs en vigueur ;
– la nécessité de rapprocher l'offre et la demande de travail ;
– la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et l'ensemble des branches professionnelles autour de l'objectif de retour à l'emploi ;

Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;

Vu le protocole d'accord du 20 décembre 2002 sur le retour à l'équilibre du régime d'assurance chômage,

conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Indemnisation et aide au retour à l'emploi

§ 1er. *a)* La présente convention définit un nouveau dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et favoriser leur retour à l'emploi.

b) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d'aide au retour à l'emploi.

c) Le plan d'aide au retour à l'emploi rappelle les droits et obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation résultant des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'Unédic.

d) Dans ce dispositif, le demandeur d'emploi s'engage, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé signé avec l'ANPE, en fonction de son degré d'autonomie en matière de recherche d'emploi, à participer :

– à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;
– aux entretiens réguliers réalisés en vue d'un accompagnement personnalisé ;
– aux actions définies en commun dans un projet d'action personnalisé (PAP), et notamment formation-adaptation, qualifiante ou réorientation ;
– à effectuer des actes positifs de recherche d'emploi.

Le projet d'action personnalisé est transmis à l'Assédic qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences.

A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage dénommé « règlement ».

§ 2. Le retour à l'emploi des salariés privés d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion peut être favorisé par l'attribution d'une aide dégressive à l'employeur, d'une durée maximale de 3 ans et dans la limite de la durée d'indemnisation, selon des modalités définies par un accord d'application.

§ 3. Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage peut contribuer au financement de l'aide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à l'emploi. Les modalités sont fixées par un accord d'application.

§ 4. Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes est aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage.

Une convention est signée à cette fin entre le régime d'assurance chômage et l'organisme de péréquation des fonds des contrats d'insertion en alternance.

§ 5. En vue de l'application effective des dispositions de la présente convention :

a) Les employeurs doivent se mobiliser pour contribuer au développement de l'emploi. Ils veillent, dans ce cadre, à la bonne réussite du plan d'aide au retour à l'emploi, ils informent les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la présente convention et répondent aux demandes de l'Assédic.

Ils s'engagent également à communiquer à l'ANPE les offres d'emploi et les suites qui ont été données à leurs propositions d'embauche, l'Assédic en est informée.

Les branches s'engagent à communiquer à l'ANPE et à l'Unédic les résultats des études prévisionnelles de l'emploi, des qualifications et des compétences. Un bilan annuel est réalisé au niveau de chaque branche professionnelle, en liaison avec l'Unédic. L'ANPE est destinataire de ce bilan.

b) Dans le cadre de ses compétences, l'Assédic, concluant un plan d'aide au retour à l'emploi avec le demandeur d'emploi éligible à l'indemnisation, s'engage à mettre en œuvre tous les moyens favorisant le retour à l'emploi.

Elle suit la mise en œuvre des projets d'action personnalisés.

Elle veille à l'information et à l'application des droits des allocataires.

Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes des allocataires.

Elle informe toutes les institutions concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci, afin d'optimiser les services rendus aux demandeurs d'emploi.

Elle veille à ce que l'application des dispositions prévues par la présente convention tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés.

c) Dans le cadre de ses missions et du projet d'action personnalisé, l'ANPE propose au demandeur d'emploi des offres d'emploi et des mesures d'aide au retour à l'emploi.

d) Une convention de partenariat signée entre l'ANPE et l'Unédic fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif.

e) Les dispositions des articles 5, 6 et 8 du protocole du 14 juin 2000 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2005.

§ 6. La qualité de l'accompagnement et du suivi des allocataires de l'assurance chômage permet d'accélérer le retour à l'emploi. Cette démarche doit être optimisée grâce à une collaboration approfondie entre les organes de gestion de l'assurance chômage, ceux de l'ANPE et ceux de l'APEC. Le système d'informations commun entre l'Unédic et l'ANPE sera renforcé.

Ceci doit conduire, en liaison avec les pouvoirs publics et les conseils régionaux, à la mise en place des moyens permettant d'identifier et de gérer l'ensemble de l'offre de formation aux allocataires du régime d'assurance chômage.

Les conventions signées entre l'Unédic, l'Etat et l'ANPE seront actualisées en conséquence.

Article 2

Contributions/ressources

§ 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l'article 8 de la présente convention.

Le taux des contributions est fixé à 6,40 % réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.

§ 2. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-13 de ce code.

Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.

§ 3. Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement en application de l'article L. 321-4-2 du code du travail.

§ 4. Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 5, § 3, de la présente convention.

Article 3

Champ d'application

Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité

territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés, ressortissants de l'Union européenne, occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.

Article 4

Annexes et accords d'application

§ 1er. La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet de protocoles annexés au règlement négociés entre organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés ; ces protocoles sont dénommés « annexes ».

§ 2. Les conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.

Article 5

Instances paritaires

§ 1er. Il est institué une Commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, signataires de la présente convention.

La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement.

§ 2. Il est constitué un Groupe paritaire national de suivi (GPNS) composé par les signataires de la présente convention à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et autant de suppléants.

Ce groupe veille à la mise en œuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.

Le Groupe paritaire national de suivi :

- étudiera, si nécessaire, la possibilité d'instaurer des mesures d'accompagnement au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise instauré par la loi du 29 août 2002 (articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail), notamment à travers des actions de formation spécifiques ;
- mettra, si nécessaire, à l'étude, les dispositifs favorisant la création d'entreprise et pouvant conduire à la prise en charge des mandataires sociaux salariés.

Il se réunira au moins une fois chaque année.

§ 3. La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée et par la convention du 22 mars 2001 relatives aux institutions.

Article 6

Durée et entrée en vigueur

La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme, sous réserve de l'article 8.

Article 7

Fonds de régulation

Il est institué un fonds de régulation destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le bureau du conseil d'administration de l'Unédic.

Article 8

Clause de sauvegarde

Afin de vérifier que les dispositions de la présente convention s'inscrivent effectivement dans une perspective de redressement à moyen terme de l'équilibre du régime, les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés se réuniront avant la fin de l'exercice 2004 pour faire le point de l'évolution financière du régime d'assurance chômage et prendre la mesure des effets de comportement résultant de la modification des filières d'indemnisation.

Article 9

Financement de la mise en œuvre du PARE

Les partenaires sociaux décident d'affecter 1,830 milliard d'euros à la mise en œuvre du PARE. Cette somme sera affectée : à l'examen des capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai congé, aux frais relatifs aux actions de formation permettant de renforcer les capacités professionnelles des demandeurs d'emploi et aux coûts de gestion administrative générés par la mise en œuvre du PARE.

Article 10

Mesures transitoires

Les dispositions de la présente convention, du règlement annexé et des annexes à ce règlement s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2003. Cependant, l'article 27 du règlement annexé s'applique à tous les allocataires de l'assurance chômage quelle que soit la date de leur fin de contrat de travail.

Par ailleurs, les salariés involontairement privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la fin du contrat de travail, compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 1er janvier 2003, restent régis, concernant les durées d'indemnisation, par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2002, dès lors qu'ils étaient susceptibles de bénéficier, à la fin de leur contrat de travail, de l'une des durées d'indemnisation prévue par l'article 12, § 1er *d*, 2e alinéa, ou *e*, du règlement ou de ses annexes telles que prévues par la convention du 1er janvier 2001 dans sa rédaction antérieure à l'avenant no 5 dudit règlement.

L'engagement de la procédure correspond soit :

- à la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ;
- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, dans le cadre du livre IV du code du travail.

Article 11

Dépôt

La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 27 décembre 2002.

MEDEF.	CFDT.
CGPME.	CFE-CGC.
l'UPA.	CFTC.

RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

PLAN DU RÈGLEMENT

TITRE Ier

L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Chapitre 1er. – Bénéficiaires (art. 1er à 2).
Chapitre 2. – Conditions d'attribution (art. 3 à 11).
Chapitre 3. – Durées d'indemnisation (art. 12 à 13) :
Section 1. – Détermination des durées (art. 12).
Section 2. – Notification des durées (art. 12-1 à 13).
Chapitre 4. – Le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) :
Section 1. – Objet (art. 14).
Section 2. – Projet d'action personnalisé (PAP) (art. 15 à 17).
Section 3. – Exécution du projet d'action personnalisé (art. 18 à 20).
Section 4. – Mesures applicables en cas de licenciement pour motif économique (art. 20-1).
Chapitre 5. – Détermination de l'allocation journalière :
Section 1. – Salaire de référence (art. 21 à 22).
Section 2. – Allocation journalière (art. 23 à 27).
Section 3. – Revalorisation (art. 28).
Chapitre 6. – Paiement (art. 29) :
Section 1. – Délais de carence (art. 30).
Section 2. – Différé d'indemnisation (art. 31).

Section 3. – Point de départ du versement (art. 32).
Section 4. – Périodicité (art. 33).
Section 5. – Interruption du paiement (art. 34).
Section 6. – Prestations indues (art. 35).
Chapitre 7. – L'action en paiement (art. 36).
Chapitre 8. – Cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération (art. 37 à 41).
Chapitre 9. – L'allocation décès (art. 42).

TITRE II

LES AIDES AU RECLASSEMENT

Chapitre 1er. – L'aide dégressive à l'employeur (art. 43).
Chapitre 2. – L'aide à la mobilité géographique (art. 44).
Chapitre 3. – L'aide à la formation (art. 45).
Chapitre 4. – Autres interventions :
Section 1. – Aide au logement et accessoires au logement (art. 46).
Section 2. – Aide pour congés non payés (art. 47).
Section 3. – Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits (art. 48).

TITRE III

LES PRESCRIPTIONS (art. 49 et 50)

TITRE IV

LES COMMISSIONS PARITAIRES (art. 51)

TITRE V

LES CONTRIBUTIONS

Sous-titre Ier. – Affiliation (art. 52 à 53).
Sous-titre II. – Ressources (art. 54).
Chapitre 1er. – Contributions générales :
Section 1. – Assiette (art. 55).
Section 2. – Taux (art. 56).
Section 3. – Exigibilité (art. 57).
Section 4. – Déclarations (art. 58 et 59).
Section 5. – Paiement (art. 60 à 63).
Section 6. – Précontentieux et contentieux (art. 64).
Section 7. – Remises et délais (art. 65).
Section 8. – Prescription (art. 66).
Chapitre 2. – Contributions particulières :
Section 1. – Contribution supplémentaire (art. 67).
Section 2. – Contribution spéciale (art. 68).
Section 3. – Recouvrement (art. 69).
Chapitre 3. – Autres ressources (art. 70 à 71).

TITRE VI

ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE (art. 72)

RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

TITRE Ier

L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

CHAPITRE 1er

Bénéficiaires

Article 1er

§ 1er. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

§ 2. Le demandeur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre d'un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE).

§ 3. Le versement des allocations et l'accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature du plan d'aide au retour à l'emploi.

Article 2

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail.

CHAPITRE 2

Conditions d'attribution

Article 3

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail (1) au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 426 jours d'affiliation ou 2 123 heures de travail (1) au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 821 jours d'affiliation ou 4 095 heures de travail (1) au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

Article 4

Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent :

a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ;

Ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;

b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;

c) Etre âgés de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis (2) au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.

De plus, les salariés privés d'emploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) ne doivent être :
- ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la CAN dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;

f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application (3) du régime d'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention.

(1) Respectivement 837 heures, 1 953 heures, 3 767 heures, s'il s'agit des ouvriers des imprimeries de la presse.

(2) Article R. 351-45 du code de la sécurité sociale.

(3) Territoire métropolitain, DOM, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés (1) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de l'article 3 *(a)*.

Article 6

Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés (1) en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations selon la procédure définie par la Commission paritaire nationale.

Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l'article R. 351-50, alinéa 3, du code du travail et fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 28 jours de chômage continu.

Article 7

Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 3, soit :

  120 jours ou 600 heures ;
  280 jours ou 1 400 heures ;
  540 jours ou 2 700 heures ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail (2).

Article 8

§ 1er. La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2. La période de 12 mois est allongée :

a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;

c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, premier et deuxième alinéas, du code du service national ;

d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;

e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l'article L. 122-28 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;

g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation suite à une fin de contrat de travail ;

k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par l'article L. 931-28 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) De la durée des missions de volontariat pour la solidarité internationale ;

m) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale suite à une fin de contrat de travail ;

n) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3. La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :

a) A assisté un handicapé :

- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait – ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité – l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.

§ 4. La période de 12 mois est en outre allongée :

a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.

Article 9

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 *(e)* et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8.

Article 10

§ 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.

§ 2. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 13 (§ 1er et § 2) dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans.

§ 3. En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.

Le montant global le plus élevé est accordé.

(1) Les concierges et les employés d'immeuble à usage d'habitation relevant de l'article L. 771-1 du code du travail ne sont pas visés par le présent article.

(2) Il est compté pour 13,7 heures de travail en ce qui concerne les ouvriers des imprimeries de la presse.

Article 11

Les dispositions de l'article 10 (§ 1er et § 3) ne s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans ou postérieurement que s'ils en font expressément la demande.

Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.

Chapitre 3

Durées d'indemnisation

Article 12

Section 1

Détermination des durées

§ 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

Les durées d'indemnisation sont les suivantes :

a) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 *(a)* ;

b) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 *(b)* ;

c) 1 095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 *(c)* ;

d) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 *(c)* et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

§ 2. Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.

Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1er.

§ 3. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 34 *(d)* s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- avoir appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assédic les dossiers des allocataires :
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.

Section 2

Notification des durées

Article 12-1

Pour tous les allocataires, sauf ceux visés à l'article R. 351-26 du code du travail, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordée par périodes de 182 jours renouvelables dans la limite des durées visées à l'article 12.

Le renouvellement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par périodes de 182 jours est accordé aux allocataires qui continuent de remplir les conditions d'attribution visées à l'article 4.

Article 13

§ 1er. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12 (§ 1er, *c* et *d)* sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

§ 2. Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 12 (§ 1er) sont réduites en cas d'activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.

Chapitre IV

Le plan d'aide au retour à l'emploi

Section 1

Objet

Article 14

§ 1er. Le soutien apporté à chaque allocataire en vue de son retour à l'emploi donne lieu à des engagements du régime d'indemnisation et du demandeur d'emploi éligible à l'indemnisation. Ces engagements sont formalisés dans un plan d'aide au retour à l'emploi signé par le salarié privé d'emploi et l'Assédic, lors de la demande d'inscription comme demandeur d'emploi.

Ce plan rappelle les droits et obligations du salarié privé d'emploi résultant des dispositions légales et réglementaires en matière de recherche d'emploi. Il précise :
- l'aide apportée au salarié privé d'emploi pour qu'il retrouve un emploi, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé (PAP) élaboré selon des modalités définies par la convention signée entre l'Unédic et l'ANPE qui détermine notamment les modalités d'information et de collaboration des deux organismes ;
- les engagements du demandeur d'emploi mis en œuvre dans le cadre de la démarche de recherche active d'emploi, et notamment celui de se présenter à un entretien approfondi à l'ANPE, au plus tard dans le mois suivant la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, dans les conditions précisées par la convention de partenariat signée entre l'Unédic et l'ANPE.

Cet entretien approfondi est préalable à l'établissement du projet d'action personnalisé.

§ 2. L'entretien approfondi est l'occasion d'apprécier le degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche, de procéder à un examen de l'ensemble des capacités professionnelles du salarié privé d'emploi qui risque de rencontrer des difficultés sérieuses de retour à l'emploi. Cet examen est notamment destiné à faire le point sur ses qualifications et à comparer ces éléments aux offres disponibles ou potentielles du marché du travail.

Le salarié privé d'emploi peut également solliciter un tel examen. Les résultats de cet examen sont confidentiels.

Section 2

Projet d'action personnalisé

Article 15

Le projet d'action personnalisé définit les mesures d'accompagnement individualisées qui permettront au salarié privé d'emploi de retrouver un emploi. Le projet d'action personnalisé tient compte du degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche. Après son établissement, il est signé par l'intéressé et l'ANPE. Il est communiqué à l'Assédic pour l'application des dispositions du § 1er de l'article 16.

Ce projet détermine :
- les types d'emplois qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ;
- les types d'emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
- les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d'adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.

Dans le cadre de la mission générale de l'Unédic et des Assédic, telle que définie à l'article 1er de la convention, l'Assédic est informée de la réalisation des actes et prestations prévus.

Article 16

§ 1er. Les modalités du suivi des entretiens périodiques relatifs à la situation des allocataires sont fixées par une convention de parte-

nariat conclue entre l'Etat, l'Unédic et l'ANPE. Les solutions les mieux adaptées sont recherchées pour les allocataires rencontrant des difficultés particulières de retour à l'emploi.

§ 2. Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail, 4 *(b)* du règlement, et rappelées par le plan d'aide au retour à l'emploi, à l'article 14.

§ 3. A cet égard, le salarié privé d'emploi doit effectuer des actes positifs de recherche d'emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet d'action personnalisé.

Il est tenu de se présenter :

– à l'examen des capacités professionnelles ou à toute autre action d'évaluation éventuellement demandée ;
et
– aux entretiens périodiques prévus par le projet d'action personnalisé.

Il a accès au dossier qui fait le point de sa situation.

Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet d'action personnalisé ou oppose un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Si le salarié privé d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.

S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, une aide spécifique peut lui être accordée pour faciliter sa mobilité, en application de l'article 44.

Article 17

§ 1er. Si dans les 6 mois suivant la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, et dans la limite de la durée des droits, le salarié privé d'emploi n'a pas retrouvé un emploi ou si aucune proposition d'embauche :

– correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
– compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
– rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,

ne lui a été offerte, dans le cadre du projet d'action personnalisé, l'ANPE procède, avec le demandeur d'emploi, à l'actualisation du projet d'action personnalisé. Cette actualisation est transmise à l'Assédic dans les conditions prévues à l'article 1er de la convention.

Le nouveau projet d'action personnalisé doit permettre le reclassement effectif du bénéficiaire.

Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l'intéressé.

§ 2. Pendant une nouvelle période de 6 mois, dans la limite de la durée des droits, l'allocation est maintenue. En contrepartie, le salarié privé d'emploi doit répondre aux propositions d'embauche :

– qui entrent dans le champ de ses capacités professionnelles, de ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
– compatibles avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
– rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,

conformément au projet d'action personnalisé, ainsi qu'à toute action de formation, de reconversion, de qualification, préconisée lors de l'actualisation du projet d'action personnalisé.

§ 3. Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan d'aide au retour à l'emploi et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, l'ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l'intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.

A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l'Assédic à l'employeur dans les conditions prévues à l'article 43.

Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, le délai de 12 mois visé à l'alinéa 1er est réduit à 3 mois.

§ 4. Si au terme de toutes ces démarches, l'allocataire n'a toujours pas retrouvé un emploi, ses allocations sont maintenues dans la limite de la durée des droits.

Section 3

Exécution du projet d'action personnalisé

Article 18

L'Assédic examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de l'ANPE ou en liaison avec cette dernière, les conditions de réalisation des engagements pris par l'allocataire dans le cadre du projet d'action personnalisé.

Si les conclusions de l'examen sont positives, l'allocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son projet d'action personnalisé. De nouvelles mises au point ont lieu jusqu'à l'aboutissement de l'action de retour à l'emploi.

Article 19

Le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'éteint lorsque l'allocataire :

§ 1er :

– oppose, sans motif légitime, un des refus prévus aux articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail ;
– ne justifie pas de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi tels que le stipulent les articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail ;
– a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de percevoir indûment les allocations ou a, en toute connaissance de cause, perçu indûment des allocations.

§ 2. Refuse, sans motif légitime :

– de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 du code du travail ;
– de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ;
– ou de se soumettre à une visite médicale des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.

Article 20

§ 1er. Le refus opposé, sans motif légitime, par l'allocataire, dans l'une des situations visées à l'article 19, peut entraîner l'exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement.

La convention de partenariat visée à l'article 16 (§ 1er) précise les modalités selon lesquelles l'Assédic participe à l'instruction des dossiers.

§ 2. Lorsque, sans motif légitime, l'allocataire ne se présente pas à un entretien auquel il est convoqué, l'Assédic lui adresse une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'elle peut suspendre le versement de ses allocations s'il ne se présente pas à cette nouvelle convocation.

Lorsque, sans motif légitime, l'allocataire invité à fournir des pièces justificatives ne les envoie pas, l'Assédic lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'elle peut suspendre le versement de ses allocations s'il ne lui envoie pas les pièces dans les quinze jours.

Si l'allocataire ne se présente pas à la nouvelle convocation ou ne fournit pas les pièces justificatives dans le délai imparti, l'Assédic transmet immédiatement le dossier à l'autorité administrative compétente et procède à la suspension du versement des allocations à titre conservatoire.

Si l'autorité administrative décide le maintien du bénéfice du revenu de remplacement, le paiement des allocations est repris à compter de la date d'effet de la suspension.

Si l'autorité administrative décide d'exclure l'allocataire du bénéfice du revenu de remplacement, la décision d'exclusion se substitue à la mesure conservatoire de suspension.

Si, après transmission du dossier à l'autorité administrative, l'allocataire produit les pièces justificatives permettant de régulariser sa situation, le paiement des allocations est repris à compter de la date d'effet de la suspension.

§ 3. En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le projet d'action personnalisé, l'Assédic saisit l'autorité administrative compétente pour l'application du paragraphe premier du présent article.

Le délai selon lequel l'autorité administrative statue et transmet sa décision à l'Assédic est fixé par la convention visée au § 1er du présent article.

§ 4. Le Groupe paritaire national de suivi visé à l'article 5 (§ 2) de la convention du 1er janvier 2004 examine régulièrement les modalités et les résultats d'application de ces dispositions.

Section 4

Mesures applicables en cas de licenciement pour motif économique

Article 20-1

§ 1er. Afin de mobiliser les prestations et les actions d'aide au retour à l'emploi prévues par le PARE dans les meilleurs délais, la mise en œuvre du projet d'action personnalisé peut, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent dispositif, être anticipée au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique non concernés par un congé de reclassement et justifiant de la condition d'affiliation prévue à l'article 3.

A cet effet, les salariés licenciés pour motif économique sont informés, par l'employeur, de la faculté qui leur est donnée de bénéficier, dans le délai de 30 jours suivant la notification du licenciement, d'un entretien individuel relatif à l'examen de leurs capacités professionnelles suivi, si nécessaire, d'un bilan de compétences approfondi. Ce bilan peut être réalisé durant le délai congé du salarié.

L'information des salariés est réalisée par la remise, par l'employeur, d'un document d'information dont le modèle est établi par l'Unédic. Ce document est délivré aux salariés concernés lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail ou à l'issue de la dernière réunion des instances représentatives du personnel compétentes.

§ 2. A compter de la date de la notification du licenciement, le salarié dispose d'un délai de 8 jours pour accepter de bénéficier des services qui lui ont été proposés. Son acceptation donne lieu à l'établissement d'un bulletin d'acceptation et d'une demande destinée à l'Assédic comportant, en tant que de besoin au terme du délai congé, demande d'allocations d'aide au retour à l'emploi et signature du PARE.

En l'absence de retour à l'emploi au terme du délai de congé, les bénéficiaires poursuivent l'exécution de leur projet d'action personnalisé en qualité de demandeur d'emploi.

§ 3. Les salariés licenciés pour motif économique ayant accepté de bénéficier de la mise en œuvre anticipée de leur projet d'action personnalisé au cours de leur délai congé et n'ayant pas retrouvé un emploi sont admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du lendemain de la fin de leur contrat de travail, le point de départ du versement de l'allocation étant fixé conformément à l'article 32.

Chapitre 5

Détermination de l'allocation journalière

Section 1

Salaire de référence

Article 21

§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (1) entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 du règlement et compris dans la période de référence.

Article 22

§ 1er. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

(1) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

§ 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.

§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

§ 5. Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités prévus par un accord d'application.

Section 2

Allocation journalière

Article 23

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 9,94 €.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,24 €, sous réserve de l'article 25.

Article 24

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites :

- proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application ;
- proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définis par un accord d'application.

Article 25

L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,37 €.

Article 26

§ 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25.

§ 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale – ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale –, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité.

Article 27

Sur le montant de l'allocation, est précomptée une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 3

Revalorisation

Article 28

Le conseil d'administration de l'Unédic ou le bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Le conseil d'administration procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces décisions du conseil d'administration prennent effet le 1er juillet de chaque année.

CHAPITRE 6

Paiement

Article 29

L'allocation d'aide au retour à l'emploi est due dès la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, sous réserve des délais de prise en charge ci-dessous visés.

Section 1

Délais de carence

Article 30

§ 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16 du code du travail.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les délais visés aux § 1er et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d'application.

Section 2

Différé d'indemnisation

Article 31

La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours.

Le différé ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er ou § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.

Section 3

Point de départ du versement

Article 32

Les délais de carence déterminés en application de l'article 30 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le différé d'indemnisation visé à l'article 31 court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l'article 30, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.

Section 4

Périodicité

Article 33

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.

Les salariés privés d'emploi peuvent demander dans les conditions consignées dans le règlement intérieur pris pour l'accomplissement des missions des Assédic à l'égard des salariés privés d'emploi, dont les termes sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Unédic, des avances sur prestations et des acomptes.

Section 5

Interruption du paiement

Article 34

Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des articles 37 à 41 ;

b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

c) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ;

d) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 *(c)* du règlement ;

e) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;

f) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application (1) du régime d'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention ;

g) A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de *percevoir* indûment des allocations ;

h) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

Section 6

Prestations indues

Article 35

§ 1er. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser à l'institution compétente, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

(1) Territoire métropolitain, DOM, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 51.

§ 2. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

CHAPITRE 7

L'action en paiement

Article 36

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès de l'Assédic dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.

Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

L'Assédic compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure le paiement.

En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement.

CHAPITRE 8

Cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération

Article 37

§ 1er. Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 136 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :

a) Que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;

ou

b) Que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.

Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.

§ 2. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées sur le document d'actualisation mensuelle.

Article 38

L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.

L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.

Article 39

L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.

Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.

Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 37, § 2.

En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.

Article 40

Le versement de l'allocation est assuré pendant 18 mois dans la limite de la durée d'indemnisation visée à l'article 12. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.

La limite des 18 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité.

Article 41

Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.

CHAPITRE 9

L'allocation décès

Article 42

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou en cours de délai de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

TITRE II

LES AIDES AU RECLASSEMENT

CHAPITRE 1er

L'aide dégressive à l'employeur

Article 43

Dans les conditions précisées à l'article 17, § 3, une aide dégressive est attribuée à l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion, en application d'une convention spécifique conclue entre l'employeur et l'Assédic, qui précise les conditions d'embauche et de salaire et prévoit les conditions de tutorat, la formation ou autre mesure d'accompagnement.

Cette aide peut être versée pendant une période de 1 an à 3 ans, dans la limite de la durée des droits. Elle est fixée à :

- 40 % du montant du salaire d'embauche pendant le 1er tiers de la période ;
- 30 % du montant du salaire d'embauche pendant le 2e tiers de la période ;
- 20 % du montant du salaire d'embauche pendant le 3e tiers de la période.

Les conditions d'attribution de cette aide sont définies par un accord d'application.

CHAPITRE 2

L'aide à la mobilité géographique

Article 44

Une aide à la mobilité, dont les modalités d'attribution sont définies par un accord d'application, est accordée au bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était précédemment occupé.

CHAPITRE 3

L'aide à la formation

Article 45

Une aide à la formation est accordée à l'allocataire qui suit une action de formation dans le cadre du projet d'action personnalisé. Cette aide correspond à la prise en charge des frais de formation, des frais de dossier et d'inscription, des frais de transport et d'hé-

bergement restant à la charge du salarié privé d'emploi. Cette aide est attribuée selon des modalités définies par le Groupe paritaire national de suivi.

CHAPITRE 4

Autres interventions

Section 1

Aide au logement et accessoires au logement

Article 46

Dans le but de faciliter le retour à l'emploi d'un bénéficiaire du régime d'assurance chômage en difficulté et dans le cadre d'une enveloppe fixée par le conseil d'administration de l'Unédic, un concours au logement ou au maintien dans les lieux de ce dernier peut être apporté par le régime.

A cet effet, chaque Assédic peut participer aux actions du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), institué par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Le régime d'assurance chômage peut participer également, par voie de convention, en cas de difficulté de paiement des fournitures d'énergie et d'eau, aux mesures proposées par les autorités administratives et les distributeurs d'énergie et d'eau, en cas d'impayés.

Section 2

Aide pour congés non payés

Article 47

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l'Etat.

Section 3

Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits

Article 48

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.

La demande doit être adressée dans les 2 mois suivant la date de décision de refus de l'autorité administrative.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation visée à l'article 23, tiret 2.

TITRE III

PRESCRIPTIONS

Article 49

§ 1er. La demande en paiement des allocations doit être déposée auprès de l'Assédic dans les 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2. La demande en paiement des créances visées aux articles 42 à 48 doit être déposée auprès de l'Assédic dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance.

Article 50

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 49, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'Assédic.

TITRE IV

LES COMMISSIONS PARITAIRES

Article 51

Les commissions paritaires sont compétentes pour :

a) Examiner certains cas particuliers ;

b) Apprécier les droits au regard de l'attribution de l'allocation ;

c) Déterminer les règles d'indemnisation applicables ;

d) Remettre des dettes.

Les commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.

Les commissions paritaires des institutions comprennent :

- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ;
- au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.

Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des Assédic.

Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale.

La Commission paritaire nationale peut décider par voie de délibération de donner compétence aux commissions paritaires des Assédic dans d'autres domaines que ceux expressément visés par le présent règlement.

TITRE V

CONTRIBUTIONS

SOUS-TITRE Ier

Affiliation

Article 52

§ 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.

Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'Unédic et comportant, notamment, l'indication :

- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
- du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.

Lorsque l'employeur dispose de succursales, agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.

Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.

La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.

§ 2. Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre.

§ 3. Par dérogation aux dispositions visées au § 1er, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation à un organisme du régime.

Article 53

Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d'allocations familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande de l'institution compétente, de lui envoyer, le mois suivant la réception de la demande :

- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 52, § 1er, revêtu de la mention « néant » ;
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article 58 revêtue de la mention « néant ».

SOUS-TITRE II

Ressources

Article 54

Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des contributions particulières.

CHAPITRE 1er

Contributions générales

Section 1

Assiette

Article 55

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Section 2

Taux

Article 56

Le taux des contributions est uniforme. Il est fixé à 6,40 %.

Section 3

Exigibilité

Article 57

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'Unédic, sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.

En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 52, § 1er.

Section 4

Déclarations

Article 58

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.

Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 55.

L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.

A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'institution dont ils relèvent le bordereau de déclaration annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unédic qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.

Le bordereau doit être retourné à l'institution, dûment complété, le 31 janvier suivant.

Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte de l'employeur, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé à l'employeur pour règlement dans les 15 jours de son envoi.

Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont ils relèvent, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Article 59

Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 58, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'Unédic.

Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Section 5

Paiement

Article 60

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Article 61

Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.

§ 1er. Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'Unédic, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.

Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.

L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'Unédic, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.

§ 2. Les contributions dues par les employeurs visées à l'article 52, § 3, sont payées à un organisme désigné (1) par l'Unédic.

Article 62

Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées à l'article 57, ainsi que celles restant dues, après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée à l'article 58, sixième alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Unédic.

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Article 63

Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 58, entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Unédic, en fonction :

- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;

(1) Désigné par la convention conclue entre l'ACOSS, l'ARRCO et l'Unédic.

– de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.

Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseil d'administration de l'Unédic.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Section 6

Précontentieux et contentieux

Article 64

§ 1er. Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.

§ 2. Si, à l'expiration de ce délai, l'employeur demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de l'institution.

A défaut d'opposition de l'employeur devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Section 7

Remises et délais

Article 65

Le conseil d'administration de l'institution ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :

§ 1er. Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire, lorsqu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.

§ 2. Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 59, 62, 63 et 70 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

§ 3. Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.

Section 8

Prescription

Article 66

§ 1er. La mise en demeure visée à l'article 64, § 1er, ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi.

L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance.

Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration de l'Unédic, la créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.

§ 2. La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

Chapitre 2

Contributions particulières

Section 1

Contribution supplémentaire

Article 67

§ 1er. Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage.

Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge de ce dernier lors de la fin du contrat de travail.

Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, à :

30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus et de moins de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;

60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans ou plus et de moins de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;

120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-quatre ans ou plus et de moins de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;

150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou plus et de moins de 56 ans lors de la fin du contrat de travail ;

180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.

Pour toutes les ruptures de contrats de travail notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans une entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à :

60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans lors de la fin du contrat de travail ;

90 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 51 ans lors de la fin du contrat de travail ;

150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;

180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 53 ans lors de la fin du contrat de travail ;

240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;

300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;

360 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus et de moins de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;

300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;

240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 59 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.

§ 2. La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants :

a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;

b) Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;

c) Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

d) Rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

e) Licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;

f) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;

g) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

h) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;

i) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés au cours d'une même période de 12 mois ;

j) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.

§ 3. La contribution supplémentaire versée par l'employeur peut lui être remboursée dans les conditions suivantes :

– le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai ;

– l'embauche doit avoir eu lieu dans les 3 mois qui ont suivi la date de la fin du contrat de travail ;

– la demande doit être faite par l'employeur au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'embauche.

Section 2

Contribution spéciale

Article 68

Une contribution spéciale est due au régime par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'un PARE anticipé en application des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail.

Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné.

Elle correspond à 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.

Section 3

Recouvrement

Article 69

Le règlement des contributions visées aux articles 67 et 68 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.

Les articles 62, 64, 65, 66 et 70 sont applicables.

CHAPITRE 3

Autres ressources

Article 70

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 52, § 1er, ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.

Cette sanction est indépendante de celles prévues aux articles 59, 62 et 63, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Article 71

En cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale statuant au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de l'ancien employeur du salarié le remboursement de ces allocations dans les conditions et limites prévues à cet article.

TITRE IV

ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Article 72

La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon les règles fixées par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.

L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

L'Unédic établit un bilan consolidé de l'ensemble du régime d'assurance chômage.

AVENANT No 2

À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment l'article L. 351-14 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,

conviennent de ce qui suit :

Article 1er

A l'article 2, § 1er, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les annexes VIII et X au règlement annexé à la présente convention. »

Article 2

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 13 novembre 2003.

MEDEF.	CFDT.
CGPME.	CFE-CGC.
UPA.	CFTC.

AVENANT No 1

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu le titre V du livre III du code du travail, notamment les articles L. 351-1, L. 351-8, L. 352-1 et L. 352-2 de ce code ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé,

conviennent de ce qui suit :

Article 1er

L'article 2 du règlement est remplacé par l'article 2 suivant :

« Article 2

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail. »

Article 2

Le *e* de l'article 4 du règlement est remplacé par le *e* suivant :

« Article 4

e) *N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures. »*

Article 3

L'alinéa 1er de l'article 6 du règlement est remplacé par l'alinéa 1er suivant :

« Article 6

Alinéa 1er. Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés (1) en chômage total de ce fait

depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d'application. »

Article 4

Le paragraphe 2 de l'article 10 du règlement est remplacé par le paragraphe 2 suivant :

« § 2. Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 13, § 1er et § 2, dès lors que :

a) *Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;*

b) *Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans. »*

Article 5

L'article 23 du règlement est remplacé par l'article 23 suivant :

« Article 23

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constitué par la somme :

– d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
– et d'une partie fixe égale à 10,15 €.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,76 €, sous réserve de l'article 25. »

Article 6

L'article 25 du règlement est remplacé par l'article 25 suivant :

« Article 25

L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,74 €. »

Article 7

L'article 51 du règlement est remplacé par l'article 51 suivant :

« Article 51

Les commissions paritaires des Assédic et du Garp sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords d'application.

Ces commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.

Elles comprennent :

– au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ;
– au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.

Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des Assédic et du Garp.

Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale. »

Article 8

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 13 novembre 2003.

MEDEF.	CFDT.
CGPME.	CFE-CGC.
UPA.	CFTC.

Arrêté du 28 mai 2004 portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

NOR : *SOCF0411083A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifiée par les avenants no 2 et no 3 à cette convention, et le règlement qui lui est annexé, modifié par l'avenant no 1 à ce règlement ;

Vu la demande d'agrément des annexes I à XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;

Vu la demande d'agrément de l'avenant no 1 aux annexes I, II, III, IV, V et IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis paru au *Journal officiel* du 12 mai 2004 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consulté le 24 mai 2004,

Arrête :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les stipulations des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifiées par l'avenant no 1 aux annexes I, II, III, IV, V et IX dudit règlement.

Art. 2. – L'agrément des effets et des sanctions des annexes visées à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdites annexes.

Art. 3. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française ainsi que les textes agréés.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent les annexes au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage :

Annexe I. – VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission.

Annexe II. – Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs.

Annexe III. – Ouvriers dockers.

Annexe IV. – Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.

Annexe V. – Travailleurs à domicile.

Annexe VI. – Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France.

Annexe VII. – Salariés handicapés des ateliers protégés.

Annexe IX. – Salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats.

Annexe XI. – Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation.

Annexe XII. – Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions.

Fait à Paris, le 27 décembre 2002.

MEDEF.	CFDT.
CGPME.	CFE-CGC.
UPA.	CFTC.

ANNEXE I

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur

activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement.

Il en est ainsi :

- des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 751-1 à L. 751-15 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 761-15 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
- des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
- des assistantes maternelles visées aux articles L. 773-1 et suivants du code du travail, dont les services sont utilisés par des personnes morales de droit privé ;
- des bûcherons-tâcherons ;
- des démarcheurs, vérificateurs, négociateurs, chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Article 3

L'article 3 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d'affiliation au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 426 jours d'affiliation au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 821 jours d'affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

L'article 4 *(e)* est modifié comme suit :

« *e)* N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. »

Article 7

L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 :

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 soit :

120 jours ;

280 jours ;

540 jours.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation. »

Article 21

L'article 21 est modifié comme suit :

« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Dans ce dernier cas, sur demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).

§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 et compris dans la période de référence. »

Article 22

Les § 1er, 2 et 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :

« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe.

Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance. »

Article 24

L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »

ANNEXE II

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :

- des entreprises de transports maritimes ;
- des entreprises de travaux maritimes ;
- des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée,

dans les conditions définies au chapitre 1er.

Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, c'est-à-dire :

- rémunérés au salaire minimum garanti ;

ou

- rémunérés à la part et qui ont navigué :

1. Sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;

2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986,

dans les conditions définies au chapitre 2.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

(1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

CHAPITRE 1er

Personnels navigants de la marine marchande

Article 1er

Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :

« Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. »

Article 3

L'article 3 est modifié comme suit :

« Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;

b) 426 jours d'embarquement administratif ou 2 940 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;

c) 821 jours d'embarquement administratif ou 5 670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

L'article 4 est modifié comme suit :

« Les personnels navigants justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :

a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article R. 742-38 du code du travail ;

Ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;

b), c), d) Sans changement par rapport au règlement ;

e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail ;

f) Sans changement par rapport au règlement. »

Article 6

L'article 6 est modifié comme suit :

« 1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.

2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.

Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »

Article 7

L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 du présent chapitre :

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours d'embarquement administratif, à raison de 7 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :

840 heures ou 120 jours, ;

1 960 heures ou 280 jours ;

3 780 heures ou 540 jours.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail. »

Article 10

L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :

« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 du présent chapitre au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »

Article 30

L'article 30 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'une carence en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de cette carence est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »

Article 32

L'alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :

« Le délai de carence déterminé en application de l'article 30 (§ 2) court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »

Article 55

L'alinéa 1er de l'article 55 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

CHAPITRE 2

Marins pêcheurs

Article 1er

Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :

« Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils

(1) Pour l'application des articles modifiés du règlement, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement.

(1) Pour l'application des articles modifiés du règlement, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement non modifiés.

justifient, au titre de jours d'embarquement administratif (1), des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. »

Article 3

L'article 3 est modifié comme suit :

« Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d'embarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;

b) 426 jours d'embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;

c) 821 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

L'article 4 est modifié comme suit :

« Les marins pêcheurs, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 du présent chapitre de la présente annexe, doivent en outre :

a), b), c) et *d)* Sans changement par rapport au règlement ;

e) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ;

f) Sans changement par rapport au règlement. »

Article 6

L'article 6 est modifié comme suit :

« 1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.

2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.

Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »

Article 7

L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 du présent chapitre :

– les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :

120 jours ;

280 jours ;

540 jours ;

– le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif. »

Article 21

L'article 21 est modifié comme suit :

« Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. »

Article 22

Les § 1er à 4 de l'article 22 sont supprimés.

(1) Par « jour d'embarquement administratif », il faut entendre « jour d'inscription sur un rôle d'équipage ».

Article 24

L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »

Article 25

L'alinéa 1er de l'article 25 est modifié comme suit :

« Les allocations journalières déterminées en application des articles 23 et 24 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 21 du présent chapitre. »

Article 30

L'article 30 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de cette carence est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application. »

Article 32

L'alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :

« Le délai de carence déterminé en application de l'article 30, § 2, du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. »

Article 55

L'article 55 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé. »

ANNEXE III

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Ouvriers dockers

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 511-2-III du code des ports maritimes.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Article 3

L'article 3 est modifié comme suit :

« Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 260 vacations au cours des 22 mois précédant la date de la perte de la carte ;

b) 606 vacations au cours des 24 mois précédant la date de la perte de la carte ;

c) 1 170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de deux vacations par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

L'article 4 *(e)* est modifié comme suit :

« *e)* N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle. »

Article 6

L'article 6 est supprimé.

Article 7

L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit respectivement de :

170 vacations ;

400 vacations ;

780 vacations. »

Article 12

Le § 2 de l'article 12 est supprimé.

Article 21

L'article 21 est modifié comme suit :

« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 et compris dans la période de référence. »

Article 22

Les § 1er et 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :

« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.

§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

– a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
– a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
– a été en situation de chômage ;
– a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le Bureau central de la main-d'œuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, sont prises en compte pour un demi-jour ;
– a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
– a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le Bureau central de la main-d'œuvre du port. »

Article 24

L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »

Article 55

L'article 55 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312 du plafond annuel de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

– les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus ;
– les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 58

L'alinéa 3 de l'article 58 est supprimé.

Article 60

Le dernier alinéa de l'article 60 est supprimé.

Article 61

L'alinéa 1er de l'article 61 est modifié comme suit :

« Les contributions sont payées à un organisme désigné par l'Unédic. »

ANNEXE IV

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :

– aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue ;
– aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Article 2

L'article 2 est modifié comme suit :

« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :

– de l'arrivée du terme du contrat ;
– de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur ;
– d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale. »

Article 3

L'article 3 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;

b) 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;

c) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

L'article 4 *(e)* est modifié comme suit :

« *e)* N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »

Article 6

L'article 6 est supprimé.

Article 7

L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe :

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit :

600 heures ;

1 400 heures ;

2 700 heures. »

Article 10

Le § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :

« § 1er. *a)* L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 de la présente annexe au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :

- lorsque l'intéressé a épuisé la période d'indemnisation qui lui était ouverte au titre de l'article 3 *a, b* ou *c* de la présente annexe ;
- et au plus tard :
  - au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de cette période d'indemnisation, lorsqu'à cette date anniversaire l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi ;
  - ou à la fin de la période d'emploi en cours dans le cas contraire.

Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l'intéressé est à nouveau examinée en vue de sa réadmission dès la prochaine rupture d'un nouveau contrat de travail.

b) Lors de la prise en charge d'un participant au titre de la présente annexe, l'Assédic doit remettre à l'intéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'Unédic.

Les heures de travail accomplies en qualité d'intermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur d'un tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour l'ouverture à son profit d'une nouvelle période d'indemnisation, que sur présentation des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs ; lesdits feuillets valant attestation d'employeur délivrée à l'Assédic telle que prévue à l'article R. 351-5 du code du travail.

c) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application. »

Article 12

Le § 2 de l'article 12 est supprimé.

Article 22

Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :

« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :

- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
  - a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
  - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
  - a été en situation de chômage ;
  - a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
  - a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 731-7 du code du travail ;
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.

Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »

Article 24

L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »

Article 30

L'article 30 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »

§ 2. Sans changement par rapport au règlement.

§ 3. Ce paragraphe est supprimé.

Article 32

L'alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :

« Les délais de carence, déterminés en application de l'article 30 tel que modifié par la présente annexe, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »

Article 34

L'article 34 est modifié comme suit :

« § 1er. Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé : »

a), b), c), d), e), f), g) et *h)* Sans changement par rapport au règlement.

Article 37

Le § 1er est modifié comme suit :

« § 1er. Le salarié privé d'emploi relevant de la présente annexe qui remplit les conditions des articles 2 à 4 de la présente annexe et qui reprend une activité occasionnelle ou réduite peut continuer à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans les conditions prévues à l'article 39. »

Article 38

L'article 38 est supprimé.

Article 40

L'article 40 est supprimé.

ANNEXE V

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Travailleurs à domicile

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 721-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Article 3

L'article 3 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ;

b) 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ;

c) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1).

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »

Article 4

L'article 4 *(e)* est modifié comme suit :

« *e)* N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »

Article 6

L'article 6 est supprimé.

Article 7

L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 de la présente annexe :

– les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit :

600 heures ;
1 400 heures ;
2 700 heures ;

– toute heure de chômage partiel donnant lieu au versement d'une allocation au titre de l'article L. 351-25 du code du travail est prise en compte. »

Article 12

Le § 2 de l'article 12 est supprimé.

Article 22

Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :

« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

– a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes ;
– a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
– a été en situation de chômage ;
– a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéa, du code du service national ;
– ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »

Article 24

L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »

Article 30

Le § 1er de l'article 30 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un nombre de jours correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :

– les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
– par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 22, § 4, de la présente annexe.

Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du délai de carence fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. »

ANNEXE VI

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France (1)

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux salariés exerçant une activité en France pour le compte d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui sont, au regard de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale, responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur, et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit.

(1) Dans le cadre de la présente annexe, la cessation d'activité produit les mêmes effets que la fin de contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement.

(1) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 52

L'article 52 est modifié comme suit :

« § 1er. Le salarié est responsable de l'exécution des obligations incombant à l'employeur.

§ 2. Le salarié est tenu de s'affilier à l'institution dans le ressort de laquelle s'exerce son activité.

Pour répondre à cette obligation, le salarié doit adresser à l'institution :

– une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur ou une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
– des renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'employeur. »

Article 57

L'article 57 est modifié comme suit :

« Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié est affilié en application des dispositions de la présente annexe.

Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois civil suivant le trimestre échu. »

Article 58

L'article 58 est modifié comme suit :

« Le salarié est tenu de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant à l'employeur qu'au salarié.

Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 55.

L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un salarié ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.

A l'expiration de chaque année civile, le salarié est tenu de retourner à l'institution dont il relève le bordereau de déclaration annuelle conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, qui comporte l'ensemble des rémunérations payées par l'employeur et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables.

Le bordereau doit être retourné à l'institution, dûment complété, le 31 janvier suivant.

Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte du salarié, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé au salarié pour règlement dans les 15 jours de son envoi.

Le salarié est également tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont il relève, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale. »

Article 59

L'article 59 est modifié comme suit :

« Si le salarié n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 58 de la présente annexe, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'Unédic.

Cette évaluation doit être notifiée au salarié par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Article 60

L'article 60 est modifié comme suit :

« Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche.

La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le salarié qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel. »

Article 61

L'article 61 est supprimé.

Article 63

L'article 63 est modifié comme suit :

« Le défaut de production, dans le délai prescrit, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 58 de la présente annexe entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Unédic.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. »

Article 64

L'article 64 est modifié comme suit :

« § 1er. Toute action intentée ou poursuite engagée contre un salarié manquant à l'exécution des obligations résultant des dispositions de la présente annexe est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.

§ 2. Si, à l'expiration de ce délai, le salarié demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de l'institution.

A défaut d'opposition du salarié devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

Article 65

Le § 1er de l'article 65 est modifié comme suit :

« § 1er. Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un salarié dont l'employeur, situé hors de France, fait l'objet d'une procédure collective, lorsqu'il estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue. »

Article 67 à 71

Les articles 67 à 71 sont supprimés.

ANNEXE VII

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004

Salariés handicapés des ateliers protégés

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé en application de l'article L. 323-31 du code du travail, et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Article 6

L'article 6 est modifié comme suit :

« Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'un atelier protégé, la commission paritaire visée à l'article 51 peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu. »

Articles 14 à 22

Les articles 14 à 22 sont supprimés.

Article 23

L'article 23 est modifié comme suit :

« L'allocation journalière versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :

2,22 fois le SMIC horaire pour les 28 premières allocations ;
3,33 fois le SMIC horaire pour les allocations suivantes. »

Articles 24 et 25

Les articles 24 et 25 sont supprimés.

ANNEXE IX

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Salariés occupés hors de France (1)
ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats

CHAPITRE 1er

Affiliation obligatoire

1.1. *Salariés en situation de détachement*

1.1.1. Salariés concernés.
1.1.2. Prestations.
1.1.3. Contributions.

1.2. *Salariés en situation d'expatriation*

1.2.1. Salariés concernés.
1.2.2. Prestations.
1.2.3. Contributions.

CHAPITRE 2

Affiliation facultative

2.1. *Affiliation facultative des employeurs*

2.1.1. Employeurs concernés.
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime.
2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime.
2.1.2. Prestations.
2.1.3. Contributions.

2.2. *Affiliation facultative des organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France*

2.2.1. Employeurs et salariés concernés.
2.2.2. Prestations.
2.2.3. Contributions.

2.3. *Compagnies maritimes étrangères*

2.3.1. Employeurs et salariés concernés.
2.3.2. Prestations.
2.3.3. Contributions.

2.4. *Adhésion individuelle des salariés expatriés*

2.4.1. Salariés concernés.
2.4.2. Prestations.
2.4.3. Contributions.

CHAPITRE 3

Cas des travailleurs frontaliers et assimilés, en chômage en France, ayant occupé un emploi dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne (2)

3.1. *Salariés concernés*

3.2. *Prestations*

3.3. *Conditions d'application des accords bilatéraux*

*
* *

CHAPITRE 1er

Affiliation obligatoire

1.1. *Salariés en situation de détachement*

1.1.1. Salariés concernés.

1° Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :

- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
- par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où ces salariés seraient soumis à titre obligatoire, sur le territoire où ils exercent leur activité, à un régime prévoyant des avantages comparables à celui résultant de l'application de la convention du 1er janvier 2004, la Commission paritaire nationale, après examen de la situation de fait, pourrait, à la demande de l'entreprise qui occupe ces salariés, dispenser cette dernière de contribuer au régime institué par ladite convention.

2° Sont également considérés comme détachés les salariés traités comme tels par les régimes complémentaires de retraite qui fonctionnent dans le cadre de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'accord du 8 décembre 1961 (1).

Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

1.1.2. Prestations.

La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement ou annexes au règlement).

1.1.3. Contributions.

Article 55

L'alinéa 1er de l'article 55 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »

1.2. *Salariés en situation d'expatriation*

1.2.1. Salariés concernés.

Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne avec lesquels ils ont conclu un contrat de travail, en vue d'exercer une activité à l'étranger hors Etat membre de l'Union européenne (2).

Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :

1.2.2. Prestations.

Article 4

L'article 4 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3, qui ont été expatriés doivent :

a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;

b), c) et *d)* Sans changement par rapport au règlement ;

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre

(1) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(2) Ou de l'un des trois Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par l'accord du 21 juin 1999.

(1) Cette hypothèse ne s'applique pas en cas de détachement dans un Etat membre de l'Union européenne.

(2) Ou de l'un des trois Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) ou de la Confédération suisse dans les conditions fixées par l'accord du 21 juin 1999.

que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;

f) Sans changement par rapport au règlement. »

Article 9

L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :

« Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 *e* de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. »

Article 10

L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :

« § 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »

Article 11

L'alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :

« Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »

Article 21

Le § 1er de l'article 21 est modifié comme suit :

« Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »

Article 22

Les § 1er et § 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :

« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions. »

Article 30

L'alinéa 2 du § 1er de l'article 30 est modifié comme suit :

« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations.

Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »

L'alinéa 4 du § 2 de l'article 30 est modifié comme suit :

« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »

Article 31

L'article 31 est modifié comme suit :

« La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours.

Le différé ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er, de la présente rubrique, ou de l'article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »

Article 32

L'article 32 est modifié comme suit :

« Les délais de carence déterminés en application de l'article 30 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le différé d'indemnisation visé à l'article 31 de la présente rubrique court à compter du terme des délais de carence visés à l'article 30 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions, prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la présente rubrique, sont satisfaites. »

Article 36

L'article 36 est modifié comme suit :

« § 1er. Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger.

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.

§ 2. Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp, lorsque la situation de l'intéressé suppose une appréciation des conditions d'ouverture de droits au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale.

§ 3. Le Garp liquide le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.

§ 4. La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.

§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

§ 6. En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »

1.2.3. Contributions.

Article 52

L'alinéa 1er du § 1er de l'article 52 du règlement est modifié comme suit :

« Pour l'application de la présente rubrique, les employeurs visés par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier au Garp dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable. »

Article 55

L'alinéa 1er de l'article 55 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

– soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

– soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »

Article 57

L'article 57 est modifié comme suit :

« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »

Article 58

L'article 58 est modifié comme suit :

« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions. »

Article 60

Le dernier alinéa de l'article 60 est supprimé.

Article 61

L'article 61 est modifié comme suit :

« Les contributions sont payées au Garp. »

CHAPITRE 2

Affiliation facultative

2.1. *Affiliation facultative des employeurs*

2.1.1. Employeurs concernés.

2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime.

Les employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage peuvent faire participer audit régime, les salariés expatriés qu'ils occupent.

Les collectivités territoriales étrangères et les établissements, ou organismes étrangers, dont la nature juridique est assimilable à celle des établissements publics autres que ceux de l'Etat, peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés expatriés qu'ils occupent, sous réserve que les salariés concernés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard des législations française ou étrangère applicables.

2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime.

Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (1) qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.

Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

2.1.2. Prestations.

Article 3

L'article 3 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 546 jours au cours des 24 mois qui précédent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »

Article 4

L'article 4 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 3 de la présente rubrique, doivent :

a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;

b), c) et *d)* Sans changement par rapport au règlement ;

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;

f) Sans changement par rapport au règlement. »

Articles 5 et 6

Les articles 5 et 6 sont supprimés.

Article 7

L'article 7 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions d'affiliation fixées à l'article 3 de la présente rubrique :

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions à raison d'un jour pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 3 de la présente rubrique, soit :

365 jours ;

730 jours ;

1 094 jours.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions. »

Article 9

L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit :

« Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 *(e)* de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, de la condition visée à l'article 3 de la présente rubrique peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. »

Article 10

L'alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :

« L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 de la présente rubrique au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »

Article 11

L'alinéa 1er de l'article 11 est modifié comme suit :

« Les dispositions de l'article 10, § 1er, de la présente rubrique et de l'article 10, § 3, ne s'appliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 57 ans ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »

Article 12

L'article 12 est modifié comme suit :

« § 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :

– des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;

– de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenu pour l'ouverture des droits.

Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :

a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 *(a)* de la présente rubrique ;

(1) Ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par l'accord du 21 juin 1999.

b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 *(b)* de la présente rubrique ;

c) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans et plus lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 *(c)* de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Le § 2 de l'article 12 est supprimé.

Le § 3 de l'article 12 est sans changement par rapport au règlement. »

Article 13

L'article 13 est modifié comme suit :

« § 1er. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12, § 1er *(b)* et *(c)*, de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

§ 2. Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 12, § 1er, de la présente rubrique sont réduites en cas d'activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application. »

Article 21

L'article 21 est modifié comme suit :

« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :

– des contributions versées au titre des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
– par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. »

Article 22

L'article 22 est modifié comme suit :

« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l'article 21 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.

Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »

Article 23

L'article 23 est modifié comme suit :

« L'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique est constituée par la somme :

– d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
– et d'une partie fixe égale à 9,94 € (1).

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 3 de la présente rubrique ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,24 € (1), dans la limite fixée à l'article 25. »

Article 24

L'article 24 est modifié comme suit :

« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 de la présente rubrique sont réduites proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »

Article 30

L'alinéa 2 du § 1er de l'article 30 est modifié comme suit :

« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »

L'alinéa 4 du § 2 de l'article 30 est modifié comme suit :

« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au Garp et à l'Assédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assédic. »

Article 31

L'article 31 est modifié comme suit :

« La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours.

Le différé ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er, de la présente rubrique ou de l'article 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »

Article 32

L'article 32 est modifié comme suit :

« Les délais de carence déterminés en application de l'article 30 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le différé d'indemnisation visé à l'article 31 de la présente rubrique court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l'article 30 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 de la présente rubrique sont satisfaites. »

Article 36

L'article 36 est modifié comme suit :

« § 1er. Pour que sa demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter au préalable, à l'Assédic chargée des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sa carte d'assurance maladie ou à défaut une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de l'étranger.

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au Garp.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations, par une même personne, pour la même période de chômage.

§ 2. Le Garp procède à l'examen du dossier et prononce selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp lorsque la situation de l'intéressé suppose une appréciation des conditions d'ouverture de droits au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale.

§ 3. Le Garp liquide le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.

§ 4. La commission paritaire de l'Assédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas qui entrent dans les catégories autres que celles visées au § 2 ci-dessus.

§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

§ 6. En cas de transfert du dossier, l'Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à l'Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d'emploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »

2.1.3. Contributions.

Article 52

L'article 52 est modifié comme suit :

« 1er. Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser au Garp.

(1) Valeur au 1er juillet 2002.

Ils doivent accompagner leur demande :
- de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
- de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
- comme de celui d'observer les dispositions de la Convention du 1er janvier 2004, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.

Une fois cette demande acceptée par le Garp, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.

L'affiliation au Garp prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. »

§ 2. Le § 2 est supprimé.

§ 3. Le § 3 est supprimé.

Article 53

L'article 53 est supprimé.

Article 55

L'alinéa 1er de l'article 55 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »

Article 57

L'article 57 est modifié comme suit :

« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »

Article 58

L'article 58 est modifié comme suit :

« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »

Article 59

L'article 59 est supprimé.

Article 60

Le dernier alinéa de l'article 60 est supprimé.

Article 61

L'article 61 est modifié comme suit :

« Les contributions sont versées au Garp. »

Article 62

Les articles 62 à 66 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :

« En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1 des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 1er janvier 2004 cesseront de s'appliquer. Les effets de cette cessation d'application à l'égard des salariés ou ex-salariés des employeurs considérés seront déterminés par la Commission paritaire nationale. »

Articles 67 à 71

Les articles 67 à 71 sont supprimés.

2.2. *Affiliation facultative des organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France* (1) (2)

2.2.1. Employeurs et salariés concernés.

Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent faire bénéficier leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale, du régime d'assurance chômage, dans les conditions ci-dessous définies.

2.2.2. Prestations.

Pour son application aux salariés définis à la rubrique 2.2.1, les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30 à 32 et 36 du règlement sont modifiés comme il est indiqué au point 2.1.2 du chapitre 2 de la présente annexe.

2.2.3. Contributions.

Pour son application aux employeurs et salariés visés à la rubrique 2.2.1, les articles 52, 53, 55, 57 à 71 du règlement sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.3 du chapitre 2 de la présente annexe.

2.3. *Compagnies maritimes étrangères*

2.3.1. Employeurs et salariés concernés.

Les compagnies qui embarquent, sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger, des marins français qui, pendant la durée de leur navigation :
- sont inscrits à un quartier maritime français ;
- et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine,

peuvent faire participer ces marins au régime d'assurance chômage dans les conditions ci-dessous définies.

Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.3.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

2.3.2. Prestations.

Les articles 1er, 3, 4, 6, 7, 10, 30 et 32 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de l'annexe II audit règlement.

2.3.3. Contributions.

Article 52

L'article 52 est modifié comme suit :

« Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.3.1 sont tenus de s'adresser à l'Assédic Alpes-Provence.

L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.

L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. »

Article 53

L'article 53 est supprimé.

Article 58

L'article 58 est modifié comme indiqué à la rubrique 2.1.3.

Article 59

L'article 59 est supprimé.

Article 60

Le dernier alinéa de l'article 60 est supprimé.

Article 61

L'article 61 est modifié comme suit :

« Les contributions sont versées à l'Assédic Alpes-Provence. »

Article 62

Les articles 62 à 71 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :

(1) Pour l'application de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(2) Cette hypothèse ne s'applique pas en cas de détachement dans un Etat membre de l'Union européenne.

« L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.3.1 doit déposer, à l'Assédic Alpes-Provence, une somme dont le montant arrêté par cet organisme est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à 2 fois ces contributions.

Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.

Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 52 de la présente rubrique, l'Assédic Alpes-Provence rembourse, s'il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.

En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'Assédic Alpes-Provence, dans sa totalité.

Les effets de cette dénonciation à l'égard des salariés ou ex-salariés des employeurs concernés sont déterminés par la Commission paritaire nationale ; ils sont identiques à ceux produits par la cessation d'application visée à l'article 62 de la rubrique 2.1.3. »

2.4. *Adhésion individuelle des salariés expatriés*

2.4.1. Salariés concernés.

Peuvent demander à participer individuellement au régime d'assurance chômage :

– les salariés expatriés occupés par un employeur visé aux rubriques 2.1, 2.2 et 2.3, à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;

– les salariés expatriés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (1) occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.2 ;

– les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de l'Etat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.

Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que, dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur situé à l'étranger demeure en vigueur.

Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.

2.4.2. Prestations.

1° Les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.

2° Pour les salariés des organismes internationaux :

– les articles 3, 5 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 31 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.

Article 4

L'article 4 *a), b), d), e)* et *f)* : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2.

Le *c)* est rédigé comme suit :

« *c)* Etre âgé de moins de 65 ans ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans ou plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. »

Article 30

A l'article 30 de la rubrique 2.1.2, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

« § 4. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du douzième du salaire de référence par le salaire journalier de référence. »

(1) Ou de l'un des trois Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) ou de la Confédération suisse dans les conditions fixées par l'accord du 21 juin 1999.

Article 34

L'article 34 *(d)* du règlement est modifié comme suit :

« *d)* Cesse de remplir la condition fixée à l'article 4 *(c)* ci-dessus visé. »

2.4.3. Contributions.

Article 52

L'article 52 est modifié comme suit :

« Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser au Garp.

Il doit accompagner sa demande :

– d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;

– de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il accomplit une activité pour le compte d'un employeur qui, en France, permettrait l'assujettissement ou l'adhésion au régime d'assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 ou qu'il est employé par l'Etat étranger ou un établissement public de cet Etat sans avoir le statut de fonctionnaire ou encore qu'il est salarié d'une ambassade, d'un consulat ou d'un organisme international. »

Article 53

L'article 53 est supprimé.

Article 55

Les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies aux sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. Sont cependant exclues de l'assiette des contributions les rémunérations dépassant 4 fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 57

L'alinéa 1er de l'article 57 est modifié comme suit :

« Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »

Article 58

L'article 58 est modifié comme suit :

« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »

Article 59

L'article 59 est supprimé.

Article 60

L'article 60 est modifié comme suit :

« Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

Article 61

L'article 61 est modifié comme suit :

« Les contributions sont versées au Garp. »

Article 62

Les articles 62 à 71 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :

« La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée par le Garp. »

CHAPITRE 3

Cas des travailleurs frontaliers et assimilés, en chômage en France, ayant occupé un emploi dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne (1)

3.1. *Salariés concernés*

Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui :

- résident en France et exercent une activité salariée dans un Etat limitrophe, autre qu'un Etat de l'Union européenne (1),
- et répondent :
  - à la définition donnée par les accords bilatéraux ;
  - et, à défaut d'accords bilatéraux, satisfont aux conditions suivantes :
  - leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe ;
  - cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence.

Les cas des travailleurs relevant de situations assimilées, concernés par la présente rubrique, sont définis exclusivement par les accords bilatéraux ou conventions bilatérales.

3.2. *Prestations*

Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1 est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation, le plan d'aide au retour à l'emploi et les modalités de versement des allocations.

Lors de la recherche des conditions d'ouverture de droits, il est fait application des dispositions prévues par les accords bilatéraux permettant de satisfaire à la condition d'affiliation requise par la convention du 1er janvier 2004.

En l'absence de tels accords, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération pour l'appréciation de cette condition.

Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé selon les modalités précisées par délibération de la Commission paritaire nationale.

3.3. *Conditions d'application des accords bilatéraux*

En cas d'accord de réciprocité entre deux Etats limitrophes prévoyant un système de compensation financière des cotisations ou contributions affectées dans chaque Etat à la couverture du chômage total pour le compte des frontaliers occupés sur les territoires de ces Etats, l'Unédic, après avis de la Commission paritaire nationale, est habilitée à prendre toute mesure permettant le fonctionnement du système ainsi conçu.

ANNEXE XI

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ ET AUX ANNEXES
AU RÈGLEMENT DE LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004

Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation visés à l'article 33-9 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 8 novembre 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, visés à l'article L. 931-13 du code du travail.

Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.

(1) Ou de l'un des trois Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par l'accord du 21 juin 1999.

CHAPITRE 1er

Les prestations

1. Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.

2. Pour l'application des articles 8 et 9 du règlement et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.

3. Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

CHAPITRE 2

Affiliation ressources

1. Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (art. L. 931-19 du code du travail).

2. Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :

Pour l'application de l'article 55 du règlement et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 31-20 ou par l'article 32-9, deuxième alinéa, du titre III de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par l'avenant du 8 novembre 1991, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au deuxième alinéa de l'article 31-5 de l'accord précité.

ANNEXE XII

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ ET AUX ANNEXES
AU RÈGLEMENT DE LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004

Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions

Considérant que l'article 55 du règlement prévoit que « les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale » ;

Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 55 du règlement conduit, pour certaines catégories de salariés :

- soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;
- soit à appliquer un abattement supplémentaire pour les journalistes (chapitre 2) ;

Constatant qu'en application de l'article 21 (§ 1er) du règlement, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré,

il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.

CHAPITRE 1er

Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale

Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il en est notamment ainsi pour :

- les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;

- les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
- les formateurs occasionnels ;
- les vendeurs à domicile à temps choisi ;
- les porteurs de presse ;
- le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (*JO* du 13 août 1994).

CHAPITRE 2

Salariés bénéficiant d'un abattement de l'assiette des cotisations au regard de la sécurité sociale : les journalistes

Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 55 du règlement est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.

AVENANT N° 1

AUX ANNEXES I, II, III, IV, V ET IX AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8, L. 351-14 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé modifié ;

Vu les annexes I, II, III, IV, V et IX,

conviennent de ce qui suit :

Article 1er

A l'article 2, 3e tiret, de l'annexe IV, les mots : *« délibérations de la Commission paritaire nationale »* sont remplacés par les mots : *« accords d'application »*.

Article 2

A l'article 4 *(e)* des annexes I, II (chapitres 1er et 2), III, IV, V et IX (chapitres 1er et 2), les mots : *« sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale »* sont remplacés par les mots : *« sauf cas prévus par accord d'application »*.

Article 3

A l'article 36, § 2, chapitres 1er et 2, et au point 3.2, dernier alinéa, de l'annexe IX, les mots : *« au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale »* sont remplacés par les mots : *« au sens d'un accord d'application »*.

Article 4

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 13 novembre 2003.

MEDEF.	CFDT.
CGPME.	CFE-CGC.
UPA.	CFTC.

Arrêté du 28 mai 2004 portant agrément des accords d'application numérotés de 1 à 10 et 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

NOR : *SOCF0411084A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifiée par les avenants n° 2 et n° 3 à cette convention, et le règlement qui lui est annexé, modifié par l'avenant n° 1 à ce règlement ;

Vu la demande d'agrément des accords d'application numérotés de 1 à 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;

Vu la demande d'agrément de l'avenant n° 1 aux accords d'application 10 et 11 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 12 juin 2003 ;

Vu la demande d'agrément de l'avenant n° 3 aux accords d'application 1 et 4 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis paru au *Journal officiel* du 12 mai 2004 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consulté le 24 mai 2004,

Arrête :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les stipulations des accords d'application numérotés de 1 à 10 et 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifiées par l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 10 et par l'avenant n° 3 aux accords d'application 1 et 4.

Art. 2. – L'agrément des effets et des sanctions des accords d'application visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits accords.

Art. 3. – La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française ainsi que les textes agréés.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. BARBAROUX

Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent des accords d'application de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, du règlement et des annexes :

Accord d'application n° 1 : détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, calcul du salaire de référence.

Accord d'application n° 2 : cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse.

Accord d'application n° 3 : allocataire titulaire d'une pension militaire.

Accord d'application n° 4 : chômage saisonnier.

Accord d'application n° 5 : cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail.

Accord d'application n° 6 : rémunérations majorées.

Accord d'application n° 7 : travail à temps partiel.

Accord d'application n° 8 : délais de carence.

Accord d'application n° 9 : activités déclarées à terme échu et prestations indues.

Accord d'application n° 10 : aide dégressive à l'employeur.

Accord d'application n° 11 : aide à la mobilité géographique.

Accord d'application n° 12 : activité professionnelle non salariée.

Fait à Paris, le 27 décembre 2002.

MEDEF.	CFDT.
CGPME.	CFE-CGC.
UPA.	CFTC.

ACCORD D'APPLICATION N° 1

DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE

§ 1er. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :

- qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement de contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette réglementation ;

– qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à versement de contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :

30 jours pour l'application du règlement général et des annexes nos I, VII et IX (rubrique 1.2).

Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :

151 heures pour l'application du règlement et des annexes IV, V, VII et IX (rubrique 1.2) ;

210 heures pour l'application de l'annexe II, chapitre 1er, et de l'annexe IX (rubrique 2.3) ;

139 heures pour l'application du renvoi (1) de l'article 3 du règlement ;

169 heures pour l'application des annexes VIII et X.

30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX (rubrique 2.3) ;

45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ;

La durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.2, 2.4).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois.

La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.

§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 7 ci-après.

§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le travailleur privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.

§ 4. Lorsqu'un travailleur privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 7 ci-après :

– avoir accompli 910 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ;
– ou avoir appartenu pendant 182 jours à de telles entreprises,

ceci pendant les 22 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité relevant du régime, il lui est ouvert une période d'indemnisation de 213 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 23 du règlement dans la limite du plafond prévu à l'article 25, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieure à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.

§ 5. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer ledit salaire :

a) Pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

Pour les périodes de travail relevant de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.2, 2.4), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) La somme de ces salaires, après application des articles 21 et 22 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 6. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :

– d'apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;
– ou de calculer les droits à allocations d'un travailleur privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles,

il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire d'indemniser ce dernier en prenant en considération :

– le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;
– ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation,

ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 8 du règlement.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 7. Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.

ACCORD D'APPLICATION No 2

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 26, § 1er, DU RÈGLEMENT

Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse

Le travailleur privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage(s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :

– avant 50 ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé(s) ci-dessus ;
– entre 50 ans et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
– entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
– à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.

Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25 du règlement.

ACCORD D'APPLICATION No 3

Allocataire titulaire d'une pension militaire

Considérant la loi no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :

Les travailleurs involontairement privés d'emploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application no 2, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans réduction.

ACCORD D'APPLICATION No 4

PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 22, § 5, ET 24, 3e ALINÉA, DU RÈGLEMENT

Chômage saisonnier

CHAPITRE 1er

Définitions

§ 1er. Est chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin du contrat de

travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :

– exploitations forestières ;
– centres de loisirs et vacances ;
– sport professionnel ;
– activités saisonnières liées au tourisme ;
– activités saisonnières agricoles (récoltes, etc.) ;
– casinos et cercles de jeux.

§ 2. Est également chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque.

CHAPITRE 2

Conditions d'application

§ 1er. Principe.

Le montant du salaire journalier de référence, calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes, est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail, par 365.

Pour le calcul de l'allocation, le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l'article 23 du règlement.

§ 2. Exceptions.

2.1. Les dispositions du chapitre 1er ne sont pas opposables :

a) Au travailleur privé d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage ;

b) Au travailleur privé d'emploi qui peut prétendre au reliquat d'un droit pour lequel le présent accord d'application n'a pas été appliqué.

2.2. Les dispositions du chapitre 1er, § 1er, ne sont pas opposables au travailleur privé d'emploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.

Est fortuit l'exercice d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à l'article 3 du règlement ou de ses annexes.

2.3. Les dispositions du chapitre 1er, § 2, ne sont pas opposables :

a) Au travailleur privé d'emploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans d'appartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail ;

b) Au travailleur privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.

Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de l'intéressé :

– variété des secteurs d'activité dans lesquels le travailleur privé d'emploi a travaillé ;
– nature ou durée différente des contrats ;
– multiplicité des démarches du travailleur privé d'emploi à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans emploi.

Le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre 1er, § 2, n'excèdent pas 15 jours.

ACCORD D'APPLICATION No 5

PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 21 ET 22 DU RÈGLEMENT

Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

§ 1er. Toutefois, lorsqu'un salarié :

a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail et a été licencié au cours de la période de deux ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;

b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'article R. 322-7 du code du travail et a été licencié au cours de l'application de la convention ;

c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et a été licencié au cours de cette période ;

d) A bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou d'un congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du même code et a été licencié au cours de ce congé ;

e) A bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;

f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 351-25 du code du travail et a été licencié au cours de cette période.

Il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

§ 2. Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :

a) Soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

b) Soit, a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclus en raison de difficultés économiques ;

c) Soit a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

d) Soit a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.

ACCORD D'APPLICATION No 6

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22, § 3, DU RÈGLEMENT

Rémunérations majorées

§ 1er. Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.

A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :

– de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
– de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

§ 2. Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de la Commission paritaire de l'Assédic.

ACCORD D'APPLICATION No 7

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24, 1er TIRET, DU RÈGLEMENT

Travail à temps partiel

En application de l'article 24, lorsque le travailleur privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 23, 2e tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article sont affectés d'un coefficient réducteur.

Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant

la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectifs correspondant à la même période.

ACCORD D'APPLICATION N° 8

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 30, § 3, DU RÈGLEMENT

Délais de carence

Pour le calcul des délais visés à l'article 30, § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.

Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de délais de carence qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.

Le délai applicable est celui qui expire le plus tardivement.

ACCORD D'APPLICATION N° 9

PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 10, § 1er, ET 13, § 2, DU RÈGLEMENT

Activités déclarées à terme échu et prestations indues

§ 1er. Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire.

§ 2. Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.

§ 3. En outre, lorsque la période d'activité non déclarée est d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré :

- elle n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une réadmission dans le cadre de l'article 10, § 1er ; et
- tous les jours du mois civil au cours duquel l'activité a été exercée s'imputent sur la durée réglementaire des droits fixée à l'article 12, § 1er.

ACCORD D'APPLICATION N° 10

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DU RÈGLEMENT

Aide dégressive à l'employeur

Une aide dégressive est attribuée à l'employeur qui embauche un allocataire rencontrant des difficultés particulières de réinsertion.

I. – *Employeurs concernés*

Peuvent bénéficier de l'aide dégressive les employeurs affiliés au régime d'assurance chômage, sous réserve :

- qu'ils soient à jour de leurs contributions d'assurance chômage au moment de l'embauche du salarié ;
- qu'ils n'aient pas procédé à un licenciement pour motif économique au cours des 12 mois précédant l'embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive.

II. – *Conditions d'attribution*

§ 1er. L'aide peut être attribuée pour l'embauche :

- d'un allocataire inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois et confronté à des difficultés particulières de réinsertion, ou depuis au moins 3 mois pour les allocataires âgés de 50 ans et plus au moment de son embauche ;
- correspondant à un emploi vacant notifié par l'employeur à l'ANPE ;
- réalisée par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à 12 mois et ne peut excéder 18 mois.

§ 2. L'embauche ne peut prendre la forme d'un contrat bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du code du travail, ou réalisée en application de l'article 2 (I) de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.

§ 3. L'allocataire embauché ne peut pas bénéficier, au titre de cette activité salariée, des dispositions visées au titre Ier, chapitre 8, du règlement relatives au cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération.

III. – *Convention d'aide dégressive à l'employeur*

Pour bénéficier de cette aide, l'employeur conclut une convention avec l'Assédic du lieu de résidence de l'allocataire.

La convention d'aide dégressive est conforme à un modèle national arrêté par l'Unédic.

IV. – *Montant et modalités du versement*

§ 1er. Le montant de l'aide dégressive versée à l'employeur en application de l'article 43 du règlement représente un pourcentage du salaire mensuel brut d'embauche et ne peut excéder le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue par l'allocataire à la veille de son embauche.

Lorsque l'embauche est réalisée par contrat à durée indéterminée, le montant de l'aide dégressive est fixé à :

- 40 % du montant du salaire d'embauche pendant la première année ;
- 30 % du montant du salaire d'embauche pendant la deuxième année ;
- 20 % du montant du salaire d'embauche pendant la troisième année.

Lorsque l'embauche est réalisée par contrat à durée déterminée, le montant de l'aide dégressive est fixé à :

- 40 % du montant du salaire d'embauche pendant le premier tiers de la durée du contrat ;
- 30 % du montant du salaire d'embauche pendant le deuxième tiers de la durée du contrat ;
- 20 % du montant du salaire d'embauche pendant le troisième tiers de la durée du contrat.

En tout état de cause, l'aide est versée durant une période maximale de 3 ans, dans la limite du reliquat de droits restant à la veille de l'embauche.

En cas de modification d'intensité horaire du contrat de travail, le montant de l'aide dégressive est recalculé.

§ 2. L'aide dégressive est versée par l'Assédic mensuellement et à terme échu, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en cours.

§ 3. Le versement de l'aide dégressive cesse en cas de rupture ou de fin du contrat de travail ou de non-respect, par l'employeur, des obligations résultant de la convention.

Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail, d'une durée au moins égale à 15 jours, pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de l'entreprise pour congés. Cette interruption proroge d'autant le versement de l'aide.

ACCORD D'APPLICATION N° 12

PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT

Activité professionnelle non salariée

Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée sont celles des articles 37 à 40 du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.

Pour l'application de l'article 39, 2e alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre :

- le nombre de jours calendaires du mois ; et
- le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales, par le salaire journalier de référence.

Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.

Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale.

Arrêté du 28 avril 2004 portant application du décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi (rectificatif)

NOR : *SOCF0410654Z*

Rectificatif au *Journal officiel* du 2 mai 2004, page 7855, 1re colonne, compléter le tableau ainsi qu'il suit :

CATÉGORIES D'EMPLOIS ou fonctions	PART LIÉE à la performance individuelle (montants maxima annuels en euros)
Délégués régionaux adjoints	7 605,84
Délégués régionaux	10 700,24

Même page, 2e colonne, supprimer les deux premières lignes de chaque sous-colonne.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au *Journal officiel* de la République française

NOR : *JUSX0407367D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française ;

Vu l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Les actes individuels mentionnés à l'article 4 de l'ordonnance du 20 février 2004 susvisée qui ne peuvent faire l'objet d'aucune publication sous forme électronique au *Journal officiel* de la République française sont les suivants :

a) Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ;

b) Décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ;

c) Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ;

d) Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ;

e) Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ;

f) Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ;

g) Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 susvisée ;

h) Décrets rapportant un décret appartenant à une des catégories précédentes.

Art. 2. – Ne peuvent faire l'objet d'aucune publication sous forme électronique au *Journal officiel :*

a) Les demandes de changement de nom ;

b) Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales.

Art. 3. – Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 7 août 2002 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article le site Légifrance ne peut donner accès aux actes mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au *Journal officiel* de la République française. »

Art. 4. – Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2004.

Art. 5. – Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 23 avril 2004 relatif à la notation des fonctionnaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

NOR : *DEFP0400454A*

La ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-978 du 26 octobre 1972 modifié relatif aux statuts particuliers de certains personnels de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 15 décembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Les fonctionnaires relevant des corps de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'une notation annuelle établie selon les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a qualité de notateur juridique. Il exerce le pouvoir de notation sur proposition des supérieurs hiérarchiques des fonctionnaires concernés dont la liste figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3. – Il est établi pour chaque fonctionnaire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale une fiche de notation comprenant :

I. – Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et comportant deux éléments :

1. Une appréciation synthétique fondée sur une évaluation de l'agent selon un ensemble de critères prenant notamment en compte ses connaissances professionnelles, ses qualités personnelles, ainsi que ses capacités d'initiative, d'organisation et son sens des responsabilités. Le cas échéant, ses aptitudes à la formation et à l'encadrement seront appréciées ;

2. Une appréciation littérale portant sur l'activité et la manière de servir du fonctionnaire durant la période de notation.

II. – Une note chiffrée déterminée pour chaque fonctionnaire, selon un barème de notation établi par corps et par grade.

Pour l'attribution de la note chiffrée, le notateur dispose d'une plage de notation lui permettant de moduler la note en fonction de l'appréciation de la valeur professionnelle, de l'activité et de la manière de servir de l'agent.

Les barèmes de notation des fonctionnaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale figurent à l'annexe 3 du présent arrêté.

L'évolution maximale de la note chiffrée est fixée à deux points par an.

Art. 4. – Avant l'attribution des notes chiffrées définitives, le notateur juridique réunit une commission d'harmonisation composée des directeurs adjoints et des responsables hiérarchiques figurant dans l'annexe 2 du présent arrêté. Cette commission examine les modalités d'harmonisation des notations afin d'éviter les distorsions de niveaux de notation entre services. Elle veille au respect des dispositions de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé relatives aux quotas prévus pour l'attribution des réductions de temps de service dans le cadre de l'avancement d'échelon.

Art. 5. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2004, au titre de la notation afférente à l'année 2003.

Art. 6. – Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2004.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
J.-M. PALAGOS

ANNEXE 1

Corps de fonctionnaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Secrétaires administratifs.
Adjoints administratifs.
Agents administratifs.
Agents des services techniques.

ANNEXE 2

Liste des supérieurs hiérarchiques habilités à établir des propositions de notation

Chef du département identification et prestations.
Chef du département agence comptable.
Chef du département études et réglementation.
Chef du département affaires juridiques.
Chef du département services médicaux.
Chef du département systèmes d'information.
Chef du département secrétariat général.
Chef du département ressources humaines.
Chef du service qualité.
Chef du service communication.

ANNEXE 3

Barèmes de notation des fonctionnaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Secrétaires administratifs.
Adjoints administratifs.
Agents administratifs.
Agents des services techniques.

Barème de référence pour le corps des secrétaires administratifs

GRADE : secrétaire administratif de classe normale			GRADE : secrétaire administratif de classe supérieure			GRADE : secrétaire administratif de classe exceptionnelle		
Echelon	Durée	Créneau	Echelon	Durée	Créneau	Echelon	Durée	Créneau
1	1a	50 ⇨ 52	1	1a 6m	64 ⇨ 67	1	2a	70 ⇨ 74
2	1a 6m	51 ⇨ 55	2	2a	65 ⇨ 71	2	2a 6m	71 ⇨ 79
3	1a 6m	52 ⇨ 58	3	2a	66 ⇨ 75	3	2a 6m	72 ⇨ 84
4	1a 6m	53 ⇨ 61	4 (1)	2a 6m	67 ⇨ 80	4	3a	73 ⇨ 90
5	1a 6m	54 ⇨ 64	5	3a	68 ⇨ 86	5	3a	74 ⇨ 96
6	2a	55 ⇨ 68	6	3a	69 ⇨ 92	6	4a	75 ⇨ 104
7 (1)	3a	56 ⇨ 74	7	4a	70 ⇨ 100	7	Illimitée	76 ⇨ 110
8	3a	57 ⇨ 80	8	Illimitée	71 ⇨ 110			
9	3a	58 ⇨ 86						
10	3a	59 ⇨ 92						
11	3a	60 ⇨ 98						
12	4a	61 ⇨ 106						
13	Illimitée	62 ⇨ 110						

(1) Possibilité de passage dans le grade supérieur.

Conditions statutaires d'avancement :

Sont proposables au grade de classe supérieure les secrétaires administratifs de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis 2 ans au moins et qui justifient de 5 ans de services publics dans un corps de catégorie B.

Sont proposables au grade de classe exceptionnelle les secrétaires administratifs de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade.

Barème de référence pour le corps des adjoints administratifs

GRADE : adjoint administratif (échelle 4)			GRADE : adjoint administratif principal de 2e classe (échelle 5)			GRADE : adjoint administratif principal de 1re classe (NEI)		
Echelon	Durée	Créneau	Echelon	Durée	Créneau	Echelon	Durée	Créneau
1	1	50 ⇨ 52						
2	2	51 ⇨ 56						
3	2	52 ⇨ 60						
4	2	53 ⇨ 64						
5	3	54 ⇨ 70						
6 (1)	3	55 ⇨ 76	6	3	63 ⇨ 69			
7	3	56 ⇨ 82	7	3	64 ⇨ 75			
8	4	57 ⇨ 90	8	4	65 ⇨ 83			
9	4	58 ⇨ 98	9 (1)	4	66 ⇨ 91	1	3	81 ⇨ 87
10	4	59 ⇨ 106	10	4	67 ⇨ 99	2	4	82 ⇨ 95
11	Illimitée	60 ⇨ 110	11	Illimitée	68 ⇨ 110	3	Illimitée	83 ⇨ 110
(1) Possibilité de passage dans le grade supérieur.								

Conditions statutaires d'avancement :

Sont proposables au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Sont proposables au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins 2 ans dans le 9e échelon de leur grade.

Barème de référence pour le corps des agents administratifs

GRADE : agent administratif de 2e classe (échelle 2)			GRADE : agent administratif de 1re classe (échelle 3)		
Echelon	Durée	Créneau	Echelon	Durée	Créneau
1	1	50 ⇨ 52			
2	2	51 ⇨ 56			
3	2	52 ⇨ 60	3	2	63 ⇨ 67
4	2	53 ⇨ 64	4	2	64 ⇨ 71
5	3	54 ⇨ 70	5	3	65 ⇨ 77
6 (1)	3	55 ⇨ 76	6	3	66 ⇨ 83
7	3	56 ⇨ 82	7	3	67 ⇨ 89
8	4	57 ⇨ 90	8	4	68 ⇨ 97
9	4	58 ⇨ 98	9	4	69 ⇨ 105
10	4	59 ⇨ 106	10	4	70 ⇨ 113
11	Illimitée	60 ⇨ 110	11	Illimitée	71 ⇨ 117
(1) Possibilité de passage dans le grade supérieur.					

Conditions statutaires d'avancement :

Sont proposables au grade d'agent administratif de 1re classe les agents administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Barème de référence pour le corps des agents des services techniques

GRADE : agent des services techniques de 2e classe			GRADE : agent des services techniques de 1re classe		
Echelon	Durée	Créneau	Echelon	Durée	Créneau
1	1	50 ⇨ 52			
2	2	51 ⇨ 56			
3	2	52 ⇨ 60			
4	2	53 ⇨ 64	4	2	59 ⇨ 63
5	3	54 ⇨ 70	5	3	60 ⇨ 69
6	3	55 ⇨ 76	6	3	61 ⇨ 75
7	3	56 ⇨ 82	7	3	62 ⇨ 81
8	4	57 ⇨ 90	8	4	63 ⇨ 89
9	4	58 ⇨ 98	9	4	64 ⇨ 97
10	4	59 ⇨ 106	10	4	65 ⇨ 105
11	Illimitée	60 ⇨ 110	11	Illimitée	66 ⇨ 110

Conditions statutaires d'avancement :

Sont proposables au grade d'agent des services techniques de 1re classe les agents des services techniques de 2e classe comptant au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade.

Arrêté du 14 mai 2004 modifiant l'arrêté du 11 février 1997 portant création de la médaille commémorative française avec agrafe « Haïti »

NOR : *DEFM0400573A*

La ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 95-1098 du 9 octobre 1995 portant création de la médaille commémorative française ;

Vu l'arrêté du 11 février 1997 portant création de la médaille commémorative française avec agrafe « Haïti »,

Arrête :

Art. 1er. – L'article 2 de l'arrêté du 11 février 1997 est complété par l'alinéa suivant :

« Pourront également prétendre à l'agrafe "Haïti" les personnels ayant effectivement participé à l'opération "Carbet" à compter du 19 février 2004. »

Art. 2. – Les autorités ayant reçu délégation de la ministre de la défense pour attribuer l'agrafe « Haïti » sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2004.

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Décret n° 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR : *SANS0420910D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VI ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

I. – *Dispositions communes à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles*

Art. 1er. – Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Au 6° du I de l'article R. 623-3, les mots : « par les sous-sections 6, 7 et 9 » sont remplacés par les mots : « par les sous-sections 7 et 9 de la section 1 ».

II. – A l'article R. 623-6, les mots : « par les sous-sections 1 à 5 » sont remplacés par les mots : « par les sous-sections 1 à 6 ».

III. – Le dernier alinéa de l'article R. 623-10-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est applicable ni aux disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations, ni à celles nécessaires au paiement de la compensation prévue à l'article L. 134-1. »

IV. – A l'article R. 623-10-2, les mots : « les modalités d'évolution des placements » sont remplacés par les mots : « les modalités d'évaluation des placements ».

II. – *Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales*

Art. 2. – Les chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« CHAPITRE Ier

« Organisation administrative

« Section 1

« Caisse nationale

« Néant.

« Section 2

« Sections professionnelles

« *Art. R. 641-1.* – La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend onze sections professionnelles :

« 1° La section professionnelle des notaires ;

« 2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;

« 3° La section professionnelle des médecins ;

« 4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

« 5° La section professionnelle des pharmaciens ;

« 6° La section professionnelle des sages-femmes ;

« 7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

« 8° La section professionnelle des vétérinaires ;

« 9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;

« 10° La section professionnelle des experts-comptables ;

« 11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.

« *Art. R. 641-2.* – Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

« *Art. R. 641-3.* – Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.

« *Art. R. 641-4.* – Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.

« Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiés qu'à des ressortissants majeurs des Etats de l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.

« Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.

« *Art. R. 641-5.* – Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

« Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.

« Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

« *Art. R. 641-6.* – L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.

« Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.

« *Art. R. 641-7.* – Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.

« Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et, éventuellement, de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.

« *Art. R. 641-8.* – La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.

« *Art. R. 641-9.* – Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

« Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

« *Art. R. 641-10.* – Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux.

« *Art. R. 641-11.* – Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre.

« *Art. R. 641-12.* – Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.

« Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

« *Art. R. 641-13.* – Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.

« Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.

« *Art. R. 641-14.* – Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

« *Art. R. 641-15.* – Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts.

« *Art. R. 641-16.* – Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.

« Le vote est secret.

« Le vote par procuration est interdit.

« Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.

« *Art. R. 641-17.* – Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés au *Bulletin officiel* du ministère chargé de la sécurité sociale.

« *Art. R. 641-18.* – Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.

« Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.

« Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.

« L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.

« *Art. R. 641-19.* – Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.

« *Art. R. 641-20.* – Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres composant le conseil en vertu des statuts.

« *Art. R. 641-21.* – Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.

« *Art. R. 641-22.* – Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative des sections professionnelles, chacune en ce qui la concerne.

« Section 3

« Dispositions communes

« *Art. R. 641-23.* – Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le préfet de région.

« *Art. R. 641-24.* – Les sections professionnelles sont considérées comme des organismes de base, au sens de l'article L. 153-2, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

« *Art. R. 641-25.* – Le montant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est décidé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition de son président avant le 31 décembre de l'exercice précédant celui de son utilisation. Ce budget ne peut excéder 1 % du total des prestations versées au titre de l'exercice précédent.

« Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités d'affectation de ce budget, ainsi que les cas et conditions dans lesquelles l'action sociale est utilisée. Les statuts des sections professionnelles précisent, parmi ces cas et conditions, ceux mis en œuvre au profit des actifs et des allocataires de la section professionnelle concernée.

« *Art. R. 641-26.* – I. – Les sections professionnelles transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, avant le 15 novembre de l'année précédant chaque exercice :

« 1° Un état prévisionnel des dépenses au titre du service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base ;

« 2° Un budget prévisionnel de gestion administrative ;

« 3° Une répartition des coûts de gestion administrative des différents régimes qu'elles gèrent.

« Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités d'attribution aux sections professionnelles des sommes nécessaires à la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base.

« A défaut d'approbation de ce règlement, les budgets de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base sont déterminés dans les conditions fixées au II du présent article.

« II. – Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales arrête, sur le rapport de son agent comptable, les clés de répartition des coûts de gestion administrative de l'ensemble des sections professionnelles.

« Le budget de gestion administrative par affilié du régime d'assurance vieillesse de base correspond à la moyenne des coûts de gestion administrative par affilié de chaque section.

« Lorsqu'une section professionnelle a des coûts de gestion administrative par affilié au titre de l'exercice à venir plus élevés que la moyenne, le président de la Caisse nationale l'invite à prendre les mesures appropriées pour que ces coûts puissent tendre vers cette moyenne. La section invitée à améliorer sa gestion doit présenter un plan de convergence dont la durée de réalisation ne peut excéder trois ans. Ce plan inclut le

détail chiffré et justifié de l'ensemble des mesures propres à améliorer la situation constatée. Il peut inclure l'adhésion d'une section à un groupe ou comporter un échéancier de fusion du ou des régimes de retraite ou d'invalidité-décès de la section avec un ou plusieurs autres régimes de retraite ou d'invalidité-décès. Au vu de ce plan, le président de la caisse nationale propose au conseil d'administration l'attribution d'une subvention spéciale permettant de couvrir tout ou partie des coûts de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base de la section intéressée excédant le budget de gestion administrative déterminé en application de l'alinéa précédent. Le conseil d'administration approuve, avant le 31 décembre de chaque année, la dotation dont dispose chaque section au titre de la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base pour l'exercice à venir.

« Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une section professionnelle présente un excédent, celui-ci peut être affecté, sur proposition du président de la section intéressée, pour partie à l'action sociale de la section.

« Si le compte de gestion administrative d'une section est déficitaire à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de la caisse nationale, sur proposition de son président, peut soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur le budget de gestion administrative de la section intéressée pour l'exercice suivant, soit accorder une subvention spéciale à ladite section.

« En cas de carence dans l'exercice des compétences définies au présent article, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, dans les cas prévus aux articles L. 153-4 et L. 153-5 du présent code, faire usage des pouvoirs qu'il tient de ses articles.

« *Art. R. 641-27.* – Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire ainsi que celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès.

« Un compte de résultat est établi à la clôture des comptes pour chacun des régimes visés à l'alinéa précédent. Aucune compensation ne peut intervenir entre les résultats excédentaires et déficitaires de chaque régime.

« Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.

« Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.

« Chapitre II

« Organisation financière

« Section 1

« Cotisations

« Néant.

« Section 2

« Recouvrement

« Néant. »

Art. 3. – Au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, les sections 2 et 3 sont ainsi rédigées :

« Section 2

« Ouverture des droits et liquidation des prestations de base

« *Art. R. 643-6.* – L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.

« *Art. R. 643-7.* – La réduction prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

« Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.

« *Art. R. 643-8.* – La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.

« Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre.

« *Art. R. 643-9.* – Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.

« *Art. R. 643-10.* – Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

« *Art. R. 643-11.* – Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.

« Section 3

« Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion

« *Art. R. 643-12.* – Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. »

Art. 4. – Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 644-2 ainsi rédigé :

« *Art. R. 644-2.* – Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 sont applicables au recouvrement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 et aux régimes d'assurance invalidité-décès prévus à l'article L. 644-2. »

III. – *Dispositions d'entrée en vigueur*

Art. 5. – I. – Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

L'obligation incombant à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de respecter les limites prévues à l'article R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale prend effet le 1er janvier 2005.

II. – Pour l'exercice 2004, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales attribue à chaque section professionnelle un montant de frais de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base, sur la base des règles de répartition des frais de gestion administrative utilisées pour l'exercice 2003.

Les frais de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base pour l'exercice 2004 attribués à chaque section professionnelle tiennent compte des dépenses supplémentaires directement liées à la mise en œuvre de la réforme du régime d'assurance vieillesse de base.

III. – La section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale est substituée à la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens dans ses droits et obligations.

IV. – Le président et le vice-président du conseil d'administration de la section professionnelle des artistes auteurs ne

relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens en fonction au 31 décembre 2003 siègent respectivement en qualité d'administrateur titulaire et d'administrateur suppléant au conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale jusqu'au premier renouvellement dudit conseil.

Art. 6. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
DOMINIQUE PERBEN

Décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales

NOR : *SANS0420911D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre VI dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 49-1258 du 27 août 1949 subordonnant l'attribution de l'allocation vieillesse à la cessation de l'activité professionnelle des assujettis de certaines professions libérales ;

Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;

Vu le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens ;

Vu le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques ;

Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;

Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;

Vu le décret n° 67-1119 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;

Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;

Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires des médecins conventionnés ;

Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 9 octobre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 novembre 2003,

Décrète :

I. – *Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales*

Art. 1er. – Au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), les chapitres Ier et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE Ier

« Organisation administrative

« Section 1

« Caisse nationale

« *Art. D. 641-1.* – Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où il est entendu chaque fois qu'il le demande.

« *Art. D. 641-2.* – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5 000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000.

« Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.

« *Art. D. 641-3.* – Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix. Les autres décisions sont prises à la majorité des voix.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« *Art. D. 641-4.* – Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

« *Art. D. 641-5.* – Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Section 2

« Sections professionnelles

« *Art. D. 641-6.* – L'arrêté prévu à l'article L. 641-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Section 3

« Dispositions communes

« *Art. D. 641-7.* – Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse nationale ou des sections professionnelles les membres desdits conseils qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives.

« CHAPITRE II

« Organisation financière

« Section 1

« Cotisations

« *Art. D. 642-1.* – Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 642-2, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

« Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.

« Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

« *Art. D. 642-2.* – Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.

« *Art. D. 642-3.* – Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal à :

« 1° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée ;

« 2° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

« En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.

« Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2.

« Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.

« Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.

« A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.

« En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.

« Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.

« *Art. D. 642-4.* – En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

« En cas d'affiliation inférieure à une année, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit au prorata des trimestres d'affiliation.

« La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.

« *Art. D. 642-5.* – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.

« Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.

« Section 2

« Recouvrement

« *Art. D. 642-6.* – Ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.

« *Art. D. 642-7.* – Les cotisations définies au quatrième alinéa de l'article L. 642-2 ne sont applicables ni l'année de réaffiliation, ni l'année suivante dès lors que la section professionnelle a connaissance du revenu professionnel non salarié de l'avant-dernière année. Dans ce cas, il est fait application de l'article D. 642-3. »

Art. 2. – Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :

I. – Dans l'intitulé de la section 2, les mots : « allocations de vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de base ».

II. – Les articles D. 643-1 à D. 643-4 sont remplacés par six articles ainsi rédigés :

« *Art. D. 643-1.* – Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite.

« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite.

« Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

« Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400.

« Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100.

« L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

« Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.

« La valeur de service du point est égale à 0,484 €.

« *Art. D. 643-2.* – Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :

« 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;

« 2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;

« 3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal.

« *Art. D. 643-3.* – Pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

« L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.

« *Art. D. 643-4.* – Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

« 2° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

« 3° La référence au 1° de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;

« 4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;

« 5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;

« 6° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;

« 7° La référence à l'article D. 643-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

« 8° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

« 9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

« 10° À l'article D. 351-10, les dispositions relatives à l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge ne sont pas applicables.

« *Art. D. 643-5.* – Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :

« 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;

« 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.

« Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

« *Art. D. 643-6.* – En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

« 1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues au I de ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au *a*, au *b* ou au *c* du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 % ;

« 2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues au I de ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au *a*, au *b* ou au *c* du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,25 % ;

« 3° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux :

« *a)* Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au *a* du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;

« *b)* Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est supérieure à la limite de 75 % et inférieure à la limite égale au plafond fixée au *b* du 3° du I de l'article D. 351-8, pour chaque tranche de revenus et salaires fixée par le barème prévu au 4° du présent article, à un revenu cotisé égal à la moyenne annuelle des revenus et salaires inférieurs de chaque tranche ;

« *c)* Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au *c* du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande.

« Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D. 351-8 sont applicables ;

« 4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :

« *a)* De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au *c* dudit II ;

« *b)* De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées :

« – revenus et salaires inférieurs ou égaux à la limite de 75 % fixée au *a* du 3° du I de l'article D. 351-8 ;

« – revenus et salaires supérieurs à la limite précitée de 75 % et inférieurs à une limite égale à 80 % du plafond visé audit 3° ;

« – revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 80 % et inférieurs à une limite égale à 85 % du plafond précité ;

« – revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 85 % et inférieurs à une limite égale à 90 % du plafond précité ;

« – revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 90 % et inférieurs à une limite égale à 95 % du plafond précité ;

« – revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 95 % et inférieurs à une limite égale au plafond précité ;

« – revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité ;

« *c)* De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.

« *Art. D. 643-7.* – Pour l'application de l'article D. 643-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

« 1° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 643-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

« 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

« 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 643-5, par l'application de la formule suivante :

« *a)* Au titre du 1° de l'article D. 643-5 :

« $NP \times V \times C \times (D - 1) \times E \times (1 + 10\ \%)$;

« *b)* Au titre du 2° de l'article D. 643-5 :

« $NP \times V \times [1 + C \times (D - 1)] \times E \times (1 + 10\ \%)$,

où :

« *NP* est le nombre trimestriel moyen de points de retraite égal au quart du nombre de points de retraite, revalorisé pour les années postérieures à 2004 par l'application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 et correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du *a*, du *b* ou du *c* du 3° de l'article D. 643-6 ;

« *V* est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ;

« *C* est le coefficient de minoration fixé à l'article R. 643-7 ;

« *D* est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ;

« *E* est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge *B* et un différé égal à *A* – *B*, déterminé selon la formule suivante :

$$« E = \left[\sum_{k=0}^{k=52\text{ à }57} \left(\frac{1}{(1+i)^k} \times \left(\frac{L(A+k)}{L(A)} \right) - \frac{3}{8} - \frac{1}{4} \right) \right] \times \left(\frac{1}{(1+I)^{A-B}} \times \frac{L(A)}{L(B)} \right)$$

où :

« *i* est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du *a* du 4° de l'article D. 643-6 ;

« *k* est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

« de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

« de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

« de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

« de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;

« de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;

« de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;

« *A* est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à :

« 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

« 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

« 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

« 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;

« 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;

« 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;

« *B* est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;

« *L (A + k)* est l'effectif à l'âge *(A + k)* de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

« *L (A)* est l'effectif à l'âge *A* de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

« *L (B)* est l'effectif à l'âge *B* de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

« *Art. D. 643-8.* – La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.

« *Art. D. 643-9.* – Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice.

« Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article D. 643-2 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'alinéa précédent atteint au moins quinze années, la pension de retraite qui est versée est portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L. 811-1.

« *Art. D. 643-10.* – Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3.

« Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

« L'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa du présent article.

« Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée. »

III. – La section 3 est abrogée.

Art. 3. – Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par un article D. 644-2 ainsi rédigé :

« *Art. D. 644-2.* – Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 644-3, les délibérations des sections professionnelles approuvant des modifications statutaires portant notamment sur l'assiette et le taux ou, le cas échéant, le montant des cotisations doivent être prises à l'unanimité. Ces modifications statutaires sont transmises à la Caisse nationale des professions libérales, en application de l'article D. 641-6, accompagnées des avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées.

« L'avis des organisations syndicales et professionnelles doit porter mention du fait que ces organisations ont pris connaissance de l'assiette et du taux de cotisations proposées et faire état de leurs observations éventuelles.

« Les sections professionnelles peuvent procéder à la consultation par référendum prévue à l'article L. 644-1. »

II. – *Dispositions particulières à la section professionnelle des médecins*

Art. 4. – L'article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé est modifié comme suit :

I. – Au premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels non salariés définis à l'article L. 642-1 du code de la

sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale » ;

II. – Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

III. – L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale. Ces derniers ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées, dont l'assiette ne peut excéder le seuil fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale. »

Art. 5. – L'article 1er du décret du 18 octobre 1955 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette cotisation n'est pas due par les médecins bénéficiaires d'une retraite servie par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et qui exercent une activité médicale libérale. »

Art. 6. – L'article 2 du décret du 27 octobre 1972 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées. »

Art. 7. – Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette allocation est majorée chaque année :

« *a)* D'une part, du montant des cotisations forfaitaires au régime des prestations supplémentaires de vieillesse et au régime d'assurance décès ;

« *b)* D'autre part, du montant des cotisations proportionnelles au régime d'assurance vieillesse de base dans la limite d'une somme égale à 1 740 € et au régime complémentaire dans la limite d'une somme égale à 3 078 €. Ces sommes sont revalorisées les années suivantes dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale. »

III. – *Dispositions particulières à la section professionnelle des agents généraux d'assurance*

Art. 8. – Le décret n° 66-447 du 22 juin 1966 portant classement dans l'organisation autonome nationale des professions libérales est abrogé.

IV. – *Dispositions particulières à la section professionnelle des experts-comptables*

Art. 9. – I. – L'article 3 du décret du 21 mai 1953 susvisé est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique » sont remplacés par les mots : « les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale ».

2° Il est créé après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. Elle est recouvrée dans les conditions prévues à l'article D. 642-5 du code de la sécurité sociale. »

II. – L'article 3 du décret du 20 mai 1974 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. Elle est recouvrée dans les conditions prévues à l'article D. 642-5 du code de la sécurité sociale. »

V. – *Dispositions particulières aux conjoints collaborateurs*

Art. 10. – Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :

I. – L'article D. 742-39 est rédigé comme suit :

« *Art. D. 742-39.* – Le conjoint collaborateur est redevable, au titre du régime de base, de cotisations égales à la moitié de celles exigibles du professionnel libéral.

« Le versement des cotisations annuelles ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1. »

II. – L'article D. 742-40 est rédigé comme suit :

« *Art. D. 742-40.* – Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation. »

III. – L'article D. 742-43 est rédigé comme suit :

« *Art. D. 742-43.* – Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3. »

VI. – *Dispositions particulières au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes et aux musiciens*

Art. 11. – L'article 1er du décret du 11 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 1er.* – L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création est dotée de la personnalité morale. Outre la gestion du régime complémentaire prévu à l'alinéa ci-dessous, elle assure la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques instauré par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films instauré par le décret n° 64-226 du 11 mars 1964.

« Les personnes relevant de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont tenues au versement d'une cotisation destinée à financer le régime d'assurance vieillesse complémentaire de l'enseignement et de la création. »

VII. – *Dispositions diverses*

Art. 12. – I. – Le décret n° 49-1258 du 27 août 1949 subordonnant l'attribution de l'allocation vieillesse à la cessation de l'activité professionnelle est abrogé.

II. – 1° Au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 49-578 du 22 avril 1949 susvisé, au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé, au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 susvisé, au premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 janvier 1950 susvisé, les mots : « approuvés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances et des affaires économiques » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 octobre 1950 susvisé, les mots : « approuvés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre du budget » sont supprimés.

3° Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 mai 1953 susvisé, les mots : « approuvés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget » sont supprimés.

4° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 18 octobre 1955 susvisé, les mots : « approuvés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » sont supprimés.

5° Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 4 juillet 1960 susvisé, au premier alinéa de l'article 4 du décret du 28 décembre 1961 susvisé et au premier alinéa de l'article 4 du décret du 23 décembre 1965 susvisé, les mots : « approuvés par arrêté du ministre du travail et du ministre chargé du budget » sont supprimés.

6° Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 décembre 1961 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 3 du

décret du 11 mars 1964 susvisé, les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » sont supprimés.

7° Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 11 avril 1962 susvisé, les mots : « approuvé par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé du budget » sont supprimés.

8° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 22 décembre 1967 susvisé et au premier alinéa de l'article 4 du décret du 10 octobre 1968 susvisé, les mots : « approuvés par arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances » sont supprimés.

9° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 4 septembre 1970 susvisé et au premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 mai 1974 susvisé, les mots : « approuvés par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances » sont supprimés.

10° Au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé, au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé, au premier alinéa de l'article 5 du décret du 27 mars 1979 susvisé, au premier alinéa de l'article 4 du décret du 3 août 1981 susvisé et au premier alinéa de l'article 5 du décret du 22 février 1984 susvisé, les mots : « approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » sont supprimés.

III. – Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 171-11-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « D. 643-4-1 » sont remplacés par les mots : « D. 643-8 ».

VIII. – *Dispositions d'entrée en vigueur*

Art. 13. – I. – Sous réserve des dispositions du présent article, le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2004.

II. – La fixation du taux des majorations de retard par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, prévue par l'article D. 642-2 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, prend effet le 1er janvier 2005. Pour l'exercice 2004, les majorations de retard sont celles prévues par les statuts des sections professionnelles en vigueur à la date de parution du présent décret.

III. – Les dispositions des articles D. 643-4 à D. 643-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 643-4 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.

Pour l'application de l'article D. 643-5 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004 sont pris en compte les revenus d'activité non salariée et les salaires perçus en 2000, 2001 et 2002.

IV. – Les dispositions de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale en vigueur antérieurement au 1er janvier 2004 demeurent applicables aux périodes d'assurance ayant donné lieu à réduction de cotisation antérieurement à cette date.

V. – Les exonérations de cotisations accordées en application de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale en vigueur antérieurement au 1er janvier 2004 prennent fin le 1er janvier 2004. Leurs bénéficiaires peuvent toutefois demander l'application des dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.

VI. – Les dispositions de l'article 8 du présent décret ne sont pas applicables aux personnes affiliées à l'assurance vieillesse des professions libérales, en application du décret du 22 juin 1966 susvisé, antérieurement au 1er janvier 2004.

VII. – 1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dispose d'un délai de neuf mois suivant la parution du présent décret pour soumettre à l'avis du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'article D. 641-5 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, des modifications visant à mettre ses statuts en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

2° Les sections professionnelles disposent d'un délai de neuf mois suivant la parution du présent décret pour soumettre à l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, conformément à l'article D. 641-6 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, des modifications visant à mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

VIII. – Les affiliés et anciens affiliés ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme, ainsi que leurs ayants droit, sont soumis, à compter du 1er janvier 2004, à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

IX. – Les obligations de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme à l'égard de ses ressortissants et de leurs ayants droit titulaires d'avantages de retraite de base et complémentaire au 31 décembre 2003 sont prises en charge, à compter du 1er janvier 2004, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Le nombre de points attribués aux intéressés dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est égal au nombre de points constaté au 31 décembre 2003 et divisé par quatre.

X. – Les droits en cours d'acquisition ou non encore liquidés au 31 décembre 2003 des affiliés et anciens affiliés de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme sont repris à compter du 1er janvier 2004 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans les conditions ci-après.

Il est attribué aux intéressés :

1° Au titre de la retraite de base, le nombre de trimestres qu'ils ont acquis au 31 décembre 2003 ;

2° Au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, un nombre de points égal au nombre de points constaté au 31 décembre 2003 et divisé par quatre.

XI. – 1° A l'article 1er du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé, les mots : « experts et conseils » sont remplacés par les mots : « experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ».

2° A l'article 1er du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé, les mots : « experts et conseils » sont remplacés par les mots : « experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ».

Art. 14. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
DOMINIQUE BUSSEREAU

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du personnel et du budget)

NOR : *SANG0421561D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;

Vu le décret du 25 juin 2002 portant nomination du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004-319 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la protection sociale ;

Vu le décret du 29 avril 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du personnel et du budget),

Décrète :

Art. 1er. – Après l'article 35 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

« *Art. 35-1.* – En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Marie, de Mme Richart-Lebrun, de M. Le Gall, de M. Glippa et de M. d'Hérouville, délégation est donnée à Mme Catherine Hourdeaux, attachée principale d'administration centrale, directement placée sous l'autorité de Mme Richart-Lebrun, à l'effet de signer, dans la limite des attributions du bureau des affaires financières et au nom du ministre de la santé et de la protection sociale, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, notamment toutes propositions d'engagement et d'ordonnance de paiement, de virement et de délégation, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes d'émission de titres de perception. »

Art. 2. – L'article 46 du même décret est ainsi rédigé :

« *Art. 46.* – En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Marie et de Mme Gaüzère, délégation est donnée à :

Mme Edith Hayat, chef de la mission de la prospective et de la modernisation ;

M. Jacques Murat, chef de la mission des services déconcentrés,

directement placés sous l'autorité de Mme Gaüzère, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du ministre de la santé et de la protection sociale, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, notamment toutes propositions d'engagement et d'ordonnance de paiement, de virement et de délégation, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes d'émission de titres de perception. »

Art. 3. – Après l'article 46 du même décret, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :

« *Art. 46-1.* – En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Marie, de Mme Gaüzère et de Mme Hayat, délégation est donnée à Mme Marie-France Cury, inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale, directement placée sous l'autorité de Mme Gaüzère, à l'effet de signer, dans la limite des attributions de la mission de la prospective et de la modernisation et au nom du ministre de la santé et de la protection sociale, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, notamment toutes propositions d'engagement et d'ordonnance de paiement, de virement et de délégation, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes d'émission de titres de perception. »

Art. 4. – L'article 47 du même décret est ainsi rédigé :

« *Art. 47.* – En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Marie, de Mme Gaüzère et de M. Murat, délégation est donnée à Mme Aurore Randrianarison, inspectrice hors classe de l'action sanitaire et sociale, et à Mme Véronique Deffrasnes, inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale, directement placées sous l'autorité de Mme Gaüzère, à l'effet de signer, dans la limite des attributions de la mission des services déconcentrés et au nom du ministre de la santé et de la protection sociale, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, notamment toutes propositions d'engagement et d'ordonnance de paiement, de virement et de délégation, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes d'émission de titres de perception. »

Art. 5. – Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Arrêté du 10 mai 2004 portant création du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : *SANG0420793A*

Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 9 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment les articles 12 et 15 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 99-142 du 4 mars 1999 relatif à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrêtent :

Art. 1er. – Il est créé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un comité technique paritaire central ayant compétence dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître de toutes les questions couvrant l'ensemble des services placés sous son autorité.

Art. 2. – La composition du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires, dont le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et 10 membres suppléants, nommés dans les conditions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Art. 3. – L'arrêté du 2 novembre 1993 portant création d'un comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence française du médicament est abrogé.

Art. 4. – Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2004.

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
E. MARIE

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. WAGNER

Arrêté du 18 mai 2004 portant création du comité de pilotage chargé de la refonte du carnet et des certificats de santé de l'enfant

NOR : *SANP0421758A*

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2112-2-6, L. 2132-1 et L. 2132-2,

Arrête :

Art. 1er. – Il est créé un comité de pilotage chargé de la mise à jour dans leur forme et contenu du carnet et des certificats de santé de l'enfant définis par les articles L. 2132-1 et L. 2132-2 du code de la santé publique. Cette mise à jour a pour objectifs de prendre en compte les avancées intervenues sur le plan scientifique et médical, les politiques de santé publique et de prévention, l'avis des utilisateurs : médecins et familles ainsi que les besoins actuels de recueil de données épidémiologiques.

Art. 2. – Ce comité, présidé par le professeur Eric Mallet, est installé à compter du 8 avril 2004 et jusqu'au 31 décembre 2005.

Art. 3. – Sont membres de ce comité, pour le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur de l'enseignement scolaire, pour le ministère de la santé et de la protection sociale, le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'action sociale, le directeur de l'ANAES, le directeur de l'INVS, le directeur de l'INPES, le président de l'Association des départements de France. Ces membres peuvent désigner un ou plusieurs représentants pour assister aux comités de pilotage et participer aux travaux.

Art. 4. – Sont nommées en qualité d'experts de ce comité de pilotage les personnalités dont les noms suivent :

Mme Marie-Chantal Blanchard.
M. Nicolas Brun.
M. Martin Chalumeau.
M. Bertrand Chevalier.
Mme Juliette Derrien.
Mme Sylvie Donnadieu.
Mme Virginie Halley des Fontaines.
M. Eric Mallet.
Mme Marie-Agnès Marion.
M. Alain Martinot.
Mme Catherine Rollet.
M. Claude Rougeron.
M. Jean-Louis Samzun.
M. Jean Stagnara.
Mme Véronique Surbled.
Mme Brigitte Virey.

Art. 5. – Le secrétariat de ce groupe de travail est assuré par le bureau des maladies chroniques, de l'enfant et du vieillissement de la direction générale de la santé.

Art. 6. – Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. DAB

Arrêté du 25 mai 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale (femmes et hommes)

NOR : *SANG0421671A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle en date du 25 mai 2004, est autorisée au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale (femmes et hommes).

Le nombre des postes offerts est fixé à 35.

Peuvent être admis à participer à l'examen professionnel les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale remplissant au cours de l'année 2004 les conditions fixées à l'article 25 du décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002.

L'épreuve orale d'admission aura lieu à partir du 13 septembre 2004 à Paris.

La date de clôture des inscriptions est fxée au vendredi 18 juin 2004, terme de rigueur. Les dossiers d'inscription peuvent être retirés au bureau du recrutement du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle (pôle accueil concours, téléphone : 01-40-56-55-89 ou 01-40-56-42-73).

Ils peuvent être imprimés à partir du site internet : www.sante.gouv.fr, rubrique « emplois et concours », concours organisés par la DAGPB et à partir de l'intranet du secteur santé, rubrique « administration », « ressources humaines », « concours ».

Le dossier complet de candidature devra être composé de :
- la fiche d'inscription réglementaire ;
- une fiche de trois pages maximum détaillant le contenu des fonctions exercées depuis la titularisation dans le corps et rappelant le parcours professionnel du candidat depuis son entrée dans l'administration. Dans cette fiche, le candidat devra notamment :
  - préciser les réalisations accomplies ;
  - présenter l'organigramme de son service en insistant sur ses spécificités ;
- et un état des services accomplis visé du service du personnel de l'administration dont relève le candidat.

Ce dossier complet devra être adressé par le candidat uniquement par voie postale au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministère de la santé et de la protection sociale, au ministère de la famille et de l'enfance et au ministère de la parité et de l'égalité professionnelle (DAGPB, bureau du recrutement, Montparnasse Sud-Pont, à l'attention de Mme Elise Allavena, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) au plus tard le 18 juin 2004 (le cachet de la poste faisant foi).

La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'arrêtés ultérieurs du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle.

Nota. – Pour tous renseignements et inscription, les candidats doivent s'adresser à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget (service des ressources humaines, bureau du recrutement [SRH 2 C]), 10, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris (téléphone : 01-40-56-55-89 ou 01-40-56-42-73).

Arrêté du 27 mai 2004 fixant pour l'année 2004 le barème du versement prévu à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale

NOR : *SANS0420912A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 643-2 et D. 643-4 à D. 643-7 ;

Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le barème du versement pour un trimestre, prévu à l'article D. 643-6 du code de la sécurité sociale, applicable en 2004 et effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5 du même code est fixé, en euros, conformément au tableau ci-dessous :

ÂGE	REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE						
	< ou = à 75 % P	> 75 % P et < 80 % P	> ou = 80 % et < 85 % P	> ou = 85 % et < 90 % P	> ou = 90 % et < 95 % P	> ou = 95 % et < 100 % P	= ou > 100 % P
20	549	556	586	622	624	625	627
21	565	572	602	640	642	643	645
22	581	589	620	658	660	662	664
23	598	606	637	677	679	681	683
24	629	638	671	713	715	717	719
25	662	671	707	751	753	755	757
26	697	706	743	789	791	794	796
27	732	741	780	829	831	834	836
28	768	778	819	870	872	875	877
29	805	816	859	912	915	917	919
30	843	854	899	955	958	961	963
31	882	894	941	1 000	1 002	1 005	1 008
32	922	934	984	1 045	1 048	1 051	1 053
33	963	976	1 027	1 092	1 094	1 097	1 100
34	1 005	1 018	1 072	1 139	1 142	1 145	1 148
35	1 048	1 062	1 117	1 187	1 190	1 194	1 197
36	1 091	1 106	1 164	1 237	1 240	1 243	1 247
37	1 135	1 150	1 211	1 287	1 290	1 294	1 297
38	1 180	1 196	1 259	1 338	1 341	1 345	1 348
39	1 226	1 242	1 308	1 389	1 393	1 397	1 401
40	1 272	1 289	1 357	1 442	1 446	1 449	1 453
41	1 319	1 337	1 407	1 495	1 499	1 503	1 507
42	1 366	1 384	1 457	1 548	1 553	1 557	1 561
43	1 414	1 433	1 508	1 602	1 607	1 611	1 615
44	1 462	1 482	1 560	1 657	1 661	1 666	1 670
45	1 510	1 531	1 611	1 712	1 716	1 721	1 726
46	1 559	1 580	1 663	1 767	1 772	1 777	1 781
47	1 608	1 630	1 715	1 823	1 827	1 832	1 837
48	1 657	1 679	1 768	1 878	1 883	1 888	1 893
49	1 706	1 729	1 820	1 934	1 939	1 944	1 949
50	1 755	1 779	1 873	1 990	1 995	2 000	2 006
51	1 805	1 829	1 925	2 045	2 051	2 056	2 062

ÂGE	REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE						
	< ou = à 75 % P	> 75 % P et < 80 % P	> ou = 80 % et < 85 % P	> ou = 85 % et < 90 % P	> ou = 90 % et < 95 % P	> ou = 95 % et < 100 % P	= ou > 100 % P
52	1 854	1 878	1 977	2 101	2 107	2 112	2 118
53	1 903	1 928	2 030	2 156	2 162	2 168	2 174
54	1 952	1 978	2 082	2 212	2 218	2 224	2 229
55	2 000	2 027	2 133	2 267	2 273	2 279	2 285
56	2 048	2 075	2 185	2 321	2 327	2 334	2 340
57	2 096	2 124	2 236	2 375	2 382	2 388	2 394
58	2 143	2 172	2 286	2 429	2 436	2 442	2 449
59	2 190	2 219	2 336	2 482	2 489	2 496	2 502
60	2 237	2 266	2 386	2 535	2 542	2 548	2 555
61	2 180	2 209	2 326	2 471	2 478	2 484	2 491
62	2 121	2 149	2 262	2 404	2 410	2 417	2 423
63	2 059	2 086	2 196	2 334	2 340	2 346	2 352
64	1 994	2 021	2 127	2 260	2 266	2 272	2 278
65	1 927	1 953	2 055	2 184	2 190	2 196	2 201
P = plafond de la sécurité sociale.							

Art. 2. – Le barème du versement pour un trimestre, prévu à l'article D. 643-6 du code de la sécurité sociale et effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5 du même code est fixé, en euros, conformément au tableau ci-dessous :

ÂGE	REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE						
	< ou = à 75 % P	> 75 % P et < 80 % P	> ou = 80 % et < 85 % P	> ou = 85 % et < 90 % P	> ou = 90 % et < 95 % P	> ou = 95 % et < 100 % P	= ou > 100 % P
20	813	824	868	922	924	927	929
21	837	848	893	948	951	953	956
22	861	872	918	976	978	981	983
23	886	897	945	1 004	1 006	1 009	1 012
24	933	945	995	1 057	1 060	1 063	1 066
25	982	995	1 047	1 113	1 116	1 119	1 122
26	1 032	1 046	1 101	1 170	1 173	1 176	1 179
27	1 084	1 099	1 156	1 229	1 232	1 235	1 239
28	1 138	1 153	1 214	1 289	1 293	1 296	1 300
29	1 193	1 209	1 272	1 352	1 355	1 359	1 363
30	1 249	1 266	1 333	1 416	1 420	1 423	1 427
31	1 307	1 325	1 394	1 481	1 485	1 489	1 493
32	1 367	1 385	1 458	1 549	1 553	1 557	1 561

ÂGE	REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE						
	< ou = à 75 % P	> 75 % P et < 80 % P	> ou = 80 % et < 85 % P	> ou = 85 % et < 90 % P	> ou = 90 % et < 95 % P	> ou = 95 % et < 100 % P	= ou > 100 % P
33	1 427	1 446	1 522	1 618	1 622	1 626	1 631
34	1 489	1 509	1 589	1 688	1 692	1 697	1 701
35	1 552	1 573	1 656	1 759	1 764	1 769	1 774
36	1 617	1 638	1 725	1 833	1 837	1 842	1 847
37	1 682	1 705	1 795	1 907	1 912	1 917	1 922
38	1 749	1 772	1 866	1 982	1 988	1 993	1 998
39	1 817	1 841	1 938	2 059	2 064	2 070	2 075
40	1 885	1 910	2 011	2 137	2 142	2 148	2 154
41	1 955	1 981	2 085	2 215	2 221	2 227	2 233
42	2 025	2 052	2 160	2 295	2 301	2 307	2 313
43	2 095	2 123	2 235	2 375	2 381	2 387	2 394
44	2 167	2 196	2 311	2 456	2 462	2 469	2 475
45	2 238	2 268	2 388	2 537	2 544	2 550	2 557
46	2 311	2 341	2 465	2 619	2 626	2 633	2 640
47	2 383	2 415	2 542	2 701	2 708	2 715	2 723
48	2 456	2 489	2 620	2 783	2 791	2 798	2 806
49	2 529	2 562	2 697	2 866	2 873	2 881	2 889
50	2 602	2 636	2 775	2 948	2 956	2 964	2 972
51	2 674	2 710	2 853	3 031	3 039	3 047	3 055
52	2 747	2 784	2 930	3 113	3 122	3 130	3 138
53	2 820	2 857	3 008	3 196	3 204	3 213	3 221
54	2 892	2 931	3 085	3 278	3 286	3 295	3 304
55	2 964	3 003	3 161	3 359	3 368	3 377	3 386
56	3 035	3 076	3 238	3 440	3 449	3 458	3 468
57	3 106	3 147	3 313	3 520	3 530	3 539	3 548
58	3 176	3 219	3 388	3 600	3 609	3 619	3 629
59	3 246	3 289	3 462	3 679	3 688	3 698	3 708
60	3 314	3 359	3 535	3 756	3 766	3 776	3 787
61	3 231	3 274	3 446	3 662	3 671	3 681	3 691
62	3 143	3 185	3 353	3 562	3 572	3 581	3 591
63	3 051	3 092	3 255	3 458	3 467	3 477	3 486
64	2 955	2 995	3 152	3 349	3 358	3 367	3 376

ÂGE	REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE						
	< ou = à 75 % P	> 75 % P et < 80 % P	> ou = 80 % et < 85 % P	> ou = 85 % et < 90 % P	> ou = 90 % et < 95 % P	> ou = 95 % et < 100 % P	= ou > 100 % P
65	2 856	2 894	3 046	3 236	3 245	3 254	3 262
P = plafond de la sécurité sociale.							

Art. 3. – Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
DOMINIQUE BUSSEREAU

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction du transport maritime, des ports et du littoral)

NOR : *EQUK0400590D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004-320 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2004-335 du 20 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux transports et à la mer ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1997 modifié portant organisation de la direction du transport maritime, des ports et du littoral ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1997 modifié fixant l'organisation des sous-directions en bureaux de la direction du transport maritime, des ports et du littoral ;

Vu le décret du 19 décembre 2002 portant nomination du directeur du transport maritime, des ports et du littoral ;

Décrète :

Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, tous actes, arrêtés et décisions ainsi que tous marchés, contrats et avenants, à l'exclusion des décrets.

Art. 2. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, la délégation de signature prévue à l'article 1er ci-dessus est dévolue, dans la limite de leurs attributions, à Mme Régine Bréhier, ingénieure en chef des ponts et chaussées, à M. Michel Meynet, chef de service, à M. Jean-Baptiste Maillard, sous-directeur, à M. Marc Jacquet, ingénieur des ponts et chaussées, et à M. Jean-Pierre Bouchut, administrateur civil hors classe.

Art. 3. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, et de M. Marc Jacquet, ingénieur des ponts et chaussées, délégation est donnée à M. Christian Locq, attaché principal d'administration centrale, à M. Mathieu Gourmelon, administrateur civil, et à M. Yvan Laurent, attaché principal d'administration centrale, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.

Art. 4. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, et de M. Jean-Baptiste Maillard, sous-directeur, délégation est donnée à M. Renaud Spazzi, ingénieur des ponts et chaussées, à Mme Florence Pajon, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l'Etat, et à M. Jean-Michel Abiven, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.

Art. 5. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, et de M. Jean-Pierre Bouchut, administrateur civil hors classe, délégation est donnée à M. Emmanuel Vernier, administrateur civil, à M. Denis Clérin, attaché principal d'administration centrale, et à M. Yvon Lebascle, attaché d'administration centrale, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.

Art. 6. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, de Mme Régine Bréhier, ingénieure en chef des ponts et chaussées, et de M. Michel Meynet, chef de service, délégation est donnée à M. Charles Bergano, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.

Art. 7. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, de Mme Régine Bréhier, ingénieure en chef des ponts et

chaussées, et de M. Michel Meynet, chef de service, délégation est donnée à Mme Arielle Jacques-Himmer, attachée principale des services déconcentrés, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.

Art. 8. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, de Mme Régine Bréhier, ingénieure en chef des ponts et chaussées, et de M. Michel Meynet, chef de service, délégation est donnée à M. Jacques Dupendant, agent contractuel, et, en l'absence de M. Jacques Dupendant, à M. Eric Rolland, attaché des services déconcentrés, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, tous actes, arrêtés, décisions et notifications d'autorisations de programme, ainsi que toutes pièces justificatives de dépenses, à l'exclusion des décrets.

Art. 9. – Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
FRANÇOIS GOULARD

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction du transport maritime, des ports et du littoral)

NOR : *EQUK0400724D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret du 19 décembre 2002 portant nomination du directeur du transport maritime, des ports et du littoral ;

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004-320 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret du 29 avril 2004 portant délégation de signature (direction du transport maritime, des ports et du littoral) ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1997 modifié portant organisation de la direction du transport maritime, des ports et du littoral ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1997 modifié fixant l'organisation des sous-directions en bureaux de la direction du transport maritime, des ports et du littoral,

Décrète :

Art. 1er. – L'article 1er du décret du 29 avril 2004 susvisé est ainsi rédigé :

« *Art. 1er.* – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, la délégation de signature prévue par l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2004 susvisé est dévolue, dans la limite de leurs attributions, à Mme Régine Bréhier, ingénieure en chef des ponts et chaussées, à M. Michel Meynet, chef de service, à M. Marc Jacquet, ingénieur des ponts et chaussées, et à M. Jean-Pierre Bouchut, administrateur civil hors classe. »

Art. 2. – L'article 5 du décret du 29 avril 2004 susvisé est ainsi rédigé :

« *Art. 5.* – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, de Mme Régine Bréhier, ingénieure en chef des ponts et chaussées, et de M. Michel Meynet, chef de service, délégation est donnée à M. Charles Bergano, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. »

Art. 3. – L'article 6 du décret du 29 avril 2004 susvisé est ainsi rédigé :

« *Art. 6.* – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, de Mme Régine Bréhier, ingénieure en chef des ponts et chaussées, et de M. Michel Meynet, chef de service, délégation est donnée à Mme Arielle Jacques-Himmer, attachée principale des services déconcentrés, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. »

Art. 4. – L'article 7 du décret du 29 avril 2004 susvisé est ainsi rédigé :

« *Art. 7.* – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier Simonnet, directeur du transport maritime, des ports et du littoral, de Mme Régine Bréhier, ingénieure en chef des ponts et chaussées, et de M. Michel Meynet, chef de service, délégation est donnée à M. Jacques Dupendant, agent contractuel, et, en l'absence de M. Jacques Dupendant, à M. Eric Rolland, attaché des services déconcentrés, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés, décisions, délégations et notifications d'autorisations de programme, ainsi que toutes pièces justificatives de dépenses. »

Art. 5. – Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Arrêté du 7 mai 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

NOR : *EQUH0400741A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 4 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses en date du 3 décembre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. – La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. – L'article 221-VI/02 est modifié comme suit :

Au paragraphe 2.3, les mots : « de l'article 221-VII/02 » sont remplacés par les mots : « du code IMDG, tel que défini à l'article 221-VII/1.1 ».

II. – Le paragraphe 6 de l'article 221-VI/05 est modifié comme suit :

« Toutes les cargaisons autres que les cargaisons solides et liquides en vrac et tous les engins de transport doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. A bord des navires dotés d'espaces rouliers à cargaison, tels que définis à l'article 221-II-2/03.41, toutes ces cargaisons doivent être assujetties conformément au manuel d'assujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à quai. La rédaction du manuel d'assujettissement de la cargaison doit être d'une qualité au moins équivalente à celle qui est préconisée dans les directives pertinentes élaborées par l'Organisation (1). »

III. – L'article 221-VI/06 est modifié comme suit :

Au paragraphe 3, les mots : « de l'article 221-VII/02 » sont remplacés par les mots : « du code IMDG, tel que défini à l'article 221-VII/1.1 ».

IV. – La partie A du chapitre 211-VII est remplacée par les nouvelles parties A et A-1 comme suit :

« Partie A

Transport de marchandises dangereuses en colis

Article 221-VII/01

Définitions

Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :

1. "*Code IMDG*" désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que les amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention SOLAS relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.

2. "*Marchandises dangereuses*" désigne les substances, matières et objets visés par le code IMDG.

3. "*En colis*" désigne la forme d'emballage spécifiée dans le code IMDG.

Article 221-VII/02

Application (2)

1. Sauf disposition expresse contraire, la présente partie s'applique au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de tous les navires auxquels s'appliquent les présentes règles et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500.

2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement des navires.

3. Le transport de marchandises dangereuses en colis est interdit à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.

4. Pour compléter les dispositions de la présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions détaillées sur l'intervention d'urgence et les soins médicaux d'urgence qui sont requis en cas d'événements dus à des marchandises dangereuses en colis, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (3).

La division 411 du présent règlement fixe les dispositions à respecter en matière d'intervention d'urgence et de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses.

Article 221-VII/03

Prescriptions applicables au transport de marchandises dangereuses

Le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions pertinentes du code IMDG.

Ces dispositions sont complétées par les dispositions de la division 411 du présent règlement. En outre, la division 411 définit, le cas échéant, les exemptions aux dispositions du code IMDG qui peuvent être délivrées pour les navires transportant des marchandises dangereuses en colis et qui effectuent des voyages nationaux.

Article 221-VII/04

Documents

1. On doit utiliser la désignation officielle de transport des marchandises dans tous les documents relatifs au transport par mer de marchandises dangereuses en colis et se référer à la classification du code IMDG (l'appellation commerciale seule n'est pas admise).

2. Les documents d'expédition établis par le chargeur doivent soit comprendre un certificat ou une déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration, attestant que la marchandise à transporter est correctement emballée et, selon le cas, marquée, étiquetée ou munie d'une étiquette-placard et qu'elle répond aux conditions exigées pour le transport.

3. La (les) personne(s) responsable(s) du chargement des marchandises dangereuses dans un engin de transport (4) doit (doivent) fournir un certificat d'empotage de conteneur/de véhicule signé, attestant que la marchandise se trouvant dans l'engin a été correctement chargée et assujettie et qu'il a été satisfait à toutes les prescriptions applicables en matière de transport. Ce certificat peut faire partie du document mentionné au paragraphe 2.

4. Lorsque l'on est en droit de supposer qu'un engin de transport dans lequel ont été chargées des marchandises dangereuses ne satisfait pas aux dispositions des paragraphes 2 ou 3, ou lorsqu'il n'existe pas de certificat d'empotage de conteneur/de véhicule, l'engin de transport ne doit pas être accepté à l'expédition.

5. Tout navire qui transporte des marchandises dangereuses en colis doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant, conformément à la classification du code IMDG, les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan de chargement détaillé indiquant par classe l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant l'appareillage, une copie de l'un de ces documents doit être mise à la disposition de la personne ou de l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.

Par "marchandises embarquées", on entend celles qui sont embarquées dans le port considéré et celles qui se trouvaient déjà à bord à l'arrivée du navire.

En outre, avant l'appareillage, une copie des documents mentionnés au paragraphe 5 du présent article doit être tenue à disposition du chef de centre de sécurité des navires et lui être transmise, le cas échéant, sur sa demande. Toutefois, la déclaration de chargement prévue à la division 401 doit être déposée ou transmise au centre de sécurité des navires approprié avant l'appareillage du navire.

Article 221-VII/05

Manuel d'assujettissement de la cargaison

Les cargaisons et les engins de transport (5) doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. Les instructions du manuel d'assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par l'Organisation (6).

A cette fin, il convient de se reporter à la division 410 du présent règlement.

Article 221-VII/06

Notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses

1. En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l'Etat côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l'événement. Ce compte rendu est établi conformément aux directives et principes généraux élaborés par l'Organisation (7).

2. En cas d'abandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/1.2, doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes du présent article.

Partie A-1

Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac

Article 221-VII/07

Définitions

"*Marchandises dangereuses sous forme solide en vrac*" désigne toute matière, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux, de composition généralement uniforme, qui est visée par le code IMDG et est chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire, et comprend les matières chargées sur une barge à bord d'un navire porte-barge.

Article 221-VII/07-1

Application (8)

1. Sauf disposition expresse contraire, la présente partie s'applique au transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac à bord de tous les navires auxquels s'appliquent les présentes règles et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500.

2. Le transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac est interdit à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions de la présente partie.

3. Pour compléter les dispositions de la présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions détaillées sur la sécurité du transport des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac (9), lesquelles doivent également porter sur l'intervention d'urgence et les soins médicaux d'urgence qui sont requis en cas d'événements dus à des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (10).

La division 423 fixe les règles d'exploitation des navires affectés au transport par mer des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac ainsi que les prescriptions relatives à ces cargaisons.

Article 221-VII/07-2

Documents

1. On doit utiliser la désignation de transport de la cargaison en vrac dans tous les documents relatifs au transport par mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac (l'appellation commerciale seule n'est pas admise).

2. Chaque navire qui transporte des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant par classe l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant l'appareillage, une copie de l'un de ces documents doit être mise à la disposition de la personne ou de l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.

Par "marchandises embarquées", on entend celles qui sont embarquées dans le port considéré et celles qui se trouvaient déjà à bord à l'arrivée du navire.

En outre, avant l'appareillage, une copie des documents mentionnés au paragraphe 2 du présent article doit être tenue à disposition du chef de centre de sécurité des navires et lui être transmis, le cas échéant, sur sa demande.

Article 221-VII/07-3

Conditions d'arrimage et de séparation

1. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doivent être chargées et arrimées de manière appropriée et sûre compte tenu de leur nature. Les marchandises incompatibles doivent être séparées les unes des autres.

2. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac susceptibles de s'échauffer ou de s'enflammer spontanément ne doivent être transportées que si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour minimiser la probabilité d'un incendie.

3. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac qui dégagent des vapeurs dangereuses doivent être arrimées dans un local à cargaison bien ventilé.

Article 221-VII/07-4

Notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses

1. En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l'État côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l'événement. Ce compte rendu est rédigé conformément aux principes généraux et aux directives élaborés par l'Organisation (11).

2. En cas d'abandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie telle que définie à l'article 221-IX/1.2 doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes du présent article. »

V. – L'article 221-VII/14 est modifié comme suit :

« Article 221-VII/14

Définitions

Aux fins de l'application de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :

1. "*Recueil INF*" désigne le recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.88 (71), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.

2. Une "*cargaison INF*" désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison conformément aux fiches 10, 11, 12, 13 ou 14 de la classe 7 du code IMDG.

3. Le "*combustible nucléaire irradié*" est une matière contenant des isotopes de l'uranium, du thorium et/ou du plutonium qui a été utilisée pour entretenir une réaction nucléaire en chaîne autoentretenue.

4. Le "*plutonium*" est la matière résultant du mélange des isotopes de cet élément qui a été extrait lors du retraitement du combustible nucléaire irradié.

5. Les "*déchets hautement radioactifs*" sont les déchets liquides obtenus au premier stade du processus d'extraction ou les déchets concentrés provenant des stades ultérieurs de l'extraction dans une installation destinée au retraitement du combustible nucléaire irradié, ou encore les matières solides issues de la transformation de tels déchets liquides. »

Art. 2. – La division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. – L'article 411-1.01 est modifié comme suit :

« Article 411-1.01

Généralités

La présente division a pour objet de compléter les dispositions du code IMDG visé à l'article 411-1.04 et, le cas échéant, de définir les dispositions spécifiques au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de navires effectuant des voyages nationaux. »

II. – L'article 411-1.04 est modifié comme suit :

« Article 411-1.04

Définitions

Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :

1. "*Code IMDG*" désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que les amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention SOLAS relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.

2. "*Marchandises dangereuses*" désigne les substances, matières et objets visés par le code IMDG.

3. "*En colis*" désigne la forme d'emballage spécifiée dans le code IMDG.

4. "*ADR*" signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957, publié par le décret nº 60-794 du 22 juin 1960 susvisé et ses annexes A et B, y compris ses amendements en vigueur.

5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.

Sont également applicables les définitions données dans le code IMDG. »

III. – L'article 411-1.05 est modifié comme suit :

« Article 411-1.05

Dispositions applicables

1. Sous réserve des dispositions de la présente division pour les navires transportant des marchandises dangereuses en colis et qui effectuent des voyages nationaux, le transport par mer des marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions du code IMDG et de la présente division.

2. Le code IMDG est publié par l'organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7SR. Il peut être consulté au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, direction des

affaires maritimes et des gens de mer (bureau du contrôle des navires et des effectifs) et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.

3. Le code IMDG doit se trouver à bord de tous les navires susceptibles de transporter des marchandises dangereuses. On doit également trouver à bord de ces navires les éditions les plus récentes du guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU) et des consignes d'intervention d'urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses (fiches de sécurité) (FS) auxquels il convient de se reporter en cas d'événements dus à des marchandises dangereuses en colis. Ces documents sont également publiés par l'OMI. »

IV. – L'article 411-1.06 est modifié comme suit :

« Article 411-1.06

Dispositions transitoires

Réservé »

V. – L'article 411-1.07 est modifié comme suit :

« Article 411-1.07

Dispositions particulières à certains trafics

1. Afin de ne pas faire obstacle au ravitaillement normal des îles situées à moins de 20 milles du littoral métropolitain, il peut être dérogé aux dispositions du code IMDG s'il s'agit d'un voyage national. Les dérogations sont accordées par le chef de centre de sécurité compétent, qui prescrit toute mesure de sécurité nécessaire compte tenu des dispositifs d'extinction et de sécurité installés sur les navires affectés à ces services. En particulier sur les navires en bois, les parois des locaux à marchandises dangereuses doivent être garnies de tôles, isolées elles-mêmes par un corps mauvais conducteur de la chaleur et incombustible.

2. Certains départements ou territoires d'outre-mer n'étant ravitaillés que par des navires à passagers, le chef du centre de sécurité des navires ou le chef du service des affaires maritimes peut déroger aux prescriptions du code IMDG pour des voyages nationaux après avis de la commission régionale de sécurité compétente et prescrire toute mesure de sécurité permettant le transport de marchandises dangereuses à bord de ces navires.

3. A bord des navires français, les dispositions du code IMDG s'appliquent aux matières et objets dangereux en colis à main ou dans des véhicules particuliers à l'exception des matières et objets constituant les provisions de bord et le matériel d'armement du navire.

Néanmoins, à bord des navires à passagers, les dispositions du code IMDG ne sont pas applicables aux matières et objets dangereux en colis à main ou dans des véhicules particuliers lorsque ces matières et objets sont destinés à l'usage personnel des passagers ou nécessaires à des transports sanitaires. »

VI. – Le point *f* du paragraphe 2.2 de l'article 411-1.08 est modifié afin de lire :

« *f)* Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; »

VII. – Le paragraphe 5 de l'article 411-1.10 est supprimé.

VIII. – L'article 411-2.01 est modifié comme suit :

« Article 411-2.01

Dispositions générales

1. Les organismes compétents pour accorder les certificats, agréments ou homologations autres que ceux prévus aux articles 411-3.02 et 411-3.03 sont, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, désignés soit par le ministre chargé de la marine marchande soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses, pour une durée maximale de cinq ans.

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui (se reporter aux annexes 411-2.A.1 et 411-2.A.2) ou accompagnées par des procédures appropriées.

Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

Pour l'agrément, les épreuves, les contrôles et vérifications des citernes et CGEM, les organismes demandeurs doivent à partir du 1er janvier 2005 :

– justifier d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine "appareils et accessoires sous pression" par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité ;
– fournir au moment de leur demande d'agrément (ou de renouvellement d'agrément) les procédures appropriées.

Les décisions relatives aux demandes d'agrément sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.

La liste des organismes agréés par le ministre chargé de la marine marchande ainsi que les conditions particulières de leur agrément figurent aux chapitres 411-3, 411-4 et 411-6.

2. Le ministre chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.

3. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément. »

IX. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 2.3 de l'article 411-4.08 sont modifiés comme suit :

« Au titre des paragraphes 2.1.2 et 2.2 de l'article 411-4.05, ont qualité d'organismes agréés pour exécuter les épreuves et inspections périodiques :

1. Le Bureau Veritas (BV) jusqu'au 31 décembre 2008 ;

2. APAVE Groupe jusqu'au 31 décembre 2004.

Toutefois, les agréments du Bureau Veritas et de APAVE Groupe ne sont valides que dans la mesure où ces organismes demeurent organismes agréés pour effectuer les contrôles périodiques des citernes mobiles et/ou des véhicules-citernes routiers destinés au transport des marchandises dangereuses (se reporter aux paragraphes 1 et 6 de l'article 411-6.09). »

X. – Le paragraphe 2 de l'article 411-6.08 est modifié comme suit :

« 2. Agrément du prototype :

Pour chaque nouveau type de CGEM, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au paragraphe 1 du présent article établit un certificat d'agrément du prototype (voir partie A de l'annexe 411-6.A.7). Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :

– de la lettre F ;
– du signe distinctif de l'organisme agréé ;
– des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
– d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné ;
– de l'indication "CGEM".

En vue de la délivrance de ce certificat d'agrément, le prototype doit faire l'objet d'un procès-verbal d'épreuve comprenant au moins :

– les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs si le CGEM répond à la définition du conteneur dans la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) ;
– les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995 ;
– les résultats de la visite et de l'épreuve initiales ;
– les résultats de l'essai d'impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG), et
– les documents d'agrément attestant que les bouteilles et tubes sont conformes aux normes en vigueur.

L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'agrément de type, est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé de la marine marchande un état des agréments délivrés. »

XI. – Le paragraphe 2.2 de l'article 411-6.09 est modifié comme suit :

« 2.2. Pour chaque CGEM, identique au prototype, c'est-à-dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents, l'un des organismes agréés cités au paragraphe 1.2 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service du CGEM comprenant au minimum les informations demandées dans la partie B de l'annexe 411-6.A.7 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants. »

XII. – L'annexe 411-6.A.7 est modifiée comme suit :

« ANNEXE 411-6.A.7

Partie A

Certificat d'agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) destinés au transport de gaz non réfrigérés

La présente annexe fixe les informations devant figurer sur le certificat d'agrément des CGEM lorsque ces certificats sont délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande (se reporter à l'article 411-6.08).

La liste de ces informations ainsi que le modèle de certificat figurent ci-dessous.

Aux fins du remplissage de la case du certificat dénommées "Matière(s) transportable(s)", doivent être mentionnés :

- le numéro ONU de la marchandise dont le transport est autorisé dans les CGEM correspondant au prototype agréé, et
- la désignation officielle de transport (se référer également à l'instruction d'emballage P200 figurant dans le chapitre 4.1 du code IMDG) correspondant à ce numéro ONU. Cette désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique de la marchandise autorisée au transport dans le prototype de CGEM considéré si le gaz est classé sous une rubrique NSA.

Si nécessaire, la case "matières transportables" peut faire l'objet d'une page supplémentaire. Dans ce cas, le numéro du certificat d'agrément doit être reporté sur l'ensemble des pages du certificat et les pages doivent être numérotées.

Par ailleurs, une mention doit être ajoutée dans cette même case ainsi qu'il suit :

"La liste des matières transportables figurant dans la présente case est la liste des matières autorisées au transport dans les CGEM, correspondant au prototype de CGEM défini dans le présent certificat, établie lors de l'agrément du prototype. Toutefois, lors de l'utilisation de ces CGEM, des dispositions particulières, notamment au regard des dispositifs de décompression, propres au pays d'utilisation peuvent exister et restreindre, en conséquence, la liste des matières autorisées figurant dans le présent certificat pour le CGEM considéré."

Ministère chargé de la marine marchande : ....., organisme agréé *(mettre la désignation officielle)*

CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE DE CGEM

F/»identification de l'organisme agréé »/ »année »/ »numéro »/CGEM (page 1/nombre total de pages du certificat)

Identification du prototype.....		
Date de construction.....		
Nom et adresse du constructeur.....		
Caractéristiques du CGEM		
Masse brute maximale admissible (MBMA).....		kg
Contenance totale en eau (à 20 °C).....		l
Tare.....		kg
Nombre d'éléments et références des certificats d'agrément de type des éléments (récipients).....		
Plan d'ensemble.....		
Pression de service à 15 °C.....		bar
Pression d'épreuve.....		bar
Intervalle des températures de calcul.....		°C
Possibilité de mise à la masse.....	Oui	Non
Equipements		
Vidange.....	Nombre de robinets :	
	Nombre de clapets antiretour :	
Soupapes : nombre.....		
tarage.....		bar
Disques de rupture : nombre.....		
Pression d'éclatement.....		bar
Schéma de fonctionnement.....		
Montage.....	En série	En parallèle
Manomètre.....		
Surface exposée.....		m^2
Débit total en air requis.....	>	m^3/s (à 0 °C et 1 bar)
Présence d'un robinet sur chaque élément.....	Oui	Non
Robinet d'isolement sur ensemble ne dépassant pas 3 000 litres.....	Oui	Non
Matériau de la tuyauterie.....		
Cadre		
Agrément CSC.....	N°	
délivré le.....		
Références de l'organisme agréé ayant délivré la CSC.....		
Dimensions extérieures.....	Longueur	m
	Largeur	m
	Hauteur	m
Matière(s) transportable(s) :		
Essais		
Référence du procès-verbal d'épreuve tel que mentionné au paragraphe 6.7.5.11.2 du code IMDG.....		
Autres procès-verbaux éventuels.....		

Observations et prescriptions spéciales éventuelles :	
Signature du constructeur.	Ce prototype a été contrôlé par [nom de l'organisme], convient au transport des matières décrites ci-dessus lors de l'agrément (voir case « matières transportables ») et répond aux dispositions générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables. A....., le..... *Signature et cachet de l'organisme*

Partie B

La présente annexe fixe les informations devant figurer sur les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).

1. Informations générales à préciser sur le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle :

- nature de l'inspection (initiale, périodique à 5 ans ou exceptionnelle) ;
- référence réglementaire : code IMDG et règlement relatif à la sécurité des navires ;
- indiquer qu'il s'agit d'un CGEM ;
- nombre de pages du certificat ;
- date de l'inspection (date à laquelle l'ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès) ;
- nom de l'organisme agréé auquel appartient l'expert agréé qui a effectué ou surveillé l'inspection ;
- numéro d'enregistrement du certificat ;
- numéro d'agrément de type ;
- nom du propriétaire ;
- nom du constructeur et pays de construction ;
- numéro de série du constructeur ;
- date de construction ;
- masse brute maximale admissible (en kg) ;
- contenance totale en eau (20 °C) (en litres) ;
- tare (en kg) ;
- nombre d'éléments et références aux certificats d'agrément de type de chaque élément ;
- plan d'ensemble ;
- pression de service à 15 °C (en bar) ;
- pression d'épreuve (en bar) ;
- intervalle des températures de calcul (en °C) ;
- nombre et type de dispositifs de décompression ;
- schéma de fonctionnement ;
- prescriptions spéciales éventuelles ;
- matières transportables : préciser le numéro ONU et la désignation officielle de transport des matières autorisées au transport dans le CGEM considéré. Si le gaz est classé sous une rubrique NSA, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique du gaz. Toutefois, le certificat délivré précisera qu'il appartient néanmoins à l'utilisateur du CGEM de vérifier que les matières autorisées au transport dans le CGEM considéré ne font pas l'objet, dans le pays d'utilisation du CGEM, de dispositions particulières qui interdiraient leur transport dans ce type d'engin ;
- date de la prochaine inspection.

En outre, les certificats doivent stipuler que « le CGEM décrit dans ce certificat a fait l'objet des visites et épreuves mentionnées ci-dessus [par/en présence] de [nom de l'expert] du[nom de l'organisme] selon les prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l'organisme] a été apposé. » Ce certificat doit être daté et signé avec indication du nom de l'expert ayant signé et le cachet de l'organisme.

2. Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection initiale :

- numéro du ou des rapport(s) d'épreuve.

En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :

- vérification de la conformité avec le prototype ;
- examen extérieur du CGEM et de ces organes incluant la vérification de la plaque de marquage ;
- examen du cadre ou des autres équipements de structure ;
- épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve ;
- contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service ;
- épreuve d'étanchéité, date de l'épreuve et pression (en bar).

3. Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle :

- date et nature de la dernière inspection du CGEM ;
- date et nature de la dernière inspection des éléments du CGEM.

En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :

- examen des organes incluant les organes de support ;
- examen extérieur du CGEM incluant la vérification de la plaque de marquage ;
- examen du cadre ou des autres équipements de structure ;
- contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service ;
- épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve ;
- autres visites ou épreuves éventuelles s'il s'agit d'une inspection exceptionnelle. »

Art. 3. – Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 4. – Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2004.

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer,
M. AYMERIC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection,
A.-C. LACOSTE

Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection,
A.-C. LACOSTE

---

(1) Se reporter aux directives pour l'élaboration du manuel d'assujettissement de la cargaison (circulaire MSC/Circ. 745).

(2) Se reporter à :

1. La partie D du présent chapitre, qui contient les prescriptions spéciales applicables au transport de cargaisons INF ; et

2. L'article 221-II-2/19, qui contient les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses.

(3) Se reporter aux publications suivantes de l'Organisation :

1. Consignes d'intervention d'urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses (guide FS) (MSC/Circ. 1025) ; et au

2. Guide de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU) (MSC/Circ. 857).

(4) Se reporter au code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), que l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122(75).

(5) Tels que définis dans le recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des cargaisons, que l'Organisation a adopté par la résolution A.715(17), telle que modifiée.

(6) Se reporter aux directives pour l'élaboration du manuel d'assujettissement des cargaisons (MSC/Circ. 745).

(7) Se reporter aux « Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances et/ou des polluants marins », que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).

(8) Se reporter à l'article 221-II-2/19, qui contient les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses.

(9) Se reporter au recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac (recueil BC), que l'Organisation a adopté par la résolution A.434(XI), telle que modifiée.

(10) Se reporter au Guide de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU) (MSC/Circ. 857).

(11) Se reporter aux « Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins », que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).

Arrêté du 17 mai 2004 portant désignation des personnes responsables des marchés au service technique de la navigation aérienne

NOR : *EQUA0400655A*

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 5 et 20 ;

Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), et notamment son article 125 ;

Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment ses articles 51, 75 et 136 ;

Vu le décret n° 61-141 du 4 février 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service technique de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret n° 91-55 du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 2004-320 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 23 mars 1992 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget annexe de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2001 modifié portant organisation interne du service technique de la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2002 modifié portant désignation des personnes responsables des marchés à la direction générale de l'aviation civile,

Arrêtent :

Art. 1er. – Les personnes responsables des marchés mentionnées au tableau annexé au présent arrêté sont compétentes, dans les limites indiquées et dans leur domaine d'attribution, pour mettre en œuvre les procédures d'exécution et de passation des marchés publics passés au service technique de la navigation aérienne.

Art. 2. – Les personnes responsables des marchés peuvent se faire représenter dans l'exercice de leurs fonctions, à l'exception du choix de l'attributaire du marché et de la signature du marché, par des personnes désignées nominativement par écrit.

Art. 3. – L'article 3 et les termes : « le chef du service technique de la navigation aérienne » de l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 2002 susvisé sont abrogés.

Art. 4. – Le chef du service technique de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2004.

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
FRANÇOIS GOULARD

ANNEXE

PERSONNES RESPONSABLES des marchés	MONTANT DES MARCHÉS
Le chef du service technique de la navigation aérienne.	Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 2 000 000 € hors taxes.
L'adjoint aux affaires techniques. L'adjoint aux affaires générales et administratives.	Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 25 000 € hors taxes et d'un montant inférieur à 2 000 000 € hors taxes, ainsi que les marchés d'un montant inférieur à 25 000 € hors taxes ne relevant pas des attributions des chefs de département ou du chef du bureau des affaires générales et de la logistique.
Le chef du département administration. Le chef du département environnement et contrôle en vol. Le chef du département radiocommunication et navigation. Le chef du département radars et approches. Le chef du département installations techniques. Le chef du département balisage, sécurité incendie et soutien logistique. Le chef du département applications CAUTRA. Le chef du département télécommunications et infrastructure informatique. Le chef du bureau des affaires générales et de la logistique.	Les marchés d'un montant inférieur à 25 000 € hors taxes.

Arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur

NOR : *EQUS0400731A*

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

Vu la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;

Vu la décision de la Commission 2004/90/CE du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en œuvre de l'article 3 de la directive 2003/102/CE relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 317-23 et R. 321-1 à R. 321-23 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Art. 1er. – Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception de type nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec la face avant de ces véhicules.

Art. 2. – Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de masse maximale inférieure ou égale à

2,5 tonnes, appartenant aux catégories internationales M1 (voitures particulières) ou N1 (camionnettes) définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.

Art. 3. – La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 2003/102/CE susvisées. Les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des essais spécifiés aux paragraphes 3.1 et 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE sont définies dans l'annexe de la décision 2004/90/CE du 23 décembre 2003 susvisée.

Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Art. 4. – Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.1 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à partir du 1er octobre 2005.

Toutefois ces prescriptions, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive 2003/102/CE, ne s'appliquent pas aux véhicules non encore réceptionnés selon cette directive, qui ne diffèrent pas du point de vue des éléments essentiels de construction de la partie avant de la carrosserie, de types de véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2005.

Art. 5. – Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à partir du 1er septembre 2010.

Art. 6. – Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.1 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à partir du 31 décembre 2012.

Art. 7. – Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à partir du 1er septembre 2015.

Art. 8. – Les autorités en charge de la réception, notifiées par l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, transmettent mensuellement à la Commission européenne copie des fiches de réception CE délivrées conformément aux prescriptions de la directive 2003/102/CE susvisée, conformément au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe II de cette directive.

Art. 9. – Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
R. Heitz

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Décret n° 2004-462 du 28 mai 2004 relatif aux statuts des associations communales de chasse agréées, à la chasse au vol et modifiant le code de l'environnement

NOR : *DEVN0420041D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 422-21, L. 422-22, L. 424-2, R.* 224-1 et R.* 224-3 ;

Vu le code pénal, notamment l'article 131-13 ;

Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 24 juin 2003 et du 30 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L'article R.* 222-63 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R.* 222-63.* – Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions imposées par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :

« 1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;

« 2° L'indication de sa dénomination, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;

« 3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;

« 4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;

« 5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;

« 6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :

« – d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;

« – d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;

« 7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;

« 8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;

« 9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;

«10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;

« 11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;

« 12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;

« 13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;

« 14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;

« 15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :

« *a)* Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;

« *b)* Les revenus du patrimoine ;

« *c)* Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;

« *d)* Les subventions ;

« *e)* Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;

« *f)* Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;

« 16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;

« 17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :

« *a)* Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

« *b)* Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au *a* ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

« *c)* Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;

« 18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;

« 19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée. »

Art. 2. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l'environnement est modifiée comme suit :

I. – La division de la section en sous-sections est supprimée.

II. – A l'article R.* 224-1 est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. »

III. – A l'article R.* 224-3, les mots : « et la chasse au vol sont ouvertes » sont remplacés par les mots : « est ouverte ».

Art. 3. – Le ministre de l'écologie et du développement durable est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

SERGE LEPELTIER

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction du personnel, des services et de la modernisation)

NOR : *DEVC0420045D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement ;

Vu le décret n° 2002-895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu le décret du 21 juillet 2003 portant nomination du directeur du personnel, des services et de la modernisation ;

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004-320 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 portant organisation de la direction du personnel, des services et de la modernisation ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 modifié portant organisation des sous-directions de la direction du personnel, des services et de la modernisation en bureaux,

Décrète :

Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Christian Parent, directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'écologie et du développement durable et dans les limites de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et contrats relatifs à la gestion du personnel, à l'exclusion des décrets.

Art. 2. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian Parent, directeur du personnel, des services et de la modernisation, la délégation mentionnée à l'article 1er est dévolue, dans les mêmes conditions, à M. Patrick Berg, chef de service, et à M. Aldo Massa, ingénieur en chef des ponts et chaussées, adjoints au directeur du personnel, des services et de la modernisation, directement placés sous l'autorité de M. Chrstian Parent.

Art. 3. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian Parent, directeur du personnel, des services et de la modernisation, Mme Aude Dufourmantelle, sous-directrice des personnels administratifs et contractuels, M. Laurent Tapadinhas, ingénieur en chef des ponts et chaussées, M. Olivier Meslin, sous-directeur des personnels maritimes, de contrôle et de sécurité, Mme Marie-Luce Bousseton, ingénieure en chef des ponts et chaussées, Mme Catherine Aubey-Berthelot, administratrice civile hors classe, et Mme Agnès Desmarest-Parreil, sous-directrice du travail et des affaires sociales, ont délégation pour signer, au nom du ministre de l'écologie et du développement durable, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées.

Art. 4. – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Aude Dufourmantelle, sous-directrice des personnels administratifs et contractuels :

1° M. Daniel Briatte, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, chef d'arrondissement, directement placé sous l'autorité de Mme Aude Dufourmantelle, a délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées ;

2° M. Jean Le Dall et M. Francis Michon, administrateurs civils, M. Serge Billiottet et M. Gilles Perrin, attachés principaux d'administration centrale, directement placés sous l'autorité de Mme Aude Dufourmantelle, ont délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées ;

3° Mme Françoise Giboteau, attachée principale des services déconcentrés, et M. Jean-Paul Chabard, agent contractuel, ont délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées.

Art. 5. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent Tapadihnas, ingénieur en chef des ponts et chaussées :

1° Mme Marie-Madeleine Bourgine, conseillère d'administration de l'équipement, directement placée sous l'autorité de M. Laurent Tapadinhas, a délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées ;

2° Mme Corinne Daillet-Demetz, administratrice civile, directement placée sous l'autorité de M. Laurent Tapadinhas, a délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées ;

3° Mme Geneviève Guinard, agente contractuelle, directement placée sous l'autorité de M. Laurent Tapadinhas, a délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées ;

4° M. Bruno Defrance, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, Mme Sandrine Lefebvre-Guillaud, ingénieure des travaux publics de l'Etat, M. Yves Le Maréchal, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, Mme Wanda Vedie, attachée d'administration centrale, et M. Dominique Schuffenecker, attaché principal d'administration centrale, directement placés sous l'autorité de M. Laurent Tapadinhas, ont délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées.

Art. 6. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier Meslin, sous-directeur des personnels maritimes de contrôle et de sécurité, M. Alain Driout, attaché principal d'administration centrale, M. Jean-Baptiste Dorival, attaché principal d'administration centrale, et Mme Geneviève Moritz, agente contractuelle, directement placés sous l'autorité de M. Olivier Meslin, ont délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions qui leur sont confiées.

Art. 7. – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Luce Bousseton, ingénieure en chef des ponts et chaussées :

1° Mme Béatrice Lecomte, administratrice civile hors classe, et Mme Nelly Lucas, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l'Etat, chef d'arrondissement, directement placées sous l'autorité de Mme Marie-Luce Bousseton, ont délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées ;

2° M. François Landais, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, Mme Marie-Pierre Gouby, attachée principale d'administration centrale, et M. Frédéric de Vaugiraud, attaché d'administration centrale, directement placés sous l'autorité de Mme Marie-Luce Bousseton, ont délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées ;

3° M. Guy Martin, ingénieur des ponts et chaussées, M. Hervé Schmitt et M. Jean-Paul Servet, ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat, M. Franck Agogue, ingénieur des ponts et chaussées, et M. Yannick Mathieu, ingénieur des ponts et chaussées, directement placés sous l'autorité de Mme Marie-Luce Bousseton, ont délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées.

Art. 8. – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine Aubey-Berthelot, administratrice civile :

1° Mme Nadine Veysseyre, attachée principale d'administration centrale, directement placée sous l'autorité de Mme Catherine Aubey-Berthelot, a délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées ;

2° M. Michel Aymard, attaché principal d'administration centrale, directement placé sous l'autorité de Mme Catherine Aubey-Berthelot, a délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées ainsi que les mémoires, pièces à destination de la juridiction administrative et les décisions prises en exécution d'un jugement ;

3° Mme Dominique Payan, conseillère d'administration de l'équipement, directement placée sous l'autorité de Mme Catherine Aubey-Berthelot, a délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées.

Art. 9. – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès Desmarest-Parreil, sous-directrice du travail et des affaires sociales :

1° Mme Claire Lafarge, attachée principale d'administration centrale, Mme Magali Mundler, attachée d'administration centrale, et M. Frédéric Pique, attaché principal d'administration centrale, directement placés sous l'autorité de Mme Agnès Desmarest-Parreil, ont délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées ;

2° Mme Brigitte Thorin, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l'Etat, et Mme Sylviane Couinet, ingénieure des travaux publics de l'Etat, directement placées sous l'autorité de Mme Agnès Desmarest-Parreil, ont délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées ;

3° Mme Nicole Fievet, attachée principale d'administration centrale, Mme Marie-Dominique Darbon et Mme Jany Mengual, attachées des services déconcentrés, directement placées sous l'autorité de Mme Agnès Desmarest-Parreil, ont délégation pour signer toutes les pièces administratives relatives à la liquidation des pensions, à la validation de services, les pièces comptables afférentes à celles-ci et les titres d'avances, ainsi que les mémoires, pièces à destination de la juridiction administrative dans la limite des attributions qui leur sont confiées.

Art. 10. – Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie et du développement durable,
SERGE LEPELTIER

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Arrêté du 28 mai 2004 fixant les dates de la chasse au vol des oiseaux sédentaires

NOR : *DEVN0430103A*

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-2, L. 424-4 et R.* 224-1 ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée,

Arrête :

Art. 1er. – La chasse au vol des espèces d'oiseaux sédentaires mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 1987 susvisé est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février.

Art. 2. – Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

SERGE LEPELTIER

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 25 mai 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication (femmes et hommes)

NOR : *MCCB0400465A*

Par arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la culture et de la communication en date du 25 mai 2004, est autorisée au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs (femmes et hommes) du ministère de la culture et de la communication.

Le nombre de postes offerts fera l'objet d'un arrêté ultérieur.

Le retrait des dossiers est possible jusqu'au 18 juin 2004 inclus à la direction de l'administration générale (bureau des concours), 4, rue de la Banque, 75002 Paris (pour les demandes par courrier, joindre une enveloppe de format 22,9 cm × 32,4 cm timbrée à 1,90 €).

Les dossiers d'inscription complets devront être déposés (exclusivement au bureau des concours) ou postés au plus tard le 25 juin 2004, terme de rigueur (le cachet de la poste faisant foi), à l'adresse mentionnée précédemment.

Les épreuves écrites d'admissibilité se dérouleront les 7 septembre 2004 (après-midi) et 8 septembre 2004 (après-midi) à Paris et en régions.

La composition du jury fera l'objet d'un arrêté du ministre de la culture et de la communication.

Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser au ministère de la culture et de la communication, direction de l'administration générale (service du personnel et des affaires sociales, sous-direction des statuts et du développement professionnel et social, bureau des concours), 4, rue de la Banque, 75002 Paris (téléphone : 01-40-15-85-71), accueil du public du lundi au vendredi, de 13 heures à 17 heures ;

Internet : http://www.culture.gouv.fr, rubrique infos pratiques.

Arrêté du 25 mai 2004 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un concours réservé pour le recrutement de secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication (femmes et hommes)

NOR : *MCCB0400466A*

Par arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la culture et de la communication en date du 25 mai 2004, est autorisée au titre de l'année 2004 l'ouverture d'un concours réservé pour le recrutement de secrétaires administratifs (femmes et hommes) du ministère de la culture et de la communication.

Le contingent maximal d'emplois offerts fera l'objet d'un arrêté ultérieur conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la culture.

Le retrait des dossiers est possible jusqu'au 18 juin 2004 inclus à la direction de l'administration générale (bureau des concours), 4, rue de la Banque, 75002 Paris (pour les demandes par courrier, joindre une enveloppe de format 22,9 × 32,4 cm timbrée à 1,90 €).

Les dossiers d'inscription devront être déposés (exclusivement au bureau des concours) ou postés au plus tard le 25 juin 2004, terme de rigueur (le cachet de la poste faisant foi), à l'adresse mentionnée précédemment.

L'épreuve écrite d'admissibilité se déroulera le 9 septembre 2004 (après-midi) à Paris et en régions.

La composition du jury fera l'objet d'un arrêté du ministre de la culture et de la communication.

Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser au ministère de la culture et de la communication, direction de l'administration générale (service du personnel et des affaires sociales, sous-direction des statuts et du développement professionnel et social, bureau des concours), 4, rue de la Banque, 75002 Paris (téléphone : 01-40-15-85-71), accueil du public du lundi au vendredi, de 13 heures à 17 heures ;

Internet : http://www.culture.gouv.fr, rubrique infos pratiques.

MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 2004-463 du 28 mai 2004 relatif à l'allocation de logement sociale et de logement familiale (troisième partie : Décrets)

NOR : *FAMS0421432D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la famille et de l'enfance,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,

Décrète :

Art. 1er. – Aux articles D. 542-7, D. 755-25 et au quatrième alinéa de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, le montant de « 15 € » est remplacé par le montant de « 24 € ».

Art. 2. – Au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le montant de « 28 € » est remplacé par celui de « 29 € ».

Art. 3. – L'article D. 553-1 du même code est modifié comme suit :

I. – Au *a* du I, les mots : « à l'article R. 531-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 532-3 » et les mots : « des articles R. 531-11 à R. 531-14 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 532-4 à R. 532-8 » ;

II. – Au *b* du I, les mots : « de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration » sont remplacés par les mots : « de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ».

Art. 4. – Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret.

Art. 5. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la famille et de l'enfance,
MARIE-JOSÉE ROIG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
HERVÉ GAYMARD

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
DOMINIQUE BUSSEREAU

Le secrétaire d'Etat au logement,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE

Décret n° 2004-464 du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

NOR : *FAMS0421433D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la famille et de l'enfance,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,

Décrète :

Art. 1er. – L'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I. – Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 €, par la formule :

$$K = 0{,}9 - \frac{R}{17\,136{,}73 \times N}$$

dans laquelle :

« R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

« N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

« Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. »

II. – Les six premiers alinéas du 5° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 €. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 138,42 € ;

« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 € et 1 638,09 € ;

« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 € et 2 103,88 € ;

« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 € et 3 276,04 € ;

« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 €. »

III. – Au dernier alinéa du 5°, le montant de « 74,97 € » est remplacé par celui de « 76,32 € ».

Art. 2. – L'article D. 542-10 est modifié comme suit :

1° Au treizième alinéa, le montant de « 708 € » est remplacé par celui de « 721 € » ;

2° Au quatorzième alinéa, le montant de « 1 061 € » est remplacé par celui de « 1 080 € ».

Art. 3. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-21 et les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 755-28 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

« 70,88 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 110,38 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

Art. 4. – Les troisième à douzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 70,88 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 110,38 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

« 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 173,93 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 270,26 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.

« 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 143,33 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 222,79 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

Art. 5. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations et allocations dues à compter du mois de juillet 2003.

Art. 6. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la famille et de l'enfance,
MARIE-JOSÉE ROIG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
HERVÉ GAYMARD

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
DOMINIQUE BUSSEREAU

Le secrétaire d'Etat au logement,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE

Décret du 27 mai 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du personnel et du budget)

NOR : *FAMG0421562D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;

Vu le décret du 25 juin 2002 portant nomination du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004-322 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de la famille et de l'enfance ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant délégation de signature (direction de l'administration générale, du personnel et du budget),

Décrète :

Art. 1er. – Après l'article 35 du décret du 30 avril 2004 susvisé, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

« *Art. 35-1.* – En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Marie, de Mme Richard-Lebrun, de M. Le Gall, de M. Glippa et de M. d'Hérouville, délégation est donnée à Mme Catherine Hourdeaux, attachée principale d'administration centrale, directement placée sous l'autorité de Mme Richart-Lebrun, à l'effet de signer, dans la limite des attributions du bureau des affaires financières et au nom de la ministre de la famille et de l'enfance, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, notamment toutes propositions d'engagement et d'ordonnance de paiement, de virement et de délégation, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes d'émission de titres de perception. »

Art. 2. – L'article 46 du même décret est ainsi rédigé :

« *Art. 46.* – En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Marie et de Mme Gaüzère, délégation est donnée à :

Mme Edith Hayat, chef de la mission de la prospective et de la modernisation ;

M. Jacques Murat, chef de la mission des services déconcentrés,

directement placés sous l'autorité de Mme Gaüzère, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de la ministre de la famille et de l'enfance, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, notamment toutes propositions d'engagement et d'ordonnance de paiement, de virement et de délégation, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes d'émission de titres de perception. »

Art. 3. – Après l'article 46 du même décret, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :

« *Art. 46-1.* – En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Marie, de Mme Gaüzère et de Mme Hayat, délégation est donnée à Mme Marie-France Cury, inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale, directement placée sous l'autorité de Mme Gaüzère, à l'effet de signer, dans la limite des attributions de la mission de la prospective et de la modernisation et au nom de la ministre de la famille et de l'enfance, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, notamment toutes propositions d'engagement et d'ordonnance de paiement, de virement et de délégation, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes d'émission de titres de perception. »

Art. 4. – L'article 47 du même décret est ainsi rédigé :

« *Art. 47.* – En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Marie, de Mme Gaüzère et de M. Murat, délégation est donnée à Mme Aurore Randrianarison, inspectrice hors classe de l'action sanitaire et sociale, et à Mme Véronique Deffrasnes, inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale, directement placées sous l'autorité de Mme Gaüzère, à l'effet de signer, dans la limite des attributions de la mission des services déconcentrés et au nom de la ministre de la famille et de l'enfance, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, notamment toutes propositions d'engagement et d'ordonnance de paiement, de virement et de délégation, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes d'émission de titres de perception. »

Art. 5. – La ministre de la famille et de l'enfance est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la famille et de l'enfance,
MARIE-JOSÉE ROIG

Arrêté du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation des aides au logement

NOR : *SANS0421434A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance, la ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu les arrêtés du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement et relatif à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et à l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. – I. – Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

DÉSIGNATION	ZONE 1 (en €)	ZONE 2 (en €)	ZONE 3 (en €)
Personne isolée sans personne à charge	251,16	218,89	205,15
Couple sans personne à charge	302,92	267,92	248,71
Personne seule ou couple ayant une personne à charge	342,36	301,48	278,85
Par personne à charge supplémentaire	49,65	43,87	39,97

Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

II. – Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :

PERSONNE ISOLÉE sans personne à charge (en €)	COUPLE SANS PERSONNE à charge (en €)	MÉNAGE ayant une personne à charge (en €)	PAR PERSONNE À CHARGE supplémentaire (en €)
218,89	267,92	301,48	43,87

Art. 2. – La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2003, est fixée comme suit :

DÉSIGNATION	ZONE 1 (en €)	ZONE 2 (en €)	ZONE 3 (en €)
Personne isolée sans personne à charge	267,14	234,36	219,84
Couple sans personne à charge	321,94	287,29	266,66
Personne seule ou couple ayant une personne à charge	346,14	311,01	290,72
Ayant deux personnes à charge	355,82	321,79	302,74
Ayant trois personnes à charge	365,82	332,87	314,91
Ayant quatre personnes à charge	375,64	343,80	326,94
Ayant cinq personnes à charge	383,61	368,15	351,30
Par personne à charge supplémentaire	33,41	32,01	30,45

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Art. 3. – I. – Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :

1° TF est donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES	TF (en €)
Personne isolée	3,51
Couple sans personne à charge	3,74
Personne seule ou couple ayant une personne à charge	2,98
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge	2,71
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge	2,43
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge	2,25
Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge	2,11
Personne seule ou couple ayant six personnes à charge	2,03

2° Le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :

DÉSIGNATION	PLAFOND (en €)
Personne isolée sans personne à charge	228,52
Couple sans personne à charge	277,46
Personne seule ou couple ayant une personne à charge	301,48
Ayant deux personnes à charge	345,35
Ayant trois personnes à charge	389,22
Ayant quatre personnes à charge	433,09
Ayant cinq personnes à charge	476,96
Ayant six personnes à charge et plus	520,83

Art. 4. – Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2003, est fixé à :

DÉSIGNATION	PLAFOND (en €)
Personne isolée sans personne à charge	234,36
Couple sans personne à charge	287,29
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge	311,01
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge	321,79
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge	332,87
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge	343,80
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge	368,15
Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge et plus	400,16

Art. 5. – L'abattement forfaitaire prévu aux articles R. 831-6-1 et D. 542-10-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 071 €.

Art. 6. – Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé :

TYPE DE LOGEMENT	ZONE I (en €)	ZONE II (en €)	ZONE III (en €)
Chambre individuelle	219,06	192,19	180,18
Chambre de deux personnes	264,17	235,44	218,58
Chambre de plus de deux personnes	283,68	254,96	238,26
Logement T 1 et T 1 *bis*	264,17	235,44	218,58
Logement T 2	283,68	254,96	238,26
Logement T 3	291,65	264,01	248,24
Logement T 4	299,92	272,92	258,08
Logement T 5	307,57	281,66	267,77
Logement de plus de cinq pièces	315,22	301,80	287,90

Art. 7. – Le montant mensuel forfaitaire prévu au II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 132,45 €.

Art. 8. – Les dispositions des articles 1er à 5 du présent arrêté sont applicables aux allocations dues à compter du mois de juillet 2003. Les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté sont applicables aux aides dues à compter du 1er janvier 2004.

Art. 9. – Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

La ministre de la famille et de l'enfance,
MARIE-JOSÉE ROIG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
HERVÉ GAYMARD

La ministre de l'outre-mer,
BRIGITTE GIRARDIN

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
DOMINIQUE BUSSEREAU

Le secrétaire d'Etat au logement,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE

MINISTÈRE DE L'OUTRE-MER

Décret n° 2004-465 du 28 mai 2004 portant actualisation du plafond des dépenses électorales en Polynésie française

NOR : *DOMA0400018D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-11 et L. 392 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 21 avril 2004,

Décrète :

Art. 1er. – Le montant du plafond des dépenses électorales pour l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française est multiplié par le coefficient 1,02.

Art. 2. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer,
BRIGITTE GIRARDIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
NICOLAS SARKOZY

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
DOMINIQUE BUSSEREAU

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Arrêté du 23 mars 2004 portant admission à la retraite (administrateurs civils) (rectificatif)

NOR : *PRMG0470172A*

Rectificatif au *Journal officiel* du 1er avril 2004, page 6442, 1re colonne, 2e ligne, au lieu de : « Mme Auerbach (Annie) », lire : « Mme Auerbach (Aline) ».

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Arrêté du 12 mai 2004 portant nomination de sous-régisseurs à la sous-régie de recettes instituée auprès de l'Ecole nationale du Trésor public, établissement des cadres B, à Lyon

NOR : *ECOR0403022A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret nº 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret nº 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret nº 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets nº 92-1368 du 23 décembre 1992 et nº 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1996 portant création d'une régie d'avances et de recettes au ministère du budget (direction de la comptabilité publique) auprès de l'Ecole nationale du Trésor public ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1996 portant nomination d'un régisseur et d'un régisseur suppléant à la régie d'avances et de recettes instituée auprès de l'Ecole nationale du Trésor public ;

Vu l'arrêté du 12 juin 2002 portant nomination d'un régisseur et de deux suppléants à la régie d'avances et de recettes instituée auprès de l'Ecole nationale du Trésor public ;

Vu l'arrêté du 22 août 2002 portant nomination d'un régisseur et de trois suppléants à la régie d'avances et de recettes instituée auprès de l'Ecole nationale du Trésor public ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2004 portant création d'une sous-régie de recettes au ministère du budget, direction de la comptabilité publique, auprès de l'Ecole nationale du Trésor public, établissement des cadres B à Lyon,

Arrête :

Art. 1er. – M. Alain Rey, inspecteur du Trésor public, et Mme Marianne Lamome, contrôleuse de 2e classe, sont nommés sous-régisseurs de recettes à la sous-régie de recettes instituée auprès de l'Ecole nationale du Trésor public, établissement des cadres B situé à Lyon, créée par arrêté du 5 mai 2004 précité.

Art. 2. – La nomination des sous-régisseurs s'est faite après visa du régisseur et est notifiée au comptable assignataire.

Art. 3. – La présente décision prendra effet à compter de la date de signature de la présente décision.

Art. 4. – Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
O. Gloux

Arrêté du 14 mai 2004 portant nomination au conseil d'administration du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

NOR : *INDI0402951A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 14 mai 2004, est nommé administrateur du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers à compter du 1er juillet 2004 en qualité de représentant de l'Union française des industries pétrolières : M. Gilleman (Jean-Jacques), en remplacement de M. Gardes (Gérard).

Arrêté du 19 mai 2004 portant détachement (administrateurs civils)

NOR : *ECOP0400176A*

Par arrêté du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire en date du 19 mai 2004, M. Pascal Dumas de Rauly, administrateur civil hors classe, en service détaché au titre de la mobilité, rattaché pour sa gestion à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, est maintenu en service détaché auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, en qualité de chef du service du droit international et communautaire, pour une durée d'un an à compter du 18 mars 2004.

Arrêtés du 19 mai 2004 portant détachement (administrateurs civils)

NOR : *ECOP0400019A*

Par arrêté du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire en date du 19 mai 2004, M. Fernandez (Ramon), administrateur civil hors classe, affecté à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, est placé en service détaché sur l'emploi de sous-directeur, en charge de la sous-direction F (dette, développement et marchés émergents) à la direction du Trésor du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pour une durée maximale de trois ans à compter du 31 décembre 2003.

NOR : *ECOP0400105A*

Par arrêté du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire en date du 19 mai 2004, M. Mills (Philippe), administrateur civil hors classe, affecté à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, est placé en service détaché sur un emploi de directeur de projet chargé du secrétariat de la commission économique de la nation et de la conférence économique annuelle auprès du directeur de la prévision et de l'analyse économique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour une durée maximale de trois ans à compter du 28 janvier 2004.

NOR : *ECOP0400125A*

Par arrêté du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire en date du 19 mai 2004, il est mis fin au détachement de M. Yann Pétel, administrateur civil hors classe, rattaché pour sa gestion à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sur un emploi de chef de service à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à compter du 21 mars 2002.

A compter de cette même date, M. Yann Pétel est maintenu en service détaché sur l'emploi de médiateur du service universel postal pour une durée de cinq ans.

Arrêté du 19 mai 2004 portant mise en disponibilité (Cour des comptes)

NOR : *CPTE0400024A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 19 mai 2004, M. Yves de Gaulle, conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes, est placé en disponibilité au titre de l'article 44 *(b)* du décret nº 85-985 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, afin d'exercer les fonctions de secrétaire général du groupe Suez, pour une période de trois ans à compter du 1er avril 2004.

Arrêtés du 19 mai 2004 portant mise à disposition (Cour des comptes)

NOR : *CPTE0400040A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 19 mai 2004, M. Franck Hervio,

conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes, mis à disposition du cabinet du président de l'Assemblée nationale, est maintenu dans cette position en qualité de directeur adjoint du cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à compter du 5 avril 2004 et de directeur de cabinet du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation à compter du 6 avril 2004.

NOR : *CPTE0400044A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 19 mai 2004, M. François Kruger, conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes, mis à disposition de l'Assemblée nationale pour y exercer des fonctions au sein de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, est maintenu dans cette position afin d'exercer les fonctions de conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire à compter du 14 avril 2004 et de conseiller technique au cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à compter du 16 avril 2004.

Arrêté du 19 mai 2004 portant détachement (Cour des comptes)

NOR : *CPTE0400045A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 19 mai 2004, M. François d'Aubert, auditeur de 1re classe à la Cour des comptes, en service détaché pour exercer son mandat de député, est maintenu dans cette position à compter du 31 mars 2004 en qualité de membre du Gouvernement.

Arrêté du 19 mai 2004 portant nomination au Conseil de la concurrence

NOR : *ECOC0400038A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 19 mai 2004, Mme Dahlia Kownatur, agente contractuelle, est nommée rapporteure permanente du Conseil de la concurrence à compter du 1er juin 2004.

INDUSTRIE

Arrêté du 14 mai 2004 portant nomination à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures

NOR : *INDI0402952A*

Par arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 14 mai 2004 :

Sont nommés membres de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures :

a) Représentant du secrétaire général de la défense nationale :

En qualité de titulaire : M. Bartholomew (Gérald).

b) Représentant du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) :

En qualité de titulaire : Mlle Lefèvre (Barbara) ;

En qualité de suppléant : M. Sapori (Jean-Marc).

c) Représentant du ministre chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles) :

En qualité de titulaire : M. Lefebvre (Patrice) ;

En qualité de suppléant : M. Quinquis (Lucien).

d) Représentant du ministre chargé de la défense (état-major des armées) :

En qualité de titulaire : M. Perrollaz (Jean) ;

En qualité de suppléant : M. Volpi (Jean-Luc).

e) Représentant du ministre chargé du budget et de la réforme budgétaire (direction générale des douanes et droits indirects) :

En qualité de titulaire : M. Ulmann (Yves) ;

En qualité de suppléant : M. Marque (Claude).

f) Représentant du ministre chargé de l'écologie et du développement durable (direction de la prévention des pollutions et des risques) :

En qualité de titulaire : M. Cahen (Bruno) ;

En qualité de suppléant : M. Porot (Jérôme).

g) Représentant du ministre chargé de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) :

En qualité de titulaire : M. Loste (Pascal) ;

En qualité de suppléant : M. Labe (Jean-Pierre).

h) Représentant du Conseil général des mines :

En qualité de titulaire : M. Abord de Chatillon (Renaud) ;

En qualité de suppléant : M. Bersani (François).

i) Représentant du ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) :

En qualité de titulaire : M. Leloup (Jacques) ;

En qualité de suppléant : M. Cattaert (Paul) ;

En qualité de suppléant : M. Miraucourt (Serge).

j) Représentant du ministre chargé de l'outre-mer (direction des affaires économiques, sociales et culturelles) :

En qualité de titulaire : M. Crochemore (Daniel) ;

En qualité de suppléant : M. Brégent (Alain-Yves).

k) Représentant du ministre chargé des ports maritimes (direction du transport maritime, des ports et du littoral) :

En qualité de titulaire : M. Virat (Jean-Pierre) ;

En qualité de suppléante : Mme Desmars (Annie).

l) Représentant du ministre chargé des transports (direction des transports terrestres) :

En qualité de titulaire : M. Vernier (Jacques) ;

En qualité de suppléant : M. Cailleton (Romain).

L'arrêté du 16 janvier 2003 modifié est abrogé.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 7 mai 2004 portant nomination des présidents des jurys du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion

NOR : *MENP0400894A*

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 mai 2004, sont nommés présidents des jurys du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ouvert par l'arrêté du 19 mars 2004 :

Droit privé et sciences criminelles

M. Yves Lequette, professeur à l'université Paris-II.

Science politique

M. Marc Sadoun, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris.

Sciences de gestion

M. Jean-Louis Chandon, professeur à l'université Aix-Marseille-III.

Arrêté du 17 mai 2004 portant nomination au comité des travaux historiques et scientifiques

NOR : *MENR0400994A*

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 mai 2004 :

En application de l'article 6 de l'arrêté du 11 février 2000, sont nommés membres du comité des travaux historiques et scientifiques :

Section d'archéologie et d'histoire de l'art des civilisations médiévales et modernes

M. Dominique Poulot, membre titulaire.

Section d'histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions

M. Jean-Jacques Clère, M. François Vion-Delphin, membres titulaires.

Section d'anthropologie sociale, d'ethnologie et des langues régionales

Mme Geneviève Bedouchat, M. Michel Valière, membres titulaires.

En application de l'article 11 de l'arrêté du 11 février 2000, sont nommés aux bureaux des sections du comité des travaux historiques et scientifiques :

Section d'histoire et d'archéologie des civilisations antiques

Vice-présidents : M. Michel Reddé, M. Yann Le Bohec.

Section d'histoire contemporaine et du temps présent

Vice-présidents : Mme Thérèse Charmasson, M. André Encrevé.
Secrétaire : Mme Marie-Noëlle Polino.

En application de l'article 14 de l'arrêté du 11 février 2000, M. Jean-René Gaborit est nommé vice-président du comité des travaux historiques et scientifiques.

Arrêté du 18 mai 2004 fixant la liste des candidats admis au premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur ouvert pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, en sciences économiques

NOR : *MENP0401057A*

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 2004, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis au premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, en sciences économiques :

1 Bruno Decreuse.
2 Pierre Henri Morand.
3 Jean-François Wolff.
4 Philippe Maitre.
5 Yann Algan.
6 Gunther Capelle-Blancard.
7 Elisabeth Krecké.
8 Bertrand Koebel.
9 Guido Hülsmann.
10 Catherine Refait.
11 Antoine Gentier.
12 Arnaud Lefranc.
13 Emmanuel Thibault.
14 Philippe Solal.
15 Damien Gaumont.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES

Arrêté du 6 mai 2004 portant nomination à la commission intergouvernementale de contrôle du tunnel routier du Somport

NOR : *INTB0400376A*

Par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 6 mai 2004, sont désignés membres de la commission intergouvernementale de contrôle du tunnel routier du Somport :

M. Gilles Barsacq, sous-directeur de la défense civile et de la prévention des risques à la direction de la défense et de la sécurité civiles, suppléé en tant que de besoin par M. Patrice Lefebvre, chef du bureau des risques naturels et technologiques ;

Mme Yolande Ferrandis, chef du bureau de la surveillance du réseau routier à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.

Arrêté du 6 mai 2004 portant nomination au comité de sécurité du tunnel routier du Somport

NOR : *INTB0400377A*

Par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 6 mai 2004, sont désignés membres du comité de sécurité du tunnel routier du Somport :

M. Denis Gaudin, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

M. le lieutenant-colonel Louis Barat, de la direction de la défense et de la sécurité civiles, sous-direction de la défense civile et de la prévention des risques, bureau des risques naturels et technologiques.

INTÉRIEUR

Arrêté du 12 mai 2004 portant nomination au conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée

NOR : *MDIB0400007A*

Par arrêté du ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, en date du 12 mai 2004, M. Pierre Laugeay, administrateur civil, chef du bureau des interventions économiques et de l'aménagement du territoire à la direction générale des collectivités locales, est désigné comme membre titulaire, en remplacement de Mme Sophie Thibault, appelée à d'autres fonctions, et M. Assan Meziane, attaché d'administration centrale au bureau des interventions économiques et de l'aménagement du territoire, est désigné en qualité de membre suppléant pour représenter le ministre chargé des collectivités locales au conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée.

Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'arrêté du

préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constatant la composition nominative du conseil d'administration de l'EPAEM.

L'arrêté du 11 septembre 2003 portant nomination au conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement Euro-méditerranée est abrogé.

MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 3 mai 2004 portant réintégration et admission à la retraite (inspection du travail)

NOR : *SOCO0411062A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 3 mai 2004, M. Alain Vetterhoeffer, directeur du travail, détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace, est réintégré dans le corps de l'inspection du travail à compter du 4 octobre 2004 et radié des cadres, sur sa demande, et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter de la même date.

Arrêté du 3 mai 2004 portant admission à la retraite (inspection du travail)

NOR : *SOCO0411063A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 3 mai 2004, Mme Gisèle Garin, inspectrice de la formation professionnelle, affectée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Languedoc-Roussillon, est radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 26 mars 2004.

Arrêtés du 11 mai 2004 portant nomination (inspection du travail)

NOR : *SOCO0411065A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 11 mai 2004, Mme Sylvie Metz, contrôleuse du travail de classe exceptionnelle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin, est nommée et titularisée au grade d'inspectrice du travail à compter du 1er mai 2004 et affectée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace pour exercer ses fonctions sur un poste hors section d'inspection du travail.

NOR : *SOCO0411066A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 11 mai 2004, M. Maxime Lebon, contrôleur du travail de classe exceptionnelle à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Réunion, est nommé et titularisé au grade d'inspecteur du travail à compter du 1er mai 2004 et affecté à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.

NOR : *SOCO0411067A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 11 mai 2004, Mme Danièle Fursy, contrôleuse du travail de classe exceptionnelle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise, est nommée et titularisée au grade d'inspectrice du travail à compter du 1er mai 2004 et affectée à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret pour exercer ses fonctions sur un poste hors section d'inspection du travail.

NOR : *SOCO0411068A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 11 mai 2004, Mme Brigitte Pineau, contrôleuse du travail de classe exceptionnelle à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pays de la Loire, est nommée et titularisée au grade d'inspectrice du travail à compter du 1er mai 2004 et affectée à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bretagne pour exercer ses fonctions au service régional de contrôle.

Arrêté du 17 mai 2004 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques

NOR : *SOCN0410938A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 17 mai 2004, Mme Brigitte Frenais-Chamaillard est nommée membre du conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques en tant que représentante du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale au titre de la population, en qualité de suppléante, en remplacement de Mme Dominique Labroue.

Arrêté du 17 mai 2004 portant admission à la retraite (inspection du travail)

NOR : *SOCO0411064A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 17 mai 2004, M. Jacques Dalbies, inspecteur du travail, affecté à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour limite d'âge, à compter du 8 novembre 2004.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 13 mai 2004 portant cessation de fonctions et nomination (régisseurs d'avances et de recettes)

NOR : *JUSB0410251A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 mai 2004 :

Il est, à compter du 31 mars 2004, mis fin aux fonctions de Mlle de Sainte-Mareville (Corinne), greffière du deuxième grade, en sa qualité de régisseuse intérimaire du tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois.

Mlle de Sainte-Mareville (Corinne), greffière du deuxième grade, est, à compter du 1er avril 2004, nommée régisseuse titulaire du tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois.

Arrêté du 13 mai 2004 portant nomination (régisseurs d'avances et de recettes)

NOR : *JUSB0410252A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 mai 2004, Mme Guillot (Marie-Françoise), épouse Miegeville, adjointe administrative principale de 2e classe, est, à compter du 1er juin 2004, nommée régisseuse suppléante de la cour d'appel de Toulouse, en remplacement de Mlle Brun (Hélène).

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 12 mai 2004 portant maintien à un emploi d'officier servant sous contrat au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires

NOR : *DEFG0400564A*

Par arrêté de la ministre de la défense en date du 12 mai 2004, Mme Boureau-Post (Isabelle, Josiane, Yvonne, Thérèse) est maintenue au grade de chef d'escadron en qualité d'officière servant sous contrat pour occuper un emploi d'administrateur-régisseur des formations musicales de la garde républicaine, pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2004.

L'intéressée est rattachée au corps des officiers de gendarmerie.

Arrêtés du 13 mai 2004 conférant un grade d'officier de réserve au titre de l'article 9 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

NOR : *DEFM0400567A*

Par arrêté de la ministre de la défense en date du 13 mai 2004, M. Dahan (Marcel) est nommé au grade de médecin en chef de réserve (3e échelon), en qualité de spécialiste, en vue d'occuper un emploi de chirurgien viscéral et vasculaire à l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué de Bordeaux.

La durée de ses activités fixée à trente jours par année civile peut être prolongée d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours par année civile.

L'intéressé est rattaché au corps des médecins du service de santé des armées.

NOR : *DEFM0400568A*

Par arrêté de la ministre de la défense en date du 13 mai 2004, M. Grosdidier (Gilles, Pierre, Marcel) est nommé au grade de médecin en chef de réserve (3e échelon), en qualité de spécialiste, en vue d'occuper un emploi de chirurgien et cancérologue à l'hôpital d'instruction des armées Legouest de Metz.

La durée de ses activités fixée à trente jours par année civile peut être prolongée d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours par année civile.

L'intéressé est rattaché au corps des médecins du service de santé des armées.

NOR : *DEFM0400569A*

Par arrêté de la ministre de la défense en date du 13 mai 2004, M. Bazin (Jean-Pierre) est nommé au grade de médecin en chef de réserve (3e échelon), en qualité de spécialiste, en vue d'occuper un emploi de chirurgien viscéral à l'hôpital d'instruction des armées Val-de-Grâce de Paris.

La durée de ses activités fixée à trente jours par année civile peut être prolongée d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours par année civile.

L'intéressé est rattaché au corps des médecins du service de santé des armées.

Arrêté du 17 mai 2004 portant désignation des membres du jury de diplôme de l'Ecole militaire interarmes

NOR : *DEFT0400551A*

Par arrêté de la ministre de la défense en date du 17 mai 2004, le jury de diplôme de l'Ecole militaire interarmes, constitué pour sanctionner la scolarité de la promotion 2002-2004, est composé comme suit :

Président

M. Brûlé (Daniel), général de division, inspecteur de la fonction « commandement-renseignement-formation » à l'inspection de l'armée de terre.

Vice-président

M. Mesquita Da Cunha (Miguel), ancien haut fonctionnaire de l'OTAN et de l'Union européenne.

Officiers supérieurs chargés de la formation à l'école

M. Bellon (Patrice), chef de bataillon, écoles de Coëtquidan.
M. Frin (Philippe), chef d'escadron, écoles de Coëtquidan.

Chargés d'enseignement à l'école

M. Le Vraux (Loïc), professeur agrégé, écoles de Coëtquidan.
M. Breaud (David), professeur agrégé, écoles de Coëtquidan.

Suppléants :

M. Mercury (René), chef de bataillon, écoles de Coëtquidan.
M. Lagrange (Bruno), capitaine, écoles de Coëtquidan.
Mlle Etienne (Agnès Elizabeth), professeure agrégée, écoles de Coëtquidan.

Arrêté du 17 mai 2004 portant désignation des membres du jury de diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

NOR : *DEFT0400552A*

Par arrêté de la ministre de la défense en date du 17 mai 2004, le jury de diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, constitué pour sanctionner la scolarité de la promotion 2001-2004, est composé comme suit :

Coprésident militaire

M. Zeller (Louis), général d'armée, inspecteur général des armées - terre.

Coprésident civil

M. Bournazel (Eric), professeur à l'université Paris-X-Nanterre.

Universitaires

M. Pancracio (Jean-Paul), professeur des universités, écoles de Coëtquidan.
M. Brigot (André), professeur associé, écoles de Coëtquidan.

Officiers supérieurs chargés de la formation à l'école

M. Eude (Jean-Louis), lieutenant-colonel, écoles de Coëtquidan.
M. Noulens (Thierry), lieutenant-colonel, écoles de Coëtquidan.

Chargés d'enseignement à l'école

M. Mauger (Eric), chef d'escadron, écoles de Coëtquidan.
M. Bessi (Gérard), maître de conférences, écoles de Coëtquidan.

Suppléants :

M. Ouali-Allah (Mohamed), maître de conférences, écoles de Coëtquidan.
M. Lenoir (Nicolas), chef d'escadrons, écoles de Coëtquidan.
M. Gué (Christophe), commandant, écoles de Coëtquidan.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Arrêté du 19 mai 2004 relatif à une situation administrative (agents diplomatiques et consulaires)

NOR : *MAEA0420112A*

Par arrêté du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères en date du 19 mai 2004, M. Chahtahtinsky (Alexis), conseiller des affaires étrangères de 2e classe, qui a servi :

– dans les postes diplomatiques et consulaires, du 15 juin 1995 au 12 janvier 1996, à l'ambassade de France à Zagreb, en qualité de secrétaire d'ambassade ; du 12 novembre 1997 au 1er février 2001, au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, détaché en qualité de responsable des activités d'information à Moscou ; puis, du 5 février au 31 décembre 2001, à l'ambassade de France à Minsk en qualité de conseiller d'ambassade de 2e classe ;

– et à l'administration centrale, du 19 avril 1993 au 9 juillet 1995, à la direction Europe, en qualité de rédacteur,

a satisfait à l'obligation de mobilité.

AFFAIRES EUROPÉENNES

Arrêté du 12 mai 2004 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée

NOR : *EURC0400009A*

La ministre déléguée aux affaires européennes,

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2004 portant nomination au cabinet de la ministre,

Arrête :

Art. 1er. – Mme Elisabeth Moussine-Pouchkine est nommée chargée de mission auprès de la ministre déléguée.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 2004.

CLAUDIE HAIGNERÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Arrêtés du 23 avril 2004 portant nomination (directions départementales des affaires sanitaires et sociales)

NOR : *SANG0421769A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle en date du 23 avril 2004, M. Jean-Luc Desmet, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Somme, est nommé directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais à compter du 26 avril 2004.

NOR : *SANG0421770A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle en date du 23 avril 2004, M. Michel Laforcade, inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, est nommé directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne à compter du 13 avril 2004.

NOR : *SANG0421771A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle en date du 23 avril 2004, Mme Maryse Lesueur, directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Indre, est nommée directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Landes à compter du 26 avril 2004.

NOR : *SANG0421772A*

Par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle en date du 23 avril 2004, M. Arnaud Meunier, directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Calvados, est nommé directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Ardèche à compter du 8 avril 2004.

Arrêté du 17 mai 2004 portant autorisation d'exercice de la médecine en France en application de l'article 60-I (9e alinéa) de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

NOR : *SANH0421741A*

Par arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale en date du 17 mai 2004, sont autorisées à exercer la médecine en France les personnes dont les noms suivent :

M. Aït Ali (Cherif).

M. Benhenia (Moussa).

Mme Boucetta (Souad), épouse Djaoui.
M. Chater (Ahmed).
Mme Hadjem (Samia), épouse Mesbahi.
M. Marachli (Jamil).
Mme Merdjana (Aïcha), épouse Arouel.
Mme Obeid (Samar), épouse Salim.
Mme Rasoarimanana (Jeanne, Catherine), épouse Razafindrabe.
Mme Sadji (Fatiha).

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER

Arrêté du 3 mai 2004 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2002 fixant la liste des coordinateurs pédagogiques de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

NOR : *EQUS0400553A*

Par arrêté du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 3 mai 2004, la liste des coordinateurs pédagogiques de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) fixée par arrêté du 14 octobre 2002 est modifiée comme suit :

Retirer :

« M. Kerneur (Dominique), M. Lesdema (José), M. Milbeo (Pascal) ».

Ajouter :

« Mme Houllier (Jocelyne), M. Laurier (Christian), M. Maruejouls (Gilles), Mme Masson (Laurence), M. Payoux (Gérard), Mlle Remy (Liliane). »

Arrêté du 19 mai 2004 portant détachement (administrateurs civils)

NOR : *EQUP0400024A*

Par arrêté du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire en date du 19 mai 2004, M. Guinard (Loïc), administrateur civil hors classe, affecté au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, est placé en position de service détaché en qualité de rapporteur à la Cour des comptes, à compter du 1er janvier 2004, pour une période de deux ans.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES

Arrêté du 27 avril 2004 portant admission à la retraite (ingénieurs des travaux ruraux)

NOR : *AGRA0401183A*

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 27 avril 2004, M. Alain, Jules, Emile Lardillier, ingénieur des travaux ruraux, est admis d'office, à compter du 1er juillet 2004, à l'issue de la période de congé de fin d'activité, à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Arrêté du 4 mai 2004 portant admission à la retraite (inspection générale de l'agriculture)

NOR : *AGRA0401184A*

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 4 mai 2004, M. René, Jacob, Jacques, Alain Zakine, inspecteur général de l'agriculture, affecté au service de l'inspection générale de l'agriculture, est admis, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 14 juillet 2004.

Arrêté du 4 mai 2004 portant admission à la retraite (ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles)

NOR : *AGRA0401185A*

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 4 mai 2004, M. Michel, Raymond Bernines, ingénieur divisionnaire des travaux agricoles affecté à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Lot-et-Garonne, à temps partiel à 80 % depuis le 1er juin 2001, est réintégré à temps plein à compter du 2 juillet 2004 et admis, à cette même date, à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Arrêté du 5 mai 2004 portant admission à la retraite (génie rural, eaux et forêts)

NOR : *AGRA0401186A*

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 5 mai 2004, M. Jean-Paul, Frédéric Loup, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, mis à la disposition du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts, groupement d'Antony, est admis, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 20 juillet 2004.

Arrêté du 10 mai 2004 portant admission à la retraite (génie rural, eaux et forêts)

NOR : *AGRA0401189A*

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 10 mai 2004, M. Alain Joseph Lasalmonie, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, en disponibilité depuis le 1er août 1991, est réintégré dans son corps d'origine, à compter du 1er juillet 2004, et admis, sur sa demande, à cette même date, à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Arrêté du 11 mai 2004 portant admission à la retraite (services vétérinaires)

NOR : *AGRA0401187A*

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 11 mai 2004, M. Emile, Antoine, Marie, Joseph Levrat, inspecteur général de la santé publique vétérinaire de classe normale, affecté au Conseil général vétérinaire, est admis, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 6 août 2004.

Arrêté du 11 mai 2004 portant admission à la retraite (ingénieurs des travaux agricoles)

NOR : *AGRA0401188A*

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 11 mai 2004, M. Charles-

Philippe Virassamy, ingénieur des travaux agricoles à la direction de l'agriculture et de la forêt de la Guadeloupe, en congé de longue maladie depuis le 13 novembre 2002, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er juin 2004.

Arrêtés du 12 mai 2004 portant admission à la retraite (génie rural, eaux et forêts)

NOR : *AGRA0401190A*

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 12 mai 2004, M. Pierre, Xavier, Marius, Marcel Bousquet, ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle, affecté à la direction générale de l'administration, mission permanente d'inspection interrégionale, est admis, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 13 août 2004.

NOR : *AGRA0401191A*

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 12 mai 2004, M. Jean-Claude Ansel, ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts de classe normale, affecté au conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 17 août 2004.

Arrêté du 12 mai 2004 portant admission à la retraite (ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles)

NOR : *AGRA0401192A*

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 12 mai 2004, M. Jean-Claude, Henri, Marie Coic, ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, est admis d'office, à compter du 1er juillet 2004, à l'issue de la période de congé de fin d'activité, à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Arrêté du 28 mai 2004 portant nomination du directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie

NOR : *DEVE0430083A*

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 28 mai 2004, M. Guy Fradin est nommé directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, en remplacement de M. Pierre-Alain Roche.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret du 26 mai 2004 portant nomination du président de l'Etablissement public du musée d'Orsay

NOR : *MCCB0400324D*

Par décret du Président de la République en date du 26 mai 2004, M. Lemoine (Serge) est nommé président de l'Etablissement public du musée d'Orsay.

Décret du 26 mai 2004 portant nomination du président de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet

NOR : *MCCB0400326D*

Par décret du Président de la République en date du 26 mai 2004, M. Jarrige (Jean-François) est nommé président de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.

Décret du 28 mai 2004 portant nomination au conseil d'administration de la Société nationale de programme Radio France internationale (RFI)

NOR : *MCCX0407372D*

Par décret en date du 28 mai 2004, M. Antoine Schwarz, administrateur civil hors classe, est nommé membre du conseil d'administration de la Société nationale de programme Radio France internationale, en qualité de représentant de l'Etat au titre du Premier ministre, en remplacement de M. Jean-Paul Cluzel, appelé à d'autres fonctions.

Arrêté du 19 mai 2004 portant détachement (administrateurs civils)

NOR : *MCCB0400133A*

Par arrêté du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la culture et de la communication en date du 19 mai 2004, M. François Brouat, administrateur civil hors classe, rattaché pour sa gestion au ministère de la culture et de la communication, est maintenu en position de service détaché en qualité de directeur régional des affaires culturelles d'Aquitaine à compter du 15 octobre 2003 pour une période de trois ans.

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 17 mai 2004 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques (n° 454)

NOR : *SOCT0411027A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 3 février 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 septembre 2003, portant extension de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 62 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe I à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 62 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe II à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 60 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe III à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 56 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe IV à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au *Journal officiel* du 26 février 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrêtent :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995, étendu par l'arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :

- l'avenant n° 62 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe I à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'avenant n° 62 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe II à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'avenant n° 60 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe III à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 56 du 12 juin 2003 (Salaires minima) à l'annexe IV à la convention collective susvisée.

Art. 2. – L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Art. 3. – Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2004.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. FLORENTIN

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
Le sous-directeur du travail et des affaires sociales,
J. PERRET

Nota. – Le texte des avenants susvisés a été publié au *Bulletin officiel* du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix de 7,23 €.

Arrêté du 17 mai 2004 portant extension d'avenants à la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées (n° 1059)

NOR : *SOCT0411028A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 décembre 2003, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu l'avenant du 17 novembre 2003 portant fixation des barèmes des taux effectifs garantis (barème annexé) à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant du 17 novembre 2003 portant fixation des barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques (barème annexé) à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au *Journal officiel* du 1er avril 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980, tel qu'étendu par arrêté du 8 juillet 1987, et modifié par accord du 10 décembre 1987, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :

- l'avenant du 17 novembre 2003 portant fixation des barèmes des taux effectifs garantis (barème annexé) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant du 17 novembre 2003 portant fixation des barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques (barème annexé) à la convention collective susvisée.

Art. 2. – L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Art. 3. – Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. FLORENTIN

Nota. – Le texte des avenants susvisés a été publié au *Bulletin officiel* du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 €.

Arrêté du 18 mai 2004 portant extension de trois avenants à la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts (n° 1404)

NOR : *SOCT0411041A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 juillet 2001, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 4 du 25 septembre 2003 à l'accord du 22 janvier 1999 sur la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 70 *ter* du 18 novembre 2003 relatif à la formation initiale minimale obligatoire des chauffeurs et des conducteurs à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 73 du 25 septembre 2003 relatif aux salaires minima (un barème annexé) à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au *Journal officiel* du 26 novembre 2003 et des 20 et 24 janvier 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 5 avril 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, tel qu'il résulte de l'accord du 10 décembre 1985, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986, les dispositions de :

- l'avenant n° 4 du 25 septembre 2003 à l'accord du 22 janvier 1999 sur la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 70 *ter* du 18 novembre 2003 relatif à la formation initiale minimale obligatoire des chauffeurs et des conducteurs à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 73 du 25 septembre 2003 relatif aux salaires minima (un barème annexé) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Art. 2. – L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants et accords.

Art. 3. – Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur,
P. DEDINGER

Nota. – Le texte des avenants susvisés a été publié au *Bulletin officiel* du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/47 (avenants n° 4 et n° 73) et n° 2004/2 (avenant n° 70 *ter*), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, respectivement au prix de 7,23 € et de 7,32 €.

Arrêté du 18 mai 2004 portant extension d'accords nationaux dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

NOR : *SOCT0411042A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'accord national du 20 janvier 2003 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à cinq ans du bâtiment et des travaux publics ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au *Journal officiel* des 30 octobre 2003, 4 novembre 2003 et 27 mars 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 5 avril 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de :

- l'accord national du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises ;
- l'accord national du 20 janvier 2003 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à cinq ans.

Art. 2. – L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Art. 3. – Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. FLORENTIN

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur,
P. DEDINGER

Nota. – Le texte des accords susvisés a été publié au *Bulletin officiel* du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/37, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 €.

Arrêté du 18 mai 2004 portant extension d'accords régionaux (Bourgogne) conclus dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) (n° 1596)

NOR : *SOCT0411040A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1995 portant extension d'un accord régional (Bourgogne) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord régional n° 8 (Bourgogne) du 9 octobre 2003 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant régional n° 18 (Bourgogne) du 9 octobre 2003 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au *Journal officiel* des 11 mars et 17 avril 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrêtent :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional n° 8 (Bourgogne) du 9 octobre 2003 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;
- l'avenant régional n° 18 (Bourgogne) du 9 octobre 2003 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. – L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Art. 3. – Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur,
P. Dedinger

Nota. – Le texte des accords susvisés a été publié au *Bulletin officiel* du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 €.

Arrêté du 19 mai 2004 portant extension d'un avenant à un accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés)

NOR : *SOCT0411049A*

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2000 portant extension de l'avenant n° 1 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 ;

Vu l'avenant n° 2 du 17 décembre 2003 à l'accord national du 9 septembre 1998 susmentionné ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au *Journal officiel* des 12 février et 4 mars 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 5 avril 2004,

Arrêtent :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 9 septembre 1998 susvisé, les dispositions de l'avenant n° 2 du 17 décembre 2003 à l'accord du 9 septembre 1998.

Art. 2. – L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. – Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2004.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur,
P. Dedinger

Nota. – Le texte de l'avenant susvisé à été publié au *Bulletin officiel* du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 €.

Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers

NOR : *SOCT0411037V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Avenant du 30 mars 2004 à l'accord du 18 novembre 1998.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Formations initiale et continue des conducteurs de véhicules.

Signataires :

Fédération française des combustibles et carburants (FF2C) ;

Fédération des gaz liquéfiés (FEGAZLIQ) ;

Fédération française des pétroliers indépendants (FFPI) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT et à la CFTC.

Avis relatifs à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers

NOR : *SOCT0411043V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Accord du 7 mai 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Départ et mise à la retraite.

Signataires :

Fédération française des combustibles et carburants (FF2C) ;

Fédération des gaz liquéfiés (FEGAZLIQ) ;

Fédération française des pétroliers indépendants (FFPI) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT et à la CFTC.

NOR : *SOCT0411044V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Accord du 7 mai 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Salaires.

Signataires :

Fédération française des combustibles et carburants (FF2C) ;

Fédération des gaz liquéfiés (FEGAZLIQ) ;

Fédération française des pétroliers indépendants (FFPI) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFTC.

Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés

NOR : *SOCT0411022V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant n° 44 du 1er mars 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Départ et mise à la retraite.

Signataires :

Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFE-CGC et à la CFTC.

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

NOR : *SOCT0411023V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant n° 7 du 25 mars 2004 (une annexe).

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Classifications.

Signataires :

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;

Syndicat national des négociants spécialisés en produits alimentaires ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CFTC.

Avis relatifs à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de l'animation

NOR : *SOCT0411025V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre

un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant d'interprétation n° 79 du 23 mars 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Avis d'interprétation relatif au champ d'application de la convention collective nationale de l'animation :

Les activités d'information concourant à la formation civique ou aux droits des citoyens, organisées par une entreprise de droit privé, sans but lucratif, constituent des activités d'intérêt général dans les domaines éducatifs, culturels et citoyens. A ce titre, les entreprises concernées relèvent de la convention collective nationale de l'animation et ceci depuis l'arrêté d'extension du 10 janvier 1989.

Signataires :

Syndicat national des organisations gestionnaires d'activités éducatives et culturelles (SNOGAEC) ;

Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel (UNODESC) ;

Syndicat des associations de développement culturel et social (SADCS) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO, à la CGT et à la CFE-CGC.

NOR : *SOCT0411026V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des avenants ci-après indiqués.

Le texte de ces avenants a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accords dont l'extension est envisagée :

Avenants nos 77 et 78 du 23 mars 2004 ;

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Périodes de permanences nocturnes ;

Contingent d'heures supplémentaires.

Signataires :

Syndicat national des organisations gestionnaires d'activités éducatives et culturelles (SNOGAEC) ;

Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel (UNODESC) ;

Syndicat des associations de développement culturel et social (SADCS).

S'agissant de l'avenant n° 77 :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC et à la CFE-CGC.

S'agissant de l'avenant n° 78 :

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.

Avis relatifs à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires

NOR : *SOCT0411021V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 26 mars 2004 (une annexe).

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Salaires.

Signataires :

Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) ;

Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire (UJCD-UD) ;

Fédération des chirurgiens-dentistes de France (FCDF) ;

Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL) ;

Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CFTC.

NOR : *SOCT0411036V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 26 mars 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Modulation du temps de travail des salariés à temps partiel.

Signataires :

Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) ;

Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire (UJCD-UD) ;

Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL) ;

Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CFTC.

Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles

NOR : *SOCT0411035V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Accord du 22 mars 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Révision du régime de prévoyance complémentaire.

Signataires :

Chambre syndicale nationale des experts en automobiles et matériel industriel (CSNEAMI) ;

Chambre syndicale nationale des experts en automobile de France (CSNEAF) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT, à la CFTC, à la CFE-CGC et à la CGT-FO.

Avis relatif à l'extension d'accords régionaux (Midi-Pyrénées) conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés)

NOR : *SOCT0411024V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.

Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accords dont l'extension est envisagée :

Deux accords du 20 avril 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne, à Toulouse.

Objet :

Augmentation des indemnités de petits déplacements ;

Salaires minimaux.

Signataires :

Pour l'accord relatif aux salaires minimaux :

Fédération françaie du bâtiment Midi-Pyrénées ;

Union régionale CAPEB Midi-Pyrénées ;

Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest ;

Délégation régionale de la FFIE ;

Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CFDT.

Pour l'accord relatif aux indemnités de petits déplacements :

Fédération française du bâtiment Midi-Pyrénées ;

Union régionale CAPEB Midi-Pyrénées ;

Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest ;

Délégation régionale de la FFIE ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT et à la CFE-CGC.

Avis relatif à l'extension d'un accord régional (Nord - Pas-de-Calais) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés)

NOR : *SOCT0411020V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 18 mars 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord, à Lille.

Objet :

Indemnités de petits déplacements.

Signataires :

Fédération française du bâtiment Nord - Pas-de-Calais ;

Chambre syndicale des installateurs électriciens du Nord - Pas-de-Calais ;

Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CGT-FO.

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe et dépendances

NOR : *SOCT0411038V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant du 19 avril 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe, à Basse-Terre.

Objet :

Champ d'application.

Signataires :

Fédération régionale du bâtiment, de travaux publics et activités annexes et connexes de la Guadeloupe et dépendances (FRBTPG) ;

Organisations syndicales de salariés FTC/CGTG et CTU.

Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe et dépendances

NOR : *SOCT0411039V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.

Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accords du 12 juin 2003.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe, à Basse-Terre.

Objet :

Salaires et primes.

Signataires :

Fédération régionale du bâtiment, de travaux publics et activités annexes et connexes de la Guadeloupe et dépendances (FRBTPG) ;

Organisations syndicales de salariés FTC/CGTG et CTU.

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Décisions du 17 mai 2004 portant agrément d'associations de financement d'un parti ou d'une organisation politique

NOR : *CCCX0407360S*

Par décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 17 mai 2004 :

L'association pour le financement du mouvement politique des Verts de Basse-Normandie, dont le siège social est 19, rue Jules-Oyer, à Caen (Calvados), est agréée à la demande du secrétaire régional des Verts de Basse-Normandie, en qualité d'association de financement de ce parti politique, pour exercer ses activités à l'intérieur de la région Basse-Normandie.

L'association Solidarité entre citoyens de Nouméa, dont le siège social est 18, rue Colardeau, Rivière Salée, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), est agréée à la demande du président du Mouvement des citoyens calédoniens, en qualité d'association de financement de ce parti politique, pour exercer ses activités dans la circonscription de la province Sud en Nouvelle-Calédonie.

L'association Hanawa, dont le siège social est Tours de Magenta, bâtiment F, Rivière Salée, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), est agréée à la demande du président du parti Ensemble pour l'avenir, en qualité d'association de financement de ce parti politique, pour exercer ses activités dans la circonscription des Iles Loyauté en Nouvelle-Calédonie.

Décision du 17 mai 2004 portant retrait d'agrément d'une association de financement d'un parti ou d'une organisation politique

NOR : *CCCX0407361S*

Par décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 17 mai 2004, l'agrément de l'association de financement de l'association Convergence régionale exerçant ses activités sur l'ensemble du territoire national, dont le siège social était 60, rue de Clichy, à Paris (9e), est retiré.

Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE
Session ordinaire de 2003-2004

ORDRE DU JOUR

NOR : *INPX0401420X*

Mardi 1er juin 2004

A *9 h 30.* – 1re séance publique :

1. Questions orales sans débat (liste en annexe).

2. Fixation de l'ordre du jour.

A *15 heures.* – 2e séance publique :

1. Questions au Gouvernement.

2. Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l'ensemble du projet de loi constitutionnelle (no 992) relatif à la Charte de l'environnement.

3. Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l'ensemble du projet de loi (no 1586) d'orientation sur l'énergie.

4. Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (no 1465), pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. – Rapport (no 1599) de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

A *21 h 30.* – 3e séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

ANNEXE

I. – No 801 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier à M. le ministre de la santé et de la protection sociale (Politique à l'égard des handicapés en Lozère).

II. – No 789 de M. Yves Coussain à M. le ministre de la santé et de la protection sociale (Mise en place du programme pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer dans le Cantal).

III. – No 795 de Mme Nadine Morano à M. le ministre de la santé et de la protection sociale (Attribution d'un scanner au centre hospitalier de Toul).

IV. – No 782 de M. Daniel Boisserie à M. le ministre de la santé et de la protection sociale (Avenir des établissements de soins en Haute-Vienne).

V. – No 779 de M. Michel Vergnier à M. le ministre de la santé et de la protection sociale (Avenir du centre hospitalier de Guéret).

VI. – No 780 de M. Jean-Claude Viollet à M. le ministre délégué aux anciens combattants (Indemnisation des orphelins de déportés, de fusillés ou de massacrés lors de la Seconde Guerre mondiale).

VII. – No 784 de Mme Martine Lignières-Cassou à M. le ministre des affaires étrangères (Situation politique en Côte d'Ivoire).

VIII. – No 783 de Mme Françoise Imbert à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (Situation des producteurs d'ail violet de Cadours).

IX. – No 798 de M. Guy Teissier à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer (Réalisation d'une bretelle de sortie sur l'autoroute A 50 à Marseille).

X. – No 781 de M. Jean-Claude Perez à M. le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire (Perspectives des contrats de pays).

XI. – No 792 de Mme Cécile Gallez à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Effectifs de police dans le district de Valenciennes).

XII. – N° 794 de M. Lionnel Luca à M. le ministre délégué à l'intérieur (Lutte contre l'insécurité dans le quartier du Point du Jour à Saint-Laurent-du-Var).

XIII. – N° 796 de M. Yves Nicolin à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Politique européenne à l'égard des flux migratoires en provenance de l'Est).

XIV. – N° 797 de M. Max Roustan à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Régime fiscal d'un bien acquis avec une subvention d'équipement).

XV. – N° 791 de M. Yannick Favennec à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (Promotion de la mobilité européenne dans le cadre de l'apprentissage).

XVI. – N° 793 de M. Jean-Pierre Le Ridant à Mme la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion (Conséquences de la réforme de la PAC sur les plans d'aide alimentaire).

XVII. – N° 800 de M. Robert Lecou à M. le secrétaire d'Etat au logement (Remise en état du lotissement Saint-Martin à Lodève dans l'Hérault).

XVIII. – N° 788 de M. Dino Cinieri à M. le secrétaire d'Etat au logement (Réglementation applicable à la construction d'abris de piscine).

XIX. – N° 786 de M. Rodolphe Thomas à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (Elaboration du décret d'application de la loi d'orientation pour la ville relatif aux associations situées en zones franches urbaines).

XX. – N° 787 de M. François Asensi à M. le secrétaire d'Etat au logement (Destruction de tours à Villepinte).

XXI. – N° 790 de M. Jean-Jacques Descamps à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Généralisation de l'expérimentation de classes de 3e en alternance).

XXII. – N° 799 de M. Gérard Voisin à M. le garde des sceaux, ministre de la justice (Implantation du centre interrégional de formation d'avocats du Grand-Est).

XXIII. – N° 785 de Mme Anne-Marie Comparini à M. le garde des sceaux, ministre de la justice (Conditions de détention dans les prisons lyonnaises).

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

NOR : *INPX0401497X*

Convocation

Le bureau se réunira le **mercredi 2 juin 2004,** à *10 heures,* dans les salons de la présidence, avec l'ordre du jour suivant :

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du bureau du mercredi 3 mars 2004.

2. Composition des délégations.

3. Statut du député : rapport de M. Eric Raoult, président de la délégation.

4. Communication : rapport de M. François Baroin, président de la délégation.

5. Activités internationales : rapport de M. Rudy Salles, président de la délégation.

6. Organisation des services : M. le président.

7. Régime des visites du Palais-Bourbon : M. le président.

8. Questions administratives : rapport de MM. les questeurs.

9. Chaîne parlementaire : approbation d'un avenant à la convention entre l'Assemblée nationale et LCP : rapport de MM. les questeurs.

10. Questions diverses.

En outre, le bureau, agissant en qualité de représentant de l'actionnaire unique de la société LCP-AN, sera appelé à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

NOR : *INPX0401418X*

Convocation

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le **mardi 1er juin 2004,** à *10 heures,* dans les salons de la présidence.

COMMISSIONS

NOR : *INPX0401366X*

1. Réunions

Mardi 1er juin 2004

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à *14 h 30* (salle de la commission) :
- désignation membres CMP ;
- nomination rapporteur ;
- constitution mission d'information sur la recherche publique et privée en France face au défi international ;
- égalité des droits des personnes handicapées (n° 1465) (amendements, art. 88).

Mercredi 2 juin 2004

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à *16 h 30* (salle de la commission) :
- nomination rapporteur ;
- audition de M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie, sur le projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (n° 1613).

Commission des affaires étrangères, à *9 h 30* (salle de la commission) :
- protocole eau et santé à convention protection cours d'eau transfrontières (n° 1349) (rapport) ;
- convention européenne du paysage (n° 1326) (rapport) ;
- protocole à convention sur création office européen de police (convention Europol) et protocole sur privilèges et immunités d'Europol (n° 1348) (rapport) ;
- protocoles application convention alpine 7 novembre 1991 (n° 813) (rapport).

Commission de la défense nationale et des forces armées, à *10 heures* (salle de la commission) :
- audition de M. Jean-Paul Béchat, président-directeur général de Snecma.

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan, à *11 heures* (salle de la commission) :
- exécution contrats de plan Etat-régions (communication) ;
- crédits recherche (communication) et contrôles sur pièces et sur place (comptes rendus).

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admininistration générale de la République, à *9 h 30* (salle de la commission) :
- habilitation à simplifier le droit (n° 1504) (rapport) ;
- nomination rapporteur.

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Mission d'information sur la réforme du droit des sociétés, à *11 heures* (salle de la commission) :
- audition de Mme Ariane Obolensky, directrice générale de la Fédération bancaire française.

Jeudi 3 juin 2004

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan :

Mission d'évaluation et de contrôle, à *9 heures* (salle de la commission) :
- auditions, ouvertes à la presse, sur la clarification des relations financières entre le système ferroviaire et ses partenaires publics :

A *9 heures :*
- M. Jean-Marie Bertrand, directeur général de RFF, et M. Patrick Persuy, directeur financier de RFF.

A *10 heures :*
- M. Pascal Girardot, adjoint au directeur financier de RFF, et M. Jean-Marie Larose, adjoint au directeur de développement de RFF.

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Mission d'information sur la réforme du droit des sociétés (salle de la commission) :

A *10 heures :*
- audition de M. Courtière, rapporteur de la commission juridique de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.

A *11 heures :*
– audition de Mme Perette Rey, président de la Conférence générale des tribunaux de commerce de Paris et président du tribunal de commerce de Paris.
A *12 heures :*
– audition de Me Evelyne Galle-Heng, présidente du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires.

Vendredi 4 juin 2004

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à *9 h 15* (salle de la commission) :
– octroi de mer (no 1518) (amendements, art. 88).

Mardi 8 juin 2004

Mission d'information sur l'accompagnement de la fin de vie, à *16 h 15* (salle no 6550) :
– réunion de travail.

2. Ordre du jour prévisionnel

Mardi 8 juin 2004

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à 16 h 15 :
– *reconnaissance nationale Français rapatriés (no 1499) (rapport) ;*
– *désignation membres éventuelle CMP.*

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à 16 h 30 :
– *nomination rapporteurs pour avis projet de loi de finances 2005 ;*
– *service public de l'électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières (no 1613) (rapport).*

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan, à 16 h 15 :
– *stratégie défense en matière technologique (rapport d'information) ;*
– *convention collective personnels audiovisuel public (rapport d'information).*

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à 14 h 30 :
– *habilitation à simplifier le droit (no 1504) (amendements, art. 88).*

Mercredi 9 juin 2004

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à 9 h 30 :
– *assistants maternels et assistants familiaux (no 1623) (rapport).*

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à 9 h 30 :
– *service public de l'électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières (no 1613) (rapport, suite).*
A 16 h 30 :
– éventuellement, *service public de l'électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières (no 1613) (rapport, suite).*

Commission de la défense nationale et des forces armées, à 9 h 30 :
– *audition de M. François Lureau, délégué général pour l'armement.*

Jeudi 10 juin 2004

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan : Mission d'évaluation et de contrôle :
A 9 h 30 :
Auditions, ouvertes à la presse, sur la clarification des relations financières entre le système ferroviaire et ses partenaires publics.
A 9 h 30 : à préciser.
A 10 h 30 : M. Jean-Louis Rohou, directeur des relations institutionnelles et territoriales de RFF.
A 11 h 30 : M. Bernard Sinou, directeur du transport public de la SNCF.

Mardi 15 juin 2004

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à 14 heures :
– *service public de l'électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières (no 1613) (amendements, art. 88).*

Commission des affaires étrangères, à 16 h 15 :
– *audition de M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.*

Commission de la défense nationale et des forces armées, à 16 h 15 :
– *industrie navale en Europe (rapport d'information).*

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan, à 16 h 15 :
– *audition de M. Philippe Auberger, président du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, et de M. Francis Mayer, directeur général.*

Mercredi 16 juin 2004

Commission des affaires étrangères, à 16 h 15 :
– *audition de M. Michel Barnier, ministre des affaires étrangères.*

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan, le matin :
– *rencontre avec des députés, membres de la commission du budget du Bundestag, sur le thème : « Fiscalité, croissance économique et délocalisations ».*

Jeudi 17 juin 2004

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan : Mission d'évaluation et de contrôle :
A 9 h 30 :
Auditions, ouvertes à la presse, sur la clarification des relations financières entre le système ferroviaire et ses partenaires publics :
– *à 9 h 30 : M. Jean-Pierre Duport, président de RFF ;*
– *à 11 heures : M. Jean-Pierre Menenteau, directeur des finances, des achats et des systèmes d'information et de télécommunications de la SNCF ;*
A 12 heures : délibérations propositions de la MEC journée d'appel de préparation à la défense (rapport).

Mardi 22 juin 2004

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan, à 16 h 15 :
– *audition de M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, préalable au débat d'orientation budgétaire ;*
– *conclusions MEC journée d'appel de préparation à la défense.*

Mercredi 23 juin 2004

Commission de la défense nationale et des forces armées :
– *audition de M. Denis Ranque, président-directeur général de Thales.*

Jeudi 24 juin 2004

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan : Mission d'évaluation et de contrôle :
A 9 h 30 :
Auditions, ouvertes à la presse, sur la clarification des relations financières entre le système ferroviaire et ses partenaires publics :
– *à 9 h 30 : M. Patrick Persuy, directeur financier de RFF, et Mme Laurence Van Prooijen, responsable du service finances et comptabilité de RFF ;*
– *à 10 h 30 : M. Louis Gallois, président de la SNCF.*

Mercredi 30 juin 2004

Commission de la défense nationale et des forces armées, à 10 heures :
– *réserves (rapport d'information).*

Mercredi 7 juillet 2004

Commission de la défense nationale et des forces armées, à 10 heures :
– *audition des représentants des associations de retraités militaires.*

DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES

NOR : *INPX0401499X*

1. Réunions

Mardi 1er juin 2004

Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, à *18 h 15* (salle no 6549) :
– audition de M. Michel Barnier, ministre des affaires étrangères.

Mardi 8 juin 2004

Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes :

A *17 heures* (6e bureau) :

– auditions sur le thème du travail à temps partiel ;

A *17 heures :* M. Yann Gaudronneau, président de la commission sociale de la Fédération des entreprises de propreté (FEP), et Mme Carole Sintés, déléguée générale de la FEP ;

A *18 heures :* M. Gilbert Cette, professeur d'économie associé à l'université Aix-Marseille-II.

2. Ordre du jour prévisionnel

Mercredi 9 juin 2004

Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, à 16 h 15 :

– *travaux de la XXXIe COSAC à Dublin (communication) ;*
– *échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto (communication) ;*
– *examen de textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution.*

Mardi 15 juin 2004

Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, à 16 h 15 :

– *réforme de l'assurance maladie en Europe (rapport d'information).*

Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes :

Auditions sur le thème du travail à temps partiel :

– *à 17 heures : Mme Danièle Touchard, directrice du bureau des temps de la mairie de Rennes.*
– *à 18 heures : M. André Daguin, président confédéral de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH).*

Mardi 22 juin 2004

Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, à 16 h 15 :

– *audition de Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée aux affaires européennes, sur les conclusions du Conseil européen de Bruxelles.*

Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes :

Auditions sur le thème du travail à temps partiel :

– *à 17 heures : M. Jean-Denis Combrexelle, directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;*
– *à 18 heures : M. Bernard Chave, directeur des ressources humaines, M. Charles-Henri Bardot, directeur des affaires sociales du groupe ISS (leader mondial dans le secteur de la propreté), et Mme Christine Constantin, responsable de l'agence de Bourgogne-Franche-Comté.*

Jeudi 1er juillet 2004

Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, à 9 h 30 :

– *transposition des directives (rapport d'information) ;*
– *négociations entre l'Union européenne et le Mercosur (communication).*

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS

NOR : *INPX0401421X*

Textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution

Transmission

Par lettre du 27 mai 2004, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale le texte suivant :

N° E 2598. – Proposition de décision du Conseil relative à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (COM [2004] 287 final).

Distribution du vendredi 28 mai 2004

N° E 2511 (annexe 7). – Avant-projet de budget rectificatif n° 7 au budget 2004. – Etat général des recettes (SEC [2004] 593 final).

SÉNAT
Session ordinaire de 2003-2004

ORDRE DU JOUR

NOR : *INPX0401419X*

Mardi 1er juin 2004

A *10 heures.* – Séance publique :

1. Questions orales (liste en annexe).

A *16 heures* et, *éventuellement,* le soir :

2. Projet de loi organique (n° 314, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, pris en application de l'article 72-2 de la Constitution, relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales. – Rapport (n° 324, 2003-2004) de M. Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. – Avis (n° 325, 2003-2004) de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : **vendredi 28 mai 2004,** à *17 heures.*

Délai limite pour le dépôt des amendements : **mardi 1er juin 2004,** à *12 heures.*

Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du texte.

ANNEXE

Questions orales inscrites à l'ordre du jour de la séance du mardi 1er juin 2004

(Ordre d'appel fixé par le Gouvernement)

I. – N° 506 de M. Louis Souvet à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Encadrement et sécurisation des manifestations sportives et culturelles dans les petites communes).

II. – N° 504 de M. Philippe Nogrix à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Occupations illicites de logements).

III. – N° 493 de M. Jean Besson à M. le ministre de l'écologie et du développement durable (Politique de lutte contre les inondations).

IV. – N° 501 de Mme Anne-Marie Payet à M. le ministre de la santé et de la protection sociale (Publicité pour les boissons alcoolisées et politique de santé publique).

V. – N° 507 de Mme Gisèle Gautier à M. le ministre de la santé et de la protection sociale (Création d'officines et mise en place des réseaux de soins).

VI. – N° 515 de M. François Autain à M. le ministre de la santé et de la protection sociale (Délai de parution des décrets d'application de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse).

VII. – N° 503 de M. Bernard Frimat à M. le ministre délégué à la recherche (Plan de renforcement de la recherche dans la région Nord - Pas-de-Calais).

VIII. – N° 491 de Mme Hélène Luc à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Délocalisation du Centre national de la documentation pédagogique de l'enseignement supérieur et de la recherche).

IX. – N° 513 de Mme Nicole Borvo à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Fermeture du collège Yvonne Le Tac dans le 18e arrondissement de Paris).

X. – N° 508 de Mme Marie-France Beaufils à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Difficultés de l'école d'ingénieurs du Val de Loire).

XI. – N° 509 de Mme Marie-Claude Beaudeau à M. le ministre des affaires étrangères (Application de la convention d'Ottawa).

XII. – N° 511 de M. Daniel Soulage à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Réglementation du commerce et de la distribution).

XIII. – N° 510 de M. Jean-Marc Todeschini à M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire (Assujettissement des associations à la taxe sur les salaires).

DOCUMENTS LÉGISLATIFS

NOR : *INPX0401373X*

Documents mis en distribution le mardi 1er juin 2004 (1)

N° 211. – Rapport fait par M. André Boyer, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe).

N° 323. – Rapport fait par M. Max Marest, au nom de la commission des affaires économiques, sur la proposition de résolution (n° 214, 2003-2004), présentée en application de l'article 73 *bis* du règlement par M. Jacques Oudin, sur la proposition de directive relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (n° E 2351).

N° 325. – Avis présenté par M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales (n° 314, 2003-2004).

(1) Les documents parlementaires du Sénat sont servis, dès leur publication, aux abonnés à l'édition Documents du Sénat.

Abonnement un an : France : **421,20** €.

Pour expédition par voie aérienne (Outre-mer) ou pour l'étranger, paiement d'un supplément modulé selon la zone de destination, tarif sur demande.

Ils sont en outre disponibles au bureau de vente de la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e), au prix unitaire de : jusqu'à 32 pages : **0,75** € ; de 33 à 64 pages : **1,50** € ; de 65 à 128 pages : **3,00** € ; de 129 à 192 pages : **4,00** € ; au-delà de 192 pages, ces documents seront considérés comme doubles ou triples et composés de plusieurs fascicules dont chacun suivra le barème ci-dessus.

Pour la vente par correspondance, ce prix est majoré d'une participation forfaitaire aux frais d'expédition.

COMMISSIONS

NOR : *INPX0401422X*

Réunion

Mardi 1er juin 2004

Commission des affaires culturelles, à *16 heures* (salle n° 245) :

Auditions sur le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information :

A *16 heures :*

– M. Julien Dourgnon, directeur adjoint du département développement des études de l'Union fédérale des consommateurs (UFC)-Que choisir.

A *17 heures :*

– M. Jérôme Roger, directeur général de l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) et de la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF).

A *17 h 45 :*

– MM. Hervé Rony, directeur général du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), et Marc Guez, directeur général de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP).

AVIS ADMINISTRATIFS

Arrêté n° 2004-139 du 27 mai 2004

NOR : *INPX0401370X*

Le bureau,

Vu les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu les articles 101 et 103 du règlement du Sénat ;

Vu les dispositions particulières applicables à la gestion administrative, financière et comptable du Sénat ;

Vu le règlement intérieur ;

Vu le code des marchés publics ;

Sur la proposition des questeurs,

Arrête :

Art. 1er. – Les marchés du Sénat sont régis par les dispositions applicables aux marchés publics de l'Etat, sous réserve des adaptations prévues par les dispositions du présent arrêté et par les arrêtés et mesures d'application pris par les questeurs,

Art. 2. – La personne responsable du marché est le conseil de questure. Les compétences exercées à ce titre ne sont subordonnées à aucune approbation ni contrôle d'autorités extérieures au Sénat.

Art. 3. – Un arrêté des questeurs fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'appel d'offres et des jurys.

Ces commissions et jurys peuvent comporter des personnalités qualifiées extérieures au Sénat désignées par le conseil de questure lorsque leur présence est imposée par le code des marchés publics.

Art. 4. – Sous réserve des dispositions de l'article 7, seul le conseil de questure autorise l'engagement des procédures de passation des marchés.

Il arrête la liste des candidats admis à présenter une offre ou une proposition ou invités à négocier, désigne les lauréats et attribue les marchés, autorise la conclusion des avenants, l'exécution des tranches conditionnelles ainsi que la reconduction ou la dénonciation des marchés.

Les actes d'engagement et les avenants sont signés au nom du conseil de questure par le questeur délégué.

Art. 5. – Les plis contenant les dossiers de candidature et les offres sont ouverts par la commission d'appel d'offres.

La commission a pour seule fonction d'enregistrer le contenu des plis et d'éliminer, dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, les candidatures qui ne peuvent être admises.

Toutefois, lorsque la commission d'appel d'offres comprend des personnalités qualifiées, elle exerce les compétences qui lui sont attribuées par le code des marchés publics.

Art. 6. – Le directeur du service dont relève le marché est chargé des opérations de publicité, de consultation, d'information et de renseignement des candidats ainsi que de notification.

Il ouvre et enregistre le contenu des plis des marchés inférieurs à 90 000 € (HT).

Il est compétent pour négocier ou dialoguer avec les candidats, leur demander de fournir ou compléter les pièces justificatives nécessaires ainsi que de préciser, clarifier ou compléter la teneur de leur offre, vérifier les justifications fournies en cas d'offre anormalement basse, mettre au point le marché, accepter les sous-traitants et agréer leurs conditions de paiement, attribuer et émettre les bons de commande.

Il exerce les autres compétences attribuées à la personne responsable du marché par les documents généraux des cahiers des charges.

Art. 7. – Le conseil de questure peut déléguer par arrêté tout ou partie des compétences mentionnées à l'article 4 aux directeurs des services concernés.

Art. 8. – Lorsqu'il juge la mise en œuvre des procédures prévues par le code des marchés publics incompatible avec le respect du principe constitutionnel de continuité de l'Etat et de la vie nationale et les contraintes du bon fonctionnement d'une assemblée parlementaire ainsi que l'urgence qui en résultent, le conseil de questure fixe, si besoin au cas par cas, les modalités dérogatoires selon lesquelles le marché doit être conclu.

Art. 9. – L'arrêté n° 2001-110 du bureau du 15 mai 2001 portant réglementation des marchés publics du Sénat est abrogé.

Art. 10. – Les questeurs sont chargés de l'application du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, au Palais du Luxembourg, le 27 mai 2004.

Pour le bureau et par délégation :
Le président,
CHRISTIAN PONCELET

Arrêté n° 2004-683 du 27 mai 2004

Les questeurs,

Vu l'arrêté n° 2004-139 du bureau du 27 mai 2004 portant réglementation des marchés publics du Sénat,

Arrêtent :

Art. 1er. – Il est institué une commission d'appel d'offres composée :

- du directeur général des services administratifs ou son représentant, président ;
- du ou des directeurs des services dont relève le marché ou leur représentant ;
- du ou des fonctionnaires de ces services en charge de la gestion du marché ;
- du fonctionnaire chargé du suivi des marchés au service du cabinet des questeurs et de la sécurité.

Les membres de la commission d'appel d'offres sont membres de droit des jurys.

Lorsque la commission d'appel d'offres ou un jury se réunit en présence d'un questeur, celui-ci en assure la présidence.

Art. 2. – Le secrétariat des commissions ou jurys est assuré par le service dont relève le marché.

Il convoque les membres de la commission ou du jury et établit le procès-verbal de chaque réunion comportant, le cas échéant, les propositions ou avis formulés par la commission ou le jury.

Ce procès-verbal est signé par tous les membres présents.

Art. 3. – Les décisions du conseil de questure mentionnées à l'article 4 de l'arrêté n° 2004-139 du bureau du 27 mai 2004 sont prises, sur proposition du secrétaire général de la questure, au vu du rapport du directeur du service dont relève le marché.

Le rapport soumis au conseil de questure préalablement à l'engagement d'une procédure de passation d'un marché :

- détermine la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, exprimés, le cas échéant, dans un programme fonctionnel, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
- présente les modalités de publicité et de mise en concurrence envisagées et motive le recours éventuel au délai d'urgence ou à des délais réduits ;
- définit les mentions devant figurer dans l'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, notamment les critères de sélection des candidatures ou des offres et, le cas échéant, le nombre de candidats autorisés à présenter une offre, la consistance des lots ou tranches, le montant des primes et indemnités et les règles de leur attribution, le versement d'une avance forfaitaire.

Le rapport, soumis en vue d'une décision relative à la sélection des candidatures ou des offres, retrace le déroulement de la procédure, rend compte de l'examen des candidatures et des offres et présente les propositions ou avis formulés. Le procès-verbal de la commission ou du jury lui est annexé.

Art. 4. – Sous réserve du droit du conseil de questure d'évoquer les dossiers qu'il souhaite traiter lui-même, délégation est donnée aux directeurs des services concernés pour exercer les compétences mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du bureau susvisé pour les marchés dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT), à l'exception de l'engagement des procédures de passation, de l'attribution, de la signature, de la reconduction et de la dénonciation des marchés dont le montant est supérieur à 40 000 € (HT).

Art. 5. – L'arrêté de questure n° 2001-636 du 15 mai 2001 relatif aux mesures d'application de l'arrêté n° 2001-110 du bureau du 15 mai 2001 portant réglementation des marchés publics du Sénat est abrogé.

Fait en questure, au Palais du Luxembourg, à Paris, le 27 mai 2004.

Les questeurs :
SERGE MATHIEU, JEAN FAURE, MICHEL CHARASSE

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

NOR : *INPX0401290X*

Réunion

Mardi 1er juin 2004

A *10 heures,* au Sénat (n° 263) :

– **communications électroniques et services de communication audiovisuelle.**

OFFICES PARLEMENTAIRES

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES (OPECST)

NOR : *INPX0401300X*

Réunion

Mercredi 9 juin 2004

A *18 heures* (à l'Assemblée nationale, 233, boulevard Saint-Germain, 8e étage) :

– audition de la Commission nationale d'évaluation des recherches pour la gestion des déchets radioactifs sur la présentation de son dixième rapport annuel.

Ordre du jour prévisionnel

Mardi 22 juin 2004

A 17 heures (au Sénat) :

– *télécommunications à haut débit et internet au service du système de santé (rapport) ;*
– *le risque épidémique (étude de faisabilité) ;*
– *questions diverses.*

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ

NOR : *INPX0401319X*

Convocation

Mercredi 2 juin 2004

A *9 h 30* (au Sénat, salle de réunion de la commission des affaires sociales n° 213, 2e étage est du Palais du Luxembourg) :

En présence des experts :

1. Présentation, par leurs auteurs, des études consacrées respectivement au dépistage du cancer du sein et à la prévention des handicaps de l'enfant et échange de vues.

2. Présentation, par Mme Claudine Blum-Boisgard et Mme Françoise Forette, membres du conseil d'experts, de leur travail préparatoire au lancement des études consacrées respectivement à la nutrition et à la prévention de l'obésité et à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées.

Hors la présence des experts :

3. Nomination de rapporteurs sur les thèmes de :
- la nutrition et la prévention de l'obésité (Sénat) ;
- la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées (Assemblée nationale).

4. Questions diverses.

Informations relatives au Conseil économique et social

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

NOR : *ICEX0401423X*

Mardi 8 juin 2004, à *15 heures,*
et **mercredi 9 juin 2004,** à *14 h 30*

« Contribution à la préparation de la loi d'orientation sur l'avenir de l'école ». – Projet d'avis, présenté par Mme Claude Azéma, au nom de la section des affaires sociales.

« Le logement dans l'outre-mer français ». – Projet d'avis et rapport, présentés par Mme Marie-Claude Tjibaou, au nom de la section du cadre de vie.

SECTIONS

NOR : *ICEX0401424X*

Réunions de sections

La **section des relations extérieures** se réunira le **mardi 1er juin 2004,** à *14 h 30* (salle n° 214) :

« Les relations entre l'Union européenne et la Fédération de Russie ». – Rapporteur : M. Lucien Bouis. – Dernier examen du projet de rapport. – Débat sur les grandes orientations de l'avant-projet d'avis.

La **section des économies régionales et de l'aménagement du territoire** se réunira le **mercredi 2 juin 2004,** à *9 h 30* (salle n° 214) :

« Décentralisation, nouvelle politique contractuelle et avenir des contrats de plan Etat-régions ». – Rapporteur : M. Francis Vandeweeghe. – Suite de l'examen en première lecture de l'avant-projet d'avis.

La **section de l'agriculture et de l'alimentation** se réunira le **mercredi 2 juin 2004,** à *9 h 30* (salle n° 229) :

« La maîtrise foncière, clé du développement rural : pour une nouvelle politique foncière ». – Rapporteur : M. Jean-Pierre Boisson. – Audition de M. Philippe Perrier-Cornet, directeur de recherche à l'INRA.

La **section du cadre de vie** se réunira le **mercredi 2 juin 2004,** à *9 h 30* (salle n° 249) :

« Les droits d'auteur ». – Rapporteur : M. Michel Muller. – Suite de l'examen et adoption du projet de rapport. – Examen d'un projet de saisine.

La **section du travail** se réunira le **mercredi 2 juin 2004,** à *14 h 30* (salle n° 229) :

Examen de projet de saisine.

La **commission spéciale du Plan** se réunira le **jeudi 3 juin 2004,** à *14 h 45* (salle n° 214) :

« Etude de synthèse relative au thème général : "Vivre plus longtemps, et vivre mieux, dans une France plus active" ». – Validation du chapitre II. – Examen du chapitre III.

Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

PREMIER MINISTRE

Avis de vacance d'emplois offerts au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications

NOR : *PRMG0470325V*

Un emploi d'administrateur civil est offert, au titre de la mobilité statutaire, à la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer pour exercer les fonctions de chargé de mission à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sur les problématiques urbaines et les problématiques de l'habitat dans la politique de la ville, au sein de la mission régionale de la ville.

Activités

Dans le cadre des travaux thématiques sur l'ANRU, en liaison avec les autres membres de l'équipe :

- il doit mettre en place, en lien avec les DDE, un dispositif de suivi régional de la mise en œuvre des projets financés par l'ANRU (rythme, financements, réalisation), avec évaluation régionale annuelle ;
- il doit également réaliser des synthèses socio-urbaines (logement, foncier, dynamiques urbaines, systèmes de formation, etc.) autour des projets de rénovation urbaine importants, à des échelles territoriales pertinentes, pour fournir aux décideurs locaux des éléments de compréhension et infléchir les projets vers plus d'ambition ou de réalisme ;
- il conçoit ou adapte les outils régionaux de connaissance, pour alimenter l'Observatoire national des zones urbaines sensibles en cours de création.

Dans le domaine du suivi territorial sur les sites les plus stratégiques, il est chargé de suivre la politique de la ville sur les territoires franciliens en liaison avec les préfectures et les DDE, en assistant notamment :

- les comités de pilotage des grands projets de ville et des sites en rénovation urbaine ;
- les comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines.

Interlocuteurs

En interne, le chargé de mission est en contact avec d'autres divisions de la DRE, notamment la division de l'urbanisme et du schéma directeur, et de la DDE.

En externe, il travaille avec les sous-préfets chargés de mission ville, le conseil régional d'Ile-de-France, autres administrations et institutions régionales.

Qualités requises

Des connaissances en matière d'urbanisme et de fonctionnement des institutions publiques.

Un sens du travail en équipe.

Une maîtrise de l'outil informatique.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jacques Touchefeu, METATM-/DREIF, directeur délégué (téléphone : 01-40-61-86-36), mél : jacques.touchefeu@equipement.gouv.fr.

NOR : *PRMG0470326V*

Un emploi d'administrateur civil en qualité d'adjoint au secrétaire général pour l'administration de la police auprès du préfet de la zone de défense Sud est offert au titre de la mobilité statutaire au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Conformément au décret nº 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux compétences des préfets délégués pour la sécurité et la défense, le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de zone assure la direction du secrétariat général pour l'administration de la police. Il peut être assisté d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police généralement désigné parmi les membres des corps des sous-préfets, des administrateurs civils ou de conception et de direction de la police nationale.

Organisation et missions du SGAP

Le secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille est compétent sur l'ensemble de la zone de défense Sud. Il est composé des directions et services suivants :

I. – **Direction des affaires financières et juridiques**

Cette direction est chargée :

- de la mise en œuvre des procédures de la gestion déconcentrée globalisée des services de police et du SGAP lui-même (dialogue de gestion, suivi de l'exécution) ;
- de l'exécution des opérations comptables pour son propre compte, pour les services de police du département siège du SGAP et pour les services spécialisés à vocation nationale ;
- des traitements et rémunérations ;
- des différentes attributions financières hors traitements (régies, frais de déplacement, indemnités diverses...) ;
- de la mise en œuvre des procédures des marchés publics ;
- du suivi du contentieux ;
- du suivi des applications informatiques de gestion de la police nationale.

Un attaché principal de préfecture assure l'intérim du directeur ; cette direction comprend 85 personnes.

II. – **Direction du personnel et des ressources humaines**

Cette direction est chargée :

- de l'organisation des concours de la police nationale et interministériels ;
- d'aider la direction régionale du recrutement et de la formation (DRRF) à la promotion des métiers de la police nationale ;
- de la gestion des personnels et des réserves ;
- de l'instruction des dossiers de pensions ;
- des affaires médico-administratives ;
- des relations sociales.

Cette direction est placée sous l'autorité d'un directeur de préfecture. Elle comprend 81 personnels.

III. – **Direction de la logistique**

Celle-ci assume les attributions relatives à :

- l'immobilier ;
- l'habillement ;

– les moyens de fonctionnement des services ;
– les moyens mobiles ;
– l'armement.

En outre, cette direction est chargée de préparer les programmations, notamment immobilières, en liaison avec la direction de l'administration de la police nationale (DGPN/DAPN) et avec la direction de l'évaluation, de la performance, des affaires financières et immobilières (DEPAFI). Son rôle primordial est de conseiller les services de police, de contrôler l'état et l'usage des équipements et d'en assurer leur maintenance.

La direction est organisée autour de deux axes :
– une plate-forme logistique chargée de l'approvisionnement, du stockage, de la distribution, de la réforme, des transports... ;
– un pôle technique structuré autour des métiers (automobile, habillement, armement, matériels techniques...). Les tâches administratives liées à l'activité de ce pôle seront mutualisées.

Cette direction est placée sous l'autorité d'un ingénieur en chef des services techniques du ministère de l'intérieur qui dirige 248 personnes.

IV. – Service médical

Composé de 25 agents, le service médical est placé sous l'autorité d'un médecin inspecteur régional à Marseille (services du continent) et d'un autre à Ajaccio (services de Corse).

Localisation

Le siège du SGAP de Marseille est situé 299, chemin de Sainte-Marthe, Marseille.

Pour mener à bien ses missions, le SGAP dispose d'une délégation régionale à Ajaccio, de deux antennes à Nice et Montpellier et de deux ateliers avancés à Canohès et Bastia.

Tous renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus en prenant contact avec M. Arnaud Cochet, chef du bureau du management du corps préfectoral et des administrateurs civils, à la sous-direction du corps préfectoral et des administrateurs civils (téléphone : 01-49-27-30-32).

NOR : *PRMG0470327V*

Un emploi est offert par le ministère des affaires étrangères, au titre de la mobilité, aux membres des corps recrutés par la voie de l'ENA et des administrateurs des postes et télécommunications.

Emploi à pourvoir

Consul de France à Sfax.

Profil du candidat

Conseiller des affaires étrangères.
Arabe souhaité.

Adresse du poste de travail

Consul de France à Sfax, 9, avenue Habib-Bourguiba, 3000 Sfax Bal el Bahr, Tunisie.

Description de l'emploi

Chef de poste consulaire (convention de Vienne du 24 avril 1963).
Représentant de l'administration française à l'étranger.
Protection et administration des ressortissants français.
Instruction des demandes et octroi des visas aux étrangers.
Fonctions de représentation.

Emploi à pourvoir

Immédiatement.

Nota. – Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Mme Loan Forgeron, ministère des affaires étrangères, 23, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16 (téléphone : 01-43-17-76-53).

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Avis de vacance d'un emploi au projet AGORH@, service des ressources humaines, de la direction générale de la gendarmerie nationale

NOR : *DEFG0400565V*

Il est procédé au recrutement d'un spécialiste en gestion prévisionnelle des ressources humaines au projet AGORH@ de la direction générale de la gendarmerie nationale. La personne recrutée servira en qualité d'officier servant sous contrat (officier du corps technique et administratif de la gendarmerie).

Profil du candidat :
– être âgé de vingt-quatre ans au moins ;
– diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion prévisionnelle des ressources humaines ;
– expérience professionnelle de deux ans minimum.

Les dossiers de candidature devront parvenir à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, projet AGORH@, 1, boulevard Théophile-Sueur, 93110 Rosny-sous-Bois, dans un délai d'un mois après la publication du présent avis au *Journal officiel*.

Tous renseignements complémentaires relatifs à ce recrutement, pourront être obtenus par téléphone : 01-56-28-70-30.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Avis de vacance d'un emploi de directeur régional des affaires culturelles

NOR : *MCCB0400473V*

Sera prochainement vacant l'emploi de directeur régional des affaires culturelles de Guadeloupe.

Peuvent être nommés dans cet emploi, en application du décret n° 2033-598 du 1er juillet 2003 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional des affaires culturelles :
– les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel ;
– les conservateurs du patrimoine ayant atteint au moins le grade de conservateur de 1re classe ;
– les conservateurs des bibliothèques ayant atteint au moins le grade de conservateur de 1re classe ;

– les fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détachés sur un statut d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins trois ans de services accomplis dans cet emploi.

Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique doivent justifier de l'exercice de quatre années de fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation d'un emploi de chef de service déconcentré. Leur candidature sera soumise à une commission ministérielle de validation, chargée, notamment, d'en examiner la recevabilité.

Les fonctionnaires intéressés devront adresser leur candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, à la directrice de l'administration générale, 3, rue de Valois, 75001 Paris, accompagnée d'un *curriculum vitae* et de la justification de leur situation statutaire et indiciaire, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent avis au *Journal officiel* de la République française.

Avis de vacance de postes de chef du département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, du département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes et du département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) de l'Etablissement public du musée du Louvre

NOR : *MCCB0400475V*

Seront prochainement vacants les trois postes de chef des départements de conservation des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes et des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) de l'Etablissement public du musée du Louvre.

Le chef de département est nommé par arrêté du ministre de la culture et de la communication, sur proposition du président de l'Etablissement public du musée du Louvre.

Le chef de département de conservation, également chef de grand département patrimonial, doit avoir une bonne connaissance des collections du Louvre et du patrimoine national et l'aptitude à participer à une politique de détection et de protection des trésors nationaux.

Conformément aux orientations définies par le président-directeur, le chef de département exerce la responsabilité scientifique et technique du département en matière, notamment, de conservation et d'étude des collections nationales dont le musée a la garde ; il organise son développement sur le plan scientifique et assure son rayonnement tant au plan national qu'international par toutes études, recherches et publications sur les collections et l'histoire de l'art ; il propose au président-directeur toute initiative pour l'élaboration de la programmation scientifique, culturelle et éducative de l'établissement.

Il exerce la responsabilité de la gestion du département, de ses ressources et de ses équipes. Il est responsable pour le département de la mise en place d'un système de pilotage par objectifs et d'indicateurs de résultats.

Il coopère étroitement avec les différentes directions et commissions et les autres départements du musée du Louvre, particulièrement en ce qui concerne la programmation culturelle. Il participe activement à la recherche de mécénat avec l'appui des services compétents de l'établissement.

Il entretient un dialogue permanent avec les organismes et instances extérieurs, notamment les autres musées et institutions scientifiques. Il participe aux instances scientifiques de la direction des musées de France et, à la demande de celle-ci, peut être amené à apporter conseil et expertise aux autres musées.

Le chef du département doit être un professionnel, au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine, présentant les qualifications définies par le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 et disposant d'une expérience au moins égale à celle des conservateurs en chef du patrimoine. Il peut être de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Henri Poinsignon, administrateur général adjoint (téléphone : 01-40-20-51-60), mél. poinsignon@louvre.fr.

Les candidats devront adresser un *curriculum vitae*, une lettre de motivation et un projet pour le département pour lequel ils postulent, au plus tard vingt et un jours après la date de publication du présent avis au *Journal officiel,* à M. Henri Loyrette, pavillon Mollien, 75058 Paris Cedex 01, avec copie à Mme Fabienne Desroches (service recrutement DRHDS), 162, rue de Rivoli, 75058 Paris Cedex 01, et à la direction des musées de France, 6, rue des Pyramides, 75001 Paris, ainsi qu'à la direction de l'administration générale (SPAS, bureau A 4), 4, rue de la Banque, 75002 Paris.

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Avis relatif aux résultats d'une offre publique d'échange

NOR : *ECOT0400264V*

A la date de clôture de l'offre d'échange initiée par Air France sur les titres KLM, soit le 3 mai 2004, à 23 heures (heure d'Amsterdam) et 17 heures (heure de New York), les actionnaires de KLM ont apporté à l'offre 41 762 597 actions, soit 89,22 % des actions ordinaires de KLM.

Afin de rémunérer l'apport des actions KLM, la société Air France a procédé à la création de 45 938 857 actions nouvelles et de 41 762 597 bons de souscription et/ou d'acquisition d'action (BASA), dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 mars 2004 fixant les modalités du transfert du secteur public au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France.

Le règlement livraison de ces titres est intervenu le 6 mai 2004. La majorité du capital de la société Air France a été transférée au secteur privé à cette même date.

Avis relatif à l'indice mensuel des prix à la consommation

NOR : *ECOS0450016V*

A partir de janvier 1999, l'indice des prix à la consommation est publié en base 100 en 1998.

L'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 110,2 en avril 2004 (107,9 en avril 2003 sur la base 100 en 1998).

L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 109,0 en avril 2004 (107,4 en avril 2003 sur la base 100 en 1998).

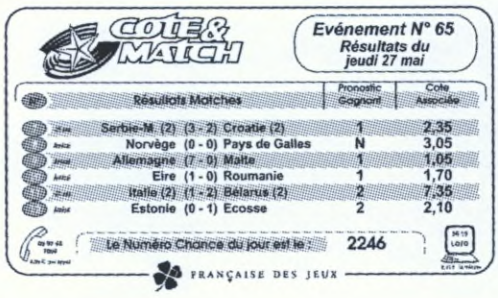
L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 109,1 en avril 2004 (107,4 en avril 2003 sur la base 100 en 1998).

Résultats des tirages du Keno du jeudi 27 mai 2004

NOR : *ECOX0401371V*

Résultats de l'événement Cote & Match n° 65 du jeudi 27 mai 2004

NOR : *ECOX0401425V*



INDUSTRIE

Avis de déclaration d'exploiter des installations de production d'électricité

NOR : *INDI0402972V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Patrick Herrero, domicilié lieudit Le Mauvernay, 69850 Duerne.

Cette installation, d'une capacité de production de 1,10 kW photovoltaïque, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402973V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Paul Van Geyte, domicilié lieudit Le Puech, 07460 Banne.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,20 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402974V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Robert Raymondeau, domicilié 41, avenue Jamin, 94340 Joinville-le-Pont.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,56 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402975V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. David Fendrich, domicilié lieudit Rossigneux, 42560 Margerie-Chantagret.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,97 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402976V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Michel Dornbusch, domicilié lieudit Le Rodortier, n° 71, 84460 Cheval-Blanc.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,97 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402977V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Johnny Avril, domicilié lieudit La Tour, 85130 La Verrie.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,97 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402978V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Roger Touchant, domicilié 3, rue des Belles-Feuilles, 85340 Olonne-sur-Mer.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,97 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402979V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Werner Eberweiser, domicilié 1860, voie Romaine, village de Zermezeele, 59670 Wemaers-Cappel.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,04 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402980V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Roland Gautheron, domicilié lieudit Le Bois de Leyraudie, 24160 Saint-Martial-d'Albarède.

Cette installation, d'une capacité de production de 3 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402981V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à Mme Marie-Hélène Chatelais, domiciliée 30, rue de Redon, 44590 Derval.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,32 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402982V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Xavier Fromont, domicilié lieudit Cornaton, 01310 Confrançon.

Cette installation, d'une capacité de production de 2 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402983V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Frédéric Vesin, domicilié lieudit Chef Lieu, 74140 Veigy.

Cette installation, d'une capacité de production de 1,98 kW photovoltaïque, est localisée lieudit Petite Conche, 74140 Douvaine.

Avis de déclaration d'exploiter des installations de production d'électricité

NOR : *INDI0402989V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Olivier Delorme, domicilié 19 *bis,* route d'Yzeron, lieudit Les Alouettes, 69670 Vaugneray.

Cette installation, d'une capacité de production de 1,65 kW photovoltaïque, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402990V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. François Conrard, domicilié 12, rue du Grand-Contour, 39380 Belmont.

Cette installation, d'une capacité de production de 3,84 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402991V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Henry Paraire, domicilié 17, rue des Rocagnas, 34110 Vic-la-Gardiole.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,88 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402992V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Jean-Pierre Vazart, domicilié 6, rue Dom-Pérignon, 51530 Chouilly.

Cette installation, d'une capacité de production de 4 kW photovoltaïques, est localisée 28, rue des Charbonniers, 51530 Chouilly.

NOR : *INDI0402993V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Jean-Claude Agede, domicilié 8, rue Louis-Pasteur, 47400 Tonneins.

Cette installation, d'une capacité de production de 1,06 kW photovoltaïque, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402994V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Daniel Conangle, domicilié lieudit Maubouchon, 47130 Port-Sainte-Marie.

Cette installation, d'une capacité de production de 1,10 kW photovoltaïque, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402995V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Yves Rigord, domicilié villa Ermitage, chemin des Oliviers, RN 97, 83340 Le Luc.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,97 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402996V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Roger Isidro, domicilié 1, rue Arthur-Honegger, 34500 Béziers.

Cette installation, d'une capacité de production de 3,06 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402997V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Daniel Durand et Mme Réjanne Drouaud, domiciliés lieudit Rouillon, 44520 La Meilleraye-de-Bretagne.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,38 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0402998V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Vincent Chauwin, domicilié 6, rue Paul-Cézanne, lotissement Le Petit Nice, 34830 Clapiers.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,88 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

Avis de déclaration d'exploiter des installations de production d'électricité

NOR : *INDI0402999V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à Mlle Sylvie De-Rul, domiciliée 81, route de Corbas, 69960 Corbas.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,10 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0403000V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Richard Bozzola, domicilié 16, quai des Docks, 06300 Nice.

Cette installation, d'une capacité de production de 3,08 kW photovoltaïques, est localisée 2-4, avenue du Capitaine-Scott, 06300 Nice.

NOR : *INDI0403001V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie au lycée Gaspard Monge, 119, avenue Marius-Berroir, 73000 Chambéry.

Cette installation, d'une capacité de production de 38,14 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0403002V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à l'association loi 1901 Les Amis de Chevreaux, Châtel, dont le siège social est situé à la mairie, 39190 Chevreaux.

Cette installation, d'une capacité de production de 1,53 kW photovoltaïque, est localisée au château, 39190 Chevreaux.

NOR : *INDI0403003V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Jean-Christophe Marie, domicilié lieudit Les Salles, 07230 Payzac.

Cette installation, d'une capacité de production de 1,20 kW photovoltaïque, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0403004V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Jean-Pierre Chenilco, domicilié 1, lotissement Le Trio, lieudit Fort Ile, 97128 Goyave.

Cette installation, d'une capacité de production de 1,92 kW photovoltaïque, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0403005V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Dominique Lanvin, domicilié lieudit Chemin Fleuri, 06800 Cagnes-sur-Mer.

Cette installation, d'une capacité de production de 3 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0403006V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Pierre Custaud, domicilié 72, allée du Micocoulier, 83200 Toulon.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,31 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0403007V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Roland Saint Raymond, domicilié quartier Verdure, 32260 Labarthe.

Cette installation, d'une capacité de production de 2,61 kW photovoltaïques, est localisée à la même adresse.

NOR : *INDI0403008V*

Un récépissé de déclaration d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a été délivré par le ministère de l'industrie à M. Michel Gros, domicilié 6, rue des Prés-Verts, 39120 Chêne-Bernard.

Cette installation, d'une capacité de production de 1,80 kW photovoltaïque, est localisée à la même adresse.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

RECHERCHE

Avis relatif à une décision portant approbation d'un avenant à une convention constitutive d'un groupement d'intérêt public

NOR : *RECT0400054V*

Par une décision du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 avril 2004, l'avenant n° 1 à la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Centre national de recherche sur les sites et sols pollués (CNRSSP) » est approuvé.

La convention constitutive et son avenant peuvent être consultés au siège du groupement.

MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Avis relatif au renouvellement d'une licence d'agence de mannequins

NOR : *SOCC0411031V*

Un arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 7 mai 2004, pris en application de l'article R. 763-23 du code du travail, a autorisé le renouvellement d'agence de mannequins à M. Jean-François Pignard de Marthod, gérant de la société JFPM Représentation, 11, rue Chanez, 75016 Paris, à compter du 12 août 2004 pour une durée de trois ans, dans les conditions prévues à l'article R. 763-27 du code du travail.

Avis relatif au renouvellement d'agrément d'une agence de mannequins engageant des enfants

NOR : *SOCC0411032V*

Un arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 10 mai 2004 autorise l'agence de mannequins Glady's Fashion, sise 4, avenue Verguin, 69006 Lyon, à occuper des enfants de moins de seize ans pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2004, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code du travail.

L'agence s'engage à verser la fraction de rémunération excédant 160 € sur l'année civile à la Caisse des dépôts et consignations.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES

Avis de mise en consultation de demandes d'enregistrement d'appellations d'origine protégées

NOR : *AGRP0401193V*

En application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, l'Italie a déposé une demande d'enregistrement d'appellation d'origine protégée concernant le produit suivant :

– zafferano di San Gimignano (référence : AO/04/C93/11).

Cette demande a fait l'objet d'une publication au *Journal officiel de l'Union européenne* le 17 avril 2004.

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des

demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, le résumé des éléments de la demande peut être consulté, sur rendez-vous, durant un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au *Journal officiel* de la République française, aux adresses suivantes :

Institut national des appellations d'origine, 138, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ;

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction des politiques économique et internationale (service des stratégies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de l'organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l'agriculture biologique), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP ;

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (sous-direction qualité et sécurité, bureau développement et contrôle de la qualité), 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13.

Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.

NOR : *AGRP0401194V*

En application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, l'Espagne a déposé une demande d'enregistrement d'appellation d'origine protégée concernant le produit suivant :

– miel de Granada (référence : AO/04/C89/04).

Cette demande a fait l'objet d'une publication au *Journal officiel de l'Union européenne* le 14 avril 2004.

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, le résumé des éléments de la demande peut être consulté, sur rendez-vous, durant un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au *Journal officiel* de la République française, aux adresses suivantes :

Institut national des appellations d'origine, 138, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ;

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction des politiques économique et internationale (service des stratégies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de l'organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l'agriculture biologique), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP ;

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (sous-direction qualité et sécurité, bureau développement et contrôle de la qualité), 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13.

Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.

NOR : *AGRP0401195V*

En application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, le Portugal a déposé une demande d'enregistrement d'appellation d'origine protégée concernant le produit suivant :

– requeijao Serra da Estrela (produit laitier) (référence : AO/04/C88/04).

Cette demande a fait l'objet d'une publication au *Journal officiel de l'Union européenne* le 8 avril 2004.

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, le résumé des éléments de la demande peut être consulté, sur rendez-vous, durant un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au *Journal officiel* de la République française, aux adresses suivantes :

Institut national des appellations d'origine, 138, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ;

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction des politiques économique et internationale (service des stratégies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de l'organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l'agriculture biologique), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP ;

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (sous-direction qualité et sécurité, bureau développement et contrôle de la qualité), 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13.

Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.

NOR : *AGRP0401196V*

En application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, l'Espagne a déposé une demande d'enregistrement d'appellation d'origine protégée concernant le produit suivant :

– Sierra de Cadiz (référence : AO/04/C88/03).

Cette demande a fait l'objet d'une publication au *Journal officiel de l'Union européenne* le 8 avril 2004.

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, le résumé des éléments de la demande peut être consulté, sur rendez-vous, durant un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au *Journal officiel* de la République française, aux adresses suivantes :

Institut national des appellations d'origine, 138, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ;

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction des politiques économique et internationale (service des stratégies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de l'organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l'agriculture biologique), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP ;

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (sous-direction qualité et sécurité, bureau développement et contrôle de la qualité), 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13.

Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.

NOR : *AGRP0401197V*

En application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, l'Italie a déposé une demande d'enregistrement d'appellation d'origine protégée concernant le produit suivant :

– zafferano dell'Aquila (épices) (référence : AO/04/C93/10).

Cette demande a fait l'objet d'une publication au *Journal officiel de l'Union européenne* le 17 avril 2004.

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, le résumé des éléments de la demande peut être consulté, sur rendez-vous, durant un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au *Journal officiel* de la République française, aux adresses suivantes :

Institut national des appellations d'origine, 138, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ;

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction des politiques économique et internationale (service des stratégies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de l'organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l'agriculture biologique), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP ;

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (sous-direction qualité et sécurité, bureau développement et contrôle de la qualité), 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13.

Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.

Informations diverses

COURS INDICATIFS DU 28 MAI 2004 COMMUNIQUÉS PAR LA BANQUE DE FRANCE

Euros contre devises

NOR : *IDIX0401372X*

1 euro	1,224 6	USD	1 euro	0,660 4	LVL
1 euro	135,77	JPY	1 euro	0,426 1	MTL
1 euro	7,438	DKK	1 euro	4,645 3	PLN
1 euro	0,667 3	GBP	1 euro	40 807	ROL
1 euro	9,115	SEK	1 euro	238,92	SIT
1 euro	1,530 4	CHF	1 euro	40,06	SKK
1 euro	87,72	ISK	1 euro	1 824 700	TRL
1 euro	8,212	NOK	1 euro	1,716 4	AUD
1 euro	1,947 1	BGN	1 euro	1,668 5	CAD
1 euro	0,584 5	CYP	1 euro	9,544 7	HKD
1 euro	31,77	CZK	1 euro	1,941 9	NZD
1 euro	15,646 6	EEK	1 euro	2,086 3	SGD
1 euro	251,2	HUF	1 euro	1 426,6	KRW
1 euro	3,452 6	LTL	1 euro	7,973 9	ZAR

Le numéro : **0,75** €. – Imprimerie, 26, rue Desaix, Paris (15e). – *Le préfet, Directeur des Journaux officiels* : Jean-Paul BOLUFER
101042905-000504

Extraits des sommaires du *Journal officiel de l'Union européenne*

(titres imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque)

NOR : *JCEX0401369X*

PARUTIONS DU 19 AU 24 MAI 2004

JOUE N° L 182 DU 19 MAI 2004

* **Règlement (CE) n° 989/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CE) n° 151/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites magnétiques à grains orientés originaires de Russie.**
* **Règlement (CE) n° 990/2004 du Conseil du 17 mai 2004 portant modification du règlement (CE) n° 151/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites magnétiques à grains orientés originaires de Russie.**
* **Règlement (CE) n° 991/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1100/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine et prorogeant l'engagement accepté par la décision 94/202/CE de la Commission.**
* **Règlement (CE) n° 992/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Belarus, de Russie et d'Ukraine.**
* **Règlement (CE) n° 993/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant les règlements (CE) n° 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et (CE) n° 132/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine et clôturant la procédure antidumping à l'encontre des importations originaires de Lituanie.**
* **Action commune 2004/494/PESC du Conseil du 17 mai 2004 concernant le soutien apporté par l'Union européenne à la mise en place de l'unité de police intégrée en République démocratique du Congo (RDC).**
* **Action commune 2004/495/PESC du Conseil du 17 mai 2004 concernant le soutien aux activités de l'AIEA pour son programme de sécurité nucléaire et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive.**

JOUE N° L 183 DU 20 MAI 2004

* **Règlement (CE) n° 997/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant la décision n° 2730/2000/CECA de la Commission concernant les importations de coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres originaire de la République populaire de Chine et clôturant le réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées par cette décision.**
* **Règlement (CE) n° 998/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CE) n° 950/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et de Russie.**
* **Règlement (CE) n° 999/2004 du Conseil du 17 mai 2004 relatif à l'application du règlement (CE) n° 1531/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour.**
* **Règlement (CE) n° 1000/2004 de la Commission du 18 mai 2004 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines tôles et de certains feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur supérieure à 500 millimètres originaires de la Fédération de Russie et soumettant à enregistrement les importations de certaines tôles dites magnétiques à grains orientés originaires de la Fédération de Russie.**
* **Règlement (CE) n° 1001-2004 de la Commission du 18 mai 2004 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de la Fédération de Russie et d'Ukraine et soumettant ces importations à enregistrement.**
* **Règlement (CE) n° 1002/2004 de la Commission du 18 mai 2004 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus, de la Fédération de Russie et d'Ukraine et soumettant à enregistrement les importations en provenance de la République du Belarus et de la Fédération de Russie.**
* **Règlement (CE) n° 1004/2004 de la Commission du 18 mai 2004 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables.**
* **Règlement (CE) n° 1008/2004 de la Commission du 19 mai 2004 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.**
* **Règlement (CE) n° 1009/2004 de la Commission du 19 mai 2004 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.**
* **Décision du Conseil du 17 mai 2004 concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure.**
* **Décision de la Commission du 17 mai 2004 abrogeant la décision n° 303/96/CECA portant acceptation d'un engagement offert en liaison avec les importations, dans la Communauté, de certaines tôles dites magnétiques à grains orientés originaires de Russie.**
* **Décision de la Commission du 18 mai 2004 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium originaire, entre autres, d'Ukraine.**

JOUE N° L 184 DU 24 MAI 2004

* **Rectificatif à la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (18e directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (*JOUE* n° L 159 du 30 avril 2004).**

ANNONCES

LES ANNONCES SONT REÇUES À L'OFFICE SPÉCIAL DE PUBLICITÉ

Département SPJO

47, rue Louis-Blanc, 92984 LA DÉFENSE CEDEX
Tél. : 01-49-04-01-71 ou 72 – Télécopie : 01-43-33-32-26

(L'Administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.)

ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES

CONDAMNATIONS PÉNALES POUR FRAUDE FISCALE

N° 65167 *Extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de Marseille*

Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2002, le tribunal de grande instance de Marseille, statuant en matière correctionnelle, a condamné M. Haddad (Guy), né le 5 août 1956 à Gabès (Tunisie), demeurant chemin du Petit-Pin-Vert, Aubagne (Bouches-du-Rhône), à la peine d'emprisonnement délictuel d'une durée d'un an avec sursis et à une amende délictuelle de 7 500 € pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes (fraude fiscale), faits prévus par l'article 1741 (al. 1 et 2) du code général des impôts et réprimés par les articles 1741 (al. 1, 3 et 4) et 1750 (al. 1) du code général des impôts, date et lieu des faits : courant 1997 à 1999, en tout cas depuis un temps non prescrit à Marseille.

Le tribunal a en outre ordonné l'affichage de la décision aux portes de la mairie de son domicile (Aubagne) ainsi que la publication de la décision au *Journal officiel* de la République française et dans le quotidien régional *La Provence*.

Pour extrait conforme :
Le greffier

N° 65473 *Extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance d'Orléans*

Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2004, le tribunal de grande instance d'Orléans, statuant en matière correctionnelle, a condamné M. Hartweg (Bruno), né le 15 mai 1964 à Orléans (Loiret), domicilié 13-15, rue Léon-Gambetta, Lille (Nord), à la peine d'emprisonnement d'une durée de huit mois avec sursis et à une amende délictuelle de 4 500 € pour soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt : omission de déclaration (fraude fiscale), courant 1999, à Saran (Loiret), en tout cas sur le territoire national, faits prévus par l'article 1741 (al. 1) du code général des impôts et réprimés par les articles 1741 (al. 1, 3 et 4), 1750 (al. 1) du code général des impôts et 50, paragraphe I, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952.

Le tribunal a en outre ordonné la publication, par extrait, de la décision, aux frais du condamné, au *Journal officiel* de la République française et dans le quotidien *La Voix du Nord*, édition de Lille, ainsi que son affichage, pendant trois mois, par extraits, sur les panneaux réservés aux publications officielles de la commune de Lille.

Pour extrait conforme :
Le greffier

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM

N° 66555

M. Ngono (Franck, Boungou), né le 27 mai 1971 à Brazzaville (Congo), demeurant 11, rue Jeunet, Lyon (5e) (Rhône), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs : Ilana, Marie-Harmelle, née le 6 août 1996 à Lyon (2e) et William-Charles, né le 22 mars 1999 à Lyon (2e), dépose une requête auprès du garde des sceaux à l'effet de substituer à son nom patronymique celui de Cana.

N° 66777

M. Smail (Marc, Christian, François), né le 21 janvier 1962 à Paris (15e), demeurant 37, rue Jean-Baptiste-Gervais, Esbly (Seine-et-Marne), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs : Alexandra, née le 8 octobre 1987 à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), et Vincent, né le 26 mai 1990 à Montfermeil, dépose une requête auprès du garde des sceaux à l'effet de substituer à son nom patronymique celui de Olivier.

N° 66770

M. Dalbel (Gilles), né le 31 mars 1947 à Hassi El Ghella (Algérie), demeurant 32, rue du Javelot, Paris (13e), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineures : Farah, née le 15 septembre 1991 à Paris (19e) ; Aziza, née le 3 octobre 1992 à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), et Soraya, Zohra, née le 27 mars 1997 à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), dépose une requête auprès du garde des sceaux à l'effet de substituer à son nom patronymique celui de Djilali-Beloufa.

N° 66748

M. Abdelmakssoud (Lazhar), né le 8 juillet 1961 à Sfax (Tunisie), demeurant 36, rue Berzelins, Paris (17e), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs : Ismaël, né le 24 mars 1993 à Saint-Mandé (Val-de-Marne) ; Myriam, Antonia, née le 7 juillet 1995 à Saint-Mandé, et Sarah, née le 16 mai 1998 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), dépose une requête auprès du garde des sceaux à l'effet de substituer à son nom patronymique celui de Delmas ou Delcourt.

N° 66751

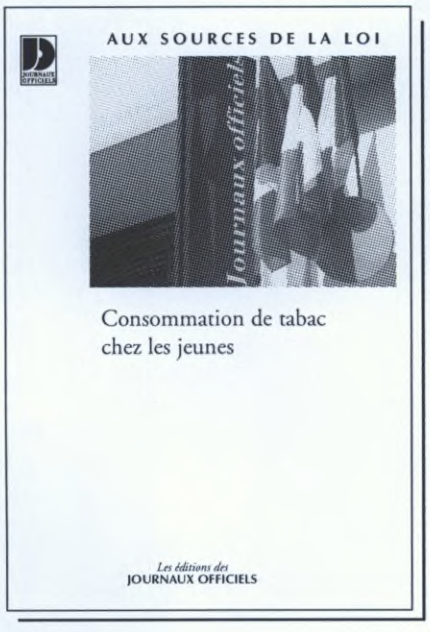
M. Legall-Dutertre (Jacques, Jean-Claude, André), né le 16 septembre 1956 à Avessac (Loire-Atlantique), demeurant lieudit Les Cailleaux-Le Haut Bois, Beaumont-les-Autels (Eure-et-Loir), dépose une requête auprès du garde des sceaux à l'effet de substituer à son nom patronymique celui de Le Gall du Tertre ou Legall du Tertre ou Le Gall du Tertre au Bault.

Paris. – Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix

AUX SOURCES DE LA LOI

L'ACTUALITÉ LÉGISLATIVE

AVRIL 2004



Consommation de tabac chez les jeunes

La loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003 renforce le dispositif de lutte contre le tabagisme par l'énoncé d'une mesure phare :
– l'interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs de moins de seize ans.

Le présent ouvrage donne accès :
– à la loi publiée au *Journal officiel* « Lois et décrets » ;
– au droit en vigueur issu de l'adoption de la loi ;
– au contexte d'adoption de la loi, à travers des extraits des travaux préparatoires du Parlement, une sélection de réponses gouvernementales aux questions écrites des parlementaires et des passages d'avis ou documents publics ;
– à un index qui permet d'établir un lien entre la loi publiée, le droit en vigueur issu de sa publication ainsi qu'avec les travaux préparatoires du Parlement.

Retrouvez tous les ouvrages qui vous intéressent sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr

202 pages réf. 31928 0000 9,40 €

B O N D E C O M M A N D E

A retourner aux Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15

Je désire recevoir l'ouvrage n° 31928 0000
Consommation de tabac chez les jeunes

exemplaires x 9,40 € (1) €

Frais forfaitaires d'expédition (2) 3,35 €

Montant total de la commande €

(1) Nos ouvrages ne sont pas assujettis à la TVA.
(2) Pour la France métropolitaine, Monaco, Andorre, les DOM-TOM, l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse : 3,35 €. Pour le reste du monde : 11,43 €.

Raison sociale :
Nom destinataire :
Adresse :
Code postal :
Localité :

RÈGLEMENT

❑ par chèque bancaire ou postal joint, à l'ordre de la Direction des Journaux officiels

❑ par virement. Code banque : 30001 - Code guichet : 00064
N° de compte : 10110090182 - Clé RIB : 88

Date Signature

JOURNAUX OFFICIELS

renseignements
01 40 58 79 79 - mél : info@journal-officiel.gouv.fr

commande
par courrier, par télécopie : 01 45 79 17 84
par internet : www. journal-officiel.gouv.fr

P1B04 00000046 W